

1. NASLJEDNOPRAVNO UREĐIVANJE

1.1. PRAVNO UREĐENJE NASLJEĐIVANJA ZBOG OSTAVITELJEVE SMRTI

1.1.1. Pojam nasljednog prava

- **Nasljedno pravo u objektivnom smislu** je skup materijalnopравnih normi GP koje za svakoga mjerodavno uređuju pravnu sudbinu onoga što nakon smrti fizičkih osoba preostane od položaja koji su za života imale u pravnim odnosima.
 - tim normama pravni poretki uređuju pravnu sudbinu onog što nakon smrti fizičkih osoba preostaje od položaja koji su za života imale u pravnim odnosima – sve što preostane od tog položaja prelazi na druge pravne subjekte
 - one uređuju za svakoga mjerodavno pravno sljedništvo (sukcesiju) što ga uzrokuje smrt svake fizičke osobe: nasljeđivanje
 - s tim normama su svojom funkcijom povezane **postupovne norme**, koje određuju način postupanja javne vlasti (sudova ili drugih tijela vlasti) u tzv. nasljednim stvarima, utječući tako na ostvarivanje normi NP (materijalnopравnih i kolizijskih); uređenje nadopunjuju još i **kolizijske norme** međunarodnog privatnog prava koje rješavaju sukobe domaćeg i stranih nasljednih prava u slučajevima s međunarodnim elementom
 - te 3 skupine normi (materijalnopравne, postupovne, kolizijske) čine nasljedno pravo neke države
- **Nasljedno pravo u subjektivnom smislu** je subjektivno pravo koje svog nositelja ovlašćuje da bude nasljednik umrle osobe, pa da u pravnim odnosima ima za svakoga mjerodavan pravni položaj njezinog nasljednika, dakle njenog sveopćeg sljednika (univerzalnog sukcesora) zbog njezine smrti (mortis causa).

1.1.2. Svrha pravnog uređenja nasljeđivanja

- 1) uključivanje pravnih dobara pojedinaca u proces nasljeđivanja društvenih dobara, dakle u proces nasljeđivanja u društvenom smislu (to je temeljna socijalna svrha svakog pravnog uređenja nasljeđivanja)
- 2) prevladavanje kriza koje smrt fizičkih osoba izaziva u onim pravnim odnosima u kojima su do tada sudjelovale
 - pritom nasljedno pravo uzima u obzir i volju umrloga o tome tko bi ga trebao naslijediti (GP načelo dispozitivnosti) i činjenicu da je za svog života on bio povezan obiteljskim i sličnim vezama s nekim osobama
 - kad je ispravno uređeno nasljeđivanje, to pozitivno utječe na društveno poželjno ponašanje pripadnika društva za njihova života, jer ih na rad, štedljivost i uopće dobro gospodarenje, potiče spoznaja da će ono što za života stvore, steknu i uštede, nakon njihove smrti pripasti onim osobama koje su im za života bile bliske i/ili da će služiti svrsi kojoj su to namijenili

1.1.3. Kratak pregled dosadašnjeg razvoja i glavnih tendencija suvremenog razvoja

10. do 18. str.

1.1.4. Opće i posebna uređenja nasljeđivanja

- **opće uređenje nasljeđivanja**
 - zbog smrti fizičke osobe preostat će u ostavini u pravilu sve što joj je u trenutku smrti pripadalo, a nije bilo strogo osobne prirode, pa će sve to pripasti ostaviteljevom univerzalnog sukcesoru mortis causa – njenom nasljedniku (odnosno općini ili gradu koji dobivaju pravni položaj nasljednika); u pravilu će se to dogoditi u pogledu svega što je nakon smrti bilo koje fizičke osobe preostalo u ostavini, a po pravilima nasljednog prava, jednakog za sve subjekte
- **posebna uređenja nasljeđivanja**
 - međutim, neke osobitosti (naročito osobitosti nekih ostavitelja, nekih vrsta objekata, ili nekih okolnosti u kojima dolazi do sukcesije mortis causa) ponekad zahtijevaju i osobito uređenje nasljeđivanja
 - zato se u nekim pravnim poretcima susrećemo s pojavom da pored općeg uređenja nasljeđivanja (općeg NP) postoje i posebna uređenja za nasljeđivanje određenih vrsta ostavitelja, ili za stjecanje putem nasljeđivanja nekih određenih vrsta stvari ili prava preostalih u ostavini nakon ostaviteljeve smrti – tada su pravila posebnog uređenja nasljeđivanja posebna pravila (lex specialis), a pravila općeg uređenja nasljeđivanja primjenjuju se tek podredno (supsidijarno)

1.2. NAČELA PRAVNOG UREĐENJA NASLJEĐIVANJA

1.2.1. Uvod

Pravno uređenje nasljeđivanja u bitnome slijedi opća načela GP (dispozitivnost, ravnopravnost, im. sankcija, prometnost), ali je unutar područja njihova djelovanja izgrađeno i po **specifičnim nasljednopravnim načelima**:

- 1) načelo nasljeđivanja zbog smrti (mortis causa)
- 2) načelo obvezatnosti neposrednog općeg sljedništva univerzalne sukcesije)
- 3) načelo slobode raspolaganja za slučaj svoje smrti, ograničene u korist svoje obitelji
- 4) načelo zatvorenog broja pravnih temelja nasljeđivanja
- 5) načelo ravnopravnosti osoba u jednakim odnosima s ostavitelem
- 6) načelo ipso iure stjecanja
- 7) načelo dragovoljnosti nasljeđivanja

1.2.2. Načelo nasljeđivanja zbog smrti

čl. 3., čl. 103. i čl. 122. ZN

Nasljeđuje se zbog smrti fizičke osobe i u trenutku njezine smrti. Svaku se fizičku osobu može naslijediti. Smrću osobe otvara se njezino nasljedstvo, a isti učinak ima i proglašenje osobe umrlom.

- pravna činjenica koja uzrokuje nasljeđivanje je nastupanje smrti – do nasljeđivanja svake pojedine osobe dolazi zbog njezine smrti i u trenutku njezine smrti, bilo da je izvjesno da je nastupila smrt, bilo da je nestala osoba proglašena umrlom
- tek tada nastaje situacija u kojoj se tu osobu može naslijediti

posljedica načela nasljeđivanja zbog smrti:

- prije smrti neke osobe još nitko nije njezin nasljednik, niti je ta osoba ostaviteelj
- neke osobe mogu se nadati da će naslijediti neku osobu nakon njene smrti, ali nisu ovlaštene:
 - išta zahtijevati kao njezini budući nasljednici
 - pobijati njena pravna raspolaganja kojima se umanjuje korist kojoj se nadaju u slučaju da nasljeđuju tu osobu
 - raspolagati svojom nasljednom nadom – ne mogu valjano ugovoriti buduće nasljedstvo ili zapis:
 - ništav je ugovor kojim netko otuđuje nasljedstvo kojem se nada, te ugovor o nasljedstvu treće osobe koja je još živa
 - ništav je ugovor o zapisu ili kojoj drugoj koristi kojima se jedan ugovornik nada iz nasljedstva koje još nije otvoreno
- osim iz načela nasljeđivanja zbog smrti, to proizlazi i iz općeg načela dispozitivnosti, po kojem je svaka osoba ovlaštena po svojoj volji raspolagati svojim pravima, a da u tome nije ograničena ikakvim nasljednim nadama nekih osoba

„anticipirano nasljeđivanje“:

- u doba kad su prava pripadala obitelji, a ne pojedinim osobama, neki od članova obitelji je bio nositelj prava, ali je on zapravo bio tek upravitelj obiteljskih dobara, jer su ona pripadala cijeloj njegovoj obitelji, a ne samo njemu – tada su drugi članovi obitelji već za njegova života bili njegovi nasljednici (tj. imali su neko pravo na onome što je njegovo)
- takvo arhaično shvaćanje nasljeđivanja do danas nije potpuno iskorišteno
 - računajući s njim, a u želji da se očuva čistoća načela nasljeđivanja zbog smrti, u našem NP uređenju postoje odredbe kroz koje se takva shvaćanja mogu izživjeti, a da ne naruše načelo – tako predak u sporazumu sa svojim potomcima njima za svog života može ustupiti i među njih raspodijeliti imovinu koju u tom trenutku ima (čl. 105. do 115. ZN)
 - to je u nekom smislu anticipirano nasljeđivanje

1.2.3. Načelo obvezatnosti neposrednog sveopćeg sljedništva

čl. 5. st. 1. i 2., čl. 6. i čl. 20. ZN

Zbog ostaviteleva smrti obvezatno nastupa neposredno sveopće sljedništvo (univerzalna sukcesija mortis causa).

- da bi pravni odnosi u kojima je u trenutku svoje smrti sudjelovao ostaviteelj bili uključeni u proces nasljeđivanja društvenih dobara, potrebno je da nakon ostaviteleva smrti neka osoba (ili više njih) zauzme njegovo mjesto u tim pravnim odnosima
- stoga je, prema suvremenim NP uređenjima, obvezatno da nakon ostaviteleva smrti netko preuzme njegovu ulogu u pravnim odnosima, naime da na nj priđe sve što je nakon njegove smrti od te uloge preostalo u njegovoj ostavini, uključujući dakako i ostaviteleva obveze i pravno relevantne entitete (posjed, ponudu i sl.)
- **obvezatno** je da zbog ostaviteleva smrti jedna ili više osoba postanu ostavitelevim sveopćim sljednikom – ona će to redovito postati temeljem nasljednog prava, koje će steći zbog ostaviteleva smrti, budu li u pogledu nje ispunjene sve pretpostavke za stjecanje tog prava, određene nasljednopravnim normama:

- tko je naslijedio neku osobu, njezin je sveopći pravni sljednik; ostaviteljevom smrću prelazi njegova ostavina na nasljednika, čime postaje njegovo nasljedstvo
- a ako ostavitelj umre, a nitko ne stekne nasljedno pravo (ili ga se odrekne), tada taj ostavitelj nema nasljednika, ali to ne znači da je njegova ostavina postala ničija pa da bi svatko mogao uzeti sebi ono što je ostalo nakon ostaviteljeve smrti; kako je sveopće sljedništvo zbog ostaviteljeve smrti obvezatno, ako nitko nije postao ostaviteljevim nasljednikom, ostavina pripada javnopravnom subjektu (općini, odnosno gradu), koji je u takvom slučaju ostaviteljev sveopći pravni sljednik, te ima pravni položaj kao da je ostaviteljev nasljednik:

- čl. 6. ZN: smrću ostavitelja koji nema nasljednika ostavina prelazi na općinu, odnosno grad određene ovim Zakonom, koji time dobivaju jednak položaj kao da su ostaviteljevi nasljednici, čega se oni ne mogu odreći

- čl. 20. ZN, ošasna ostavina:

- (1) Ostaviteljeve nekretnine i s njima izjednačena prava prelaze na općinu, odnosno grad na čijem se području nalaze.

- (2) Pokretnine i s njima izjednačena prava prelaze na općinu, odnosno grad gdje je ostavitelj u trenutku smrti imao prebivalište na području Republike Hrvatske.

- (3) Ako ostavitelj u trenutku smrti nije imao prebivalište na području Republike Hrvatske, a imao je boravište, pokretnine i s njima izjednačena prava prelaze na općinu, odnosno grad gdje je ostavitelj u trenutku smrti imao boravište na području Republike Hrvatske.

- (4) Ako ostavitelj u trenutku smrti na području Republike Hrvatske nije imao ni prebivalište niti boravište, pokretnine i s njima izjednačena prava prelaze na općinu, odnosno grad gdje je ostavitelj u trenutku smrti bio upisan u knjigu državljana Republike Hrvatske.

- treba naglasiti da po našem nasljednom pravu ostavina na ostaviteljevog sveopćeg sljednika (nasljednika ili odgovarajućeg javnopravnog subjekta) prelazi **neposredno** → između ostavitelja i njega nema posrednika, nema nikoga kome bi prvo pripalo ono što je bilo ostaviteljevo, a on da to potom bude dužan prenijeti ostaviteljevom nasljedniku, pošto prethodno utvrdi tko je naslijedio ostavitelja, podmiri ostaviteljeve dugove, ispuni zapise, plati porez na nasljedstvo i sl.
- obvezatnost neposrednog sveopćeg sljedništva zbog ostaviteljeve smrti nipošto ne znači da ne bi zbog ostaviteljeve smrti moglo doći i do pojedinačnih sljedništava (singularnih sukcesija), naime ostaviteljevom smrću uzrokovanih stjecanja pojedinačnih prava iz ostavine, odnosno stjecanja pojedinih stvari iz ostavinske mase, ili stjecanja na račun vrijednosti ostavine
- do njih može također doći, ali u pravilu tek posredno – posredstvom ostaviteljevog univerzalnog sukcesora mortis causa (ostaviteljevog nasljednika, odnosno javnopravnog subjekta kojem je pripala ošasna ostavina), ako ostavitelj oporukom odredi zapise (damnacione legate) ili/i naloge
- ipak, po našem nasljednopravnom uređenju, može zbog ostaviteljeve smrti doći i do neposrednih pojedinačnih sljedništava, naime na temelju prava na izdvajanje iz ostavine, koja na temelju zakona pripadaju nekim osobama – ta prava na izdvajanje iz ostavine zapravo su svojevrsni zakonski zapisi (legati), i to zapisi vindikacijskog tipa, pa ovlaštenici tih prava stječu neposredno (a ne tek posredstvom univerzalnog sukcesora m.c.) određeni dio ostavine, odnosno neke određene stvari preostale u ostavini (odnosno u ostavinskoj masi)

1.2.4. Načelo slobode raspolaganja za slučaj svoje smrti, ograničene u korist obitelji

čl. 7. ZN

- Svatko je ovlašten da za slučaj svoje smrti oporukom odredi sebi nasljednika, a i da pravo svojega nasljednika ograniči i optereti, na način i u granicama određenima ovim Zakonom.

- Zbog zaštite opravdanih interesa članova uže obitelji ovim se Zakonom određuje koja prava glede ostavine pripadaju članovima uže obitelji, makar i protiv ostaviteljeve volje, te se postavljaju granice oporučnim i drugim raspolaganjima za slučaj smrti.

- dakle, opće GP načelo dispozitivnosti (slobode raspolaganja) vrijedi, naravno, i na području pravnog uređenja nasljeđivanja: svatko je sa svime što mu pripada u pravnim odnosima, ako to nije strogo osobne naravi, slobodan raspolagati svojim pravnim poslovima, i to ne samo takvim poslovima među živima, nego i za slučaj svoje smrti (dakako, unutar granica koje tomu postavljaju tuđa prava i zakonska ograničenja) – ta sloboda implicira i slobodu oporučivanja
- no, kod pravnih raspolaganja za slučaj smrti, slobodi raspolaganja (pa tako i oporučivanja) osim općih zakonskih ograničenja stoje na putu i posebna, **ograničenja koja nameće pravno uređenje nasljeđivanja** → u prvom redu, zbog ostaviteljeve smrti obvezatno dolazi do sveopćeg sljedništva, što nitko ne može svojim pravnim poslom isključiti – unutar okvira postavljenog tim načelom (obvezatnog sveopćeg sljedništva), ostavitelj je u pravilu slobodan očitovanjem svoje volje utjecati na univerzalnu sukcesiju do koje će doći zbog njegove smrti, ali:
 - to može činiti jedino svojom valjanom oporukom (čl. 7. st. 1. ZN), a
 - njena valjanost će ovisiti i o tome je li svojim oporučnim raspolaganjima poštovao zakonom određenu zaštitu interesa članova svoje uže obitelji (čl. 7. st. 2. ZN)
- zakon uvažava činjenicu da su pojedinci pripadnici obitelji, šire i uže, pa je nasljeđivanje temeljem oporuke tek jedan od dva moguća pravna temelja nasljeđivanja:
 - na tragu pravne tradicije koja potječe iz rimskog prava, nasljeđivati se može:
 - na temelju ostaviteljeve oporuke (tom mogućnošću se uvažava ostaviteljevu slobodu raspolaganja za slučaj smrti) ili

→ na temelju zakona (time se uvažavaju ostaviteljeve obiteljske veze i interesi članova njegove obitelji)

- ti pravni temelji nasljeđivanja nisu ravnopravni → nasljeđivanje se u prvom redu odvija kao oporučno, a tek podredno (supsidijarno) dolazi u obzir nasljeđivanje na temelju zakona
- naše NP nije usvojilo pravilo rimskog prava „nemo pro parte testatus, pro parte intestatus, decedere potest“, nego je moguća kumulacija pravnih temelja nasljeđivanja – zahvaljujući tome, oporučno i zakonsko nasljeđivanje (uključujući nužno, koje je podvrsta zakonskog), ne samo da nisu uvijek suprotstavljeni jedno drugome, nego često teku zajedno, prožimajući se i uzajamno se nadopunjujući

1.2.5. Načelo zatvorenog broja pravnih temelja nasljeđivanja

čl. 4. st. 1. i st. 3., čl. 102. ZN

- umrlu fizičku osobu (ostavitelja) nasljeđuje onaj koji je njezinom smrću stekao nasljedno pravo (nasljednik)
 - nasljedno se pravo stječe po odredbama ovoga Zakona, a **na temelju oporuke ili na temelju zakona**
- dakle, broj pravnih temelja nasljeđivanja prema našem NP uređenju je ograničen na ta dva – oporuku i zakon
-
- ne može se nasljeđivati na temelju ugovora o nasljeđivanju:
- ništav je ugovor kojim netko svojem suugovorniku ili trećoj osobi ostavlja svoju ostavinu ili njezin dio
 - isto tako, ništetni su i ugovor o budućem nasljedstvu ili zapisu ¹ i ugovor o sadržaju oporuke ²
- no, ta zabrana nasljeđivanja temeljem ugovora nije smetnja nikome da za svog života valjano ustupi i raspodijeli imovinu članovima svoje obitelji, jer to raspolaganje, strogo gledano, i nema nasljednopravni karakter, iako stvara situaciju nalik na nekakvo anticipirano nasljeđivanje (čl. 105. do 115. ZN, ustup i raspodjela imovine za života) ³
- moguće je i valjano ugovaranje doživotnog (čl. 579. do 585. ZOO) i dosmrtnog uzdržavanja (čl. 586. do 589. ZOO), jer ti ugovori nisu usmjereni na postizanje NP učinaka, pa nisu nasljednopravne, nego obveznopravne naravi (stoga su i uređeni obveznopravnim, a ne nasljednopravnim normama)

1.2.6. Načelo ravnopravnosti osoba u jednakim odnosima s ostaviteljem

čl. 2., čl. 69. st. 2. ZN

- sve su fizičke osobe pod istim pretpostavkama ravnopravne u nasljeđivanju
 - stranci su, pod pretpostavkom uzajamnosti, u nasljeđivanju ravnopravni s državljanima Republike Hrvatske; uzajamnost se predmnijeva, dok se suprotno ne utvrdi na zahtjev osobe koja u tome ima pravni interes
- dakle, i u pogledu nasljeđivanja vrijedi opće GP načelo da su svi građanskopravni subjekti ravnopravni – za razliku od nekadašnjih uređenja kad su neke kategorije osoba bile diskriminirane, naše suvremeno NP uređenje ne pravi razlike među osobama koje su u jednakom odnosu s ostaviteljem (među muškarcima i ženama, bračnim i izvanbračnim članovima obitelji, pripadnicima različitih profesija, pa ni između domaćih državljana i stranaca, u slučaju kad stranci nasljeđuju po našem NP)
- NP uređenja u pravnim porecima socijalističkog pravnog kruga željela su formalnu ravnopravnost zamijeniti faktičnom, pa su uvela pravilo po kojem bi NP ovisilo i o posebnim prilikama i potrebama pojedinih nasljednika, a osobito o njihovoj sposobnosti ili nesposobnosti iza rad i privređivanje, kao i o tome imaju li oni inače sredstava za život ili nemaju
- no, naše novo NP je gotovo sasvim odustalo od tog pravila – iznimka je napravljena jedino kod nužnog nasljeđivanja: ostaviteljevi roditelji, posvojitelji i ostali predci nužni su nasljednici samo ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život

1.2.7. Načelo ipso iure stjecanja

Stjecanje do kojeg dolazi zbog ostaviteljeve smrti zbiva se ipso iure, naime samim djelovanjem pravni normi, bez ikakvog posebnog čina stjecanja.

¹ V. čl. 103. ZN (Načelo nasljeđivanja zbog smrti, 2. str.).

² V. čl. 104. ZN (Ništetni ugovori usmjereni na nasljednopravne učinke, 100. str.).

³ Ugovor o ustupu i raspodjela imovine za života, 101. str.

- to načelo se primjenjuje kako za stjecanje subjektivnog nasljednog prava, tako i za stjecanje svega onoga što nasljednik stječe temeljem svog nasljednog prava (zapisa, podzapisa, a i prava na izdvajanje iz ostavine, koja pripadaju nekim članovima ostaviteljeve obitelji, kao svojevrzni zakonski zapisi vindikacijskog tipa)
- zahvaljujući ovom načelu, čim ostaviteljevom smrću bude „otvoreno nasljedstvo“, dakle čim je nastala situacija u kojoj se može nasljeđivati tog ostavitelja, odmah se ta mogućnost i ostvaruje – odmah se, naime, po sili zakona zbiva sve troje:
 - pozivanje na nasljedstvo (delatio, delacija),
 - stjecanje nasljednog prava i
 - stjecanje nasljedstva (acquisitio hereditatis)
- zbiva se to jedno za drugim, ali sve u istom odsjeku realnog vremena – stoga ostaviteljeva prava i obveze sadržane u ostavini postaju već u trenutku ostaviteljeve smrti nasljednikova prava i obveze, pa ih načelno uzevši nasljednik smije odmah izvršavati, kao i štititi ih od tuđih nedopuštenih zahvata

1.2.8. Načelo dragovoljnosti nasljeđivanja

Nasljeđuje se isključivo dragovoljno – nitko nije dužan biti ostaviteljev nasljednik protiv svoje volje.

- da bi se to načelo dovelo u sklad s načelom nasljeđivanja ipso iure (po kojem se postaje ostaviteljevim nasljednikom, a da se nije imalo priliku očitovati svoju volju želi li se to ili ne, štoviše, često se u trenutku stjecanja NP nije ni znalo da ga se stječe), uz svako subjektivno nasljedno pravo se ujedno ipso iure stječe i pravo na odricanje⁴
 - pravo na odricanje od nasljedstva je preobražajno pravo
 - iskoristi li ga nasljednik, uzet će se (fingirat će se) da on nije stekao to nasljedno pravo kojeg se odrekao, pa da nikada nije ni bio ostaviteljev nasljednik
 - primjena načela dragovoljnosti protegnuta je i na stjecanje prava na zapise i podzapise (i glede njih postoji pravo na odricanje)
-
- međutim, načelo dragovoljnosti stjecanja ne djeluje u pogledu onog sveopćeg sljedništva do kojeg dolazi zbog smrti osobe koju nitko nije naslijedio (nitko nije stekao subjektivno NP ili ga je stekao, ali ga se valjano odrekao, a potom nitko drugi nije postao nasljednikom) – ostavina takve osobe je ošasna; ona prelazi na zakonom određeni javnopravni subjekt (općina, grad) želio on to ili ne⁵

1.3. PRAVNI IZVORI NASLJEDNOG PRAVA

1. Ustav RH

- čl. 48. st. 4. Ustava RH: „*jamči se pravo nasljeđivanja*“
(ovo ustavno jamstvo nasljeđivanja, kao jednog od temeljnih sloboda i prava čovjeka i građanina, iz skupine gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava, je ustavni temelj cijelog uređenja nasljeđivanja u našem pravnom poretku)

2. međunarodni ugovori

- RH je vezana većim brojem međunarodnih ugovora (dvostranih ili višestranih – međunarodnih konvencija, sporazuma, paktova i sl.) koji svojim normama uređuju nasljeđivanje nekih kategorija osoba, ili/i nekih vrsta stvari, subjektivnih prava i dr., preostalih nakon ostaviteljeve smrti → ono što je njima uređeno ima jaču pravnu snagu od onog što je određeno zakonom, ako su ti međunarodni ugovori sklopljeni, potvrđeni i objavljeni na način na koji se objavljuju zakoni, pa ih zakonske norme ne mogu staviti izvan snage niti izmijeniti (ni prešutno ni izričito) (v. čl. 140. Ustava RH)

3. zakoni

- glavni zakonski izvor našeg NP je Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05)
 - materijalnopravne norme tog ZN primjenjuju se na slučajeve u kojima je ostaviteljeva smrt nastupila, pa je otvoreno nasljedstvo 03.10.2003. ili kasnije, a postupovne norme se primjenjuju u svim slučajevima u kojima do tog datuma sud još nije donio rješenja o nasljeđivanju koje je pravomoćno, niti je nasljeđivanje konačno uređeno sporazumom, diobom ili na drugi način, bez obzira kad je otvoreno nasljedstvo⁶
 - time je i bivši ZN (NN 52/71, 47/78, 56/00) također izvor prava, ali ne cijeli, nego njegove materijalnopravne norme: one se primjenjuju na sve slučajeve nasljeđivanja u kojima je ostaviteljeva smrt nastupila prije 03.10.2003.
- kako ZN nije potpuno uređio ni materijalnopravni ni postupovni aspekt nasljeđivanja, pojedina pitanja nasljeđivanja ili ona koja utječu na nasljeđivanje uređuju neki drugi zakoni (npr. Obiteljski zakon, ZV, ZPP i dr.) – ako ti zakoni posebno uređuju neka pitanja nasljeđivanja koja su već uređena odredbama ZN, tada oni, jer su to posebne (specijalne) odredbe o nasljeđivanju, imaju kod primjene prednost pred općim odredbama ZN
- osim navedenih, važan je i Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (ZPZRSZ), koji sadrži kolizijske norme (norme koje rješavaju sukobe našeg NP i NP iz stranih pravnih poredaka, do kojih dolazi u

⁴ V. čl. 4. st. 4., čl. 129., čl. 130. do 137. ZN

⁵ V. čl. 6. ZN (Načelo obvezatnosti neposrednog sveopćeg sljedništva, 2. str.).

⁶ V. čl. 253. ZN.

slučajevima nasljeđivanja s međunarodnim elementom) i norme koje za takve slučajeve određuju jesu li za odlučivanje nadležni naši ili nečiji strani sudovi, odnosno druga tijela javne vlasti

4. podzakonski propisi

- u našem pravnom poretku, nasljeđivanje se može uređivati i propisima izvršne vlasti, pod pretpostavkom da se radi o podzakonskim propisima koji imaju snagu zakona, ili da na temelju zakona utemeljenog na Ustavu RH, uređuju NP pitanja
- podzakonski propisi, uključujući i uredbе Vlade RH za provedbu zakona, mogu biti izvor nasljednog prava samo ako su u skladu s Ustavom, obvezujućim međunarodnim ugovorom i zakonom

5. sudska (i javnobilježnička) praksa i pravna znanost (kao dopunski izvori)^{7 8}

1.4. RAZGRANIČENJE DOMAĆEG OD STRANIH NASLJEDNIH PRAVA

1.4.1 Mjerodavno nasljedno pravo

- jesu li za slučajeve s međunarodnim elementom (npr. ostavitelj je stranac, ostavina je na području strane države, oporuka je sastavljena po pravilima stranog pravnog poretka) mjerodavne materijalnopravne norme domaće ili stranog NP, i kojeg?
 - ako o tome postoje posebne odredbe u međunarodnim ugovorima koji vežu državu, primijenit će se te odredbe
 - ako za neki slučaj nije međunarodnim ugovorom određeno čije NP je mjerodavno, razgraničenje domaće od stranog prava provode zakonske norme o sukobu zakona (kolizijske norme) → u našem pravu, te norme sadrži **ZPZRSZ**:
 - za rješavanje sukoba normi našeg i stranog NP, primijenjeno je personalno načelo državljanstva: svakoga se nasljeđuje prema pravu države čiji je on bio državljanin u trenutku svoje smrti (lex patriae ostavitelja), dakle, naš sud će nasljeđivanje ostavitelja koji je u trenutku smrti bio hrvatski državljanin procjenjivati prema hrvatskom NP, a nasljeđivanje ostavitelja koji je bio državljanin strane države prema NP te države
 - ako je ostavitelj u trenutku smrti bio bez ikakvog državljanstva (apolita), ili nije moguće utvrditi njegovo državljanstvo, naš sud će nasljeđivanje tog ostavitelja prosuđivati: prema NP države u kojoj je on imao stalno prebivalište u trenutku svoje smrti; ako tada nije nigdje imao stalno prebivalište ili se ono ne može utvrditi, prema NP države u kojoj je imao boravište (u kojoj je privremeno boravio); ako se ni to ne može utvrditi, prema NP normama našeg prava

1.4.2. Nadležnost

- ako to nije drukčije uređeno međunarodnim ugovorom ili posebnim zakonom, nadležnost sudova za provođenje i odlučivanje u ostavinskom postupku u slučajevima s međunarodnim elementom određuju odredbe ZPZRSZ → prema tim odredbama, nadležnost hrvatskog suda ovisi o državljanstvu ostavitelja u trenutku smrti (no, u svakom slučaju, hrvatski sud je isključivo nadležan u pogledu ostaviteljevih nekretnina koje su na području RH):
 - ako je ostavitelj bio hrvatski državljanin, hrv. sud je isključivo nadležan glede ostaviteljevih nekretnina koje su na području RH, a u pogledu onih u inozemstvu, nadležan je samo ako prema pravu države u kojoj se nekretnine nalaze, nije za to nadležan sud te države (ili drugo tijelo njene vlasti); isto je tako i glede svega ostalog što je u sastavu ostavine (pokretnine, prava i dr.), s razlikom da glede toga nadležnost hrv. suda nije isključiva ni za ono što se nalazi u RH
 - ako je ostavitelj bio strani državljanin, hrvatski sud je isključivo nadležan u pogledu ostaviteljevih nekretnina koje su na području RH (ne i onih koje su u inozemstvu), a u pravilu (ne isključivo) je nadležan i u pogledu ostalog što se nalazi u RH (nije nadležan jedino ako u državi ostavitelja sud nije nadležan za raspravu pokretne imovine državljanina RH)
 - ako je ostavitelj bio bez državljanstva, ili mu se ono ne može utvrditi, ili je imao status izbjeglice, opet je hrv. sud isključivo nadležan u pogledu ostaviteljevih nekretnina koje su na području RH (ne i onih koje su u inozemstvu), a u pravilu je nadležan i glede ostalog što se nalazi u RH ili je ostavitelj u vrijeme svoje smrti imao prebivalište u RH
- sud koji vodi postupak primjenjuje:
 - domaće postupovne norme
 - domaće kolizijske norme
 - domaće ili strane materijalnopravne norme – ako primjenjuje strane materijalnopravne norme, ne vrijedi načelo iura novit curia: sud ne može odbiti odlučivanje jer su mu nepoznate pravne norme mjerodavnog stranog prava, nego je po službenoj dužnosti dužan saznati sadržaj tih normi, pri čemu može zatražiti obavijest o stranom pravu od Ministarstva pravosuđa RH (i stranke su ovlaštene mogu dokazivati sadržaj stranog prava, ali samo javnom ispravom)

2. OTVARANJE NASLJEDSTVA

2.1. OSTAVITELJEVA SMRT KAO UZROK OTVARANJA NASLJEDSTVA

2.1.1. Smrt kao pravna činjenica

- pravna činjenica smrti fizičke osobe je mnogostruko važna za nasljeđivanje:

⁷ Pravna pravila prava koje je u bivšoj Jugoslaviji bilo na snazi 6.4.1941. ne dolaze u obzir kao izvor našeg NP, jer ne ispunjavaju uvjet postavljen Zakonom o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6.4.1941. → nisu primjenjivana u RH do stupanja na snagu tog zakona (1991.).

⁸ Pravni običaji dolaze u obzir kao izvor prava samo ako ih je zakon priznao, uputio na njihovu primjenu, pozvao se na njih i sl. Kako ZN ni na koji način ne priznaje ikakve običaje u pogledu nasljeđivanja do kojeg dolazi zbog smrti fizičke osobe, pravni običaji nisu izvor našeg NP (mogu tek posredno djelovati putem sudske prakse i pravne znanosti).

- zbog smrti ostavitelja ⁹ (fizičke osobe koja je umrla, a iza koje je ostala ostavina) i u trenutku kad je ona nastupila, otvara se njegovo nasljedstvo – to znači da je nastala situacija u kojoj ono što je nakon ostaviteljeve smrti preostalo od položaja koji je on u tom trenutku zauzimao u pravnim odnosima (ostavina) može prijeći na njegove sveopće pravne sljednike (redovito nasljednike), a nastupaju i ostali nasljednopravni učinci ¹⁰
- o trenutku kad je smrt nastupila ovisi i tko će biti ostaviteljev nasljednik, jer subjektivno NP može zbog ostaviteljeve smrti steći samo onaj tko je preživio trenutak te smrti
- o trenutku smrti ovisi i sastav ostavine, jer u ostavini preostaje ono što je bilo ostaviteljevo u trenutku ostaviteljeve smrti
- od trenutka smrti počinje teći većina rokova o kojima ovise neka prava nasljednika, odn. mogućnost ostvarivanja prava

-
- za svaku osobu koja je rođena živa, smatra se na životu, dok god se suprotno ne utvrdi – saznanje da su nastupili pravni učinci nečije smrti zato se može temeljiti samo na nesumnjivom saznanju da je nastupila smrt osobe (utvrđena/dokazana smrt)
 - ako je vrlo vjerojatno da je smrt nastupila, ali to nije moguće nesumnjivo utvrditi (npr. jer nedostaje mrtvo tijelo, postoji mrtvo tijelo ali nije moguća identifikacija i sl.), pravni poretki omogućuju stvaranje oborivih predmnjeva (presumpcija) o smrti, kako bi prevladali tu neizvjesnost u slučajevima gdje zaista postoji velika vjerojatnost smrti osobe
 - bude li stvorena predmnjeva smrti neke osobe, ona će izazivati jednake pravne učinke kao da je smrt utvrđena (dokazana)
 - no, bude li predmnjeva smrti oborena, time će ujedno biti oborena i predmnjeva o tim učincima
- (naš pravni poredak svojim normama uređuje utvrđivanje/dokazivanje smrti, a i stvaranje predmnjeve smrti, te njeno obaranje; uređuje i prikupljanje, evidentiranje i uporabu podataka o tome, kako bi svi zainteresirani mogli doći do razmjerno pouzdanog saznanja o tome je li neka osoba još živa ili je umrla i kad se to dogodilo, te se mogu služiti tim podacima)
- neki pravni poretki, ne i naš, još određuju i fikciju smrti (tzv. građansku smrt) – u tim slučajevima se fingira da je neka osoba mrtva, što izaziva iste pravne učinke koje bi izazvala njena smrt

2.1.2. Utvrđivanje i predmnijevanje smrti i trenutka smrti

1. utvrđivanje (tzv. dokazivanje) smrti po službenoj dužnosti

- suvremeni pravni poretki, uključujući naš, uređuju način utvrđivanja (certifikacije) svakog pojedinog smrtnog slučaja iz više razloga (sprječavanje zaraza, borba protiv epidemija, otkrivanje kaznenih djela, postizanje pravne sigurnosti)
- smrtni slučajevi se utvrđuju prvenstveno u javnom interesu, pa evidenciju o tome ustrojava i provodi država preko tijela nadležnih za poslove opće uprave (državnih matica) ¹¹ koja pokrivaju cijeli državni teritorij
- smrt osoba koje su umrle dok su se nalazile na liječenju u nekoj od zdravstvenih ustanova utvrđuju liječnici koje je ta ustanova za to posebno odredila, a sve ostale slučajeve smrti neposredno utvrđuju za to teritorijalno nadležna tijela upravne vlasti, tzv. mrtvozornici
 - oni su dužni utvrditi svaki smrtni slučaj, a da im se to omogući, zakonom je statuirana dužnost da im se prijavi smrt ¹²
 - pregledom tijela utvrđuju je li smrt nastupila, a podatke o mjestu, vremenu i uzroku smrti ¹³ prikuplja i od ukućana umrloga i ostalih osoba, koristeći pritom i medicinsku dokumentaciju o liječenju umrloga
 - ako konstatiraju smrt, ispunit će prijavu o smrti i potvrdu o smrti koje dostavlja nadležnom matičaru najkasnije u roku od 3 dana od obavljenog pregleda; temeljem prijave i potvrde matičar će upisati podatke o smrti u maticu umrlih

2. utvrđivanje smrti u sudskom postupku za dokazivanje smrti

- ako se dogodi da pojedini smrtni slučaj ipak ostaje neutvrđen, ili neevidentiran u matici umrlih, ili ne bude moguće služiti se podacima upisanim u maticu umrlih (npr. jer su propala oba primjerka maticе), postoji mogućnost provođenja posebnog (izvanparničnog) sudskog postupka za dokazivanje smrti ¹⁴

⁹ Do otvaranja nasljedstva dolazi i proglašenjem osobe umrlom.

¹⁰ Npr. dolazi do stjecanja prava na zapise, prava na izdvajanje iz ostavine i dr.

¹¹ Upis u maticu umrlih uređuje Zakon o državnim maticama.

¹² Smrt izvan zdravstvene ustanove dužne su prijaviti sve osobe koje su živjele u zajednici s umrlom osobom, srodnici ili susjedi, a ako takvih nema, svaka osoba koja za nju sazna.

¹³ Utvrđivanje uzroka smrti uređuju Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnik o načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti.

¹⁴ Ovaj postupak uređuje Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti.

- taj postupak pokreće se na prijedlog (zahtjev) ovlaštene osobe, ali, nakon što je postupak pokrenut, vodi ga se po inkvizitornom načelu, pa sud nije vezan prijedlozima stranaka
- zakon u načelu ne ograničava sud u tome koje će sve dokaze provesti, pa sud treba provesti sve dokaze za koje nađe da je to potrebno s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja; ipak, određen je minimum dokaza koje svakako treba provesti:
 - sud je uvijek dužan oglasiti da se vodi postupak za dokazivanje smrti određene osobe, te saslušati predlagatelja i skrbnika osobe čija se smrt dokazuje; u oglasu sud navodi bitne okolnosti slučaja, te poziva osobu čija se smrt dokazuje da se javi sudu, ako je živa; ujedno poziva i sve koji nešto znaju o tome je li odnosna osoba živa ili mrtva, da to jave u roku od 30 dana
 - nakon što protekne oglasni rok, sud će saslušati predlagatelja i skrbnika te provesti odnosno nadopuniti dokaze, kako one koje je sam prikupio putem oglasa ili na drugi način, tako i one koje su predložili predlagatelj i skrbnik, kao i one koje mu je predložio državni odvjetnik
- sud nije potpuno slobodan kod ocjenjivanja provedenih dokaza – naime, moći će svojim rješenjem utvrditi smrt i trenutak smrti jedino ako je to u provedenom postupku „nesumnjivo utvrđeno“, dakle samo ako je rezultat dokaznog postupka takav da ne ostavlja mjesta za sumnju u istinitost utvrđenja
 - ako zaključi da je nesumnjivo utvrdio činjenicu smrti i trenutak smrti, sud će svojim rješenjem konstatirati da je smrt nastupila, te dan, a po mogućnosti i sat kad je smrt nastupila
 - ako činjenicu smrti nije moguće nesumnjivo utvrditi, sud će prijedlog odbiti
 - ako sud može utvrditi smrt, ali ne i trenutak u kome je smrt nastupila, donijet će rješenje kojim se konstatira da je smrt određene osobe nastupila, a glede trenutka kada je ona nastupila postoji oboriva predmnjeva da je nastupila onog dana za koji se utvrdilo da ga umrli nije preživio
- iako se rješenje o utvrđivanju smrti neke osobe donosi samo na temelju nesumnjivih dokaza, ipak se ne može isključiti mogućnost da to utvrđenje ne odgovara istini:
 - zato pravomoćnost rješenja kojim je utvrđena smrt neke osobe ne predstavlja prepreku za to da ga sud ukine ili preinači ako se ustanovi da je ipak živa osoba čija smrt je utvrđena, odnosno da ona nije živa, ali je njena smrt nastupila u nekom drugom trenutku, a ne onom za koji je to bilo utvrđeno
 - ukidanje ili preinačenje ranijeg rješenja također se obavlja rješenjem suda, a u postupku koji se pokreće:
 - ili na prijedlog osobe čija smrt je bila utvrđena (tada će sud, čim utvrdi njen identitet, bez ikakvog daljnjeg postupka ukinuti rješenje kojim je smrt te osobe bila utvrđena)
 - ili na prijedlog državnog odvjetnika ili bilo koje osobe koja ima pravni interes na tome da se ranije rješenje ukine ili preinači (tada će sud provesti dokaze, pa ovisno o rezultatu dokazivanja prihvatiti ili odbiti prijedlog)

(ova mogućnost naknadnog ukidanja ili preinačavanja ranijeg rješenja donesenog u postupku za dokazivanje smrti približava taj postupak glede učinaka rješenja postupku za proglašenje nestale osobe umrlom)

3. uspostavljanje predmnjeve o smrti u sudskom postupku za proglašenje nestalih osoba umrlima

3.1. predmnjeva o smrti

- ako neka osoba nestane (tj. ako osobe s kojima je ona bila u redovitom socijalnom kontaktu ne raspolažu nikakvim ili bar nedovoljno vjerodostojnim podacima o tome je li ona još živa), takva situacija uzrokuje neizvjesnost o pravnoj poziciji subjekata onih pravnih odnosa za koje je život/smrt te osobe pravno relevantna činjenica (npr. bračni drug nestale osobe ne zna nalazi li se još u braku ili ne) – da bi se ta neizvjesnost otklonila i da bi se postigla pravna sigurnost, pravni poredak služi se predmnjevom o životu, odnosno o smrti
- no, da bi ta predmnjeva djelovala, potrebno je provesti izvanparnični postupak za proglašenje nestale osobe umrlom (i ovaj postupak uređuje Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti)

3.2. pretpostavke predmnjeve o smrti

- predmnjeva da neka osoba nije živa (dakle predmnjeva o njenoj smrti) postojat će i proizvodit će pravni učinak jednak onome koji proizvodi utvrđenje smrti ako za to budu ispunjene sve materijalnoppravne i procesnoppravne pretpostavke:
 1. materijalnoppravne pretpostavke – to su nestalost određene osobe i protek određenog roka bez vijesti o njenom životu
 2. procesnoppravne (tzv. formalne) pretpostavke – zadovoljenje svih zahtjeva koje procesno pravo postavlja za donošenje i djelovanje rješenja o proglašenju nestaloga umrlim (to su zahtjevi glede pokretanja postupka, obveznog javnog oglašavanja i načina rješavanja u ovom postupku)

3.2.1. materijalnoppravne pretpostavke

- nestalost određene osobe
 - osoba je nestala ako je odsutna iz svog prebivališta ili boravišta, a oni s kojima je bila u redovitom socijalnom kontaktu (obitelj, susjedi, suradnici i dr.) nemaju nikakvih vijesti iz kojih bi se moglo zaključiti da je ona još živa
 - nestalost može biti opća i posebna:

- opća – ako ju nije moguće povezati s nekim konkretnim događajem koji bi mogao izazvati smrtnu opasnost; po našem zakonu, ona postoji ako je od rođenja nestale osobe prošlo 60 godina ili je inače prema okolnostima slučaja vjerojatno da nestala osoba više nije živa
- posebna – ona za koju se zna da ju je uzrokovao događaj kojemu je imanentna neka smrtna opasnost; postoji ako je neka osoba nestala u brodolomu, zrakoplovnoj ili drugoj prometnoj nesreći, požaru, poplavi, lavini, potresu, ili drugoj neposrednoj smrtnoj opasnosti, odnosno tijekom rata u vezi s ratnim događajima

▪ protek određenog roka bez vijesti o njenom životu

- taj rok je duži za slučajeve opće nestalosti, pošto kod posebne nestalosti postoji veći stupanj vjerojatnosti da nestala osoba nije više živa nego što je to kod opće nestalosti:
 - u slučajevima opće nestalosti potrebno je da bez vijesti o životu nestaloga protekne najmanje 5 godina od onog dana kad je on prema posljednjim vijestima nesumnjivo još bio živ
 - u slučajevima posebne nestalosti traže se kraći rokovi:
 - ako je osoba nestala u brodolomu, zrakoplovnoj ili drugoj prometnoj nesreći, požaru, poplavi, lavini, potresu ili kojoj drugoj neposrednoj smrtnoj opasnosti, traži se da o njenom životu ne bude vijesti kroz 6 mjeseci od časa kad je prestala ona opasnost u kojoj je ta osoba nestala
 - ako je osoba nestala tijekom rata, u vezi s ratnim događajem, tada je potrebno da o njenom životu nema vijesti kroz godinu dana od dana prestanka neprijateljstva

3.2.2. procesnopravne pretpostavke

- postupak za proglašenje nestaloga umrlim pokreće se isključivo na prijedlog ovlaštene osobe
- ako sud nađe da ima mjesta provođenju tog postupka, izdat će oglas u kojem će navesti bitne okolnosti slučaja i pozvat će nestalu osobu da se javi, te svaku drugu osobu kojoj su poznate bilo kakve vijesti o životu nestale osobe da to javi sudu u roku od 3 mjeseca, jer će se inače nestala osoba proglasiti umrlom – taj javni oglas (sudski edikt) je temeljni element ovog postupka
 - ako se nestali ne odazove na taj oglas u oglasnom roku od 3 mjeseca od objavljivanja u Narodnim novinama, sud će saslušati predlagatelja i skrbnika nestale osobe, provesti potrebne dokaze, te donijeti rješenje kojim odlučuje o prijedlogu
 - ako nađe da prijedlog nije osnovan, odbit će ga, a ako nađe da je osnovan, donijet će rješenje kojim će tu nestalu osobu proglasiti umrlom
- predmnjeva o smrti i trenutku smrti neke osobe počet će djelovati kad rješenje kojim je ona proglašena postane pravomoćno;
 - tek od tog trenutka ona proizvodi pravne učinke vezane uz činjenicu smrti, i to već od onog trenutka za koji se predmnjeva da je trenutak smrti
 - pravila o određivanju predmnijevanog trenutka smrti:
 - za predmnijevani trenutak smrti sud će rješenjem odrediti onaj dan, mjesec i godinu, po mogućnosti i sat, za koji je u postupku našao da je vjerojatno nastupila smrt nestale osobe, odnosno da ga ona vjerojatno nije preživjela
 - ako sudu nije uspjelo naći takav trenutak, odredit će da je to prvi dan koji pada nakon isteka odnosnog materijalnog roka za predmnijevanje smrti

(ako je sud osnovao predmnjevu smrti nestaloga, a nije rješenjem odredio trenutak predmnijevane smrti, ZN određuje da će se kao trenutak smrti nestalog smatrati dan kad je rješenje o proglašenju nestaloga umrlim postalo pravomoćno)¹⁵

3.3. obaranje predmnjeve o smrti i trenutku smrti

- ta predmnjeva je oboriva, tj. moguće je dokazivati da osoba nije mrtva ili da je njena smrt nastupila nekog drugog trenutka, a ne onog za koji se to predmnjeva – to se dokazuje u sudskom postupku za ukidanje, odnosno preinačenje rješenja o proglašenju nestaloga umrlim
 - taj postupak će se provesti ako ga pokrene zainteresirana osoba ili državni odvjetnik
 - bude li predmnjeva smrti oborena, pa bude ukinuto rješenje kojim je bila uspostavljena, padaju i svi učinci te predmnjeve, pa će se uspostaviti ono stanje koje bi postojalo da se smrt nije predmnijevala
 - bude li predmnjeva oborena i rješenje bude preinačeno samo glede trenutka smrti, učinci smrti djelovat će od tog „novog“ trenutka smrti

(međutim, ako sama osoba koja je proglašena umrlom podnese zahtjev sudu da se ukine rješenje kojim je proglašena umrlom, sud će, pošto utvrdi njen identitet, bez daljnjeg postupka ukinuti to rješenje)

2.1.3. Sredstva za dokazivanje činjenice smrti i časa smrti

1. dokazivanje maticom umrlih

- dokazivanje maticom umrlih je redoviti način dokazivanja smrti
- u pravnim porecima vodi se javna evidencija o osobnom i obiteljskom statusu svih fizičkih osoba („o osobnim stanjima građana“) u vidu matice rođenih, vjenčanih i umrlih – ta pitanja kod nas određuje Zakon o državnim maticama

- činjenica smrti i časa smrti evidentira se u matrici umrlih (i u matrici rođenih), a na temelju upisanih podataka mogu se izdavati javne isprave koje će služiti kao sredstva za dokazivanje smrti i trenutka smrti; te isprave su izvaci iz državnih matrica i potvrde kao isprave trajne vrijednosti
 - potpunost podataka u državnim maticama postiže se zahvaljujući obvezi prijavljivanja činjenica koje se u njima evidentiraju (52. str.)
 - istinitost podataka u državnim maticama postiže se time što državne matice vodi tijelo javne vlasti, postupajući po striktno propisanom postupku (posebno kod upisa), te što se upis u državne matice može obaviti jedino temeljem nekog od limitativno određenih temelja za upis, npr. potvrde o smrti izdane od mrtvozornika (53. str.)

2. dokazivanje pravomoćnim rješenjem suda donesenim u postupku za dokazivanje smrti

- pravomoćno rješenje suda kojim je u postupku za dokazivanje smrti utvrđeno da je neka osoba mrtva i kad je nastupila njena smrt, služi kao sredstvo za dokazivanje činjenice smrti i trenutka smrti te osobe – ono što je utvrđeno tim rješenjem je mjerodavno na svakoga, i svatko se može na to pozivati (ako to rješenje bude ukinuto ili preinačeno, mjerodavno je ono što je novim rješenjem utvrđeno o trenutku i smrti odnosne osobe)
- osim toga, takvo rješenje je i isprava koja je temelj za upis tih podataka u maticu umrlih, pa nakon što oni budu tamo upisani, svatko će se moći služiti njima (dakako, ako bude ukinuto ili preinačeno rješenje o dokazivanju smrti, tada će sud novo rješenje dostaviti nadležnom matičaru, kako bi se na osnovi njega ispravili upisani podaci o smrti i času smrti)

3. dokazivanjem pravomoćnim rješenjem suda donesenim u postupku za proglašenje nestale osobe umrlom

- ovdje vrijedi, mutatis mutandis, što je rečeno za dokazivanje pravomoćnim rješenjem suda donesenim u postupku za dokazivanje smrti – ono što je utvrđeno ovim rješenjem je mjerodavno za svakoga, osim ako predmnjeva ne bude oborena (a nju se može obarati samo u postupku za ukidanje odnosno preinačenje pravomoćnog rješenja kojim je nestala osoba proglašena umrlom)
- i ovo rješenje je ujedno i isprava temeljem koje se podaci o smrti i trenutku smrti upisuju u maticu umrlih – nakon tog upisa moći će se činjenica smrti (predmnijevane) i trenutka smrti dokazivati i maticom umrlih, odnosno javnim ispravama izdanim na osnovi te matice

2.2. OSTAVINA

2.2.1. Pojam i naziv

Ostavina je ono što nakon smrti osobe preostaje od položaja koji je ona u tom trenutku zauzimala u pravnim odnosima.

- ostavina nastaje u trenutku u kojem je fizičkoj osobi prestao pravni subjektivitet, dakle u trenutku njene smrti
- za svoga života nitko nema ostavinu – ona u to vrijeme još ne postoji

- osim za gore navedeni pojam ostavine, naziv „ostavina“ se ponekad rabi i u smislu koji svodi ostavinu samo na pravna dobra koja su u njoj sadržana (kao da ostavina može sadržavati jedino ostaviteljeva dobra, ne i njegova dugovanja) – to ne odgovara našem NP uređenju, jer u njemu ostavinu čine i ostaviteljeva pravna dobra i ostaviteljeva dugovanja; dakle:
 - ostavina se sastoji od ostaviteljevih pravnih dobara i ostaviteljevih dugovanja, a
 - zajednički naziv za ostaviteljeva pravna dobra koja su preostala nakon njegove smrti je ostavinska masa
- ponekad se ostaviteljevu imovinu poistovjećuje s njegovom ostavinom, što je mnogostruko neprimjereno
 - ostaviteljevom smrću je prestala postojati njegova imovina, a ono što je od nje preostalo postalo je dio njegove ostavine
 - u sastavu njegove ostavine su se našla ostaviteljeva pravna dobra (ostavinska masa), a među njima i ona koja su imovinske naravi (ostaviteljeve stvari, imovinska prava, posjed) – poistovjećivanje toga s ostavinom bi trebalo izbjegavati; ako se izlaganje želi svesti jedino na imovinski element ostavine, primjereniji naziv bi bio ostaviteljeva imovinska dobra

2.2.2. Mogući sastav ostavine

čl. 5. st. 3. ZN

Ostavina se sastoji od svega što je bilo ostaviteljevo u trenutku njegove smrti, osim onoga što se ne može naslijediti zbog svoje pravne naravi ili po zakonu.

- dakle, u sastavu ostaviteljeve ostavine mogu biti stvari, subjektivna prava i obveze, ako kumulativno zadovoljavaju ove uvjete:
 1. da su pripadali ostavitelju u trenutku njegove smrti,
 2. da su nasljedivi, te

3. da su slobodni za nasljeđivanje

- drugim riječima, ostavina svakog pojedinog ostavitelja je preostatak od položaja koji je on u trenutku svoje smrti imao u pravnim odnosima, a sastoji se od onih stvari, prava, obveza i drugih pravnih entiteta koji su mu u tim odnosima tada pripadali, a nasljedivi su i slobodni za nasljeđivanje

1. pripadanje ostavitelju u trenutku smrti

- u sastavu ostavine određenog ostavitelja može biti samo ono što mu je u pravnim odnosima pripadalo u trenutku smrti
- u sastavu njegove ostavine nije:
 - ono što mu uopće nije pripadalo – zato npr. u sastav ostavine umrlog bračnog/izvanbračnog druga ulazi samo njegov suvlasnički dio u bračnoj/izvanbračnoj zajednici, a ne i ono što je u njoj dio drugog bračnog/izvanbračnog druga, bez obzira što se možda u pogledu nečega što jest bračna/izvanbračna stečevina samo jednog od njih vodi kao osobu kojoj to pripada ¹⁶
 - ono što je pripadalo ostavitelju, ali ne u trenutku njegove smrti, jer mu je već prije toga prestalo pripadati (58. str.)

2. nasljedivost

- nasljedivost je sposobnost nekih pravnih entiteta da budu predmetom nasljednopravne sukcesije
- kao i otuđivost, nasljedivost je jedan oblik prometne sposobnosti, ali se ne podudara s otuđivošću
- nasljedivost je pravilo, a nenasljedivost iznimka, iako česta
 - nasljedive su u pravilu sve stvari, sva subjektivna prava, sve obveze, kao i svi ostali pravni entiteti koji u pravnim odnosima mogu pripadati pojedincima, a
 - nenasljediva su samo ona za koja:
 - to proizlazi iz njihove pravne naravi ili
 - to određuju posebni propisi

nenasljedivost zbog pravne naravi:

- neko pravo (isto vrijedi i za obveze i druge pravne entitete) će biti nenasljedivo zbog svoje pravne naravi jedino ako mu je priroda strogo osobna, što znači da je tako vezano za određenu osobu da može postojati samo kao pravo upravo te osobe
- zbog svoje strogo osobne naravi nenasljediva su mnoga neimovinska prava, obveze i drugi neimovinski pravni entiteti (to je dovelo do uvjerenja da je nenasljedivo sve ono što je neimovinske naravi, a to nije uvijek točno; 59. str.)
- pravni entiteti strogo osobne naravi prestaju smrću pravnog subjekta kojem su pripadali

nenasljedivost zbog odredbi posebnih propisa:

- ako je zakonodavac iz nekog pravno-političkog razloga propisao da je neka vrsta prava, obveza ili sl. nenasljediva, iako bi po svojoj pravnoj naravi inače bila nasljediva, ta će zbog smrti svog nositelja neizbježno prestajati (u tom slučaju neće se primjenjivati prvi, kriterij pravne naravi)

3. sloboda za nasljeđivanje

- slobodno za nasljeđivanje je ono što u trenutku ostaviteljeve smrti nitko ne stječe na nekom pravnom temelju različitom od pravnog temelja nasljeđivanja (v. čl. 5. st. 3./2 ZN)
 - naime, u trenutku ostaviteljeve smrti može doći do stjecanja kojima ostaviteljeva smrt nije uzrok, nego početni rok
 - ono što je objekt takvog stjecanja nije slobodno za nasljeđivanje, pa ne ulazi u sastav ostavine, nego pripada stjecatelju; takvo stjecanje na pravnom temelju različitom od nasljeđivanja ima prednost pred nasljeđivanjem

2.2.3. Sastav ostavine

1. ostaviteljeva pravna dobra i njegova dugovanja

- ostavina se sastoji od 2 temeljne skupine elemenata:

1. ostaviteljeva pravna dobra (ostavinska masa) – u njoj se mogu razlikovati 2 podskupine dobara:

- ostaviteljeva imovinska dobra – stvari (odnosno prava vlasništva stvari), subjektivna imovinska prava i pravima slični entiteti (npr. ostaviteljevi posjedi stvari i posjedi prava, ponude koje su mu bile stavljene, zahtjevi koje je postavio radi ostvarenja ili zaštite nekih svojih imovinskih prava)

- ostaviteljeva neimovinska dobra, ili točnije, dobra koja nisu imovinske, ili nisu isključivo imovinske naravi (npr. autorska prava, zahtjevi koje je ostavitelj postavio radi ostvarenja ili zaštite svojih neimovinskih prava i sl.)

2. ostaviteljeva dugovanja – tu spadaju:

- obveze koje su bile ostaviteljeve i
- obvezama slični pravni entiteti koji su pravno relevantno pripadali ostavitelju (npr. ponuda koju je bio stavio i koja ga je vezala, zahtjev koji je postavljen protiv njega i sl.)

2. povezanost

- sva ostaviteljeva pravna dobra i sva njegova dugovanja povezani su u ostavini vezom, poput one kakva ih je povezivala za ostaviteljeva života¹⁷ – ni za ostaviteljeva života to nije bila samo veća ili manja skupina međusobno ničim povezanih stvari, prava, obveza i dr., nego ih je sve povezivalo to da pripadaju istoj osobi (62. do 64. str.)

2.2.4. Vrijednost ostavine

- povezanost onog što je u sastavu pojedine ostavine omogućuje da se govori o vrijednosti te ostavine, kao o ukupnoj vrijednosti svega što ona sadrži (odredivoj u novcu) – tu vrijednost ostavini daje samo njen imovinski dio, tj. u ostavini sadržana imovinska prava i imovinske obveze (neimovinska prava, obveze i drugi entiteti ne utječu na vrijednost ostavine)
 - zbroj vrijednosti svih imovinskih prava iz sastava ostavine → imovinska aktiva
 - zbroj vrijednosti (negativnih) svih imovinskih obveza → ostavinska pasiva

(saldo ostavinske aktive i ostavinske pasive je čista vrijednost ostavine, koja može biti pozitivna ili negativna)

2.2.5. Osiguravanje ostavine i utvrđivanje njezinog sastava

- kroz neko vrijeme nakon ostaviteljeve smrti, redovito se još ne zna kome, odnosno kome sve je pripala njegova ostavina, a i oni kojima je pripala često to ne znaju, ili ne znaju što sve ona sadrži, ili se iz nekog razloga nisu u stanju odmah brinuti o stečenome – zato će često biti potrebno osigurati ostavinu za onoga kome je pripala, ma to (sve) to bio, pa je stoga javna vlast (u pravilu sud) ovlaštena, a i dužna:
 - izvršiti popis ostaviteljeve imovine, dakle onoga što je preostalo u ostavini¹⁸,
 - odrediti i provesti mjere za osiguranje ostavine (predaja na čuvanje, pečaćenje, privremene mjere osiguranja)¹⁹, a
 - može i postaviti skrbnika ostavine²⁰
- bude li provedena ostavinska rasprava i doneseno rješenje o nasljeđivanju, njime će se utvrditi sastav ostavine²¹

2.3. OBAVJEŠTAVANJE SUDA O OTVARANJU NASLJEDSTVA

- o tome da je neka osoba umrla (ili je proglašena umrlom), ostavivši vjerojatno neku ostavinu, pa se time otvorilo njeno nasljedstvo, treba biti obaviješten sud, kako bi mogao pokrenuti ostavinski postupak
 - obavijestiti sud o tome da je neka osoba umrla te mu predati ispravu o tome ovlašten je svatko, ali
 - to je dužan učiniti matičar nadležan za upis smrti te osobe u maticu umrlih:
 - on bi trebao sastaviti smrtovnicu i dostaviti je sudu, ili, ako to nije u stanju, bar dostaviti sudu izvadak iz matice
 - smrtovnicu sastavlja po pravilima ZN²²
 - to je javna isprava, namijenjena tome da služi sudu kao polazište za pokretanje i vođenje ostavinskog postupka; matičar mu je dostavlja neposredno ili posredstvom osobe na čiji poticaj ju je sastavio

¹⁷ Ponekad su među pojedinim pravnim odnosima bile uspostavljene i neke neposredne veze (npr. osnivanje založnog prava na tražbini iz jednog pravnog odnosa radi osiguranja dugovanja u drugom odnosu), ali i bez toga je uvijek postojala bar posredna veza među pravnim odnosima u kojima sudjeluje ista osoba. Ta se veza najjasnije očituje u osobnoj odgovornosti za dugove, naime u tome da pravni subjekt za svoje obveze iz jednog odnosa odgovara i s imovinskim pravima iz drugih odnosa u kojima se nalazi, a da za to nije potrebno da među tim odnosima bude uspostavljena neka posebna veza.

¹⁸ V. čl. 194. do 198. ZN (Prethodne radnje, 107. str.).

¹⁹ V. čl. 199. do 202. ZN (Prethodne radnje, 107. str.).

²⁰ V. čl. 128. i 200. ZN (Razdvajanje pravnog položaja nasljednika, 66. str.).

²¹ V. čl. 226., 232. i 234. ZN.

²² V. čl. 192. i 193. ZN (Prethodne radnje, 107. str.).

- ona svakako treba sadržavati podatak da je osoba umrla, a po mogućnosti i još podatke od interesa za vođenje ostavinskog postupka koje je matičar prikupio o obitelji, ostavini, oporuci i gdje ju se čuva, te o nekim daljnjim činjenicama od interesa za vođenje ostavinskog postupka i odlučivanje u njemu

3. NASLJEDNO PRAVO

3.1. SUBJEKTIVNO NASLJEDNO PRAVO – POJAM I SADRŽAJ

- sadržaj subjektivnog nasljednog prava ima pozitivnu i negativnu sastavnicu:
 1. pozitivna sastavnica:
Nasljedno pravo u subjektivnom smislu je subjektivno pravo koje svog nositelja (nasljednika) ovlašćuje da bude nasljednik umrle osobe, pa da zbog njene smrti (mortis causa) dobije i ima za svakoga mjerodavan pravni položaj njenog nasljednika, dakle njenog sveopćeg pravnog sljednika (univerzalnog sukcesora).
 2. negativna sastavnica:
Nasljedno pravo ovlašćuje svog nositelja da, ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima, svakog drugog isključi od ikakvog sudjelovanja u onom od čega se nastoji pravni položaj ostaviteljevog nasljednika. (Ova sastavnica nasljednog prava proizlazi iz pravne naravi tog prava kao apsolutnog prava, dakle onog koje je za svakoga mjerodavno, koje djeluje prema svima, contra omnes, pa ga je svatko dužan poštovati i suzdržavati se od samovlasnog zadiranja u pravni položaj nasljednika.)
- bitni sadržaj subjektivnog NP (i pozitivnu i negativnu sastavnicu) određuje objektivno NP, a ne volja ostavitelja:
 - ostavitelj je ovlašten odrediti osobu kojoj treba zbog njegove smrti pripasti NP, ali sadržaj njenog NP samo u nekoj mjeri ovisi o volji ostavitelja, jer pravni položaj nasljednika određuju norme objektivnog prava
 - samo ako su te norme dispozitivne naravi, ostavitelj može na NP svog nasljednika utjecati oporučnim odredbama kojima to pravo ograničava ili opterećuje

3.2. OBILJEŽJA NASLJEDNOG PRAVA

3.2.1. Apsolutnost

Nasljedno pravo je apsolutno pravo, tj. pravo koje djeluje prema svima (contra omnes).

- stoga su sve osobe dužne poštovati nasljednikovo pravo, suzdržavajući se od akata kojima bi ga povrijedile, samovlasno zadirući u pravni položaj koji pripada ostaviteljevom nasljedniku (tj. od ponašanja kao da su one ovlaštene nasljednim pravom)
- ako bi one nekim aktom povrijedile nasljednikovo NP, on može ishoditi zaštitu podizanjem nasljedničkog zahtjeva (hereditatis petitio) – ostvarenjem tog zahtjeva, nasljednik će i faktično zadobiti onaj položaj u pravnim odnosima koji mu kao ostaviteljevom nasljedniku pripada, čime će suzbiti povredu svog nasljednog prava

3.2.2. Jedinstvenost

- nasljedno pravo je jedinstveno – sadržaj mu se ne može dijeliti
- tko je nositelj tog NP (nasljednik), taj ima sva prava i obveze koje čine pravni položaj nasljednika, te pravo da svakog trećeg isključi iz tog položaja
- zbog smrti jednog ostavitelja nastaje samo jedno NP, ali ono može nastati i za više osoba – kako je ono jedinstveno, NP će se među tim osobama redovito dijeliti na alikvotne dijelove (nasljedne dijelove računski određene razmjerom prema cijelom NP)
 - sve te osobe su sunasljednici, a svaki od njih je svojim nasljednim dijelom ovlašten na sve na što nositelja ovlašćuje NP
 - radi zajedničkog izvršavanja nasljednog prava, među njima se uspostavlja poseban odnos → **nasljednička zajednica**
- NP bi nekolicini nasljednika moglo pripasti i tako da oni budu ostaviteljevi nasljednici **sukcesivno**, naime da prvo jedan od njih bude nasljednik, a potom drugi (tada bi prvi bio prethodni, a drugi potonji nasljednik)
 - do toga će doći ako ostavitelj ograniči NP uvjetom, rokom ili nalogom
 - i tu će se održati jedinstvenost NP – prvo će prethodni nasljednik biti ovlašten na sve na što nasljednika ovlašćuje NP, a potom bi na to bio ovlašten potonji nasljednik

3.2.3. Neprometnost

Nasljedno pravo je tijesno povezano uz nasljednikovu osobu – ono nije prometno pravo, tj. njime se u pravilu ne može raspolagati pravnim poslovima inter vivos.

- ostavitelj (zapravo budući ostavitelj) može za slučaj svoje smrti oporukom odrediti da će zbog njegove smrti NP nastati za neku osobu ²³ – inače ne može valjano raspolagati NP-om koje će nastati zbog njegove smrti, osim što može ugovoriti sa svojim potomkom, a i s bračnim drugom, da se taj unaprijed odriče nasljedstva koje bi mu pripalo nakon smrti tog pretka ²⁴
- osobe koje očekuju da će zbog ostaviteljeve smrti steći NP, ne mogu za ostaviteljevog života valjano raspolagati tim, budućim nasljednim pravom ²⁵ – iznimno, potomci i bračni drug neke osobe mogu, kako je spomenuto, s njom za njezina života ugovoriti da se unaprijed odriču nasljedstva koje će se otvoriti njezinom smrću
- osobe koje zbog ostaviteljeve smrti steknu NP, u pravilu ne mogu pravnim poslovima inter vivos raspolagati tim svojim pravom (odnosno svojim nasljednim dijelom)
 - jedino se mogu odreći nasljednog prava koje su stekli ²⁶
 - drugih mogućnosti za valjano raspolaganje NP-om (odnosno svojim nasljednim dijelom) među živima nema; doduše, svaki sunasljednik je ovlašten svojem sunasljedniku ustupiti svoj nasljedni dio ²⁷, ali to nije ustupanje NP, niti je ustupanje nasljednog dijela (unatoč neadekvatnom nazivu „nasljedni dio“), nego je to ustupanje udjela u nasljedničkoj zajednici u kojoj su se sunasljednici našli u pogledu dobara koja su stekli naslijedivši ostavitelja

3.2.4. Nasljedivost

Nasljedno pravo nije u prometu, ali je nasljedivo.

- nakon smrti ostaviteljevog nasljednika, njegovo NP prelazi na osobu (ili osobe) koja nasljeđuje njega
- zajedno s nasljednim pravom prelazi i njemu sporedno pravo na odricanje od nasljedstva, ako ono još postoji

3.3. PREDMET NASLJEDNOG PRAVA

3.3.1. O problemu predmeta nasljednog prava i njegovom odrazu na učenje o nasljednom pravu

- najosjetljivije pitanje u vezi s nasljednim pravom je pitanje: što je predmet (objekt) nasljednog prava, tj. u pogledu čega nasljedno pravo ovlašćuje svojeg nositelja?
 - prema pobornicima personalističke koncepcije nasljeđivanja, predmet subjektivnog NP je ostaviteljeva osoba (pravna osobnost), a tek posredstvom nje ostavina
 - prema pobornicima imovinske koncepcije nasljeđivanja, to je ostaviteljeva imovina koja je nakon njegove smrti preostala kao ostavina – ta koncepcija kasnije je naišla na probleme; daljnji razvoj učenja o ostavini kao predmetu NP doveo je do zaključka da ostavina kao cjelina nije predmet NP, štoviše, da NP uopće nema ikakav specifični objekt, pa da stoga ono ni ne postoji kao posebna vrsta subjektivnih prava
-
- no, ako umjesto deduciranja iz teoretskih učenja o ostavini ili o pravnoj naravi nasljeđivanja promotrimo pravnu realnost, odmah postaje vidljivo da subjektivno NP ipak postoji – to je vidljivo iz sljedećeg:
 - pravni poretki daju nasljedniku specifično sredstvo za zaštitu tog prava od povreda (nasljednički zahtjev)
 - nasljednik ima pravo odreći se nasljedstva, što znači da ima pravo odreći se svog subjektivnog NP

3.3.2. Pravni položaj ostaviteljevog nasljednika kao predmet nasljednog prava

- predmet subjektivnog nasljednog prava je specifičan pravni položaj ostaviteljevog nasljednika → nasljedno pravo ovlašćuje svojeg nositelja da bude nasljednik umrle osobe, pa da ima u pravnim odnosima za svakoga mjerodavan pravni položaj njezinog nasljednika, a da svakoga drugog od toga isključi

3.4. NASLJEDNIK I OSTALE OSOBE KOJE MOGU SUDJELOVATI U NASLJEĐIVANJU OSTAVITELJA

3.4.1. Ostaviteljev nasljednik

- ostaviteljev nasljednik je osoba koja je nositelj subjektivnog NP, stečenog smrću tog ostavitelja. ²⁸
- on je ostaviteljev sveopći pravni sljednik (univerzalni sukcesor) i to onaj koji je to postao zbog ostaviteljeve smrti (u.s. mortis causa) – on stupa na mjesto ostavitelja, pa je sad on nositelj prava koja su pripadala ostavitelju, dužnik obveza koje su bile ostaviteljeve, osoba koju se može tužiti i od koje se može tražiti ono što bi se moglo tražiti od ostavitelja da je živ, a on je tu i da bi riješio daljnje probleme nastale zbog ili povodom smrti ostavitelja (npr. da bi pokopao ostavitelja i sl.)
- ostaviteljevi nasljednici **nisu**:
 - osobe koje su njegovi pravni sljednici temeljem pravnog posla usmjerenog na obveznopravne učinke

²³ V. čl. 7. st. 1. ZN (Načelo slobode raspolaganja ..., 3. str.).

²⁴ V. čl. 134. st. 2. i st. 3. ZN (Odreknuće, 20. str.; Ugovor o odreknuću od nasljedstva koje još nije otvoreno, 100. str.).

²⁵ V. čl. 103. ZN (Načelo nasljeđivanja zbog smrti, 2. str.).

²⁶ V. čl. 129. st. 3. ZN i čl. 134. st. 1. ZN (Odreknuće, 20. str.).

²⁷ V. čl. 133. st. 3. ZN (Odreknuće, 20. str.).

²⁸ V. čl. 4. st. 1. ZN (Načelo zatvorenog broja pravnih temelja nasljeđivanja, 4. str.).

- osobe koje su zbog smrti ostavitelja postale njegovi pojedinačni pravni sljednici (npr. zapisovnici), jer nemaju NP
- osobe koje su zbog smrti ostavitelja doduše postale njegovi sveopći pravni sljednici, ali ne jer imaju NP nego zato što je izostalo nasljeđivanje ostavitelja, pa su oni stekli njegovu ošasnu ostavinu, te imaju položaj nasljednika²⁹
- osobe koje su ostaviteljevom smrću bile stekle NP, ali su se potom valjano odrekle nasljedstva, pa su time prestale biti ostaviteljevim nasljednicima, kao da to nisu nikada ni bile
- osobe koje očekuju da će steći NP kad određena osoba umre (jer su one tek pretendenti na NP te osobe – u suvremenim pravima nitko za života nema nasljednike)
- osobe koje se pravomoćnom sudskom odlukom mogu legitimirati kao ostaviteljevi nasljednici, iako to zapravo nisu, jer je odluka pogrešna – to su pseudonasljednici (iako nisu nasljednici, iz činjenice da se mogu legitimirati kao da to jesu mogu proizici pravni učinci)

3.4.2. Više nasljednika istog ostavitelja

- NP može pripadati jednoj osobi, ali i nekolicini – kad pripada dvojici ili više osoba, u pravilu im pripada kao sunasljednicima; tada svaka od tih osoba ima po neki dio tog prava (nasljedni dio, alikvotni dio NP); među njima se temeljem zakona uspostavlja poseban odnos, **nasljednička zajednica**, kroz koju oni ostvaruju sadržaj NP
- NP može pripadati nekolicini nasljednika i tako da su oni ostaviteljevi nasljednici **sukcesivno**, naime da je prvo jedan od njih nasljednik, a potom drugi (tada govorimo o prethodnom i potonjem nasljedniku) – do takvog nasljeđivanja može doći samo na temelju odgovarajuće odredbe ostaviteljeve oporuke, kojom on ograničava NP uvjetom, rokom ili nalogom

3.4.3. Druge osobe koje mogu sudjelovati u nasljeđivanju ostavitelja

- u nasljeđivanju ostavitelja mogu posredno sudjelovati:

1. **zapisovnici** – sudjeluju u nasljeđivanju ostavitelja posredstvom nasljednika; to su osobe koje su zbog ostaviteljeve smrti stekle pravo na zapis, naime pravo da im nasljednik izvrši neku određenu činidbu na teret onog što dobiva nasljeđivanjem³⁰

2. **podzapisovnici** – sudjeluju u nasljeđivanju ostavitelja posredstvom nasljednika i zapisovnika; to su osobe koje su zbog ostaviteljeve smrti stekle pravo na podzapis, naime pravo da im zapisovnik izvrši neku određenu činidbu na teret onog što dobiva temeljem svog prava na zapis³¹

3. **pod-podzapisovnici** – sudjeluju u nasljeđivanju ostavitelja posredstvom nasljednika, zapisovnika i podzapisovnika; to su osobe koje su zbog ostaviteljeve smrti stekle pravo na to da im podzapisovnik izvrši neku određenu činidbu na teret onog što dobiva temeljem svog prava na podzapis³²

(kao pravni temelj za stjecanje prava na zapis, podzapis, pod-podzapis dolazi u obzir samo odredba ostaviteljeve volje, koja treba biti očitovana u njegovoj valjanoj oporuci

- ako je nasljednik/zapisovnik/podzapisovnik bio opterećen kakvim tuđim pravom da preda određenu stvar ili prenese određeno pravo iz sastava ostavine, tada će, kada to ispuni, onaj čije je pravo time ispunio, time u pogledu te stvari ili tog prava postati ostaviteljev pojedinačni sljednik za slučaj smrti – singularni sukcesor mortis causa
- ali, ako je nositelj prava na zapis/podzapis/pod-podzapis bio opterećen tuđim pravom da ovlašteniku preda neku stvar koja nije bila u sastavu ostavine, ili mu prenese pravo koje nije bilo u sastavu ostavine, ili da mu učini neku drugu činidbu, tada će, kad to ispuni, onaj čije je pravo ispunio time vrijednosno sudjelovati u nasljeđivanju ostavitelja)

4. korisnici oporučnih naloga

- to su osobe u čiju korist je ostavitelj oporukom opteretio svog nasljednika, zapisovnika, podzapisovnika ili pod-podzapisovnika nalogom da im izvrši određenu činidbu na teret onog što dobiva temeljem svojeg prava (nasljednog prava, prava na zapis, prava na podzapis ili prava na pod-podzapis)
- doduše, korisnici takvog naloga ne dobivaju pravo zahtijevati ispunjenje te činidbe, ali bude li im ona izvršena, sudjelovat će posredstvom toga u nasljeđivanju ostavitelja onako kao što u tome posredno sudjeluju i zapisovnici, podzapisovnici i pod-podzapisovnici

5. osobe koje zbog smrti ostavitelja na temelju zakona steknu pravo na izdvajanje iz ostavine vlastitog doprinosa i/ili pravo na izdvajanje predmeta kućanstva, ako se tim pravima posluže³³

- ta prava nastaju za svoje ovlaštenike u trenutku ostaviteljeve smrti, kao svojevrsni zakonom određeni zapisi – zakonski zapis, i to zapis vindikacijskog tipa

²⁹ V. čl. 6. ZN (Načelo obvezatnosti neposrednog sveopćeg sljedništva, 2. str.).

³⁰ Pravo na zapis, 91. str.

³¹ Pravo na podzapis, 96. str.

³² Pravo na podzapis, 96. str.

³³ V. čl. 75. i 76. ZN (Prava na izdvajanje iz ostavine, 97. str.).

- na temelju tih prava se na zahtjev njihovih ovlaštenika izdvaja iz ostavine i postaje njihovo ono u pogledu čega ih ta prava ovlašćuju, i to s učinkom od trenutka ostaviteljeve smrti – tako ostvarenjem tih prava njihovi ovlaštenici bivaju ostaviteljevi pojedinačni pravni sljednici za slučaj smrti

3.5. STJECANJE NASLJEDNOG PRAVA

3.5.1. Osnivanje nasljednog prava

čl. 4. st. 2., čl. 46. st. 2., čl. 124. st. 2., čl. 125, čl. 126. ZN

1. SUSTAV STJECANJA NASLJEDNOG PRAVA

- nasljedno pravo će steći ona osoba (ili one osobe) koja ispunjava sve pretpostavke koje za to zahtijeva pravni poredak
- koje pretpostavke trebaju biti ispunjene, ovisi o tome koji sustav stjecanja NP je usvojio taj pravni poredak, sustav stjecanja akvizicijom ili sustav ipso iure stjecanja – ti sustavi razlikuju se po ulozi koju pri stjecanju NP ima stjecatelj da bude ostaviteljevim nasljednikom

1. sustav stjecanja NP akvizicijom (prihvatom)

- prema tom sustavu, za stjecanje NP je potrebno da uz objektivne pretpostavke nasljeđivanja bude ispunjena i subjektivna pretpostavka → da je stjecatelj očitovao svoju volju da prihvata biti ostaviteljev nasljednik
- u ovom sustavu, stjecanje svakog subjektivnog NP prolazi kroz 2 faze:

1.1. pozivanje na nasljedstvo (delacija, lat. delatio hereditatis)

- ta faza počinje otvaranjem nasljedstva nekog ostavitelja (tj. u trenutku njegove smrti) → tada se osobu koja ispunjava sve objektivne pretpostavke stjecanja NP poziva na nasljedstvo tog ostavitelja
- ona u ovoj fazi još nema NP (ius successionis), pa nije nasljednik, nego delat, kojemu pripada pravo da postane nasljednik (ius succedendi) – ako želi steći ponuđeno NP, treba prihvatiti tu ponudu

1.2. nastup (prihvat) nasljedstva

- delat će prihvatiti ponudu davanjem pozitivne nasljedničke izjave, tj. time što će u propisanom obliku očitovati svoju volju da prihvata biti ostaviteljevim nasljednikom – davanje te izjave je čin prihvaćanja nasljedstva, akvizicije (lat. aditio hereditatis)
- izvršenje tog čina je subjektivna pretpostavka nasljeđivanja – kad čin bude izvršen, delat postaje ostaviteljevim nasljednikom (njegovo ius succedendi sse pretvara u ius successionis)
- djelovanje toga je retroaktivno – ona postaje ostaviteljevim nasljednikom od trenutka u kojem je bila pozvana da ga naslijedi, a to je bilo u onom trenutku u kojem je nasljedstvo bilo otvoreno

- takav sustav se dugo primjenjivao i kod nas, ali danas naše suvremeno NP je uređeno po sustavu ipso iure stjecanja

2. sustav ipso iure (eo ipso) stjecanja NP

- prema ovom sustavu, NP se stječe po samoj pravnoj normi, ispunjenjem objektivnih pretpostavki koje su za to određene normama objektivnog NP – ovdje nije potrebno da osoba koja ispunjava te pretpostavke još da i pozitivnu nasljedničku izjavu, nego ona postaje nasljednikom odmah, u istom trenutku u kojem se nasljedstvo otvorilo (a ako ona ne želi biti ostaviteljevim nasljednikom, ona se može odreći svog NP, što će djelovati retroaktivno)
- ovakav sustav primjenjuju npr. njemački i švicarski pravni poredak (austrijski ne)
- naše suvremeno NP uređenje preuzelo je sustav ipso iure stjecanja ³⁴ → prihvaćanje nasljedstva nije pretpostavka stjecanja NP, pa će ostaviteljevim nasljednikom u trenutku otvaranja nasljedstva postati osoba (ili osobe) koje ispunjavaju objektivne pretpostavke (i to bez obzira na svoje znanje ili neznanje da je stekla NP i kakvo je ono)

2. PRETPOSTAVKE OSNIVANJA NASLJEDNOG PRAVA

- kako naše suvremeno NP uređenje primjenjuje sustav ipso iure stjecanja NP, pretpostavke stjecanja su isključivo objektivne: kad bude otvoreno neko nasljedstvo zbog ostaviteljeve smrti, NP će steći ona osoba glede koje su u trenutku otvaranja nasljedstva ispunjene objektivne pretpostavke koje za stjecanje NP traže norme objektivnog NP, a to su:
 1. da ta osoba postoji
 2. da je ta osoba sposobna naslijediti
 3. da ta osoba ima pravni temelj za naslijediti tog ostavitelja, koji je toliko jak da nitko nema jači od njezinog

2.1. POSTOJANJE STJECATELJA

Stjecatelj mora postojati (kao fizička ili pravna osoba) u trenutku otvaranja nasljedstva ostavitelja.

- od navedenog pravila postoje iznimke u korist osoba koje u trenutku ostaviteljeve smrti još ne postoje kao pravni subjekti, ali su u nastajanju – to se odnosi na zametak fizičke osobe i zaklade koje se nakon ostaviteljeve smrti osnivaju temeljem ostaviteljeve volje očitovane u oporuci:
 - a) za dijete već začeto u času otvaranja nasljedstva uzet će se da je rođeno ako se rodi živo
 - b) ako je oporučitelj odredio osnivanje zaklade i namijenio sredstva za postignuće njezine svrhe, zaklada će nastati kad se ispune pretpostavke određene posebnim propisima o zakladama
- za ispunjenje ove pretpostavke ne traži se da bude poznato gdje je stjecatelj – mjerodavno je jedino postoji li on ili ne u trenutku smrti ostavitelja; radi prevladavanja teškoća koje ometaju vođenje ostavinskog postupka kad se ne zna boravište nasljednika, predviđeno je pozivanje takvog nasljednika oglasom, kao i nešto drugačije postupanje, koje implicira i postavljanje skrbnika osobi nepoznata boravišta³⁵

2.2. SPOSOBNOST ZA NASLJEĐIVANJE

Svaka je osoba sposobna naslijediti ako zakonom nije što drugo određeno.

- sposoban za stjecanje NP je u pravilu svaki pravni subjekt – sposobnost za nasljeđivanje se uglavnom podudara s općom pravnom sposobnošću, ali je ipak donekle uža od nje; naime, naslijediti ostavitelja nije sposoban pravni subjekt koji je:
 1. apsolutno nesposoban za nasljeđivanje, ili
 2. relativno nesposoban (nedostojan) za nasljeđivanje upravo tog ostavitelja

2.2.1. apsolutna nesposobnost

Apsolutno nesposoban za nasljeđivanje je pravni subjekt koji uopće ne može biti nositelj NP.

- u suvremenim pravnim poretcima se, uz rijetke iznimke, danas ne traži nikakva posebna sposobnost za stjecanje NP, nego se ona podudara s općom pravnom sposobnošću – dakle, tko je općenito pravno sposoban, sposoban je i biti nositelj NP
- iznimka bi mogla postojati glede pravnih osoba, ako bi to bilo određeno posebnim zakonom za neke pravne osobe³⁶

posebno o nesposobnosti stranaca:

- od pravila da nema osoba koje bi bile apsolutno nesposobne za stjecanje NP moguć je izuzetak u pogledu stranih državljana: naime, strani državljani su samo pod pretpostavkom uzajamnosti (reciprociteta) sposobni nasljeđivati po normama našeg NP³⁷
 - to znači da strani državljani nisu sposobni nasljeđivati po našem pravu ako naši državljani nisu sposobni nasljeđivati po pravu njihove države → dakle, strani državljani su sposobni nasljeđivati po hrvatskom pravu samo ako glede toga postoji bar faktična uzajamnost (ali postojanje uzajamnosti se po zakonu predmnijeva)
 - ako postojanje uzajamnosti dovede u pitanje osoba koja ima u tome pravni interes, mjerodavan podatak o stanju uzajamnosti će se pribaviti od ministarstva koje je zaduženo za vanjske poslove

2.2.2. relativna nesposobnost (nedostojnost)

Relativno nesposoban (nedostojan) za nasljeđivanje je onaj pravni subjekt koji ne može biti nasljednik nekog određenog ostavitelja, iako je inače sposoban biti nositeljem NP.

- kako je nedostojnost jedna vrsta civilne kazne, a nema kazne bez zakona, razlozi zbog kojih ona nastupa su limitativno određeni Zakonom o nasljeđivanju; nedostojnost nastupa po sili zakona, a ne na temelju odredbe ostaviteljeve volje, ali ostavitelj može na nju utjecati svojim oprostom – zato je nedostojan za naslijediti ostavitelja onaj pravni subjekt u pogledu kojeg postoji neki od zakonom predviđenih razloga nedostojnosti, ako mu ostavitelj tu nedostojnost nije valjano oprostio

odredbe ZN o nedostojnosti za nasljeđivanje:

- Nedostojan je naslijediti, kako na temelju zakona tako i na temelju oporuke, kao i dobiti bilo što na temelju oporuke:
 1. onaj koji je namjerno usmrtio ostavitelja, ili je to pokušao;
 - nedostojan je kako neposredni izvršitelj, tako i svaki od suizvršitelja, kao i svi koji su na to djelo poticali, ili su kod njega pomagali, ili ga prikrivali; učinjeno, odnosno pokušano usmrćivanje ostavitelja mora biti utvrđeno pravomoćnom kaznenom presudom
 - nedostojan je i onaj koji je za to djelo pomilovan, kao i onaj koga se ne goni zbog zastare ili abolicije
 2. onaj koji je silom ili prijetnjom natjerao, ili prijevarom naveo ostavitelja da napravi ili opozove oporuku ili neku oporučnu odredbu, ili ga je spriječio da to učini
 - neovisno o njegovim motivima, takvi postupci, ako su bili namjerni, čine pretendenta na nasljedstvo nedostojnim, jer je radio protiv ispunjenja ostaviteljeve posljednje volje

³⁵ V. čl. 218. ZN (Ostavinska rasprava, 115. str.).

³⁶ V. čl. 124. st. 3. ZN.

³⁷ V. čl. 2. st. 2. ZN (Načelo ravnopravnosti osoba u jednakim odnosima s ostaviteljem, 4. str.).

- oni ga čine nedostojnim i onda kad se time nije uspjelo postići ono što je želio, dakle i kad je ostavitelj, npr., kasnije valjano oporučio bez sile

3. onaj koji je uništio ili sakrio ostaviteljevu oporuku s namjerom da spriječi ostvarenje ostaviteljeve posljednje volje, kao i onaj koji je krivotvorio ostaviteljevu oporuku

- i ovaj razlog se, kao i prethodni, odnosi na povredu ostaviteljeve slobode oporučnog raspolaganja, pri čemu također nije bitno kakve su bile posljedice takvog postupanja kasnije, odnosno da je primjerice naknadno pronađena skrivena oporuka

4. onaj koji se teže ogriješio o obvezu uzdržavanja prema ostavitelju prema kojemu je imao zakonsku obvezu uzdržavanja, onaj koji nije htio pružiti ostavitelju nužnu pomoć, koju mu je mogao pružiti bez opasnosti za vlastiti život, ili ga je ostavio bez pomoći u prilikama koje su opasne za život ili zdravlje

- (1) Nedostojnost ne smeta potomcima nedostojnoga i oni nasljeđuju kao da je on umro prije ostavitelja.
- (2) Nedostojnost prestaje ostaviteljevim oprostom danim u obliku propisanom za valjanost oporuke.
 - potrebno je da je ostavitelj oprostio čin koji je razlog njene nedostojnosti, te da ga je valjano oprostio
 - to se procjenjuje po istim kriterijima kao i za valjanost oporuke, jer je oprost po pravnoj prirodi isto što i oporuka (očitovalje ostaviteljeve volje temeljem kojeg će ga moći naslijediti osoba koja bi za to inače bila nedostojna)
- (3) Na nedostojnost se pazi po službenoj dužnosti, osim u slučaju ogrješenja o obvezu uzdržavanja, nepružanja nužne pomoći i napuštanja ostavitelja bez pomoći u prilikama koje su opasne za život ili zdravlje.

2.3. PRAVNI TEMELJ NASLJEĐIVANJA

Pravni temelj (osnova, naslov, titulus) nasljeđivanja je pravna činjenica (ili skup takvih činjenica) koja svojim postojanjem u pogledu neke osobe ovlašćuje tu osobu da stekne NP, pa da naslijedi ostavitelja.

- koja je to činjenica (ili skup činjenica), određuju pravna pravila objektivnog NP
- pri određivanju, zakonodavci se rukovode postulatom da navedeno ovlaštenje treba pripasti onima koji su s ostaviteljem za života bili povezani bliskim vezama, jer će prelaženje ostatka ostaviteljevog položaja u pravnim odnosima na osobe koje su mu bile bliske u tim odnosima manje izazivati potrese nego kad bi prešao na nekog drugog – zato suvremena NP uređenja daju pravni temelj nasljeđivanja onima koji su se s ostaviteljem u trenutku njegove smrti nalazili u nekim vrstama objektivno postojećih veza (redovito obiteljskih), a i onima koje je ostavitelj odredio za svoje nasljednike
 - to znači da postoje 2 vrste pravnih temelja nasljeđivanja:
 - zakon, tj. zakonom određene, redovito obiteljske veze s ostaviteljem, koje svojim postojanjem ovlašćuju na stjecanje NP one osobe koje su se u tim vezama s ostaviteljem nalazile u času njegove smrti
 - očitovalje ostaviteljeve volje, tj. njegova odredba kojom je određene osobe ovlastio da zbog njegove smrti steknu NP
 - tako je i kod nas, s tim da je u našem NP uređenju broj pravnih temelja zatvoren i sveden na **zakon i oporuku** (za razliku od nekih drugih NP, kod nas ugovor nije pravni temelj nasljeđivanja)³⁸
- osobe koje su ovlaštene da naslijede ostavitelja nazivamo potencijalnim nasljednicima (zakonskim ili oporučnim, ovisno o temelju koji ih na to ovlašćuje) – kad se za nasljeđivanje ispune potrebne pretpostavke, pa te osobe naslijede ostavitelja, one postaju njegovi nasljednici

odnos pravnih temelja nasljeđivanja:

- kako je jedna od pretpostavki stjecanja NP da potencijalni nasljednik ima takav pravni temelj nasljeđivanja da nitko nema jači od njegovog, a naše NP uređenje poznaje 2 pravna temelja nasljeđivanja, potrebno je pravnim pravilima uspostaviti neku hijerarhiju među njima za slučaj da postoji više potencijalnih nasljednika, što je i učinjeno:

a) odnos oporuke i zakona

- u pravilu, u odnosu između zakona i oporuke, jači pravni temelj je oporuka
 - naime, zakonsko nasljeđivanje je uređeno pravilima objektivnog NP koja su dispozitivne naravi – ostavitelju je dana sloboda oporučnog raspolaganja, što znači da on može svojom oporukom odrediti tko će ga naslijediti; ako ostavitelj iskoristi tu slobodu, te valjano oporučio, nasljeđivanje će se odvijati na temelju njegove oporuke
 - jedino ako ostavitelj oporukom nije što drugo odredio, nasljeđivanje će se odvijati temeljem zakona

- ipak, navedeno pravilo ne vrijedi u svim slučajevima, jer je sloboda oporučnog raspolaganja ograničena → na tragu ograničenja te slobode u korist obitelji ³⁹, zakonom je ona ograničena u korist pripadnika ostaviteljeve obitelji koje nazivamo nužnim nasljednicima ^{40 41}
 - njima pravni temelj za nasljeđivanje nužnog NP daju prisilna (striktna), a ne dispozitivna pravila objektivnog NP
 - stoga neće biti valjana ostaviteljeva raspolaganja koja vrijedaju nečije nužno NP
- zato možemo reći: oporka je jači pravni temelj nasljeđivanja od onog temelja koji daju dispozitivna zakonska pravila, no nije jači od onog koji daju prisilna pravila; pravni temelj koji daju prisilna zakonska pravila (pravni temelj za stjecanje nužnog NP) je jači pravni temelj od oporuke

kumulativno nasljeđivanje na temelju zakona i na temelju oporuke:

- nasljeđivanje zbog smrti istog ostavitelja može se odvijati kumulativno na temelju zakona i na temelju oporuke: u onom obujmu u kome se nasljeđivanje ne odvija na jačem pravnom temelju, odvija se na onom drugom, pa oporučni i zakonski nasljednici mogu biti sunasljednici ⁴²
 - tako će zbog smrti istog ostavitelja neki stjecati dijelove NP temeljem oporuke, a neki temeljem zakona
 - do kumulativnog nasljeđivanja doći će i kad ostavitelj oporukom povrijedi pravo svojih nužnih nasljednika, pa ovi pobiju to oporučno raspolaganje u onom dijelu u kojem je ono suprotno njihovom nužnom NP; oni će tada na temelju zakona steći nužni dio, a preostali dio NP pripasti će oporučnom nasljedniku

b) odnos više pravnih temelja koje daje zakon

- odnos između više potencijalnih zakonskih nasljednika istog ostavitelja uređen je tzv. zakonskim nasljednim redom ⁴³
- pravila o zakonskom nasljednom redu određuju:
 - koji od tih pravnih temelja imaju prednost pred drugima (jer određuje koji pravni temelji su jači, a koji slabiji), te
 - koliko će velik dio NP steći pojedini zakonski nasljednik kad nasljeđuje simultano s drugim zakonskim nasljednicima (to se događa kad više njih imaju tako jake pravne osnove nasljeđivanja da nitko nema jaču)

c) odnos više pravnih temelja koje daje oporka

- taj odnos određen je odredbama ostaviteljeve oporuke i pravilima po kojima se prosuđuje postoji li oporka i je li valjana ⁴⁴
- ostavitelj može svojom oporukom ovlastiti više osoba da zbog njegove smrti steknu NP, a njihov međusobni odnos urediti tako da oni na stjecanje tog prava budu ovlašteni:
 1. simultano – tako da ovlasti nekoliko osoba da ga naslijede kao sunasljednici (pritom će svakoj od njih pripasti dio NP)
 2. sukcesivno – tako da nekoliko osoba ovlasti na stjecanje NP, ograničivši im to pravo uvjetom, rokom ili teretom; neka od tih osoba će biti ovlaštena prva steći NP (prethodni nasljednik), ali će nastupanjem roka/ispunjenjem uvjeta njeno pravo prestati, a steći će ga druga osoba (potonji nasljednik)
 3. supsidijarno – tako da na stjecanje NP ovlasti jednu osobu prvenstveno, a drugu samo za slučaj da ona prva to pravo ne stekne, dakle kao zamjenika (supstituta) prvoj osobi

(moguće su i kombinacije tih odnosa)

- ako je oporučitelj oporukom dao pravni temelj za stjecanje NP jednoj osobi, ali je kasnije ponovno oporučio, postaviti će se pitanje odnosa ranije i kasnije oporučne odredbe:
 - nova oporka sama po sebi ne čini da ona ranija prestane postojati – novom oporukom je ostavitelj opozvao jedino ono što je od sadržaja stare oporuke suprotno odredbama novoj, ali sve što nije suprotno ostaje na snazi ⁴⁵
 - to znači da će osoba koja je ranijom oporukom bila ovlaštena naslijediti tog ostavitelja, moći nasljeđivati na temelju te oporučne odredbe, ako i ukoliko nije odredbama nove oporuke netko drugi ovlašten da stekne NP

d) odnos više jednako jakih pravnih temelja

- konkurencija više potencijalnih nasljednika koji stječu NP simultano (bilo na temelju zakona/oporuke), dakle kao sunasljednici, uređena je po načelu jednakosti dijelova → svim sunasljednicima koji nasljeđuju na jednakim pravnim temeljima pripadaju jednaki dijelovi NP, ako oporka/zakon ne određuju drugačije; tako će jednake dijelove NP steći (ako nije što drugo određeno):
 - oni koji su na nasljeđivanje ovlašteni oporukom, kao i

³⁹ V. čl. 7. ZN (Načelo slobode raspolaganja za slučaj svoje smrti, 3. str.).

⁴⁰ V. čl. 70. st. 1. ZN (Nužno nasljeđivanje, 55. str.).

⁴¹ Oni su podvrsta zakonskih nasljednika.

⁴² U našem NP uređenju ne vrijedi pravilo rimskog prava po kojem istu osobu ne mogu nasljeđivati djelomično oporučni, a djelomično zakonski, nego jedino ili jedni ili drugi (nemo pro parte testatus, pro parte intestatus, decedere potest).

⁴³ V. čl. 8. do 25. ZN, Nasljeđivanje na temelju zakona.

⁴⁴ V. čl. 26. do 68. ZN, Nasljeđivanje na temelju oporuke.

⁴⁵ V. čl. 65. st. 1. ZN.

- oni zakonski nasljednici koji su na nasljeđivanje ovlašteni jednakim činjenicama koje zakon određuje za pravne temelje nasljeđivanja (npr. svi su ostaviteljeva djeca i sl.)

3.5.2. Nasljeđivanje nasljednog prava

- NP je nasljeđivo, pa nakon smrti ostaviteljevog nasljednika ostaje u ostavini, odakle će prijeći na onu osobu koja nasljeđuje njega; nakon smrti te osobe, preostat će u njegovoj ostavini i prijeći na njenog nasljednika, i tako u nedogled
- zajedno s nasljednim pravom, na nasljednikovog nasljednika prelaze i:
 - tom pravu sporedno (akcesorno) pravo na odricanje od nasljedstva, ako ono još postoji u trenutku otvaranja nasljedstva umrlog ostaviteljevog nasljednika, te
 - sva druga prava koja proizlaze iz nasljednog prava, ovlašćujući svog nositelja na ostvarivanje i zaštitu njegovog NP (npr. pravo zahtijevati nužni dio, pravo zahtijevati poništaj oporuke, prav zahtijevati uračunavanje darova i zapisa, pravo na razvrgnuće nasljedničke zajednice, nasljednički zahtjevi), ako postoje u trenutku otvaranja nasljedstva dotadašnjeg nositelja

3.6. RASPOLAGANJE NASLJEDNIM PRAVOM

3.6.1. Odreknuće

čl. 130. st. 1. do 4., čl. 131., čl. 133., čl. 134. st. 1. i 2., čl. 135. do 137. ZN

1. PRAVO NA ODRICANJE OD NASLJEDSTVA

1.1. obilježja prava na odricanje od nasljedstva

- pravo na odricanje od nasljedstva (čl. 130. do 137. ZN) nastaje zajedno s nasljednim pravom, zbog ostaviteljeve smrti
 - to je sporedno pravo, koje nastaje uz NP i pripada osobi kojoj pripada to glavno pravo (jedino je glede svog prestanka samostalno, jer ako ne bude iskorišteno prestat će, dok će NP i dalje postojati)
 - to je tzv. preobražajno pravo, koje svog nositelja (nasljednika) ovlašćuje da jednostranim očitovanjem (izjavom) svoje volje da ne želi biti ostaviteljev nasljednik učini da prestane njegovo NP stečeno zbog smrti tog ostavitelja, te da time nastane situacija kao da on nikada i nije bio ostaviteljev nasljednik
- iako se naziva „pravom“, njegovo izvršavanje uopće ne utječe na nasljedstvo, nego samo na NP – njime se nasljednik odriče svog NP čime gubi i ono što mu je pripalo u nasljedstvo, ali zbog tog odricanja ne prestaje postojati ništa od sastava nasljedstva (ne prestaju prava ni obveze, pokretne ostavitelja ne postaju ničije, njegove nekretnine ne prelaze u državno vlasništvo)
- dok traje pravo na odricanje od nasljedstva, njegov nositelj je tek privremeni nasljednik, jer to još može prestati biti ⁴⁶

1.2. učinak odricanja od nasljedstva

- ako se nasljednik valjano odrekne svog NP, njegovo NP prestaje s učinkom ex tunc, kao da nikad i nije stekao to NP
- posljedice toga će biti različite, ovisno o tome je li se odrekao NP koje mu pripada na temelju oporuke ili na temelju zakona:
 - a) ako se odrekao NP koje mu pripada na temelju oporuke, u pravilu će umjesto njega ostavitelja nasljeđivati zakonski nasljednici → dio oporučnog nasljednika koji se odrekao nasljedstva pripada ostaviteljevim zakonskim nasljednicima, ako iz same oporuke ne proizlazi kakva druga namjera oporučitelja (ako on nije prvopostavljenom nasljedniku oporukom odredio zamjenika za slučaj da se prvi odrekne od nasljedstva)
 - b) ako se odrekao NP koje mu pripada na temelju zakona, tada posljedice ovise o sadržaju njegova odricanja (jer ono može biti samo u vlastito ime ili u vlastito ime i ujedno u ime svojih potomaka):
 - za nasljednika koji se odrekao samo u svoje ime smatra se kao da nikad nije bio nasljednik; dio zakonskog nasljednika koji se odrekao nasljedstva samo u svoje ime nasljeđuje se kao da je taj nasljednik umro prije ostavitelja – to znači da će umjesto njega NP redovito stjecati njegovi potomci, kad god se bude moglo primijeniti načelo predstavljanja
 - ako se zakonski nasljednik odrekao nasljedstva kako u svoje ime, tako i u ime svojih potomaka, tada će NP stjecati na osnovi zakona one osobe koje bi ga stekle da su i ti potomci već bili mrtvi prije ostavitelja (naravno, kad zbog odricanja od nasljedstva prestane nasljednikovo NP, a nitko drugi ga ne stekne, tada umjesto nasljednika ostaviteljev univerzalni sukcesor m. c. postaje nadležna općina ili grad)

2. OSTVARIVANJE PRAVA NA ODRICANJE DAVANJEM NEGATIVNE NASLJEDNIČKE IZJAVE

2.1. pojam i vrste nasljedničke izjave

Nasljednička izjava je izričito, jednostrano, strogo formalno i neopozivo očitovanje volje neke osobe o tome želi li ona ili ne želi da joj zbog smrti nekog ostavitelja pripada NP.

- ovisno o sadržaju očitovane volje, nasljednička izjava je:
 - pozitivna (izjava o prihvatanju, o akviziciji nasljedstva) ili
 - negativna (izjava o odbijanju, o repudijaciji nasljedstva)
 - davanjem takve, negativne izjave izvršava se pravo na odricanje od nasljedstva (dakle, izjave kojom se nasljednik odriče svog NP, ipso iure stečenog zbog ostaviteljeve smrti)
 - pritom ZN propisuje: nasljednik se može odreći nasljedstva javno ovjerenom izjavom ili izjavom danom na zapisnik kod suda do donošenja prvostupanjske odluke

2.2. djelovanje negativne nasljedničke izjave na potomke odricatelja

- radi postizanja pravne sigurnosti, određeno je da negativna nasljednička izjava proizvodi svoj učinak ne samo u pogledu davatelja izjave, nego redovito i u pogledu svih njezinih potomaka: odricanje vrijedi i za potomke onoga koji se odrekao, ako odricatelj nije izričito izjavio da se odriče samo u svoje ime
 - ta odredba odnosi se na njegove potomke neovisno o tome jesu li oni punoljetni ili maloljetni, poznati ili nepoznati
 - ovo pravilo je postulat većine suvremenih NP uređenja, a ZN ga je pojačao ovom odredbom: ako su odricateljevi potomci malodobni, za ovo odricanje nije potrebno odobrenje tijela nadležnog za poslove skrbništva

2.3. pretpostavke valjanosti nasljedničke izjave

- nasljednička izjava je valjana samo ako su ispunjene:
 - pretpostavke koje se traže upravo za valjanost nasljedničkih izjava ⁴⁷, a podredno i
 - pretpostavke koje se uopće traže za valjanost pravnih poslova
- za valjanost nasljedničke izjave potrebno je sljedeće:
 1. spособnost osobe koja je dala izjavu
 - poslovno sposobna osoba može valjanu nasljedničku izjavu dati:
 - a) osobno ili
 - b) po svom ugovornom zastupniku – da bi nasljednička izjava koju je dao ugovorni zastupnik mogla biti valjana, on treba na to biti ovlašten punomoći koja je specijalna ⁴⁸, tj. takva u kojoj je navedeno da opunomoćitelj ovlašćuje na odricanje od NP stečenog smrću određenog ostavitelja, i to upravo od u punomoći navedenog NP (zakonskog, oporučnog ili nužnog)
 - umjesto osobe koja nije poslovno sposobna, nasljedničku izjavu će dati njen skrbnik (osobno ili po svom ugovornom zastupniku, koji ima specijalnu punomoć), ali je potrebno da ta izjava skrbnika dobije odobrenje tijela javne vlasti, nadležnog za poslove skrbništva
 2. da je sadržaj izjave moguć, dozvoljen i dovoljno određen – sadržaj negativne nasljedničke izjave je odricanje od NP koje se steklo zbog ostaviteljeve smrti ⁴⁹, a sadržaj pozitivne nasljedničke izjave je prihvatanje da se bude nositelj tog NP ⁵⁰
 - njen sadržaj mora biti moguć – zbog nemogućnosti nije valjana nasljednička izjava kojom se netko odrekao NP koje nije stekao, ili koje još nije stekao (v. dolje, čl. 134. st. 1. ZN) ⁵¹
 - on mora biti i dozvoljen – kako nisu dopuštene rezerve uz nasljedničku izjavu, ona je nevaljana ako se njome odriče ili prihvata stečenog prava samo djelomično, ili uz neki uvjet: odricanje od nasljedstva ne može biti djelomično ni pod uvjetom
 - mora biti i određen, tj. treba biti izričito očitovano da se davatelj izjave prima ili odriče svog prava, a i određeno na koje se to pravo odnosi (NP, pravo na ovaj ili onaj zapis itd.); no, ako se nečija nasljednička izjava odnosi na NP, ali bez određenja „odnosi li se njegova izjava na ono što mu pripada na temelju zakona, ili na temelju oporuke, ili kao nužni dio, smatra se da se izjava odnosi na nasljedstvo na bilo kojem temelju“ ⁵²
 3. da je očitovanje dano u nekom od za to propisanih oblika ⁵³
 - u obzir dolaze alternativno 2 oblika:

⁴⁷ V. čl. 219. st. 2. i 3. ZN, čl. 220. ZN (Ostavinska rasprava, 115. str.).

⁴⁸ Kad god se radi o besplatnom odricanju od prava, punomoć treba biti specijalna (v. čl. 315. st. 4. ZOO).

⁴⁹ Iako može biti slično formulirano, odricanje u korist određenog nasljednika ne smatra se odricanjem od nasljedstva, nego izjavom o ustupu svog nasljednog dijela.

⁵⁰ To je zapravo izjava kojom se odriče od prava odreći se već stečenog NP.

⁵¹ Iznimka je predviđena za slučaj kad je dozvoljeno anticipirano odricanje od NP.

⁵²

rasprava, 215. str.).

⁵³ V. čl. 220. st. 8. ZN (Ostavinska rasprava, 215. str.).

V. čl. 220. st. 7. ZN (Ostavinska

- a) usmeno očitovanje dano u zapisnik pred ostavinskim ili bilo kojim drugom sudom, ili pred javnim bilježnikom koji djeluje kao povjerenik ostavinskog suda, kojeg je potom nasljednik ili njegov zastupnik potpisao, odnosno stavio na njega svoj rukoznak
- b) podnošenje sudu/javnom bilježniku već gotove javno ovjerovljene isprave koja sadrži nasljedničku izjavu (o prihvaćanju ili o odricanju nasljedstva)

◦ izjava o odricanju koja nije učinjena niti u jednom od ta 2 oblika je ništetna

4. da je nasljednička izjava dana slobodno, bez mana volje – nasljednička izjava koja je dana tako da je postojala neka mana volje (npr. prijetnja, zabluda) je pobojna, pa će se primjenjivati odgovarajuća pravila o poboynosti pravnih poslova; da o tome ne bi bilo nikakve sumnje, ZN izričito propisuje da nasljednik izjavu o odricanju od nasljedstva ili o prihvatu nasljedstva može pobijati po općim pravilima o pobijanju pravnih poslova zbog mana volje

2.4. neopozivost i učinak nasljedničke izjave

- nasljednička izjava je neopoziva: izjava o odricanju od nasljedstva ili o prihvatu nasljedstva ne može se opozvati
- nitko nije dužan dati ikakvu nasljedničku izjavu (ni pozitivnu ni negativnu), ali kad je jednom da, a valjana je, ona veže nasljednika – iako je to njegov jednostrani akt, on ne može više na svoju nasljedničku izjavu utjecati; ZN jedino određuje da se odricanje od nasljedstva ne odnosi na naknadno pronađenu imovinu (u pogledu toga, on može naknadno prihvatiti nasljedstvo)

3. PRESTANAK PRAVA NA ODRICANJE

- kako razlozi pravne sigurnosti traže da trajanje prava na odricanje bude ograničeno, ono nije trajno pravo → pravo na odricanje od nasljedstva traje najdulje do donošenja prvostupanjske odluke u ostavinskom postupku (v. gore, čl. 130. st. 1. ZN); do tada nasljednik ima dovoljno vremena da se odrekne svog NP, ako ne želi biti ostaviteljevim nasljednikom
- nasljedniku će pravo na odricanje prestati i **ranije**, ako on:
 - da pozitivnu nasljedničku izjavu (izjavu o prihvaćanju nasljedstva, jer se time zapravo odriče prava na odricanje), ili
 - prihvatiti nasljedstvo konkludentnim radnjama koje su pro herede gestio (naime postupci iz kojih je vidljivo da ih je poduzeo u svojstvu ostaviteljevog nasljednika) – međutim, nije pro herede gestio ako je samo poduzeo nužne mjere da bi se ostavina očuvala, ili mjere tekuće uprave (poslove redovitog upravljanja), pa se i nakon što je poduzeo takve mjere može odreći svog NP; ZN propisuje:
 - ne može se odreći nasljedstva nasljednik koji je raspolagao nasljedstvom ili nekim njegovim dijelom
 - mjere koje jedan nasljednik poduzme samo radi očuvanja ostavine, kao i mjere tekuće uprave, ne lišavaju ga prava da se odrekne nasljedstva

(jasno, pravo na odricanje će u navedenim slučajevima prestati samo ako su ispunjene sve opće pretpostavke za valjanost očitovanja volje, a kod izričite pozitivne nasljedničke izjave i sve posebne pretpostavke za valjanost očitovanja u tom obliku)

3.6.2. Anticipirano odreknuće (od nasljedstva koje nije otvoreno)

čl. 134. st. 1. i st. 2. ZN

- Odricanje od nasljedstva koje nije otvoreno nema pravnog učinka.
- Iznimno, potomak koji može samostalno raspolagati svojim pravima može se ugovorom s pretkom odreći nasljedstva koje bi mu pripalo nakon smrti pretka. Isto vrijedi i za slučaj kad se bračni drug odriče nasljedstva koje bi mu kao bračnom drugu pripalo nakon smrti njegova bračnog druga.
 - ako je ugovor o odricanju valjan, **anticipirano odreknuće od nasljedstva** iza osobe s kojom je taj sporazum sklopljen, djelovat će nakon što se otvori nasljedstvo te osobe, pa neće stjecati NP zbog njene smrti onaj tko se unaprijed valjano odrekao tog nasljedstva (a ni njegovi potomci, ako odricanje vrijedi i za njih)
 - takvo anticipirano odreknuće od nasljedstva može biti učinjeno:

1. kao samostalan ugovor o odreknuću od nasljedstva koje nije otvoreno ⁵⁴ – učinak tako učinjenog odreknuća bit će taj da će se nakon ostaviteljeve smrti nasljeđivanje odvijati kao da u trenutku otvaranja njegovog nasljedstva ne postoji onaj tko se tim ugovorom valjano odrekao nasljedstva; a ako se nasljedstva odrekao potomak čije odricanje vrijedi i za njegove potomke, kao da u trenutku otvaranja ostaviteljevog nasljedstva nije postojao ni on, ni potomci (tako valjani ugovor o odricanju od NP djeluje na svako nasljeđivanje: zakonsko, nužno i oporučno)

2. kao sastavni dio ugovora o ustupu i raspodjeli imovine za života ⁵⁵ – učinak tako učinjenog odreknuća bit će taj da se ono što je na temelju tog ugovora ustupljeno i raspodijeljeno, neće nakon smrti ustupitelja uopće uzimati u obzir pri nasljeđivanju (to neće ući u sastav ostavine, pa se neće uzeti u račun pri izračunavanju vrijednosti ostavine, u pogledu toga neće postojati pravo na nužni dio, niti će se to uračunavati onome kome je ustupljeno)

⁵⁴ Ugovor o odreknuću od nasljedstva koje još nije otvoreno, 100. str.

⁵⁵ Ugovor o ustupu i raspodjela imovine za života, 101. str.

3.7. ZAŠTITA NASLJEDNOG PRAVA

3.7.1. Uopće

- nasljedno pravo uživa pravnu zaštitu od povreda → ono se štiti:
 1. utvrđenjem NP u ostavinskom ili parničnom postupku, te
 2. nasljedničkim zahtjevom (nasljedničkom tužbom)
- iako slična zaštiti prava vlasništva, pravna zaštita NP uvelike se od nje razlikuje, osobito po ulozi koju ima utvrđenje NP: utvrđenje tko je ostaviteljevom smrću stekao NP kod nas ne služi stjecanju NP, ni stjecanju nasljedstva (oboje je već stečeno u trenutku ostaviteljeve smrti), nego služi tome da onome tko je stekavši NP postao ostaviteljev nasljednik znatno olakša, pa čak i omogućiti izvršavanje prava i obveza koje je stekao naslijedivši ostavitelja
 - naime, da bi ostaviteljev nasljednik izvršavao prava i obveze koje je stekao naslijedivši ostavitelja, redovito mu je potrebno da se može drugima vjerodostojno predstaviti kao takav:
 - to će mu biti potrebno za izvršavanje većine subjektivnih prava koja mu pripadaju kao ostaviteljevom nasljedniku
 - npr. za pravno raspolaganje naslijeđenim stvarima i pravima, jer teško će mu uspjeti prodati, založiti i sl., nešto što je bilo ostaviteljevo, ako se neće moći vjerodostojno predstaviti kao ostaviteljev nasljednik
 - u pogledu
 - osim toga, i ostaviteljevi vjerovnici će se pitati tko je naslijedio ostavitelja – oni trebaju naći pouzdan odgovor na to, ako žele od ostaviteljevog nasljednika naplatiti ostaviteljeve dugove; zato će i njima biti potrebno da to bude mjerodavno utvrđeno
- da ne bi uvijek iznova bilo potrebno posebno dokazivati tko je ostaviteljev nasljednik, pravna uređenja nasljeđivanja omogućuju da se od nadležne javne vlasti (suda) ishodi mjerodavno uvjerenje o tome
 - ono služi kao legitimacija nasljedniku da je on nasljednik ostavitelja, dakle da se nalazi u pravnom položaju nasljednika
 - kakav mu je taj pravni položaj, moći će se zaključivati iz sadržaja tog uvjerenja, jer će iz njega biti vidljivo je li on naslijedio sam ili sa sunasljednicima, nije li mu NP u nekom pravcu ograničeno itd.
 - učinci takvog uvjerenja:
 1. prvo, njime nastaje predmnjeva da je onaj tko je u tom uvjerenju naveden kao nasljednik, zaista ostaviteljev nasljednik, te da ima onakav pravni položaj kakav iz tog uvjerenja proizlazi (da je jedini nasljednik, ili da je sunasljednik s drugima, da je uvjetni nasljednik i sl.)
 - ta predmnjeva je oboriva, pa je može oboriti onaj koji u parnici dokaže da njen sadržaj nije istinit
 - dok postoji, ta predmnjeva ide u prilog osobe navedene u uvjerenju, ali i protiv nje – to nije samo predmnjeva da je ona nositelj ostaviteljevih prava, nego i ostaviteljevih obveza
 - ta predmnjeva djeluje prema svima
 2. drugi učinak je zaštita koju uživa svaki treći koji je u dobroj vjeri sklapao pravne poslove s onom osobom koja mu se legitimirala tim uvjerenjem, ili je njoj ispunjavao svoje obveze prema nasljedniku i sl. – štiti se dobra vjera trećeg, a na štetu pravog nasljednika, pa će svi poslovi koje je treći zaključio s pseudonasljednikom koji mu se legitimirao uvjerenjem, kao i ostali akti učinjeni tom pseudonasljedniku proizvoditi učinke poput onih koje bi imali da su učinjeni pravom nasljedniku

3.7.2. Utvrđivanje nasljednog prava

- u našem pravnom poretku se mjerodavno utvrđuje tko je ostaviteljevom smrću stekao NP:
 - redovito, rješenjem o nasljeđivanju, koje se donosi u ostavinskom postupku nakon provedene ostavinske rasprave ili
 - rjeđe, presudom kojom se nadomještava nepostojeće, ili se ispravlja postojeće, ali neistinito utvrđenje sadržano u rješenju o nasljeđivanju
- da bi ishodio mjerodavno utvrđenje svog NP, ostaviteljev nasljednik redovito treba postaviti zahtjev za utvrđenje njegovog NP; zahtjev za utvrđenje NP je svaki nasljednikov zahtjev usmjeren na to da se mjerodavno utvrdi njegovo NP

1. UTVRĐIVANJE RJEŠENJEM O NASLJEĐIVANJU

1.1. rješenje o nasljeđivanju i predmnjeva istinitosti

- nakon što bude otvoreno nečije nasljedstvo, pa sud primi smrtnovnicu (ili odg. ispravu), pokrenut će ostavinski postupak ⁵⁶
- u tom postupku će se redovito provesti ostavinsku raspravu, a ona će redovito rezultirati rješenjem o nasljeđivanju:
 - to rješenje će u svom bitnom dijelu biti deklarativne naravi – njime će se utvrditi ono što se već zbilo u trenutku ostaviteljeve smrti, naime tko je zbog ostaviteljeve smrti ipso iure postao njegov nasljednik (i uz koje modalitete: veličinu nasljednog dijela, ograničenja i opterećenja) i koja su prava zbog ostaviteljeve smrti ipso iure stekle druge osobe (npr. prava na zapise) ⁵⁷
 - pošto rješenje o nasljeđivanju postane pravomoćno, predmnijeva se da je istinito ono što je njime utvrđeno o NP učincima ostaviteljeve smrti i o sastavu ostavine ⁵⁸
 - tu predmnjevu može oboriti osoba koja na tome ima pravni interes, ako u parnici s onim za koga je pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju utvrđeno da je ostaviteljev nasljednik (ili da je ostaviteljevom smrću stekla drugo pravo) uspije dokazati da je situacija drukčije od one kakva je utvrđena tim rješenjem, pa ishodi pravomoćnu presudu; ipak, nju može obarati samo osoba koja prema postupovnim normama našeg NP „nije vezana“ pravomoćnošću rješenja o nasljeđivanju ⁵⁹
 - ta predmnjeva djeluje prema svakome, osim prema osobama koje su je, i ukoliko su je uspjele pobiti, jer su ishodile pravomoćnu odluku kojom je ispravljeno pogrešno utvrđenje iz pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju

1.2. zaštita trećih osoba

- iako je stanje redovito zaista onakvo kako je to navedeno u rješenju o nasljeđivanju, nikad nije sasvim isključeno da nije istinito o što je rješenjem utvrđeno, pa da je osoba koja je njime određena kao nasljednik tek tobožnji nasljednik (pseudonasljednik)
- pod time se ne misli samo na tobožnjeg nasljednika u pravom smislu riječi, nego i na onog koji jest ostaviteljev nasljednik, ali koji ima drukčiju, slabiju pravnu poziciju od one iz rješenja o nasljeđivanju (npr. nije jedini nasljednik, nego jedan od sunasljednika, njegovo NP nije bezuvjetno, nego uvjetovano itd.)
- ako je tobožnji nasljednik postupao neovlašteno (npr. raspolagao s nasljednikovim pravima i obvezama, a nije nasljednik), to se neće ticati trećih osoba koje su s njime poslovale oslanjajući se na predmnjevu istinitosti pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, ako uživaju zaštitu svog povjerenja u istinitost pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju:
 - da bi uživale tu zaštitu, potrebno je da su se na gore opisanu predmnjevu oslonile u dobroj vjeri, ne znajući da je pravna situacija zapravo drukčija od utvrđene; kad je posrijedi neko njihovo stjecanje od tobožnjeg nasljednika, tada je potrebno i da je to stjecanje naplatno, jer besplatna stjecanja ne uživaju zaštitu
 - kad tu zaštitu uživaju, tj. kad ispunjavaju navedene uvjete, tada su ono što su stekle od tobožnjeg nasljednika stekle valjano, kao da su stekle od pravog nasljednika (i, analogno tome, ono što su mu ispunile, valjano su ispunile) ⁶⁰
 - u tom slučaju, **pravi nasljednik** protiv trećih osoba ne može poduzeti ništa glede pravnih učinaka koji su nastupili u njihovu korist – no, u slučajevima kad ne djeluje (ili više ne djeluje) predmnjeva istinitosti pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju između pravog i tobožnjeg nasljednika (npr. pravi ju je uspio oboriti presudom), pravi nasljednik može zahtijevati usklađenje svog faktičnog položaja s pravnim:
 - on tada može od tobožnjeg nasljednika zahtijevati neka mu taj preda, odnosno naknadi ono što je od trećih primio na ime ispunjenja namijenjenih nasljedniku, ili što je primio od trećih na ime naplate za raspolaganja koja je učinio s nasljednikovim pravima ili obvezama
 - ali, to je isključivo pitanje međusobnog odnosa između pravog i tobožnjeg nasljednika, pa se ne tiče trećih osoba koje su poslovale s tobožnjim nasljednikom (dakako, ako one uživaju zaštitu svog povjerenja u istinitost pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju)

2. UTVRĐIVANJE PRESUDOM

- tko je ostaviteljevom smrću stekao NP (i koliko velik dio tog prava i uz koje modalitete), utvrđivat će se putem parnice:
 - kad rješenje o nasljeđivanju nije doneseno, a više ga se iz postupovnih razloga ne može donijeti, pa ga treba namjestiti presudom, te
 - kad je rješenje o nasljeđivanju doneseno i pravomoćno je, ali je pogrešno, pa njegovo točno utvrđenje treba ispraviti presudom

2.1. namještanje presudom

- kad sud bude uredno obaviješten o otvaranju nasljedstva neke osobe (tj. o njenoj smrti), pokrenut će ostavinski postupak, ali ako ne budu ispunjene određene procesnopravne pretpostavke, neće provoditi ostavinsku raspravu i donositi rješenje o nasljeđivanju, nego će rješenjem obustaviti ostavinski postupak ⁶¹ – kad to rješenje postane pravomoćno,

⁵⁶ V. čl. 210. ZN (Pokretanje i opća pravila za provođenje ostavinskog postupka, 111. str.).

⁵⁷ V. čl. 226. st. 1. ZN (Rješenje o nasljeđivanju i druge konačne odluke u ostavinskom postupku, 118. str.).

⁵⁸ V. čl. 232. st. 1. ZN (Rješenje o nasljeđivanju i druge konačne odluke u ostavinskom postupku, 118. str.).

⁵⁹ V. čl. 232. st. 2. do 5. ZN. (Rješenje o nasljeđivanju i druge konačne odluke u ostavinskom postupku, 118. str.).

⁶⁰ V. čl. 233. st. 1. ZN.

⁶¹ V. čl. 215. ZN (Ostavinska rasprava, 115. str.).

više ne postoji procesna mogućnost da se provede ostavinska rasprava, dakle ni da se donese rješenje o nasljeđivanju kojim bi se utvrdilo tko je ostaviteljevom smrću stekao NP (i koliko velik dio, i uz koje modalitete)

- no, ako se to dogodi, to ne znači da nitko nije naslijedio ostavitelja, nego jedino da se NP posljedice ostaviteljeve smrti više ne mogu utvrđivati rješenjem o nasljeđivanju – ako nakon obustave nasljednik dođe u situaciju u kojima mu treća osoba osporava da je nasljednik, pa se ne poštuju prava koja mu pripadaju, on može protiv tih osoba ishoditi presudu kojom će sud utvrditi da je on ostaviteljev nasljednik
 - da bi to uspio, trebat će dokazati da su u trenutku ostaviteljeve smrti bile ispunjene sve pretpostavke da on naslijedi ostavitelja – dokaže li to, sud će protiv tih osoba donijeti presudu kojom je to utvrđeno, pa mu pripadaju osporena prava
 - pravomoćnošću te presude to pitanje će biti međusobno riješeno među njima, naime između njega i tih osoba (tuženika protiv kojih je presuda donesena) – dakle, presuda djeluje samo inter partes

2.2. ispravljanje presudom

- kad ono što je utvrđeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju nije istinito (npr. jer sud nije saznao za postojanje oporuke, ili za postojanje neke osobe i sl.), to može imati teške posljedice, jer se predmnijeva da je ono što je utvrđeno i istinito:
 - takvim rješenjem moći će se tada predstavljati kao ostaviteljev nasljednik netko tko to nije, i obrnuto,
 - u z.k. će na temelju neistinitog utvrđenja biti upisan kao nositelj knjižnih prava onaj tko to zapravo nije,
 - ostaviteljevi dužnici će svoje obveze ispunjavati tobožnjem nasljedniku ...
- zato postoji potreba da se predmnjeva istinitosti obori – to je moguće učiniti putem parnice s tobožnjim nasljednikom:
 - uspije li pravi nasljednik u toj parnici, bit će presudom utvrđeno da je on ostaviteljev nasljednik, čime će po pravomoćnosti presude biti pobijena predmnjeva istinitosti onoga što je u pogledu toga bilo utvrđeno u rješenju o nasljeđivanju
 - međutim, mogućnost da se putem parnice pobija predmnjeva istinitosti pravomoćnog rješenja je ograničena:
 1. ono što je pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju utvrđeno mogu pobijati samo oni koji nisu „vezani“ pravomoćnošću tog rješenja⁶² – i kada pobijanju predmnjeve istinitosti ne stoji na putu vezanost tim rješenjem, ono ipak može biti spriječeno nekim drugim preprekama
 2. takve prepreke nerijetko postoje u obliku nemogućnosti da se riješe neka pitanja od prejudicijnog značenja za utvrđivanje tko je zbog ostaviteljeve smrti stekao NP:
 - ako osoba koja pokušava ishoditi presudu kojom bi se utvrdilo koji su učinci zaista nastupili zbog ostaviteljeve smrti (različiti od onih koji su utvrđeni u pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju) ne bude u stanju dokazati činjenice na kojima temelji svoj zahtjev, taj njen zahtjev će morati biti odbijen
 - a to će se događati, jer mogućnost da se o nekim pitanjima raspravlja nije neograničena – svaka nepremostiva zapreka da se utvrdi neka činjenica od prejudicijnog značenja, ujedno je i nepremostiva zapreka tome da se utvrdi ono što ovisi o postojanju ili ne postojanju te činjenice

3.7.3. Nasljednički zahtjev

- nasljednički zahtjev (pravo zahtijevati ostavinu kao nasljednik ostavitelja)⁶³ je zahtjev kojim ostaviteljev nasljednik temeljem svog NP traži izručenje cijelog ili dijela nasljedstva, ili pojedinih stvari, prava ili čega drugog iz sastava nasljedstva od tzv. posjednika ostavine, naime od osobe koja u pogledu toga bespravno igra ulogu ostaviteljevog nasljednika

3.8. PRESTANAK NASLJEDNOG PRAVA

- nasljedno pravo je trajno pravo, poput stvarnih prava
 - nakon što ga je netko stekao zbog smrti određenog ostavitelja, ono će trajati dok god postoji išta što čini pravni položaj nasljednika tog ostavitelja, pa neće prestati ni protekom vremena, niti će zastarjeti⁶⁴
 - svako trajno pravo, pa i nasljedno, postoji i pripada svom nositelju dok ne nastupe one pravne činjenice koje su pravnim normama predviđene kao pretpostavke prestanka (gubitka) tog prava, a takvih u pogledu NP nema mnogo
- **apsolutni prestanak NP** koje je netko ipso iure stekao zbog smrti ostavitelja, nastupit će valjanim odreknućem od nasljedstva
- NP koje je ograničeno raskidnim (rezolutivnim) uvjetom ili završnim rokom prestat će nastupom tog roka, odnosno ispunjenjem uvjeta – tada će na mjesto dotadašnjeg nositelja NP stupiti druga osoba koja je u takvom slučaju ostaviteljev

⁶² V. čl. 232. st. 2. do 5. ZN (Rješenje o nasljeđivanju i druge konačne odluke u ostavinskom postupku, 118. str.).

⁶³ Usklađivanje faktičnog s pravnim položajem nasljednika: nasljednički zahtjev, 70. str.

⁶⁴

NP ne može zastarjeti, ali može zastarjeti nasljednički zahtjev (hereditatis petitio), naime pravo zahtijevati ostavinu kao nasljednik ostavitelja. Da zastarijeva nasljednički zahtjev određuje čl. 138. ZN.

sveopći sljednik za slučaj smrti (to će biti ostaviteljev potonji nasljednik, odnosno u tome odgovarajućoj ulozi, jedinica lokalne samouprave koja u slučaju izostanka nasljeđivanja stječe pravni položaj ostaviteljevog nasljednika

- **relativan prestanak NP** (prestanak tog prava njegovom nositelju, pri čemu ono postoji i dalje), zbit će se smrću dotadašnjeg nositelja tog prava – zbog njegove smrti će to NP prijeći na njegovog nasljednika, odnosno, ako nema nasljednika, na javnopravni subjekt koji stječe pravni položaj njegovog nasljednika

4. OPORUČNO NASLJEĐIVANJE

4.1. OPORUKA KAO PRAVNI TEMELJ NP I DRUGIH GP UČINAKA

4.1.1. Sloboda oporučivanja i oporučno nasljeđivanje

1. SLOBODA OPORUČIVANJA

- jedno od temeljnih načela GP, načelo dispozitivnosti (autonomije pojedinaca) izražava se i u slobodi oporučivanja (slobodi oporučnog raspolaganja → svaka fizička osoba je slobodna svojom voljom, očitovanom u obliku oporuke, odrediti tko će je nakon njene smrti naslijediti (tj. steći NP), kao i odrediti modalitete tog nasljeđivanja⁶⁵
- **oporuka** je jednostrano, izričito i osobno očitovanje oporučiteljeve posljednje volje, upravljeno na raspolaganje za slučaj njegove smrti (oporučitelj/testator – onaj tko je očitovao svoju volju u obliku oporuke)
 - da bi oporuka (testament) mogla biti pravni temelj za nastajanje nasljednopravnih učinaka, a i drugih građanskopravnih učinaka, potrebno je da ona:
 1. postoji u trenutku otvaranja oporučiteljevog nasljedstva, te
 2. nije nevaljana – tj. ne smije biti po zakonu ništetna, niti smije biti poništena na zahtjev osobe ovlaštene na pobijanje
 - no, ako su te pretpostavke ispunjene, ali nije ispunjena neka od ostalih pretpostavki NP učinaka (npr. oporučiteljevo nasljedstvo nije otvoreno)⁶⁶, ta oporuka ne proizvodi pravne učinke → to je nedjelotvorna oporuka

2. OPORUČNO NASLJEĐIVANJE

- oporučno nasljeđivanje je stjecanje subjektivnog NP zbog ostaviteljeve smrti, koje se zbiva na temelju odredbi oporuke tog ostavitelja-oporučitelja – da bi osoba koja ima takav pravni temelj da naslijedi ostavitelja-oporučitelja, na tom temelju njega zaista naslijedila, trebat će da pored tog pravnog temelja budu ispunjene i ostale pretpostavke stjecanja (osnivanja) NP, postojanje stjecatelja i njegova sposobnost za nasljeđivanje
- oporuka nije jedini pravni temelj nasljeđivanja – osim nje, to je i zakon
- odnos tih pravnih temelja nasljeđivanja⁶⁷ je sljedeći → oporuka je jači pravni temelj nasljeđivanja od onog koji za nasljeđivanje daju dispozitivne norme, ali je slabiji od onog koji daju striktno zakonske norme (125. str.)

4.1.2. Postojanje oporuke i njezina valjanost

1. POSTOJANJE OPORUKE

- oporuka postoji samo kao jednostrano, izričito i osobno očitovanje oporučiteljeve posljednje volje, upravljeno na raspolaganje za slučaj smrti – ako nema tih osobina, oporuka ne postoji (često umjesto oporuke postoji samo njen privid – nešto što nalikuje oporuci, ali to ipak nije, jer nema sve osobine oporuke)
- 1. oporuka nastaje oporučiteljevim jednostranim očitovanjem volje
 - dakle, oporuka je jednostrani pravni posao – ZN određuje da su ugovori o nasljeđivanju ništetni⁶⁸
 - kao oporuka može postojati samo očitovanje volje koje je učinjeno da bi upravo kao jednostrano očitovanje bilo pravni temelj nasljeđivanja, a ne i ono koje je učinjeno da bi se spojilo s tuđim očitovanjem volje u ugovor o nasljeđivanju
 - zato ništetan ugovor o nasljeđivanju ne može konvertirati u oporuku (kao ni njegovi elementi: ponuda i prihvata)

⁶⁵ V. čl. 7. st. 1. ZN (Načelo slobode raspolaganja ..., 3. str.).

⁶⁶ Pretpostavke osnivanja NP, 17. str.

⁶⁷ Odnos pravnih temelja nasljeđivanja, 19. str.

⁶⁸ V. čl. 102. ZN (Načelo zatvorenog broja pravnih temelja nasljeđivanja, 4. str.).

- međutim, moguće je da nekoliko osoba oporuči tako da se njihova jednostrana očitovanja volje, oporuke, nalaze sva u jednoj te istoj ispravi → tada je riječ o tzv. zajedničkoj oporuci
 - takva oporuka nije ugovor o nasljeđivanju, niti tzv. zamjenita oporuka (oporuka dvaju ili više oporučitelja, koji oporukom raspolažu „zamjenito“, naime jedni u korist drugih)⁶⁹
 - tu je situacija sasvim drugačija – postoji nekoliko jednostranih očitovanja volje, koja su sva oblikovana u jednoj ispravi, ali ne da bi bila spojena u ugovor, nego je svako od njih već samo po sebi gotov pravni posao, oporuka, koja se u istoj ispravi nalazi pored oporuka drugih osoba

2. oporuka nastaje samo izričitim očitovanjem volje

- ono što nije očitovano riječima (izgovorenim li napisanim), nije oporuka (ostali mogući oblici očitovanja volje – znaci, konkludentne radnje, šutnja – nisu dovoljni; u slučaju nekog takvog očitovanja volje, oporuka uopće ne postoji)

3. oporuka je osobno očitovanje oporučiteljeve volje

- to znači da očitovana volja treba biti izvorna volja samog oporučitelja (ne može ju nadomjestiti ni volja njegovih zakonskih zastupnika – roditelja, skrbnika – iako je to kod drugih pravnih poslova moguće)
- također, oporučitelj ne može ni prepustiti donošenje odluke o nasljeđivanju nekoj drugoj osobi
- naravno, oporuka ne smije ni biti krivotvorena – ona je takva kad druga osoba napravi lažnu oporuku da bi stvorila dojam da je to oporučiteljeva oporuka, ali i kad je akt oporučivanja doduše poduzeo sam oporučitelj, ali kod toga nije očitovao vlastitu nego tuđu volju, jer se netko njime poslužio kao sredstvom za očitovanje svoje volje

4. potrebno je da je oporučitelj očitovanje svoje volje učinio osobno

- zato nije njegova oporuka ono što je umjesto njega učinila druga osoba, bez obzira na to što ju je on opunomoćio da očituje njegovu volju → punomoćnikovim očitovanjem ne može nastati oporuka
- no, od takvog očitovanja treba razlikovati sudjelovanja drugih osoba kod oporučivanja koja se sastoje od obavljanja „tehničkih“ poslova za oporučitelja, a koja mu pomažu da očituje svoju volju⁷⁰ – takvo sudjelovanje ne oduzima očitovanju oporučitelja karakter osobnog očitovanja; i zakon u nekim slučajevima propisuje takvo sudjelovanje, npr.:
 - postupci suda, drugih tijela javne vlasti i javnog bilježnika kad oni sudjeluju kod oporučivanja u javnom obliku, omogućujući svojim djelovanjem da oporučiteljevo očitovanje volje dobije odgovarajući oblik javne isprave
 - sudjelovanje tumača koji svojim djelovanjem omogućuje da nijemi oporučitelj ili takav koji se ne služi službenim jezikom ipak oporuči u obliku javne isprave koju mu sastavlja tijelo vlasti

5. oporuka je očitovanje oporučiteljeve posljednje volje

- oporuka uvijek odražava oporučiteljevu posljednju volju, zahvaljujući tome što on nikada ne postaje vezan onim što je očitovao u oporuci → sloboda opozivanja, mijenjanja i nadopunjavanja učinjene oporuke (u cijelosti ili djelomično) je sastavni dio slobode oporučivanja, i oporučitelj se te svoje slobode ne može odreći⁷¹ – on uvijek ostaje slobodan svoju oporuku opozvati i mijenjati je⁷² prema promjenama svoje volje^{73 74}
- zahvaljujući tome, oporuka uvijek odražava oporučiteljevu posljednju volju, jer, da mu se volja promijenila nakon što je oporučio, on bi oporuku uskladio s time

6. oporuka je samo ono što je oporučitelj očitovao s namjerom da raspolaže za slučaj svoje smrti, i to upravo oporukom (dakle, ono što je očitovano cum animo testandi)

- tako npr. nije nastala oporuka ako je oporučitelj svoje očitovanje dao u šali, kao školski primjer, u umjetničkom djelu, na pozornici i sl. – tada je postojao svjesni nesklad između očitovanja (koje je izgledalo kao oporučivanje) i volje (koja je bila upravljena drugom cilju, a ne raspolaganju mortis causa), pa postoji privid oporuke, ali ne i oporuka
- nisu oporuke ni očitovanja koja su učinjena da bi se raspolagalo inter vivos, a ne mortis causa (zato darovanje među živima nije oporuka ni kad je zaodjenuto u oblik oporuke)
- naposljetku, nisu oporuke ni očitovanja učinjena u cilju raspolaganja mortis causa, ali ne da bi se raspolagalo oporukom, nego drugim pravnim poslom mortis causa (npr. ugovorom o darovanju za slučaj smrti ili o nasljeđivanju)

2. VALJANOST OPORUKE

- da bi oporuka (odnosno neka oporučna odredba) bila valjana, potrebno je:

1. da ju je učinio oporučitelj koji je sposoban za oporučivanje,

⁶⁹ Zamjenite oporuke u svojoj biti nisu oporuke, jer su zapravo dvostrana raspolaganja.

⁷⁰ Tako će npr. moći biti oporuka ona isprava koju je oporučitelj vlastoručno potpisao, kod čega mu je ruku pridržavala neka druga osoba.

⁷¹ V. čl. 64. st. 1. ZN.

⁷² Kako je ovlašten opozvati oporuku kad god zaželi, ujedno je ovlašten i da je po svojoj želji izmijeni ili dopuni (argumentum a maiore ad minus).

⁷³ Nije dužan navesti razlog promjene ili opoziva svoje oporuke.

⁷⁴ Ako bi se i obvezao nekome da neće mijenjati svoju oporuku, to ga ne bi obvezivalo jer temeljem zakona „*uvijek može opozvati oporuku, u cjelini ili djelomično ...*“ (čl. 64. st. 1. ZN).

2. da je njome očitovao svoju volju bez mana koje štete valjanosti oporuke,
3. da je to očitovanje učinio u nekom od oblika predviđenih za valjano oporučivanje, te
4. da je sadržaj tog očitovanja moguće i dopušteno raspolaganje za slučaj svoje smrti

4.2. OPORUČNA SPOSOBNOST

čl. 26. ZN

- **oporučna sposobnost** (sposobnost za pravljenje oporuke, sposobnost za oporučivanje, testamenti factio activa) je svojstvo fizičke osobe da očitovanjima svoje volje može valjano oporučiti – to nije poseban slučaj opće poslovne sposobnosti, nego posebna pravna sposobnost, pa je za valjanost njegove oporuke bez značenja je li oporučitelj imao opću poslovnu sposobnost; odlučno je jedino je li u trenutku oporučivanja imao oporučnu sposobnost
- ZN propisuje:
 - oporuku može napraviti svaka osoba **sposobna za rasuđivanje** koja je navršila **16 godina života**
 - oporuka je **ništava** ako u vrijeme sastavljanja oporučitelj nije imao 16 godina života ili nije bio sposoban za rasuđivanje
- dakle, prema našem NP, oporučitelj, da bi bio oporučno sposoban, mora zadovoljiti 2 kriterija:
 1. **objektivni** (u pogledu uzrasta)
 - ispod neke dobne granice, razvoj čovjekove osobe redovito još nije dosegao stupanj koji se smatra dovoljnim da bi se volji neke osobe dala moć da uzrokuje pravne učinke – to nije samo pitanje dostignute razine intelektualnih sposobnosti, nego i stečenoga znanja i životnoga iskustva; zato se za oporučnu sposobnost traži da osoba ima navršenih 16 godina, inače će oporuka koju takva osoba sastavi biti ništetna (sud na to pazi po službenoj dužnosti)
 2. **subjektivni** (u pogledu mentalne sposobnosti)
 - oporučitelj koji u trenutku oporučivanja ima traženi uzrast oporučno je sposoban samo ako je u tom trenutku sposoban za rasuđivanje⁷⁵, tj. ako ima potrebnu mentalnu sposobnost za to:

Oporučitelj nije bio sposoban za rasuđivanje ako:

 - u tom trenutku nije bio u stanju shvatiti značenje svojeg očitovanja i njegove posljedice, ili
 - nije bio u stanju vladati svojom voljom toliko da postupa u skladu s tim znanjem.
 - dakle, oporučitelj ima potrebnu mentalnu sposobnost za oporučivanje ako je:
 - svjestan svojih postupaka, tj. sposoban shvatiti da oporučuje i kakve će to pravne posljedice imati (intelektualna komponenta mentalne sposobnosti) i
 - sposoban postupati u skladu s tom sviješću (voljna komponenta)
 - onaj kome nedostaje neka komponenta mentalne sposobnosti, nije sposoban za rasuđivanje, pa ako u takvom stanju oporuči, njegova oporuka je ništetna – no, sposobnost za rasuđivanje se predmnijeva: ako se ne dokaže suprotno, smatrat će se da je oporučitelj u trenutku sastavljanja oporuke bio sposoban za rasuđivanje
- **oporučna sposobnost stranog državljanina** (čl. 12. i čl. 30. st. 2. ZPRSZ) se prosuđuje prema odnosnim propisima države čiji je on bio državljanin u trenutku svoje smrti
 - ako tada nije imao državljanstvo ni jedne države, ili se ono ne uspije utvrditi, njegova oporučna sposobnost će se prosuđivati prema propisima države u kojoj je u trenutku svoje smrti imao prebivalište, a
 - ako nigdje nije imao stalno prebivalište, prema propisima države gdje je u trenutku imao boravište, a
 - ako se ni to ne bi moglo utvrditi, prema pravilima hrvatskog prava

4.3. OPORUČIVANJE BEZ MANA VOLJE

čl. 27. i 28. ZN

- kako je oporuka pravni posao, za njenu valjanost je, kao i za valjanost ostalih pravnih poslova, potrebno da je volja njome očitovana slobodno i ozbiljno, dakle da je oporučitelj oporučio bez mana volje:
 - oporuka će se na zahtjev poništiti ako je oporučitelj bio natjeran **prijetnjom** ili **silom** da je napravi ili se odlučio napraviti je zbog toga što je bio **prevaren** ili što se nalazio u **zabludi**
 - dakle, nevaljanost (pobojnost) oporuke uzrokovat će prijetnja, sila, prijevara i zabluda:
 1. oporuka je nevaljana zbog sile ako ju je oporučitelj napravio zato što je prema njemu ili nekoj drugoj osobi bilo primijenjeno neko zlo (ugrožen je bio život, ili tijelo, ili drugo značajno dobro), a bilo mu je ostavljeno u izgled da će to zlo prestati ako oporuči onako kako je oporučio
 2. slično je i u slučaju prijetnje, samo se tu zlo još ne primjenjuje, nego se prijeti s mogućnošću njegove primjene: oporuka će zbog prijetnje biti nevaljana ako ju je oporučitelj bio napravio zato što je netko kod njega izazvao

opravdan strah da će njemu ili nekoj drugoj osobi biti naneseo neko zlo (povrijeđen život, tijelo, ili drugo značajnije dobro), ako on ne oporuči onako kako je oporučio

3. oporuka će biti nevaljana zbog oporučiteljeve zablude ako je oporučitelj oporučio onako kako je oporučio jer se nalazio u bitnoj poslovnoj zabludi, ili u bitnoj zabludi o pobudi ⁷⁶: raspolaganja oporukom poništiti će se na zahtjev i ako je oporučitelj bio u zabludi o činjenicama koje su pobudile oporučitelja da učini ta raspolaganja

- to znači da će oporuka zbog oporučiteljeve zablude biti nevaljana ako je oporučitelj onako oporučio kako je to učinio, zbog toga što je imao neispravnu (krivu) predodžbu o nekoj od bitnih činjenica; bitne mogu biti samo činjenice koje se odnose na predmet oporučivanja, osobe, odlučne okolnosti, ili pobude⁷⁷

- sa zabludom je izjednačeno neznanje, tj. odsustvo bilo kakve predodžbe o nekoj od bitnih činjenica; zato će oporuka biti nevaljana zbog neznanja, ako je oporučitelj oporučio onako kako je oporučio zbog toga što uopće nije znao za neku od bitnih činjenica

4. prijevara je zabluda koju je namjerno izazvala ili održavala druga osoba – oporuka će biti nevaljana zbog prijevare, ako je oporučitelj oporučio onako kako je oporučio zato što ga je neka druga osoba navela na to time što je kod njega izazvala ili održavala neispravnu predodžbu o nekoj od bitnih činjenica

- da bi oporuka bila nevaljana zbog prijetnje, sile ili prijevare, nije neophodno da je ta potekla od one osobe u čiju je korist oporučitelj oporučio: prijetnja, sila ili prijevara razlog su za poništenje oporuke i kad potječu od treće osobe

- ako su samo neke oporučne odredbe napravljene pod prijetnjom ili silom, zbog prijevare, ili u zabludi, to ne povlači za sobom nevaljanost i ostalih odredaba ako one mogu opstati bez te odredbe

- ostale vrste mana volje ne utječu na valjanost oporuka → nesporazum se ne može pojaviti jer je oporuka jednostran, a ne dvostran pravni posao, a u slučajevima svjesnog nesklada očitovanja i volje (simulacija, školski primjer, šala i sl.) oporuka uopće nije nastala, pa se i ne postavlja pitanje njezine valjanosti

- poništenje oporuke ili pojedinih njenih odredaba zbog prijetnje/sile, prijevare ili zablude:

- poništenje oporuke ili pojedinih njezinih odredaba zbog prijetnje ili sile, prijevare ili zablude, može zahtijevati samo osoba koja za to ima pravni interes, i to u roku od godinu dana od kada je doznala za postojanje uzroka nevaljanosti, ali najkasnije za 10 godina od proglašenja oporuke; rok od godinu dana ne može početi teći prije proglašenja oporuke

- prema osobi koja je prouzročila mane oporučiteljeve volje, ili je za njih znala ili morala znati, poništenje oporuke može se zahtijevati u roku od 20 godina od dana proglašenja oporuke

(ostvarivanje prava na pobijanje putem suda – u ostavinskom postupku ili u parnici, 133. str.)

4.4. VALJANI OBLIK OPORUKE

4.4.1. Uopće

1. razlozi odstupanja od načela neformalnosti pravnih poslova kod oporuke

- oporuka je formalan pravni posao – da bi mogla biti valjana, mora biti načinjena u obliku koji propisuju pravna pravila NP
- od načela neformalnosti pravnih poslova ovdje se odstupilo:
 - zbog činjenice da oporuka treba proizvoditi pravne učinke tek nakon oporučiteljeve smrti, pa je potrebno da bude učinjena u takvom obliku koji će omogućiti što pouzdanije saznanje o postojanju i sadržaju oporuke (glavni razlog), te
 - zbog toga što ispunjavanje propisanih formalnosti potiče oporučitelja na veću ozbiljnost i promišljenost kod oporučnog raspolaganja

2. kolizijska pravila o sukobu normi o obliku oporuke

- kako NP uređenje svake zemlje postavlja svoje zahtjeve glede oblika oporuke, postavlja se pitanje: čija pravila su mjerodavna?
- odgovor daju propisi koje pravni poredak postavlja o sukobu zakona, i to prvenstveno oni koji specijalno uređuju sukobe pravnih pravila o obliku oporuke, a opći kolizijski propisi se primjenjuju tek podredno (ako su specijalni ostavili mjesto za to)
- kod nas takve specijalne propise o sukobu normi o obliku oporuke sadrži čl. 31. **ZPZRSZ**, koji određuje:
 - oblik oporuke je valjan ako zadovoljava pretpostavke koje se za to traže:
 - bilo po pravu važećem u mjestu gdje je oporuka bila sastavljena,
 - bilo po pravu države čiji državljanin je bio oporučitelj u trenutku kad je oporučio ili umro,
 - bilo po pravu važećem u onom mjestu gdje je oporučitelj imao prebivalište ili boravište u vrijeme kad je oporučio ili u trenutku kad je umro,
 - bilo po pravu RH, te
 - u pogledu oporučnih raspolaganja koja se odnose na nekretnine, i po pravu važećem u mjestu gdje se one nalaze

⁷⁶ Oporuka je besplatan pravni posao, pa i zabluda o pobudi može biti bitna. Obveznopravno pravilo je: „*kod besplatnog ugovora bitnom zabludom se smatra i zabluda o pobudi koja je bila odlučna za preuzimanje obveze*“ (v. čl. 281. ZOO).

⁷⁷ Je li neka od tih činjenica bitna ili nije, prosuđuje se prema tome kako bi postupao oporučitelj da je o njoj imao ispravnu predodžbu, jer ako bi i tada ipak oporučio onako kao što je oporučio, ta činjenica je nebitna.

- dakle, sa stajališta našeg prava, oporuka ima valjani oblik ako zadovoljava pretpostavke koje traži bilo pravo RH, bilo makar i jedno iz širokog kruga stranih prava čiju primjenu omogućuje navedena odredba (naravno, ako je pitanje valjanosti oblika oporuke riješeno međunarodnim ugovorom, tada se prvenstveno primjenjuju odredbe ugovora)

3. vrste oblika oporuke

▪ redovite i izvanredne oporuke

- redoviti oblici oporuka su predviđeni za oporučivanje u bilo kojim okolnostima
- izvanredni oblici oporuka su predviđeni za situacije kad oporučitelj ne može valjano oporučiti jer nije u stanju ispuniti sve potrebne formalnosti – kako bi takva situacija išla na štetu slobode oporučivanja, za izvanredne oblike oporuke formalnosti koje se traže su primjerene izvanrednim okolnostima u kojima se oporučitelj nalazi; specifičnost takvih oporuka je da moraju postojati zakonom predviđene izvanredne okolnosti, te da će izvanredna oporuka prestati biti valjana ako oporučitelja ne zadesi smrt još dok traju te izvanredne okolnosti, odnosno unutar određenog kratkog roka od njihova prestanka

▪ javne i privatne oporuke

- javne oporuke su one koje su nastale uz sudjelovanje za to nadležnih tijela javne vlasti, odnosno javnih bilježnika; takvo oporučivanje ide u prilog vjerodostojnosti
- privatne oporuke su oporuke koje nastaju bez sudjelovanja javnih vlasti ili javni bilježnika – dopuštene su da bi se oporučitelju omogućilo da sačuva u tajnosti da je oporučio i s kojim sadržajem; naravno, za situacije u kojima postoji povećana opasnost od zlouporabe, pravni poretki ograničavaju mogućnost valjanog redovitog oporučivanja samo na oporučivanje u javnim oblicima – tako postupa i naše pravo⁷⁸

▪ pisane i usmene oporuke

- pisane oporuke su one kod kojih je oporučitelj svoju volju očitovao napisanim riječima, tj. u obliku isprave (javne ili privatne)
- usmene oporuke su one koje su očitovane izgovorenim riječima – naše NP je u pravilu isključilo mogućnost valjanog usmenog oporučivanja, ali ju je ipak zadržalo za one izvanredne situacije u kojima nije moguće oporučiti ni u jednom drugom valjanom obliku

4. izbor oblika oporuke

- oporučitelj u pravilu slobodno izabire između predviđenih oblika oporuke, no ta sloboda je ponekad stegnuta u nekim pravcima (npr. izvanredni oblik predviđen je samo za valjano oporučivanje u točno određenim okolnostima)

5. tzv. konverzija oblika oporuke

- ako onaj oblik što ga je oporučitelj želio dati oporuci nije valjan, ali su prigodom oporučivanja ispunjene sve formalnosti za neki drugi, valjani oblik, njegova oporuka ima taj drugi oblik → to je pravilo o tzv. konverziji oblika oporuke, koje je doduše u našem pravu izričito propisano samo glede međunarodne oporuke⁷⁹, ali postoji kao opći postulat GP

4.4.2. Oblici oporuka prema ZN

čl. 29. st. 2., čl. 30., čl. 31., čl. 32. st. 6., čl. 33., čl. 150. ZN

- oporuka može biti valjano učinjena u bilo kojem od zakonom predviđenih redovitih oblika⁸⁰, a ako se oporučitelj u trenutku oporučivanja nalazi u nekim određenim izvanrednim okolnostima, tada i u izvanrednom obliku, predviđenom za valjano oporučivanje u tim okolnostima – ZN za valjano oporučivanje predviđa:
 - od redovitih, samo pisane oporuke, i to 2 oblika pisanih javnih (u kojima oporuka dobiva oblik javne isprave) i u 2 oblika pisanih privatnih oporuka (u kojima oporuka dobiva oblik privatne isprave)
 - uz njih, kao izvanredni oblik oporuke predviđa još i usmenu oporuku

1. JAVNA OPORUKA

Javna oporuka je redoviti, javni i pisani oblik oporuke.

ovlaštene osobe za sastavljanje javne oporuke:

⁷⁸ V. čl. 32. st. 2./2 ZN (Oblici oporuka prema ZN – Javna oporuka, 31. str.).

⁷⁹ V. čl. 151. st. 2. ZN.

⁸⁰ Svatko može u redovitim okolnostima oporučiti u bilo kojem od zakonom predviđenih oblika.

- oporuka ima oblik javne oporuke ako je oporučitelj svoju volju očitovao u obliku javne isprave koju mu je sastavila za to ovlaštena osoba (čl. 32. do 36. i čl. 146. do 150. ZN)
 - za sastavljanje javnih oporuka u RH, ovlašteni su suci općinskih sudova i sudski savjetnici u općinskim sudovima, te JB
 - u inozemstvu, za sastavljanje javnih oporuka hrvatskim državljanima ovlašteni su konzularni, odnosno diplomatsko-konzularni predstavnici RH, u okviru njihovog službenog djelokruga
- ovlaštena osoba nije sposobna sastaviti valjanu oporuku oporučitelju ako je ona njegov potomak, njegov posvojenik ili potomak posvojenika, njegov pretek ili posvojitelj, njegov srodnik u pobočnoj lozi do zaključno 4. stupnja, bračni drugovi svih tih osoba, kao ni oporučiteljev bračni drug⁸¹
- javnom oporukom ništa ne smije biti namijenjeno ovlaštenoj osobi koja tu oporuku sastavlja, a ni njenom bračnom drugu, potomku, pretku, pobočnom srodniku do zaključno 4. stupnja srodstva, kao ni bračnom drugu neke od osoba koja se s ovlaštenom osobom nalazi u nekom od nabrojanih srodničkih odnosa – odredbe javne oporuke kojima oporučitelj nešto ostavlja ovlaštenoj osobi li osobi koja se s njom nalazi u nekoj od nabrojanih obiteljskih veza, ništetne su, ali to ne utječe na valjanost ostalih odredbi te oporuke⁸²

postupak za sastavljanje javne oporuke:

- propisani postupak za sastavljanje javne oporuke prolazi kroz nekoliko faza, od kojih se svaka sastoji od ispunjenja propisanih formalnosti, ali sve su to faze jedinstvenog akta oporučivanja, pa ih se ne smije razdvajati, nego jedna treba slijediti za drugom, sve dok oporučivanje ne bude dovršeno:
 1. utvrđivanje oporučiteljeve istovjetnosti (identiteta)
 - ovlaštena osoba je dužna utvrditi istovjetnost osobe koja joj se prijavila radi oporučivanja, a i svjedoka i tumača (u slučaju kad su potrebni kod sastavljanja javne oporuke)
 - ona utvrđuje istovjetnost pomoću osobne iskaznice ili putovnice, ili svjedočenjem dvojice poslovno sposobnih svjedoka istovjetnosti, no ako osobu poznaje osobno i po imenu, dovoljno je da to u zapisniku konstatira
 2. formuliranje sadržaja oporuke
 - ovlaštena osoba sastavlja oporuku prema kazivanju oporučitelja, za što je potrebno da joj on usmeno izloži kakav želi da bude sadržaj njegove oporuke – ovlaštena osoba je dužna saslušati oporučiteljevo izlaganje, upozoriti ga na propise koji ga ograničavaju u raspolaganju, kao i uopće savjetovati ga, ali ne smije vršiti pritisak na njega
 - zatim će ovlaštena osoba formulirati sadržaj oporuke u obliku isprave – zapisnika o sastavljanju oporuke
 - sastavni dio tog zapisnika je i navođenje svih radnji koje su poduzete u postupku sastavljanja javne oporuke, kao i podaci o svim drugim okolnostima koje su od važnosti za eventualnu kasniju ocjenu postojanja i valjanosti oporuke
 - kod formuliranja sadržaja oporuke ovlaštena osoba će se što je više moguće služiti istim formulacijama koje je rabio sam oporučitelj, ako to ne ide na štetu jasnoće sadržaja
 - ako ovlaštena osoba smatra da neće biti valjan sadržaj kojeg oporučitelj želi da ima njegova oporuka, ona treba na to upozoriti oporučitelja, ali ako on ustraje, ona nije ovlaštena odbiti da sastavi tu oporuku, niti da u nju unese odredbe za koje smatra da neće biti valjane⁸³
 3. oporučiteljevo potpisivanje oporuke
 - oporučitelj, nakon što mu ovlaštena osoba pročita sastavljenu oporuku, pred njom potpisuje tekst svoje oporuke
 - naime, potpis je simbolički akt koji se sastoji u pisanju svoga imena i prezimena na nekoj ispravi, čime se očituje bezuvjetna suglasnost s onim tekstom koji se nalazi prije potpisa – ako oporučitelj nije u stanju potpisati oporuku odnosno zapisnik, navest će razlog ovlaštenoj osobi koja će to zabilježiti na oporuci i zapisniku; oporučitelj može zatražiti od neke druge osobe da ga potpiše na oporuci i zapisniku
 4. ovjera zapisnika koji sadrži oporučiteljevu oporuku⁸⁴
 - taj zapisnik ovjerava ovlaštena osoba stavljajući na nj svoju potvrdu da su pred njom izvršene sve potrebne radnje, te stavljajući svoj potpis – time oporučiteljeva oporuka sadržana u tom zapisniku dobiva oblik javne oporuke
 - zapisnik pripada oporučitelju, pa će mu ga ovlaštena osoba predati, ako oporučitelj ne izrazi želju da oporuka ostane na čuvanju kod ovlaštene osobe

-
- način postupanja će biti donekle drukčiji ako oporučitelj nije u stanju sam pročitati oporuku:

⁸¹ V. čl. 35. st. 1. ZN.

⁸² V. čl. 36. ZN.

⁸³ Jedino ako je očito da oporučitelj inzistira na nekoj odredbi da bi šikanirao ili vrijeđao ovlaštenu osobu ili nekog drugog, ovlaštena osoba će odbiti sastaviti takvu oporuku. O tom odbijanju treba donijeti rješenje, da bi oporučitelj mogao uložiti žalbu na nj.

⁸⁴ Treća i četvrta faza imaju ulogu svojevrstne nunkupacije (lat. nuncupatio).

- u slučaju da oporučitelj nije u stanju pročitati oporuku koju mu je sastavila ovlaštena osoba, ova će je pročitati oporučitelju u nazočnosti dvaju svjedoka koji razumiju jezik na kojem je oporuka sastavljena, nakon čega će oporučitelj u njihovoj nazočnosti potpisati oporuku ili staviti na nju svoj rukoznak, pošto izjavi da je to njegova oporuka
- svjedoci će se potpisati na samoj oporuci
- o svim radnjama iz prethodnog stavka ovlaštena osoba će u samoj ispravi o sastavljanju oporuke sačiniti zapisnik kojim će potvrditi da su sve te radnje poduzete; ovaj zapisnik potpisuju oporučitelj, svjedoci i ovlaštena osoba

◦ dakle, razlike u postupanju su sljedeće:

- oporuku neće moći pročitati sam oporučitelj, nego će mu je pročitati ovlaštena osoba
- oporučitelj može umjesto potpisa staviti svoj rukoznak, prethodno izjavivši da je to njegova oporuka
- oporučivanje se odvija u nazočnosti i pod kontrolom dvojice svjedoka oporuke, koji se također trebaju potpisati; da bi takva oporuka bila valjana, potrebno je da oba svjedoka oporuke budu za tu funkciju sposobna:
 - a) i apsolutno – apsolutno je sposoban svjedok koji je punoljetan, poslovno sposoban, zna čitati i pisati i razumije jezik na kojem sud uređuje prilikom sastavljanja oporuke oporučitelja
 - b) i relativno – relativno je sposoban svjedok kojeg njegova obiteljska veza s oporučiteljem ne čini nesposobnim za svjedoka te oporuke; ne mogu biti svjedoci javne oporuke oporučiteljevi potomci, njegovi posvojenici i njihovi potomci, njegovi pretci i posvojitelji, njegovi srodnici u pobočnoj lozi do zaključno 4. stupnja, bračni drugovi svih tih osoba kao ni oporučiteljev bračni drug; ništetne će biti odredbe javne oporuke kojima se nešto ostavlja oporučnim svjedocima, njihovim precima i potomcima, njihovim srođnicima u pobočnoj lozi do zaključno 4. stupnja srodstva i bračnim drugovima svih tih osoba, kao i bračnim drugovima svjedoka

- način postupanja će biti još ponešto drukčiji ako je oponašatelj nijem, gluh, gluhoslijep ili se ne služi uredovnim jezikom:

- (1) Ako se oporučitelj ne može služiti uredovnim jezikom, ili to nije dužan, pozvat će se prisegnuti tumač čiju će se istovjetnost utvrditi, pa će se njegovim posredovanjem primati izjave oporučiteljeve volje i inače se sporazumijevati s oporučiteljem.
- (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka uz tumača trebaju biti nazočna i dvojica svjedoka tumača, koji uz uredovni jezik znaju i onaj kojim se služi oporučitelj, a čija istovjetnost treba biti utvrđena. Osoba koja je svjedok istovjetnosti, i/ili svjedok oporuke, može biti i svjedok tumača, ako ima za to potrebno znanje.
- (3) Ako je oporučitelj nijem, gluh ili gluhoslijep tako da je to smetnja oporučivanju, pozvat će se prisegnuti tumač i 2 svjedoka koji se s oporučiteljem mogu sporazumjeti, na što će se na odgovarajući način primjenjivati odredbe stavka 1. i 2. ovog članka.
- (4) Oporuka nema valjani oblik javne oporuke ako u slučaju iz stavka 1. ili 3. ovoga članka prigodom oporučivanja nije sudjelovao odgovarajući tumač te svjedoci tumača, ili ako svjedoci odmah izjave da tumač nije dovoljno vjerno prenio izjavu oporučiteljeve volje, ili da se njegovim posredovanjem nije oporučitelj uspješno sporazumijevao s ovlaštenom osobom.
- (5) U slučajevima kad se oporučitelj ne može služiti uredovnim jezikom, ili to nije dužan, kao i kada je nijem, gluh ili gluhoslijep tako da to smeta oporučivanju, pozvat će se tumač čak i ako ovlaštena osoba vlada jezikom kojim se služi oporučitelj, odnosno i ako je u stanju sporazumjeti se s oporučiteljem.
- (6) Zapisnik o sastavljanju oporuke u slučajevima iz stavka 1. do 3. ovoga članka potpisuju i tumač i svjedoci.
- (7) Istovjetnost tumača i svjedoka tumača utvrđuje se kao i istovjetnost oporučnih svjedoka.

- kad je to potrebno, javna oporuka se može sastaviti i izvan uredovnih prostorija ovlaštene osobe (npr. ako je oporučitelj nepokretna osoba i sl.)
- o sastavljenoj javnoj oporuci ovlaštena osoba će bez odgode poslati obavijest u Hrvatski upisnik oporuka

2. MEĐUNARODNA OPORUKA

Međunarodna oporuka je redoviti, javni i pisani oblik oporuke.

- oporuka ima oblik međunarodne oporuke ako je oporučiteljeva volja očitovana u vidu isprave koju je on podnio ovlaštenoj osobi na ovjeru, izjavljujući pred njom i svjedocima da ova sadrži njegovu oporuku, nakon čega joj je ta osoba dala karakter javne oporuke time što ju je ovjerila, postupajući na za to propisani način (čl. 151. do 166. ZN)

kolizijska pravila o oporukama učinjenim prema pravilima stranih NP uređenja:

- NP uređenja ponekad svojim kolizijskim normama priznaju valjanost oblika i oporukama učinjenim prema pravilima nekih stranih NP uređenja – kolizijska pravila našeg prava su glede toga prilično široka jer priznaju valjanost oblika oporukama učinjenim prema mnogim NP uređenjima (čl. 31. ZPZRSZ), ali se može dogoditi da se neko uređenje ne priznaje
- da bi se među državama ujednačila ta pravila, u Washingtonu je 1973. održana konferencija na kojoj su sudionice usvojile Konvenciju o jednoobraznom zakonu o obliku međunarodne oporuke – RH je odredbe o međunarodnoj oporuci uvrstila u ZN

postupak za sastavljanje međunarodne oporuke:

- za razliku od postupka za sastavljanje javne oporuke, ne sadrži sastavljanje teksta isprave (to prethodi aktu oporučivanja, pa je potpuno svejedno da li je tekst isprave sastavio sam oporučitelj, ili mu je to učinio netko drugi)
 - tijek postupka:
 1. oporučivanje započinje time što oporučitelj⁸⁵ podnosi ovlaštenoj osobi, u nazočnosti svjedoka, ispravu, izjavljujući da je to njegova oporuka i da je on upoznat s njenim sadržajem (sadržaj ne mora biti poznat ni ovlaštenoj osobi, a ni oporučnim svjedocima⁸⁶ – pritom je nebitno mjesto gdje je oporuka sastavljena, gdje se nalazi ostavina, oporučiteljevo državljanstvo, prebivalište ili boravište; isprava može biti pisana na bilo koji način, na bilo kojem jeziku i pismu, i od bilo koga; ovlaštene osobe su iste kao one za sastavljanje javnih oporuka
 2. potom oporučitelj pred ovlaštenom osobom i svjedocima potpisuje oporuku ili, ako ju je već ranije potpisao, izjavljuje da priznaje i potvrđuje potpis na toj oporuci kao svoj; ako on nije u stanju potpisati oporuku, to nije smetnja da valjano oporuci u ovom obliku; naime, dovoljno je da ovlaštenoj osobi priopći razlog zbog kojeg nije u stanju staviti potpis, a ona će to zabilježiti na oporuci; oporučitelj može i tražiti da ga potpiše druga osoba, u njegovo ime⁸⁷
 3. odmah potom će se u oporučiteljevoj nazočnosti potpisati ovlaštena osoba i svjedoci na kraju te oporuke⁸⁸
 4. ovlaštena osoba će na kraju oporuke staviti i datum kad je oporuku potpisala, makar je na oporuci već naveden neki datum ili nije – datum kad je oporuku potpisala ovlaštena osoba je datum oporučivanja, što može biti važno npr. za ocjenu je li oporučitelj bio oporučno sposoban u trenutku oporučivanja^{89 90}
 - ako je sve to učinjeno, oporučiteljeva posljednja volja je dobila valjani oblik međunarodne oporuke
-
- ovlaštena osoba je dužna na propisanom obrascu izdati potvrdu da je on pred njom propisno načinio međunarodnu oporuku⁹¹
 - jedan njen primjerak će zadržati, a drugi dati oporučitelju – ta potvrda, ako je valjano ispostavljena, stvara predmnjevu da oporuka na koju se potvrda odnosi ima valjani oblik međunarodne oporuke; predmnjeva je oboriva, pa je njen učinak u tome da teret dokaza pada na onog tko tvrdi da oporuka nema valjan oblik
 - ako ovlaštena osoba nije izdala potvrdu, ili je nije izdala valjano, ili ako potvrda više ne postoji, to ne šteti valjanosti one oporuke koja je valjano učinjena kao međunarodna oporuka, nego samo ne postoji spomenuta predmnjeva valjanosti njezinog oblika
 - na zahtjev oporučitelja, ovlaštene osobe mogu svakoj pisanoj oporuci dati oblik međunarodne oporuke sukladno odredbama ZN o međunarodnoj oporuci⁹² – nevaljanost oporuke kao međunarodne oporuke neće utjecati na njenu valjanost kao oporuke u nekom drugom obliku, što se tiče oblika (npr. možda bi mogla biti valjana kao vlastoručna, ili pisana oporuka pred svjedocima)

3. VLASTORUČNA (HOLOGRAFSKA) OPORUKA

Vlastoručna oporuka je redoviti, privatni i pisani oblik oporuke.

- oporuka ima oblik vlastoručne oporuke ako ju je oporučitelj vlastoručno napisao i potpisao:
 - oporuka je valjana ako ju je oporučitelj vlastoručno napisao i ako ju je potpisao
 - za valjanost vlastoručne oporuke nije nužno, ali je korisno, da su u njoj naznačeni mjesto i datum kad je sastavljena
- zahtjev za vlastoručnošću pisanja znači da oporučitelj treba oporuku napisati osobno, i to takvom tehnikom pisanja koju nazivamo rukopisom (rukom, ali i protezom i sl.) – taj zahtjev neće biti ispunjen ako je oporučitelj pisao strojem, ili je sastavio tekst od gotovih slova, pisao tehničkim slovima i sl. (isto vrijedi i u pogledu vlastoručnosti potpisa)
- u vezi s vlastoručnim oporukama, u praksi se bilo javilo pitanje sadržaja potpisa:
 - naime, svaka osoba je dužna u pravnom prometu služiti se svojim osobnim imenom⁹³, a to znači imenom i prezimenom, pa je dovedena u pitanje valjanost onih vlastoručnih oporuka koje oporučitelj nije potpisao punim imenom i prezimenom
 - u dosadašnjoj sudskoj praksi se ocijenilo da povreda ove dužnosti ne može imati za posljedicu nevaljanost vlastoručne oporuke, ako potpis kojeg je oporučitelj stavio ne ostavlja mjesta sumnji tko je autor, te da je on stavljanjem tog potpisa zaista želio izraziti svoju bezuvjetnu suglasnost s potpisanim tekstom – zato mogu biti valjane i vlastoručne oporuke

⁸⁵ Ovlaštena osoba će svakako na odgovarajući način utvrditi istovjetnost oporučitelja, ali to ovdje nije dio akta oporučivanja.

⁸⁶ V. čl. 154. ZN.

⁸⁷ V. čl. 155. st. 2. ZN.

⁸⁸ V. čl. 155. st. 3. ZN.

⁸⁹ V. čl. 157. ZN.

⁹⁰ Bez datuma oporučivanja, oporuka neće imati valjan oblik međunarodne oporuke.

⁹¹ V. čl. 159. do 163. ZN.

⁹² To vrijedi i za javne oporuke sastavljene prema pravilima ZN-a.

⁹³ Zakon o osobnom imenu.

potpisane samo imenom ili nadimkom, pa i oznakom odnosa s nasljednicima (npr. „Vaša Mama“); nasuprot tome, bit će nevaljane nepotpisane vlastoručne oporuke ili one koje su potpisane samo paraфом kao skraćenim potpisom koji se redovito sastoji samo od imena i prezimena, ili faksimilom i sl.

- pritom nije bitno na kakvom je materijalu napisana vlastoručna oporuka (najčešće je napisana na papiru, ali nije nužno)
- također, za valjanost vlastoručne oporuke nije nužno da su u njoj naznačeni mjesto i datum kad je sastavljena

4. PISANA OPORUKA PRED SVJEDOCIMA (alografska oporuka)

Pisana oporuka pred svjedocima je redoviti, privatni i pisani oblik oporuke.

- oporuka ima taj oblik ako je oporučiteljeva volja očitovana u vidu isprave za koju je oporučitelj pred svjedocima izjavio da sadrži njegovu oporuku i potpisao je:
 - oporučitelj koji zna i može čitati i pisati može sastaviti oporuku tako što će za ispravu, bez obzira tko ju je sastavio, izjaviti pred dva istodobno nazočna svjedoka da je to njegova oporuka te je pred njima potpisati
 - svjedoci će se potpisati na samoj oporuci, a korisno je da se naznači njihovo svojstvo svjedoka, kao i druge okolnosti koje bi mogle koristiti njihovom lakšem pronalaženju
- ova oporuka se od vlastoručne razlikuje po tome što je čin oporučivanja drugačiji → kod vlastoručne se akt oporučivanja sastoji u vlastoručnom pravljenju oporuke, a ovdje pravljenje pisanog sastavka prethodi aktu oporučivanja, a taj se sastoji od formalnosti koje pisani sastavak pretvaraju u oporučiteljevu privatnu ispravu – njegovu oporuku
 - kao i kod oporučivanja u obliku međunarodne oporuke, pisani sastavak koji bi imao postati oporuka, sastavlja se prije oporučivanja jer u trenutku oporučivanja već treba postojati
 - pravljenje tog sastavka ne ulazi u akt oporučivanja, pa je svedjedno kako je on nastao; nije nužno da ga je pisao oporučitelj osobno, niti da je pisan rukopisom; redovito će ga napisati netko drugi po nalogu oporučitelja, i to mehaničkim pismom (uz pomoć računala i pisača, pisačkog stroja i sl.); zato je uporaba ovog oblika oporuke vrlo česta
- da bi neki pismeni sastavak dobio valjan oblik pisane oporuke pred svjedocima, nužno je:
 1. da je oporučitelj sposoban čitati i pisati,
 2. da kod oporučivanja sudjeluju 2 za to sposobna svjedoka oporuke, te
 3. da oporučitelj pred njima izvrši čin oporučivanja (izjavi da je taj sastavak njegova oporuka i potom ga potpiše, pri čemu potpisivanje treba prostorno i vremenski nadovezivati na tu izjavu, jer je oporučivanje jedinstven akt), a potom
 4. da svjedoci nakon oporučitelja stave svoje potpise na oporuku, potvrđujući time da je oporučitelj pred njima dao tu izjavu i stavio potpis

5. USMENA OPORUKA

Usmena oporuka je izvanredni, privatni, usmeni oblik oporuke.

- u iznimnim slučajevima, oporučiteljevo oporučivanje izgovorenim riječima će moći imati valjani oblik oporuke (ako su ispunjene zakonske pretpostavke iz čl. 137. do 140. ZN) – to je nužno da bi se u situacijama u kojima pisano oporučivanje nije moguće omogućilo oporučitelju da uopće valjano oporuči, jer su to situacije u kojima se on nalazi u neposrednoj životnoj opasnosti
- usmena oporuka može biti valjana:
 1. ako je oporučitelj svoju volju očitovao usmeno
 2. tome su bila nazočna bar 2 svjedoka sposobna da budu svjedoci usmene oporuke – sposobni su svjedoci koji ispunjavaju iste uvjete kao i za svjedoke javne oporuke, s tim da ovdje svjedoci mogu biti i oni koji ne znaju ili ne mogu čitati/pisati
 - da bi se osigurala vjerodostojnost, određeno je da su unatoč valjanosti usmene oporuke ništetne one njene odredbe kojima je nešto namijenjeno svjedocima pri njenom sastavljanju, njihovim bračnim drugovima, precima i potomcima, srođnicima u pobočnoj lozi do zaključno 4. stupnja srodstva i bračnim drugovima spomenutih srođnika; no, za te osobe ne vrijedi zabrana da budu oporučnim svjedocima kod usmene oporuke, kao što takva zabrana vrijedi kod javne, međunarodne i pisane oporuke pred svjedocima
 - uloga svjedoka usmene oporuke se ne iscrpljuje njihovom nazočnošću pri usmenom oporučivanju – oni su dužni bez odgađanja napisati sadržaj oporučiteljeva očitovanja i što prije ga predati sudu ili javnom bilježniku na čuvanje, ili ga usmeno ponoviti pred sudom ili javnim bilježnikom, iznoseći detalje oporučiteljevog očitovanja; ta dužnost nije u neposrednoj vezi s oporučivanjem, pa ni propust svjedoka usmene oporuke da udovolji svojoj dužnosti neće učiniti usmenu oporuku nevaljanom, ali će stvoriti problem saznanja da je oporučitelj oporučio i kako je oporučio
 3. oporučitelj se pritom nalazio u takvim izvanrednim okolnostima da zbog njih nije mogao valjano oporučiti ni u jednom od drugih pisanih oblika – te okolnosti moraju biti i izvanredne i takve da oporučitelj u njima nije mogao valjano oporučiti ni u jednom drugom obliku; ako te okolnosti nisu bile izvanredne nego redovite, trajne, tada usmena oporuka neće biti valjana, iako u trenutku oporučivanja nije bilo moguće sastaviti pisanu oporuku

4. ovaj oblik oporuke nije izgubio valjanost protekom vremena – oblik usmene oporuke će prestati biti valjan kad protekne 30 dana od prestanka izvanrednih okolnosti u kojima je napravljena ⁹⁴ (nakon prestanka tih okolnosti, ako ih je oporučitelj preživio i u stanju je valjano oporučiti u nekom predviđenom redovitom obliku, nema razloga da njegova usmena oporuka bude trajno valjana)

4.4.3. Pregled valjanih oblika prema ZN

	redovite oporuke	izvanredne oporuke	
javne oporuke	1. javna oporuka 2. međunarodna oporuka		pisane oporuke
privatne oporuke	3. vlastoručna oporuka 4. pisana oporuka pred svjedocima -	- 5. usmena oporuka	
			usmene oporuke

4.4.4. Nevaljanost oblika oporuke

čl. 29. st. 3. ZN

- oporuka je formalan pravni posao, pa je valjana samo oporuka učinjena u obliku utvrđenom zakonom i uz pretpostavke predviđene zakonom – međutim, ZN propisuje da ona nije ništetna, nego samo **pobojna**:
 - zbog nedostatka u obliku poništenje oporuke može zahtijevati nakon otvaranja nasljedstva samo osoba koja za to ima pravni interes, i to u roku od godinu dana od kada je saznala za oporuku, a najdulje za 10 godina od proglašenja oporuke
 - rok od godinu dana ne može početi teći prije proglašenja oporuke

4.5. MOGUĆ I DOPUŠTEN SADRŽAJ OPORUKE

4.5.1. Uopće

1. oporučne odredbe i njihova valjanost

- oporuka sadrži jednu ili više oporučnih odredbi – oporučiteljevih raspolaganja koja je on oporukom učinio za slučaj svoje smrti
- sve oporučiteljeve odredbe koje postoje kao oporuka čine sadržaj njegove oporuke, bez obzira na to potječu li iz istog ili iz nekoliko različitih akata oporučivanja, te imaju li isti ili različiti oblik; pritom sadržaj oporuke čine samo oporučne odredbe (ne i oporučiteljeve poruke, savjeti, iskazi emocija, molbe i sl.)
- na temelju oporučnih odredbi mogu zbog oporučiteljeve smrti nastupiti pravni učinci, ako je ono što one određuju faktično moguće (inače su ništetne) i pravno dopušteno (inače su ništetne ili pobojne)

2. predmet dopuštenog oporučnog raspolaganja

- oporučitelj je načelno slobodan za slučaj svoje smrti oporukom raspolagati svime čime je ovlašten raspolagati i pravnim poslovima inter vivos, i obrnuto – ako bi ipak pokušao oporukom raspolagati nečime čime nije ovlašten raspolagati, odredbe njegove oporuke o tome bile bi ništetne

3. sadržaj dopuštenih oporučnih raspolaganja

- u pogledu onoga čime je slobodan raspolagati za slučaj smrti, oporučitelj je ovlašten svojom oporukom izazivati:
 1. pravne učinke koje i inače može izazivati jednostranim očitovanjem svoje volje, jer je oporuka jednostrani pravni posao (npr. može se odreći nekog prava, priznati očinstvo/majčinstvo, priznati neki dug i sl.) – dakako, ako pravni poredak ne dopušta neki učinak, oporučna odredba koja bi bila usmjerena na njegovo postizanje je nevaljana, i to ništetna
 2. nasljednopravne učinke
 - što se tiče izazivanja NP učinaka, situacija je drukčija, jer su zakonom predviđeni mogući NP učinci oporučiteljeve smrti, a zakonom je određeno i dokle seže oporučiteljeva sloboda da oporukom utječe na te učinke
 - u načelu je svatko slobodan svojom oporukom urediti nasljeđivanje do kojeg će doći zbog njegove smrti ⁹⁵, ali sloboda oporučivanja nije analogna slobodi ugovaranja: dok se ugovoriti smije sve što nije nedopušteno, odnosno što nije u suprotnosti s Ustavom RH, prisilnim propisima i moralom društva (čl. 2. ZOO), oporukom se za slučaj smrti smije o nasljeđivanju do kojeg će tada doći, odrediti samo ono što je zakonom dopušteno; odredba koja ne pripada nekoj od zakonom predviđenih vrsta bit će nedopuštena, i to ništetna (razlog: NP učinci nastupaju prema svima, a ne samo inter partes)

4. osobe u čiju korist su oporučna raspolaganja dopuštena

⁹⁴ Ovaj rok se naravno prekida smrću oporučitelja, a i gubitkom sposobnosti za oporučivanje, kao i svakim ponovnim nastankom nekih izvanrednih okolnosti u kojima je moguće valjano oporučiti u obliku usmene oporuke.

⁹⁵ V. čl. 7. st. 1. ZN (Načelo slobode raspolaganja ..., 3. str.).

- u načelu, oporučitelj može oporukom valjano raspolagati u korist bilo koje osobe
- iznimke:
 - zbog osiguranja nepristranosti osoba koje sudjeluju pri oporučivanju, zakonom je određeno da će biti ništetna svaka oporučna odredba kojom je oporučitelj raspolagao u korist osobe koja je prigodom oporučivanja u nekom javnom obliku mala ulogu sastavljača javne oporuke (javne oporuke u užem smislu ili međunarodne oporuke)
 - bit će ništetna i oporučna odredba kojom je oporučitelj raspolagao u korist osobe koja je bila svjedok kod oporučivanja (u bilo kojem obliku), a i osobe koja je sastavljaču oporuke ili oporučnom svjedoku srodnik u ravnoj lozi (silaznoj ili uzlaznoj) ili pobočni srodnik zaključno do 4. stupnja srodstva, ili je bračni drug neke od tih osoba, ili je čak bračni drug samog sastavljača ili oporučnog svjedoka⁹⁶

5. zaštita članova uže obitelji i granica dopuštenosti inače dopuštenih oporučnih raspolaganja

- da bi sadržaj neke oporučne odredbe upravljene na NP učinke bio dopušten, potrebno je još i da oporučiteljevo raspolaganje ne prelazi onu granicu koja je radi zaštite članova uže obitelji postavljena zakonom, osiguravajući im pravo na nužni dio⁹⁷
- ako i ukoliko oporučne odredbe prelaze granicu određenu u zakonu, vrijedaju nužno NP – takve oporučne odredbe nisu dopuštene pa nisu valjane; no, zbog toga one nisu ništetne, nego pobojne – nužni nasljednik ima pravo da ih pobija, tj. da zahtijeva njihovo poništenje u onom obujmu u kojem je to potrebno da bi se uklonila povreda njegovog nužnog NP; pošto mu pravo pobijanja prestane, one će konvalidirati, s učinkom od trenutka otvaranja nasljedstva (naravno, osim ako nisu valjane iz nekog drugog razloga)

4.5.2. Vrste dopuštenih oporučnih odredbi, usmjerenih na NP učinke

čl. 43., čl. 44., čl. 45., čl. 46. st. 1., čl. 47., čl. 48. st. 3. i 4., čl. 49., čl. 52., čl. 60. do 63., čl. 79. ZN

- ZN navodi vrste odredaba usmjerenih na postizanje NP učinaka, koje dolaze u obzir za valjano oporučivanje te određuje i posebne pretpostavke za valjanost njihova sadržaja – oporučitelji su slobodni odredbama tih vrsta učiniti svoja oporučna raspolaganja, te time oblikovati NP pravne učinke koji bi zbog njihove smrti imali nastupiti

1. ODREĐIVANJE (POSTAVLJANJE) NASLJEDNIKA

- Oporučitelj može oporukom odrediti jednog ili više nasljednika.
- Nasljednik na temelju oporuke jest osoba koju je oporučitelj odredio da ga naslijedi u cijelosti ili u razmjernom dijelu.
- određivanje (postavljanje) nasljednika je oporučna odredba usmjerena na to da bude pravni temelj na kojem će osoba koja je njome određena (postavljena) za nasljednika, biti ovlaštena zbog oporučiteljeve smrti da stekne NP, odnosno dio tog NP

1.1. određivanje osobe nasljednika

- da bi odredba o određivanju nasljednika bila valjana, neophodno je da je oporučitelj oporukom jednoznačno odredio osobu koju ovlašćuje biti mu nasljednikom – ta osoba treba biti oporukom ili sasvim određena ili barem određiva
 - glede određenosti nasljednika i drugih korisnika, ZN određuje: nasljednici, zapisovnici i druge osobe kojima su oporukom namijenjene neke koristi dovoljno su određeni ako oporuka sadrži podatke na temelju kojih se može utvrditi tko su oni
 - valjano je i određivanje koje određuje osobu srodstvom („moja majka“) ili drugim obilježjem (npr. „čovjek koji mi je pomogao u toj i toj situaciji“); no, ako pomoću kriterija za određivanje postavljenog u oporuci nije moguće ni primjenom pravila o tumačenju oporuke nedvojbeno utvrditi koju osobu je on odredio za svog nasljednika, onda tu odredbu nije moguće ispuniti, pa je ona ništetna
- oporučitelj može i nekoliko osoba odrediti za svoje nasljednike, i to tako da oni stječu NP simultano, supsidijarno ili sukcesivno (moguće su i kombinacije tih načina određivanja nasljednika)⁹⁸ – no, ako on nije odredio neki od tih načina stjecanja NP, a odredio je više nasljednika, tada su oni određeni da budu simultano oporučiteljevi nasljednici, dakle da budu sunasljednici
- oporučitelj može za svog nasljednika odrediti bilo koju osobu (ili više njih), osim onih u čiju korist uopće ne može valjano raspolagati oporukom⁹⁹

1.2. određivanje veličine nasljednog dijela

⁹⁶ V. čl. 36. i čl. 40. ZN.

⁹⁷ V. čl. 7. st. 2. ZN (Načelo slobode raspolaganja ..., 3. str.).

⁹⁸ Odnos pravnih temelja nasljeđivanja, 19. str.

⁹⁹ V. čl. 36. i čl. 40. ZN.

- oporučitelj ne mora, ali može odrediti koliki dio NP namjenjuje osobi koju je odredio za svog nasljednika
 - ako ništa nije odredio glede toga, a odredio je samo jednog nasljednika, time mu je namijenio cijelo NP, a ako je nekoliko osoba odredio kao sunasljednike, svaka od tih osoba je ovlaštena na stjecanje jednakog dijela tog NP
 - ako oporučitelj želi da neka osoba koju je odredio kao nasljednika stekne samo određeni dio NP, treba oporukom odrediti veličinu tog dijela – pritom se može poslužiti s 2 različite metode određivanja:
 - a) određivanje razlomkom (ili npr. postotkom)
 - b) određivanje što će pojedinom nasljedniku pripasti iz ostavinske mase na ime njegovog NP (određivanje nasljednika ex certa): nasljednikom će se smatrati i osoba kojoj su oporukom ostavljeni jedna ili više određenih stvari ili prava, ako se ustanovi da je oporučiteljeva volja bila da mu ta osoba bude nasljednik
 - u ovom slučaju je nasljednički dio odrediti
 - koliki je nasljednički dio, izračunava se iz odnosa vrijednosti stvari i/ili prava koja bi taj nasljednik trebao dobiti iz ostavinske mase, prema vrijednosti cijele ostavinske aktive
- kad je oporučitelj oporukom odredio koliki dio NP namjenjuje nekoj osobi (bilo razlomkom, bilo ex certa), ta osoba je ovlaštena steći samo toliko dio tog prava, pa ako ona ne naslijedi oporučitelja, dio koji je bio njoj namijenjen, u pravilu će pripasti njegovim zakonskim nasljednicima; pripadanje tog dijela NP zakonskim nasljednicima može oporučitelj spriječiti time da određenom (postavljenom) oporučnom nasljedniku odredi zamjenika (supstituta) koji će tada biti oporukom ovlašten da naslijedi dio NP koji je bio namijenjen oporučnom nasljedniku koji nije naslijedio

2. IZNASLJEĐENJE, ISKLJUČENJE I LIŠENJE NUŽNOG DIJELA

- iznasljeđenje je oporučna odredba usmjerena na to da oduzme pravni temelj na kojem bi iznaslijeđena osoba inače bila ovlaštena da zbog oporučiteljeve smrti stekne NP, odnosno dio tog prava
 - ovlast za iznasljeđivanje onog tko bi inače naslijedio na temelju zakona proizlazi iz ovlasti oporučitelja da oporukom odredi svog nasljednika – određivanje nasljednika oporukom implicira iznasljeđenje onih zakonskih nasljednika koji bi zbog oporučiteljeve smrti stekli NP; no, oporučitelj može i eksplicitno, posebnom oporučnom odredbom iznaslijediti jednog, više ili sve svoje zakonske nasljednike (u cijelosti ili djelomično)
 - time će iznaslijeđenom potencijalnom zakonskom nasljedniku oduzeti pravni temelj na kojem bi on inače zbog ostaviteljeve smrti stjecao NP, pa će se to pravo stjecati kao da iznaslijeđeni nije više bio na životu u trenutku otvaranja nasljedstva (naravno, ako je određeno samo djelomično iznasljeđivanje, učinak toga će nastupiti samo glede onog dijela NP za koji je oporučitelj iznaslijedio zakonskog nasljednika)
- kako je iznasljeđivanje u biti isto što i određivanje nasljednika, za iznasljeđenje su potrebni isti uvjeti koji se traže za valjanost određivanja nasljednika
- no, oporučiteljeva ovlast da nekoga iznaslijedi nije neograničena → granicu postavlja pravo na nužni dio koje pripada nužnim nasljednicima, pa će u pravilu oporučna odredba o iznasljeđenju biti pobojna, ako njome bude povrijeđeno nečije nužno NP
 - no, zakonodavac je napravio 2 izuzetka od tog pravila – ovlastio je oporučitelja da, pod određenim pretpostavkama, svog potencijalnog nužnog nasljednika (1) kazni iznasljeđenjem, a i da (2) nužnog nasljednika liši njegovog nužnog dijela u korist njegovih (i svojih) potomaka
 - isključenje i lišenje nužnog dijela oporukom treba biti određeno eksplicitno – implicitno iznasljeđenje (određivanje neke druge osobe za nasljednika) ne može imati učinak isključenja ni lišenja, bez obzira čime je bilo motivirano
- također, on ne može za slučaj svoje smrti valjano isključiti svaku univerzalnu sukcesiju m. c.
 - kako zbog smrti fizičke osobe obvezatno dolazi do univerzalne sukcesije, bila bi ništetna oporučna odredba kojom bi oporučitelj odredio da u slučaju njegove smrti nitko ne može postati njegovim univerzalnim sukcesorom
 - oporučiteljeva odredba o iznasljeđenju može biti valjana jedino u pogledu NP
 - no, on nije ovlašten oporučnom odredbom spriječiti da u situaciji kad ga nitko ne nasljeđuje, njegovim univerzalnim sukcesorom m. c. postane općina/grad – u tom pogledu, njegova oporučna odredba o iznasljeđenju bit će ništetna

3. ODREĐIVANJE ZAPISA (LEGATA)

3.1. određivanje zapisa

- određivanje zapisa je oporučna odredba usmjerena na to da bude pravni temelj na kojem će određena osoba (zapisovnik, legatar, honorat) zbog ostaviteljeve smrti steći pravo da od ostaviteljevog nasljednika (opterećenika, onerata) zahtijeva ispunjenje neke činidbe, koju će joj taj biti dužan ispuniti na teret i u granicama čiste vrijednosti onog što će steći naslijedivši ostavitelja:

Oporučitelj može oporukom ostaviti jedan ili više zapisa (legata), ovlašćujući njima neku osobu (zapisovnika, legataru) da od nasljednika ili druge osobe u čiju je korist oporučno raspolagao zahtijeva neko davanje, činjenje, trpljenje ili propuštanje njemu ili nekoj drugoj osobi.

- da bi odredba o zapisu bila valjana, oporučitelj treba odrediti osobu zapisovnika, ili je barem učiniti odredivom

- glede toga vrijedi isto što i za određivanje nasljednika¹⁰⁰ – ako oporukom nije određeno, a nije ni određivo tko je zapisovnik nekog zapisa, odredba o zapisu je nemoguća, pa je ništetna; kad postoji sumnja je li oporučitelj neku osobu odredio za zapisovnika ili nasljednika ex re certa, vrijedi pravilo da će u tako određenoj osobi gledati zapisovnika, osim ako se ustanovi da je oporučiteljeva volja bila da mu ta osoba bude nasljednik¹⁰¹
- oporučitelj može za zapisovnika odrediti bilo koju osobu osim onih u čiju korist uopće ne može valjano oporučno raspolagati¹⁰²
- oporučitelj treba odrediti i predmet (objekt) zapisa, naime činidbu koju će zapisovnik (honorat) imati pravo zahtijevati od opterećenika – da bi odredba o zapisu bila valjana, za predmet zapisa treba biti određena činidba koja bi bila sposobna i da bude predmetom valjanog obveznog odnosa (moguća, dopuštena i određena/odrediva)
 - sadržaj te činidbe može biti pozitivan (činjenje, davanje), ali i negativan (trpljenje, propuštanje)
 - opterećenikova činidba imat će i neki svoj predmet (tzv. objekt drugog reda) – stvar ili pravo koje opterećenik treba prenijeti, ili glede kojeg treba nešto trpjeti/propustiti (159. str.)
- opterećenik može biti samo osoba koja temeljem oporučiteljevog pravnog raspolaganja nešto stječe zbog njegove smrti, naime, redovito oporučiteljev nasljednik (oporučni ili zakonski), ali i zapisovnik, odnosno podzapisovnik
 - osobu koju opterećuje nekim zapisom oporučitelj ne mora, iako može, izričito odrediti oporukom
 - ako oporukom ne odredi tko je opterećenik nekog zapisa, tada je to osoba koja je naslijedila oporučitelja, bilo na temelju oporuke, bilo na temelju zakona
 - ako ga je naslijedilo nekoliko sunasljednika, u pravilu su svi opterećenici zapisa, ali oporučitelj može i odrediti da je opterećenik nekog zapisa samo jedan ili samo nekoliko od više sunasljednika (tada ostali sunasljednici nisu opterećeni tim zapisom)
- oporučitelj ne smije odrediti zapis tako da bude na štetu njegovih vjerovnika – ako bi ipak tako postupio, ta njegova odredba ne bi štetila tražbinama njegovih vjerovnika, jer uvijek tražbine oporučiteljevih vjerovnika imaju prednost pred pravima zapisovnika da zahtijevaju ispunjenje zapisa
- oporučitelj ne smije zapise odrediti tako da time povrijedi nečije pravo na nužni dio – ako bi to ipak učinio, njegova odredba o zapisu bi bila pobojna u mjeri u kojoj vrijeđa pravo na nužni dio
- oporučitelj može svojom oporučnom odredbom regulirati odnos između više zapisa → ovlašten je svojom oporučnom odredbom privilegirati neki zapis u odnosu prema drugim zapisima
 - naime, može oporukom odrediti da, u slučaju kad nije moguće ispuniti sve oporukom određene zapise jer tražbine oporučiteljevih vjerovnika iscrpljuju vrijednost s kojom opterećenik odgovara i za ostaviteljeve dugove i zapise, opterećenik treba, pošto podmiri ostaviteljeve dugove, ispuniti privilegirane zapise koliko je to najviše moguće u granicama njegove odgovornosti (iako zato neće biti moguće ispuniti ostale zapise u cijelosti)
 - ako je oporučitelj bio privilegirao neki zapis, određivši da njega valja ispuniti prije ostalih, ta njegova odredba je ujedno i odredba kojom taj zapis privilegira prilikom smanjivanja zbog povrede nužnog dijela
 - stoga će privilegirani zapis biti privilegirani i kad bi trebalo zapise smanjivati zbog toga što je njima povrijeđen nužni dio nužnog nasljednika¹⁰³, jer ZN određuje: ako je oporučitelj ostavio više zapisa i naredio da se neki zapis ispuni prije ostalih, taj će se zapis umanjiti samo ako vrijednost ostalih zapisa ne dostiže da se namiri nužni dio

3.2. određivanje podzapisa

- određivanje podzapisa je oporučna odredba usmjerena na to da bude pravni temelj na kojem će određena osoba (podzapisovnik, honorat) zbog ostaviteljeve smrti steći pravo da od zapisovnika (opterećenika) zahtijeva ispunjenje neke određene činidbe (davanja, činjenja, trpljenja ili propuštanja), koju će joj ta biti dužna ispuniti na teret i u granicama čiste vrijednosti onog što će steći na temelju svojeg prava na zapis
 - podzapis je zapis kojim je oporučitelj opteretio svog zapisovnika
 - i podzapisovnika može oporučitelj opteretiti nečijim pravom na podzapis, zapravo pravom na pod-podzapis itd.
 - glede određivanja podzapisa vrijedi na odgovarajući način isto što i za zapise

4. ODREĐIVANJE ZAMJENIKA (SUPSTITUTA)

4.1. obična zamjena (vulgarna supstitucija)

¹⁰⁰ V. čl. 49. ZN.
¹⁰¹ V. čl. 43. st. 3. ZN.
¹⁰² V. čl. 36. i 40. ZN.

¹⁰³

Ako nužni nasljednik pobija oporučno raspolaganje zbog povrede nužnog dijela, primjenjuje se ova odredba: raspolaganja oporukom umanjuju se u istom omjeru, bez obzira na njihovu narav i na opseg, i bez obzira nalaze li se u jednoj ili više oporuka, ako iz oporuke ne proizlazi nešto drugo

- oporučitelj može odrediti oporukom osobu kojoj će pripasti nasljedstvo za slučaj da određeni nasljednik umre prije njega, ili da se odrekne nasljedstva, ili da bude nedostojan da naslijedi
- isto vrijedi i za zapise, naloge i ostala raspolaganja
- ako oporučitelj odredi zamjenika, ta njegova odredba ima karakter odredbe o određivanju nasljednika, samo što je zamjeniku namijenio NP supsidijarno (isto je i s određivanjem zamjenika onome u čiju korist je ostavljen zapis, podzapis ili što drugo)
- oporučna odredba o određivanju zamjenika je zapravo odredba o određivanju nasljednika, zapisovnika ili podzapisovnika uz negativan suspenzivni uvjet da osoba koja je prvenstveno ovlaštena na stjecanje tog prava, ne stekne to pravo – ispunjenje tog uvjeta naziva se nastupanje supstitucijskog slučaja
- oporučitelj pri određivanju zamjenika ima više mogućnosti:
 - može ga odrediti samo za neki određeni slučaj nestjecanja prava od strane osobe kojoj je prvenstveno namijenjeno
 - može istoj osobi odrediti nekoliko zamjenika alternativno, svakog za drugi supstitucijski slučaj
 - može odrediti i nekoliko zamjenika za isti supstitucijski slučaj, pa će svi oni biti ovlašteni steći odnosno pravo umjesto prvenstveno ovlaštene osobe (kao sunasljednici, odnosno ovlaštenici istog zapisa, podzapisa ili dr.)
 - može i zamjenike odrediti supsidijarno, tj. za jedan supstitucijski slučaj odrediti nekog zamjenika, a drugoga odrediti za zamjenika tom zamjeniku ...

4.2. povjerbena zamjena (fideikomisarna supstitucija)

- odredba o povjrebnoj zamjeni je takva oporučna odredba po kojoj bi NP, odnosno pravo na zapis, ili na podzapis, koje je oporučitelj namijenio nekoj osobi, trebalo zbog oporučiteljeve smrti pripasti prvo toj osobi, a nakon njene smrti drugoj, pa eventualno nakon smrti te osobe trećoj osobi itd. – od obične zamjene razlikuje se po tome što obični zamjenik stječe umjesto osobe postavljene za nasljednika, odnosno zapisovnika ili podzapisovnika, ali to pravo nije stekla, dok ovdje to pravo stječe zbog oporučiteljeve smrti prvo osoba kojoj je to oporukom namijenjeno, a nakon njene smrti će ga steći onaj tko je određen da nakon nje bude nositelj istog prava (on to pravo ne stječe umjesto, nego nakon nje)
- određivanje povjerbene zamjene je u našem pravu zabranjeno, pa bi odredba koja određuje takvu zamjenu bila ništetna: oporučitelj ne može odrediti nasljednika svom nasljedniku ni zapisovniku

5. OGRANIČENJE UVJETIMA I ROKOVIMA

- oporučitelj može u pojedinim oporučnim odredbama odrediti uvjete ili robove
 - ako to učini, posljedica je sukcesivno nasljeđivanje oporučitelja (npr. ako on odredi neku osobu za nasljednika, ali joj NP ograniči raskidnim uvjetom ili konačnim rokom, ispunjenjem tog uvjeta/istekom roka postavljeni nasljednik prestaje biti nasljednikom, pa će oporučitelja naslijediti njegovi zakonski nasljednici; ili, ako npr. postavi dvostruki uvjet – oporučnom odredbom kojom je ista okolnost određena za uvjet NP dvojice nasljednika, samo je u odnosu prema jednom to raskidan, a prema drugom odgođan uvjet – to je tzv. dvostruki uvjet)
 - ova mogućnost nije obuhvaćena zabranom povjerbene zamjene, jer je za nju potrebno da se rok odnosi na smrt onoga tko je naslijedio, odnosno stekao pravo na zapis ili podzapis (166. str.)
- za nemoguće, nedopuštene i nemoralne uvjete, kao i nerazumljive ili protuslovne, uzet će se da ne postoje (to ne utječe na valjanost ostalih oporučnih odredaba, pa ni onih koje je oporučitelj bio uvjetovao takvim uvjetima)

6. OPTEREĆIVANJE NALOZIMA

- određivanje naloga je oporučna odredba usmjerena na to da osobu u čiju korist je oporučitelj raspolagao svojom oporukom (namijenio joj je NP, pravo na zapis i sl.) opteretiti dužnošću da ispuni oporukom određenu činidbu na teret vrijednosti onog što ona temeljem oporučiteljevog raspolaganja stječe zbog njegove smrti:

oporučitelj može opteretiti nekom dužnosti osobu kojoj ostavlja neku korist iz ostavine (nalog)

- nalog je sličan zapisu/podzapisu s jedne, a uvjetu s druge strane:
 - kao i kod zapisa, i ovdje postoji opterećenik, no, bitna razlika je pozicija koju ima onaj u čiju korist bi opterećena osoba trebala tu činidbu ispuniti – dok zapisovnik stječe temeljem odredbe o zapisu, pravo da mu opterećenik ispuni određenu činidbu, pa može od ovoga zahtijevati ispunjenje te činidbe, nalog ne daje korisniku naloga pravo da zahtijeva činidbu od opterećene osobe; on je samo korisnik naloga, osoba koja će imati korist kad nalog bude ispunjen, ali nije ovlaštenik prava na ispunjenje činidbe određene nalogom
 - nalog nalikuje raskidnom uvjetu, po učinku koji će nastupiti ne bude li na vrijeme ispunjen – taj je poput onoga koji nastupa ispunjenjem raskidnog uvjeta; no, nalog se razlikuje od raskidnog uvjeta po tome što neispunjenje naloga nema tako striktno djelovanje kakvo ima ispunjenje raskidnog uvjeta
- posljedice neispunjenja valjanog oporučnog naloga:
 - ako nalogom opterećeni ne ispuni ono što mu je oporučitelj nalogom naredio, korisnik naloga nije ovlašten zahtijevati ispunjenje – na ispunjenje naloga se može siliti, ali to može samo oporučiteljev nasljednik, odnosno izvršitelj oporuke, a ne i korisnik naloga

- međutim, ima još jedna posredna, ali vrlo djelotvorna sila → naime, neispunjenje naloga djeluje poput ispunjenja negativnog, raskidnog uvjeta, što znači da će opterećena osoba izgubiti ono što joj je oporučitelj namijenio svojom oporukom (NP, pravo na zapis i sl.); no, za slučaj da se nalog ne može ispuniti, ZN određuje:
 - ako se nalog ne može točno ispuniti, treba mu se ispunjenjem približiti koliko je moguće
 - ako se nalog ne može uopće ispuniti, osoba opterećena nalogom smije zadržati ono što joj je ostavljeno, osim ako iz ostaviteljeve volje ne proizlazi suprotno ili ako svojom krivnjom ne može ispuniti nalog
- valjanost oporučnih naloga se prosuđuje kao i valjanost uvjeta i rokova ¹⁰⁴

7. RASPOLAGANJE U DOPUŠTENU SVRHU I OSNIVANJE ZAKLADE

- oporučitelj može oporukom odrediti da se neka stvar ili pravo ili dio ostavine ili cijela ostavina upotrijebi za postignuće neke dopuštene svrhe (ako je oporučitelj odredio osnivanje zaklade i namijenio sredstva za postignuće njezine svrhe, zaklada će nastati kad se ispune pretpostavke određene posebnim propisima o zakladama) ¹⁰⁵
- oporučno raspolaganje koje bi bilo usmjereno na postizanje nedopuštene svrhe bilo bi nedopušteno, pa time ništetno da bi ono moglo djelovati, treba biti učinjeno oporukom i biti valjano
- kako sredstva u pravno uređenim društvenim odnosima ne mogu djelovati sama, potrebno je da ono što je oporučitelj namijenio za ostvarivanje određene svrhe zbog njegove smrti pripadne nekoj fizičkoj ili pravnoj osobi, koje će biti dužne to uporabiti upravo u tu svrhu – tu su oporučitelju na raspolaganju 2 različite mogućnosti:
 1. oporukom nekoj već postojećoj osobi povjeriti postizanje određene svrhe, te joj za to namijeniti određena sredstva, kao **tzv. nesamostalnu zakladu** – ona po svojoj pravnoj naravi uopće nije zaklada; naime, ona nije pravni subjekt, pa nema samostalnu egzistenciju, nego pripada nekoj fizičkoj ili pravnoj osobi (ipak, ona nije potpuno nesamostalna, jer iako pripada određenoj osobi, tvori unutar njene imovine poseban fond, koji je ta osoba dužna rabiti isključivo u određenu svrhu)
 - ovisno o svom sadržaju, oporučna odredba kojom je osnovana tzv. nesamostalna zaklada ima ili karakter odredbe o određivanju te osobe za nasljednika uz nalog da se nasljedstvo uporabi u određenu svrhu, ili karakter odredbe kojom je u korist te osobe određen zapis (odnosno podzapis), opet uz takav nalog
 - zato je za valjanost takve odredbe potrebno, uz dopuštenost svrhe, ono što je inače potrebno za valjanost onakvih oporučnih odredbi čiji karakter ona ima
 2. oporukom odrediti osnivanje zaklade u pravom smislu, **tzv. samostalne zaklade**, radi postizanja određene svrhe, te joj ujedno namijeniti sredstva za to
 - to će učiniti oporučnom odredbom koja mora imati 2 međusobno povezana elementa: pravni temelj za osnivanje zaklade i raspolaganje imovinom u korist te zaklade, koje može imati karakter određivanja nasljednika/zapisovnika/podzapisovnika
 - no, oporučiteljeva odredba o osnivanju zaklade ne može sama stvoriti pravnu osobu, jer se zaklade osnivaju pod pretpostavkama predviđenim Zakonom o zakladama i fundacijama – oporučiteljeva odredba je samo pravni temelj za osnivanje zaklade, ali će ona nastati tek ako dobije odobrenje i bude registrirana od nadležnog tijela (170. str.)

8. OPROST NEDOSTOJNOSTI

- oprost nedostojnosti je očitovanje ostaviteljeve volje učinjeno u obliku oporuke, koje je usmjereno na to da ukloni odgovornost neke osobe za čin koji je razlog njene nedostojnosti da naslijedi tog ostavitelja ¹⁰⁶
 - ovisno o svom sadržaju, oprost može biti poseban i opći:
 - 1) poseban (specijalan) oprost je onaj kojim ostavitelj oprašta nedostojnom određeni čin koji je razlog nedostojnosti; valjanim posebnim oprostom prestat će ona nedostojnost za nasljeđivanje ostavitelja koji je oprostio, koja je uzrokovana upravo onim činom koji je oprošten (ako postoji još neki razlog nedostojnosti, on i dalje djeluje)
 - 2) opći (generalni) oprost je onaj koji je dan bez navođenja koji čin se oprašta; valjanim općim oprostom će prestati nedostojnost za nasljeđivanje ostavitelja koji je nedostojnom oprostio, uzrokovana bilo kojim činom za koji je oporučitelj znao (ali ne i činom za koji on nije znao)
 - da bi oprost nedostojnosti djelovao, on treba biti učinjen i trebaju glede njega biti ispunjene sve pretpostavke koje se i inače traže za valjanost oporuke

9. ODREĐIVANJE IZVRŠITELJA OPORUKE

- **određivanje izvršitelja oporuke:**
 - (1) Oporučitelj može oporukom odrediti jednu ili više osoba za izvršitelje oporuke.
 - (2) Izvršitelj oporuke može biti svaka poslovno sposobna osoba, a i pravna osoba.
 - (3) Osoba određena za izvršitelja oporuke nije dužna primiti se te dužnosti.

¹⁰⁴ Ograničenje uvjetima i rokovima, 39. str.

¹⁰⁵ Ostavitelj tako ima mogućnost da svojom oporukom odredi osnivanje zaklade radi posizanja neke trajnije svrhe od šireg interesa (socijalne, humanitarne, obrazovne, znanstvene, kulturne, religiozne i sl.).

¹⁰⁶ V. čl. 126. st. 2. ZN (Osnivanje NP, 16. str.).

(4) Smatra se da je prihvatila dužnost izvršitelja ostaviteljeve oporuke osoba koju je ostavitelj oporukom za to odredio, ako odmah po proglašenju oporuke kojem je bila nazočna nije pred sudom izričito izjavila da se te dužnosti ne prihvaća.

(5) Smatra se da nije prihvatila dužnost izvršitelja ostaviteljeve oporuke osoba koju je ostavitelj oporukom za to odredio, a koja nije bila nazočna proglašenju oporuke, ako nije sudu, pošto ju je obavijestio da je određena za izvršitelja ostaviteljeve oporuke, u roku koji joj je sud odredio, bez odgađanja izjavila da tu dužnost prihvaća.

(da bi djelovalo određivanje izvršitelja oporuke, njegovog djelokruga i određivanja kako će više izvršitelja obavljati svoju dužnost, osim što treba biti učinjeno oporukom, ono treba biti valjano)

▪ **dužnosti izvršitelja oporuke:**

(1) Ako oporučitelj nije što drugo odredio, dužnost je izvršitelja oporuke naročito da u ime i za račun nasljednika vodi brigu i poduzima što je potrebno za očuvanje ostavine, da njome upravlja, da u ime i za račun nasljednika poduzima što je potrebno za isplatu dugova i zapisa, vodeći brigu da oporuka bude izvršena onako kako je oporučitelj htio.

(2) Sud će izvršitelju oporuke na njegov zahtjev bez odgađanja izdati potvrdu o njegovu svojstvu i ovlastima s uputom svakome da se izvršiteljeva očitovanja uzimaju kao da su ostaviteljeva. Tko u dobroj vjeri postupi prema očitovanju osobe koja se sudskom potvrdom iskazala kao izvršitelj oporuke, ne odgovara za štetu koja bi iz toga proizašla za nasljednike.

(3) Ako ima više izvršitelja oporuke, oni obavljaju zajedno povjerene im dužnosti, osim ako je oporučitelj drukčije odredio.

(4) Ako se izvršitelji oporuke ne mogu suglasiti o obavljanju svoje dužnosti, sud će, po službenoj dužnosti ili na zahtjev kojega od njih ili nasljednika, odrediti radnje koje treba poduzeti i ovlastiti nekog od izvršitelja oporuke da ih poduzme.

▪ **polaganje računa i nagrada izvršitelju:**

(1) Izvršitelj oporuke dužan je položiti sudu račun o svom radu, te odgovara za štetu koju je skrivio.

(2) Izvršitelj oporuke ima pravo na naknadu troškova i na primjerenu nagradu za svoj trud, što će mu se na temelju odluke suda isplatiti na teret ostavine, ali ne umanjujući time vrijednost nužnog dijela.

▪ **opoziv izvršitelja oporuke:**

(1) Sud može, na prijedlog stranke ili po službenoj dužnosti, opozvati izvršitelja oporuke, ako njegov rad nije u skladu s oporučiteljevom voljom ili sa zakonom.

(2) U rješenju o opozivu sud će obvezati izvršitelja oporuke da u roku od 24 sata preda potvrdu o svom svojstvu i ovlastima. Protiv rješenja o opozivu izvršitelja oporuke nije dopuštena žalba.

(3) Opozvani izvršitelj oporuke dužan je bez odgode vratiti sudu potvrdu o svom svojstvu i ovlastima, u protivnom odgovara za svu štetu koja bi odatle proizašla.

(4) Opozvani izvršitelj oporuke odgovara za svu štetu koja bi proizašla iz radnje koju bi on nakon opoziva izvršavao kao izvršitelj oporuke.

10. ODREĐIVANJE ODNOSA MEĐU SUNASLJEDNICIMA

- zbog ostaviteljeve smrti može NP steći jedna osoba, a i više njih tako da svakoj pripadne po neki dio tog prava
- u potonjem slučaju sve su one sunasljednici – njihov pravni položaj uređen je u pravilu normama objektivnog NP
 - one od njih koje određuju položaj sunasljednika prema vani, tj. prema trećim osobama, striktno su naravi
 - no, one koje uređuju međusobni odnos sunasljednika uglavnom su dispozitivne naravi, pa će se primjenjivati ako i ukoliko odnose među sunasljednicima nije ostavitelj valjano uređio svojim oporučnim odredbama
- ostavitelj je ovlašten svojim oporučnim odredbama odrediti:
 - ovlasti izvršitelja oporuke da upravlja i raspolaže objektima glede kojih postoji zajednica sunasljednika¹⁰⁷
 - kako će se među sunasljednike podijeliti ono što su zajedno naslijedili (ali bila bi ništetna odredba kojom bi zabranio sunasljednicima da ikad razvrgnu zajednicu)¹⁰⁸
 - da se neki dar što ga je učinio pojedinom sunasljedniku ovome ne računa u njegov zakonski dio; isto može odrediti i u pogledu zapisa i podzapisa koje je namijenio nekom od sunasljednika¹⁰⁹
 - kako se među sunasljednike (interno) dijele dugovi koje oni moraju trećima solidarno podmiriti¹¹⁰

(da bi te ostaviteljeve odredbe mogle djelovati, trebaju biti učinjene oporukom i biti valjane)

11. OPOZIV RANIJE OPORUKE

- oporučitelj je uvijek ovlašten opozvati oporuku, a i svoju oporučnu odredbu o opozivu (v. dolje, Opoziv oporuke)

4.5.3. Tumačenje sadržaja oporuke

čl. 50. ZN

- pravno relevantan sadržaj oporuke spoznaje se tumačenjem – ukoliko se ni ispravnom primjenom pravila za tumačenje ne može jednoznačno utvrditi sadržaj oporučne odredbe (npr. zbog nerazumljivosti, dvosmislenosti), ne mogu se ispuniti, pa su ništetne

¹⁰⁷ V. čl. 141. st. 1. ZN (Položaj sunasljednika s obzirom na nasljedstvo, 76. str.).

¹⁰⁸ V. čl. 142. st. 3. ZN (Položaj sunasljednika s obzirom na nasljedstvo, 76. str.).

¹⁰⁹ V. čl. 89. st. 3. ZN i čl. 90. st. 1. ZN (Položaj sunasljednika s obzirom na nasljedstvo, 76. str.).

¹¹⁰ V. čl. 139. st. 5. ZN.

- zbog specifičnosti oporuka, NP uređenje postavlja neka **posebna pravila za njihovo tumačenje**, koja se donekle razlikuju od općih pravila po kojima se inače tumače pravni poslovi (opća pravila se primjenjuju samo supsidijarno, ako su posebna pravila ostavila mjesta za to):

(1) odredbe oporuke valja tumačiti prema oporučiteljevoj pravoj namjeri

- dakle, težište tumačenja nije na onom što je očitovano, nego na onom što se zaista oporukom htjelo – to je subjektivno načelo tumačenja, za razliku od objektivnog, koje težište stavlja na vanjsko očitovanje volje (naravno, subjektivno načelo ne znači da se oporuka može tumačiti neovisno o jezičnim pravilima i logici, nego da je treba tumačiti prema jeziku kojim se oporučitelj služio i prema značenju pojmova koje im je on pridavao)
- objektivno tumačenje, koje težište stavlja na vanjsko očitovanje volje, primjenjuje se kod prometnih pravnih poslova, jer zaštita povjerenja u promet zahtijeva da se svatko može pouzdati u ono što je vanjski očitovano, ako to razumije onako kako svatko to može razumjeti uz primjenu jezičnih i logičkih pravila; međutim, oporuka nije prometni posao, pa u vezi s njom postoji samo potreba da se ostvari upravo ono što je bila oporučiteljeva namjera (173. str.)

(2) u dvojbi o pravoj oporučiteljevoj namjeri treba se držati onoga što je povoljnije za oporučnog, a ne zakonskog nasljednika

- ovime je naš zakonodavac slijedio klasično pravilo favor testamenti, po kojem oporučne odredbe treba, u dvojbi, tumačiti u prilog oporuke – to znači da bi od dvaju jednako mogućih shvaćanja sadržaja oporuke, trebalo odabrati onaj koji je valjan i time povoljniji za oporučnog nasljednika, a ne onaj koji nije (pa je povoljniji za zakonskog nasljednika)

(3) u dvojbi o pravoj oporučiteljevoj namjeri treba se držati onog što je povoljnije za osobu koja je oporukom nečim opterećena

- ovo pravilo je postavljeno za slučaj kad se ne može utvrditi prava volja oporučitelja, a oporučna odredba bi se podjednako dobro mogla tumačiti u 2 različita smisla – jedan u korist, a drugi na štetu osobe kojoj se nameće neka obveza
- ZN, dakle, određuje da, ako bi se odredba oporuke o zapisu, podzapisu ili nalogu mogla shvatiti i tako da ima valjan sadržaj, ali i tako da joj je sadržaj nevaljan, treba je shvatiti u ovom drugom smislu, jer je to u prilog opterećene osobe

4.5.4. Nevaljanost sadržaja oporuke

- oporuka, odnosno pojedina oporučna odredba, čiji sadržaj je nemoguć (uključujući i nerazumljiv sadržaj) ili nedopušten ¹¹¹, nevaljana je, pošto je oporučitelj odredio nešto glede čega njegova volja ne može proizvoditi pravni učinak (npr. raspolagao je s tuđim pravom, ili sa svojom obvezom bez pristanka vjerovnika, i sl.) – posljedica toga je u pravilu ništetnost te oporuke, odnosno oporučne odredbe; ona nastupa ex lege, pa je sud uzima u obzir po službenoj dužnosti
- iznimno od toga, kad je sadržaj oporuke nedopušten zbog svoje suprotnosti s nečijim pravom na nužni dio, to ne izaziva ništetnost, nego pobojnost oporuke u onoj mjeri u kojoj je to potrebno radi otklanjanja ove povrede
- ništetnost i pobojnost oporuka, odnosno oporučnih odredbi, s nemogućim ili nedopuštenim sadržajem je, ako nije što posebno za njih propisano, uređena općim pravilima, postavljenim u prvom redu za ugovore s nemogućim ili nedopuštenim sadržajem (čl. 322. do 335. ZOO) – ta se pravila „na odgovarajući način“ (per analogiam; shodno) primjenjuje i na ostale pravne poslove, dakle i na oporuke (čl. 14. st. 3. ZOO); kako NP norme posebno propisuju posljedice nedopuštenosti sadržaja oporuka, odnosno oporučnih odredbi, zbog povrede prava na nužni dio, u prvom redu se primjenjuje ono što te norme propisuju, a tek podredno se „na odgovarajući način“ primjenjuju opća pravila

4.6. OPOZIV OPORUKE

čl. 64. do čl. 67. ZN

- oporučitelj može uvijek opozvati oporuku, u cjelini ili djelomično, očitovanjem danim u bilo kojem obliku u kojem se po zakonu može napraviti oporuka
 - pravo opoziva oporuke proizlazi iz slobode oporučnog raspolaganja oporukom (175. str.) ¹¹²
 - opoziv oporuke je jednostrano očitovanje oporučiteljeve volje upravljeno na to da prestane postojati cijela oporuka ili pojedine njene odredbe – opozivom oporučitelj očituje svoju volju da opozove oporuku (animus revocandi)
 - zapravo, i opoziv oporuke je također svojevrsno raspolaganje za slučaj smrti, jer opozvati oporuku znači spriječiti nastupanje pravnog učinka koji bi zbog oporučiteljeve smrti inače izazvala opozvana oporuka, a što se neizbježno odražava na nasljeđivanju
 - ako oporučitelj opozove odredbu kojom je odredio nasljednika, stvorio je istu situaciju kao da je na nasljeđivanje ovlastio zakonske nasljednike, ako opozove odredbu kojom je odredio neki zapis, stvorio je situaciju kao da je do tada opterećenom nasljedniku namijenio neopterećeno NP; zato se opoziv u pravilu prosuđuje kao i oporuka

¹¹¹ Oporučne odredbe usmjerene na postizanje NP učinaka, koje ne pripadaju ni jednoj od zakonom predviđenih vrsta, nisu dopuštene, pa nisu valjane. Isto tako su nedopuštene i stoga nevaljane oporučne odredbe koje doduše pripadaju tim vrstama što iz zakon predviđa za valjano oporučivanje, ali ne zadovoljavaju sve pretpostavke koje zakon postavlja za valjanost oporučnih odredbi, odnosno vrste.

¹¹² Postojanje oporuke i njezina valjanost, 27. str.

- da bi opoziv bio valjan, trebaju biti ispunjene sve pretpostavke koje se traže i za valjanost oporuka^{113 114}, ali ovdje postoji razlika glede oblika očitovanja volje – opoziv može biti učinjen i zakonom predviđenim konkludentnim radnjama
- dakle, prema našem NP uređenju, oporuka (odnosno oporučna odredba) se može valjano opozvati očitovanjem volje da je se opozove (u cijelosti ili djelomično), učinjenim u obliku:
 1. izričitog opoziva oporukom
 - to je opoziv koji je učinjen izričitom oporučnom odredbom o opozivu ranije oporuke, odnosno jedne ili više odredbi ranije oporuke (v. gore, čl. 64. st. 1. ZN)¹¹⁵ – takav opoziv može biti učinjen kao samostalna oporuka, ili kao jedna od odredbi nove oporuke, a vrijedit će ako je odredba o opozivu valjana, pri čemu je svejedno je li opoziv učinjen u istom obliku kao i oporuka koja se opoziva; dovoljno je da je učinjen u bilo kojem, valjanom obliku
 2. prešutnog opoziva oporukom
 - to je opoziv koji je također učinjen u obliku oporuke, ali tako da je oporučitelj načinio novu oporuku čiji je sadržaj u suprotnosti sa sadržajem ranije oporuke – za odnos ranije i kasnije oporuke, ZN određuje:
 - (1) Ako se kasnijom oporukom izričito ne opozove ranija oporuka, odredbe ranije oporuke ostaju na snazi ako i ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama kasnije.
 - (2) Ako je oporučitelj opozvao kasniju oporuku, ranija oporuka ponovno dobiva snagu, osim ako se dokaže da oporučitelj to nije htio. Isto vrijedi i u slučaju da je opozvao opoziv oporuke.
 3. konkludentne radnje uništenja isprave: oporučitelj može opozvati pisanu oporuku i uništenjem isprave
 - naravno, tako se može pozvati samo oporuka koja ima pisani oblik; čin uništenja isprave može se sastojati u njenom tjelesnom oštećenju (trganju, spaljivanju i sl.), ali i u poništenju njezina teksta (npr. u precrtavanju)
 - međutim, nije opozvana svaka oporuka čiji je tekst uništen – opozvana je samo ona koja je uništena s namjerom opozivanja, ako ju je uništio osobno oporučitelj ili netko po njegovom nalogu, te ako je njegova volja tada imala kvalitete koje se traže za valjanost oporučivanja (bio je oporučno sposoban, nisu postojale mane njegove volje); bez toga, uništenje nije valjani opoziv, pa ne utječe na opstojnost oporuke (tada postoji mogućnost rekonstrukcije teksta ranije oporuke)
 4. konkludentne radnje raspolaganja predmetom oporučne odredbe: svako kasnije oporučiteljevo voljno raspolaganje stvarju ili pravom koje je bio nekome oporukom namijenio smatra se opozivom namjene te stvari, odnosno prava
 - naime, to njegovo raspolaganje je konkludentna radnja kojom je očitovao svoju drukčiju volju od one koju je o tome bio očitovao u oporuci, što znači da očitovanje u oporuci nije očitovanje njegove posljednje volje, pa se oporučiteljevo raspolaganje smatra opozivom oporuke ili oporučne odredbe (177. str.)
 - to je od praktične važnosti jer onaj kome je oporukom bilo namijenjeno nešto što je tako opozvano nema pravo ni na kakvu naknadu od oporučiteljevog nasljednika; također, ako isti predmet naknadno ponovno pripadne oporučitelju, iako bi time opet bila uspostavljena mogućnost ispunjenja oporučne odredbe koja se na njega odnosi, ona ipak neće moći proizvoditi pravne učinke budući da je opozivom prestala postojati
 5. poseban slučaj je predmnjeva o opozivu oporučnih odredbi:
 - oporučna raspolaganja u korist ostaviteljeva bračnog druga smatrat će se opozvanima ako je brak prestao temeljem pravomoćne presude nakon što je oporuka sastavljena, osim ako je ostavitelj drukčije odredio svojom oporukom
 - dakako, ako nakon što mu je prestao brak s nekom osobom, oporučitelj oporuči u njenu korist, na postojanje i valjanost tih njegovih oporučnih odredbi neće djelovati činjenica da su bili u braku i da je taj prestao na temelju pravomoćne presude
 6. konačno, naše NP uređenje priznaje valjanost oblika i opozivima oporuka koji su učinjeni u nekom od onih oblika koji su pravilima stranih pravnih poredaka predviđeni za valjano oporučivanje, ako bi se prema propisima našeg prava o sukobu zakona i oporuke koje su učinjene u takvom obliku smatrale valjanima (čl. 31. st. 2. ZPZRSZ)

4.7. POSTUPANJE S OPORUKOM

4.7.1. Čuvanje oporuke

- kad oporučitelj sastavi oporuku u bilo kojem pisanom obliku, ona ima oblik isprave – tu ispravu oporučitelj može čuvati sam ili je povjeriti na čuvanje nekoj drugoj osobi, fizičkoj ili pravnoj
- ako on povjeri oporuku na čuvanje nekoj drugoj osobi, pravni temelj tog čuvanja će biti njihov **ugovor o ostavi (depozitu)**
 - na tom temelju će među njima nastati pravni odnos koji će, ako nije što posebno ugovoreno, biti reguliran općim pravilima o ostavi (v. čl. 725. do 743. ZOO), a eventualno i posebnim pravilima o poslovanju odnosnog ostavoprimca
 - oporučitelj može uvijek zatražiti da mu ostavoprimec vrati oporuku koju mu je povjerio na čuvanje, a ovaj mu ju je dužan na zahtjev vratiti

¹¹³ U ostalome se glede valjanosti opoziva oporuke primjenjuju na odgovarajući način pravila o valjanosti oporuke.

¹¹⁴ Postojanje oporuke i njezina valjanost, 27. str.

¹¹⁵ Npr. „opozivam sve ranije oporuke“ ili „opozivam onu odredbu svoje oporuke od 10.11.2005. kojom sam N.N.-u oprostio dug“.

- nakon oporučiteljeve smrti, ugovor o ostavi se nastavlja s oporučiteljevim nasljednicima, ali s time da ostavoprimac neće predati oporuku nasljednicima, nego je podnijeti sudu radi njena proglašenja; naime, ostavoprimac podliježe općoj dužnosti predavanja oporuke sudu radi proglašenja, a kad tu dužnost ispuni, imat će to učinak kao da je oporuku predao oporučiteljevim nasljednicima
- ako oporučitelj povjeri oporuku na čuvanje tijelu javne vlasti nadležnom za čuvanje oporuka, odnosno onome tko čuvanje oporuka obavlja kao javnu službu (javnom bilježniku), također nastaje **odnos ostave, ali s javnopravnim elementima**
 - naime, pravni poredak propisuje i nadležnost i način postupanja pri primanju oporuke na takvo čuvanje, za vrijeme dok se oporuka nalazi na takvom čuvanju, a i postupak pri vraćanju deponirane oporuke (v. čl. 167. do 172. ZN)
 - oporučitelj može predati na čuvanje svaki pismeni sastavak koji bi po svojim vanjskim obilježjima mogao biti oporuka – no, jedini pravni učinak predaje oporuke na čuvanje takvom tijelu je da od tada to tijelo čuva predanu ispravu, postupajući pritom po posebnim pravilima; isprava predajom neće postati oporuka ako to nije, niti će postati valjana ako je nevaljana, niti privatna oporuka postaje javna
 - nadležni za primiti oporuku na čuvanje su, na području RH, općinski sudovi i javni bilježnici, a u inozemstvu hrvatskim državljanima, konzularna, odnosno diplomatsko-konzularna predstavništva RH (v. čl. 167. st. 1. ZN)
 - bez obzira tko je sastavio oporuku, spomenute osobe ovlaštene za čuvanje oporuke ne smiju odbiti primitak oporuke na čuvanje, ako oporuku na čuvanje predaje oporučitelj ili osoba koju je on za to opunomoćio (v. čl. 167. st. 3. ZN)
 - oporuka se predaje na čuvanje otvorena ili zatvorena
 - pošto primi oporuku na čuvanje, čuvat će je s posebnom pažnjom i odvojeno od ostalih spisa (v. čl. 168. ZN), a o primitku oporuke će bez odgađanja poslati obavijest u Hrvatski upisnik oporuka (v. čl. 169. ZN)
 - i oporuka koju čuva tijelo javne vlasti nadležno za čuvanje oporuka ili javni bilježnik pripada oporučitelju, a ne čuvaru; on je samo ostavoprimac koji oporuku drži u neposrednom posjedu, pa ju je dužan vratiti oporučitelju kad god on to zatraži (v. čl. 170. ZN)

4.7.2. Dužnost predaje oporuke nakon oporučiteljeve smrti

čl. 39., čl. 203. ZN

- sud treba proglasiti oporuku, a da bi to mogao, treba mu ona biti predana – stoga ZN propisuje:
 - (1) Osoba koja posjeduje ispravu za koju može pretpostaviti da je oporuka umrle osobe dužna ju je bez odgode predati najbližem općinskom sudu.
 - (2) Osoba koja zna da je ostavitelj sastavio oporuku i gdje se ona nalazi dužna je o tome obavijestiti općinski sud.
 - (3) Ostavinski je sud dužan bez odgode zatražiti sve podatke iz Hrvatskog upisnika oporuka o mogućim oporukama umrle osobe, a od osobe i tijela kojima je oporuka povjerena na čuvanje da mu je dostave.
- osim toga, ZN svjedocima usmene oporuke nalaže i posebnu dužnost:
 - (1) Svjedoci pred kojima je oporučitelj usmeno očitovao svoju posljednju volju dužni su bez odgode napisati sadržaj oporučiteljeva očitovanja i što prije predati to sudu ili javnom bilježniku na čuvanje, ili ga usmeno ponoviti pred sudom ili javnim bilježnikom iznoseći kada je, gdje i u kojim je prilikama oporučitelj očitovao svoju posljednju volju.
 - (2) Neispunjenje dužnosti svjedoka iz stavka 1. ovoga članka ne šteti valjanosti usmene oporuke. (ali, kako će u takvom slučaju nedostajati isprava o usmenoj oporuci, svjedoke usmene oporuke će se naknadno saslušati; zapisnik o naknadnom saslušanju svjedoka usmene oporuke zamijenit će onu ispravu o usmenoj oporuci koja nedostaje)

4.7.3. Rekonstrukcija oporuke

čl. 41., čl. 207. ZN

- oporučitelj redovito oporučuje u pisanom obliku, čime njegova oporuka dobiva oblik privatne ili javne isprave
- ta isprava može kasnije slučajem ili nečijom radnjom biti zametnuta, skrivena, izgubljena ili uništena – ako to nije posljedica oporučiteljevog valjanog opoziva te oporuke, oporuka i dalje pravno postoji (ako ispunjava potrebne pretpostavke), a ono što nedostaje je samo njen tekst, uobličen u ispravu
- to predstavlja faktičnu smetnju tome da bi se oporuku proglasilo i postupalo u skladu s njenim sadržajem
- ta smetnja može se ukloniti rekonstrukcijom oporuke ili, prema nazivu iz ZN, **dokazivanjem uništene, izgubljene, skrivene ili zametnute oporuke**:

Oporuka uništena slučajem ili radnjom neke druge osobe, izgubljena, skrivena, ili zametnuta, prije ili nakon oporučiteljeve smrti, ali bez njegova znanja proizvest će učinke valjane oporuke ako zainteresirana osoba dokaže:

- da je oporuka postojala,
- da je uništena, izgubljena, sakrivena ili zametnuta,
- da je bila sastavljena u obliku propisanom u zakonu i
- ako dokaže sadržaj onoga dijela oporuke na koji se poziva.

(dakle, oporuku je nadležan rekonstruirati sud, ali ne po službenoj dužnosti, nego samo na zahtjev zainteresirane osobe; na njoj leži i teret dokazivanja)

- ako nema spora o relevantnim činjenicama, pa svi zainteresirani sudionici ostavinskog postupka očituju suglasnost s tim da se oporuka rekonstruira s određenim sadržajem i oblikom, ona će se rekonstruirati u postupku pred ostavinskim sudom, odnosno javnim bilježnikom koji vodi postupak kao povjerenik suda; ZN za proglašenje nestale ili uništene oporuke propisuje:

(1) Ako je nezavisno od ostaviteljeve volje nestala ili je uništena isprava u koju je bila oblikovana ostaviteljeva oporuka, a među zainteresiranim osobama nema spora o prijašnjem postojanju te oporuke, o obliku u kojemu je sastavljena, o načinu nestanka ili uništenja, kao ni o njezinu sadržaju, ostavinski će sud o tome saslušati sve zainteresirane osobe i o njihovim prijedlozima izvesti potrebne dokaze, pa će zapisnik o tome proglasiti po odredbama koje vrijede za proglašenje pisane oporuke.

- onaj tko je dao svoju suglasnost za rekonstrukciju oporuke, nije time vezan tako da ne bi kasnije mogao u parnici dokazivati da ta oporuka pravno ne postoji ili da nije valjana – naime, u postupku rekonstrukcije se ne ocjenjuje ni pravno postojanje ni valjanost oporuke, osim što se utvrđuje da oporučitelj nije oporuku opozvao uništenjem isprave;
- zato jedino glede potonjega zainteresirana osoba koja je valjano dala suglasnost za rekonstrukciju ne bi mogla kasnije utvrditi suprotno

(2) Ako bi ostavina, da nema oporuke, pripala općini, odnosno gradu, sporazum iz stavka 1. ovoga članka o prijašnjem njezinu obliku i sadržaju bit će valjan samo ako se s njime suglasi nadležni državni odvjetnik prema mjestu gdje se imovina nalazi.

(3) Ako među zainteresiranim osobama ima osoba koje nisu sposobne same voditi brigu o svojim pravima i interesima, sporazum iz stavka 1. i 2. ovoga članka vrijedi samo uz suglasnost tijela nadležnog za poslove skrbništva.

- ako među zainteresiranim osobama postoji spor o nekoj od pravno-relevantnih činjenica, oporuka će se moći rekonstruirati **putem parnice**; isto tako, ako je ostavinski spor već okončan, nema druge mogućnosti za rekonstrukciju nego putem parnice ¹¹⁶
- kad tužitelj u parnici dokaže sve činjenice koje su relevantne za rekonstrukciju oporuke, sud će ju rekonstruirati presudom; pravomoćna presuda će u svemu zamijeniti ispravu koja nedostaje, te će se s njom postupati kao što bi se postupalo s oporukom

4.7.4. Proglašenje oporuke

- nakon ostaviteljeve smrti trebat će javno proglasiti njegovu oporuku, ili točnije, ono što bi prema svojim vanjskim obilježjima moglo biti njegova oporuka – proglašenjem se javno objavljuje postojanje i sadržaj isprave koja navodno sadrži ostaviteljevu oporuku, čemu se daje potreban publicitet, te se zainteresiranim osobama omogućuje da saznaju za oporuku i njen sadržaj
- tek pošto isprava koja navodno sadrži ostaviteljevu poruku bude proglašena kao oporuka, bit će moguće u ostavinskom i u parničnom postupku raspravljati i oporučivati o tome je li to zaista ostaviteljeva oporuka ili nije, je li valjana ili nije, te utvrđivati njene nasljednopravne učinke; od proglašenja oporuke počinju teći rokovi u kojima je moguće oporuku pobijati (bez obzira na to što su zainteresirane osobe možda i ranije znale za oporuku i okolnosti pod kojima je ona napravljena)

4.7.5. Upis u Hrvatski upisnik oporuka

čl. 68. ZN

- nakon što se otvori nečije nasljedstvo, često se javlja problem saznanja je li ostavitelj napravio oporuku, gdje se ona nalazi i sl.
- da bi se taj problem smanjilo, ustanovljen je **Hrvatski upisnik oporuka**

(1) Činjenica da je sastavljena, pohranjena, te proglašena neka oporuka evidentira se u Hrvatskom upisniku oporuka.

(2) Upisnik oporuka iz stavka 1. ovoga članka vodi Hrvatska javnobilježnička komora po pravilima koja će pravilnikom propisati ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(3) U Hrvatski upisnik oporuka na zahtjev oporučitelja podatke iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju:

1. nadležni sudovi,
2. javni bilježnici,
3. odvjetnici,
4. osobe koje su napravile oporuku.

(4) Hrvatski upisnik oporuka javni je upisnik iz kojega se podaci ne mogu prije oporučiteljeve smrti nikome staviti na raspolaganje, osim oporučitelju ili osobi koju je on za to posebno ovlastio.

(Nakon ostaviteljeve smrti, ostavinski sud odnosno javni bilježnik je dužan bez odgode zatražiti podatke iz HVO o mogućim oporukama umrle osobe. ¹¹⁷ A pošto oporuka bude proglašena, sud koji ju je proglasio odnosno javni bilježnik koji je to učinio kao povjerenik suda dužan je o tome poslati obavijest u HVO, a taj je dužan odmah provesti upis. ¹¹⁸)

¹¹⁶ V. čl. 222. st. 2. ZN (Upućivanje na parnicu zbog spora o činjenicama, 117. str.) i čl. 235. ZN (Mjere osiguranja ostavine, 109. str.).

¹¹⁷ V. čl. 203. st. 3. ZN (Dužnost predaje oporuke nakon oporučiteljeve smrti, 44. str.).

¹¹⁸ V. čl. 208. ZN (Prethodne radnje, 107. str.).

(5) Činjenica da oporuka nije evidentirana u Hrvatskom upisniku oporuka, niti bilo gdje posebno pohranjena, ne šteti njezinoj valjanosti.

5. ZAKONSKO NASLJEĐIVANJE

5.1. UOPĆE

- Zakonsko (intestatno) nasljeđivanje je stjecanje subjektivnog NP zbog ostaviteljeve smrti, koje se zbiva neposredno na temelju zakona, jer u trenutku otvaranja nasljedstva, u pogledu stjecatelja postoje one pravne činjenice koje su zakonom određeni pravni temelj nasljeđivanja ostavitelja.
- norme objektivnog NP određuju koje činjenice trebaju postojati u pogledu neke osobe, da bi ona u zakonu imala pravni temelj za naslijediti ostavitelja (naravno, za nasljeđivanje trebaju biti ispunjene i ostale pretpostavke stjecanja NP)
- pravni poretci uređuju zakonsko nasljeđivanje tako da pravni temelj tog nasljeđivanja daju osobama koje su s ostaviteljem povezane nekim zakonom određenim obiteljskim vezama – objektivno NP određuje da su neke vrste obiteljskih veza s ostaviteljem (srodničkih, bračnih i sl.) one pravne činjenice koje onoj osobi ili osobama koje su u takvim vezama s ostaviteljem, daju pravni temelj da naslijede ostavitelja kao njegovi zakonski nasljednici; time članovi ostaviteljeve obitelji tvore krug njegovih potencijalnih zakonskih nasljednika
- no, objektivno NP to određuje svojim normama koje su u načelu dispozitivne naravi, tako da svatko može svojom oporukom za slučaj svoje smrti urediti nasljeđivanje i drukčije nego što ga određuju te zakonske norme
- stoga će se nasljeđivanje na temelju zakona zbivati:
 - kad se otvorilo neko nasljedstvo, ali nitko nije temeljem oporuke stekao NP (npr. jer oporuka ne postoji, ili nije valjana, ili je oporukom određeni nasljednik nedostojan, ili se on odrekao nasljednog prava i sl.), a i
 - kad je oporučni nasljednik stekao samo neki dio NP, pa preostali dio tog prava stječe ostaviteljev zakonski nasljednik

5.2. KRUG POTENCIJALNIH ZAKONSKIH NASLJEDNIKA

5.2.1. Uopće

čl. 8. ZN

- krug potencijalnih zakonskih nasljednika formira svaki pravni poredak normama svojeg objektivnog NP, određujući koje obiteljske veze s ostaviteljem ovlašćuju na stjecanje NP na temelju zakona
- krug potencijalnih zakonskih nasljednika koji postoji po jednom, redovito se više ili manje razlikuje od takvog kruga po nekim drugim NP uređenjima, a i u istom pravnom poretku se određenje tog kruga postupno mijenja, što je sve posljedica različitosti shvaćanja obitelji i obiteljskih odnosa, te zakonodavnog odraza tih shvaćanja
- i ZN uređuje zakonsko nasljeđivanje prema **načelu obiteljske pripadnosti**, ali uz to primjenjuje i:
 - načelo ograničenog kruga potencijalnih zakonskih nasljednika – nisu svi pripadnici ostaviteljeve obitelji njegovi zakonski nasljednici, nego samo oni koji su s njim bili povezani zakonom određenim obiteljskim vezama; dakle, izvršena je selekcija obiteljskih veza, tako da samo neke ovlašćuju na stjecanje NP
 - načelo uzajamnosti – krugu potencijalnih ostaviteljevih zakonskih nasljednika pripadaju samo oni kojima bi i taj ostavitelj bio potencijalni zakonski nasljednik
 - načelo ravnopravnosti – jednake obiteljske veze s ostaviteljem jednako ovlašćuju na nasljeđivanje, bez obzira jesu li se u tim vezama s njime nalazile osobe muškog ili ženskog spola, je li srodstvo bračno ili izvanbračno, je li zajednica bila bračna ili izvanbračna
- ZN glede zakonskih nasljednika propisuje:

(1) Na temelju zakona ostavitelja nasljeđuju svi njegovi potomci, njegova posvojčad i njihovi potomci, njegov bračni drug, njegovi roditelji, njegovi posvojitelji, njegova braća i sestre i njihovi potomci, njegovi djedovi i bake i njihovi potomci, i njegovi ostali predci.

- (2) Na temelju zakona ostavitelja nasljeđuje i njegov izvanbračni drug koji je u pravu nasljeđivanja izjednačen s bračnim. Izvanbračnom zajednicom u smislu ZN smatra se životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca koja je trajala dulje vrijeme, a prestala ostaviteljevom smrću, pod uvjetom da su bile ispunjene pretpostavke koje se traže za valjanost braka.
- (3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka nasljeđuju po nasljednim redovima.
- (4) Nasljednici bližega nasljednog reda isključuju iz nasljedstva osobe daljnjeg nasljednog reda.

- dakle, u obzir da pod zakonom određenim pretpostavkama budu ostaviteljevi potencijalni zakonski nasljednici, po našem NP uređenju, dolaze oni koji su s njime bili u trenutku njegove smrti povezani:
 1. krvnim srodstvom,
 2. građanskim srodstvom,
 3. bračnom vezom ili
 4. izvanbračnom vezom

5.2.2. Krvno srodstvo s ostaviteljem i pripadnost krugu njegovih potencijalnih zakonskih nasljednika

- po našem NP uređenju, od ostaviteljevih krvnih srodnika u krug njegovih potencijalnih zakonskih nasljednika ulaze:
 1. njegovi srodnici iz ravne loze, kako silazne (ostaviteljevi potomci – descendenti), tako i uzlazne (ostaviteljevi preci – ascendenti), i to svi bez razlike, te
 2. njegovi srodnici iz pobočnih linija (ostaviteljevi pobočni srodnici – kolaterali), ali ne svi, nego samo oni koji su potomci ostaviteljevih roditelja, ili su potomci ostaviteljevih djedova i baka; kolaterali koji potječu od daljnjih ostaviteljevih predaka nisu na temelju zakona ovlašteni da ga naslijede (ako ostavitelj to želi, trebat će to odrediti oporukom) (v. gore, čl. 8. st. 1. ZN)
- na ovlaštenje koje zakonske norme daju ostaviteljevim srođnicima da nasljeđuju ostavitelja ne utječe njihov spol, kao niti jesu li s ostaviteljem u bračnom ili izvanbračnom srodstvu – postojanje takvih razlika bilo bi u suprotnosti s načelom ravnopravnosti, kojeg slijedi naše NP uređenje ¹¹⁹
- naravno, da bi netko mogao nasljeđivati ostavitelja kao krvni srođnik, to srodstvo treba biti izvjesno – zato je za nasljeđivanje među izvanbračnim srođnicima neophodno da majčinstvo, odnosno očinstvo bude utvrđeno na neki od propisanih načina ¹²⁰ (naravno, ako majčinstvo i očinstvo iz bilo kojeg razloga ne bude utvrđeno, tada neće doći do zakonskog nasljeđivanja na temelju činjenice krvnog srodstva)
- radi bolje preglednosti, srođničke veze se prikazuju grafički, pri čemu se koriste neki manje ili više općeprihvaćeni znakovi (SLIKA 1, 192. str.)

5.2.3. Građansko srodstvo s ostaviteljem i pripadnost krugu njegovih potencijalnih zakonskih nasljednika

- u krug ostaviteljevih potencijalnih zakonskih nasljednika ulaze i njegovi građanski srodnici, tj. oni koji su posvojenjem postali njegovim srođnicima ¹²¹ – koji će od građanskih srodnika ulaziti u taj krug i uz koje pretpostavke, ovisi o propisima obiteljskog prava koji uređuju pravne posljedice posvojenja (čl. 143. do čl. 148. ObZ)
 - posvojenjem nastaje između posvojitelja i njegovih srodnika s jedne, te posvojenika i njegovih potomaka s druge strane, neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti koja iz toga proizlaze (v. čl. 143. ObZ)
 - između posvojitelja i njegove obitelji (bračnog druga i srodnika) s jedne strane, te posvojenika i njegovih potomaka s druge strane, posvojenjem dolazi do uzajamnog ulaženja u krug potencijalnih zakonskih nasljednika, kao da je posvojenik posvojiteljevo dijete, a posvojenikovi potomci odgovarajući daljnji potomci posvojitelja – posvojenik i njegovi potomci postaju time potencijalni zakonski nasljednici posvojitelja i njegovih srodnika (krvnih i građanskih), a posvojitelj i njegovi srodnici (krvni i građanski) ulaze u krug potencijalnih zakonskih nasljednika posvojenika i njegovih potomaka (v. čl. 148. st. 1. i st. 2. ObZ)
 - posvojenjem su prestala međusobna prava i dužnosti posvojenika i njegovih krvnih srodnika, jer su posvojenik i njegovi potomci izišli iz obitelji kojoj su do tada pripadali, a ušli u posvojiteljevu obitelj, gdje su dobili status kao da je posvojenik posvojiteljevo dijete – stoga su posvojenik i njegovi potomci izišli iz kruga potencijalnih zakonskih nasljednika svojih krvnih srodnika, a i ovi iz njihovog (v. čl. 144. st. 1. i čl. 148. st. 3. ObZ)
 - međutim, ako je dijete posvojila njegova maćeha, ili očuh, tada time nisu prestala obiteljska prava i dužnosti između posvojenika i onog njegovog roditelja koji je u braku s posvojiteljem, a ni s krvnim srođnicima tog roditelja; stoga u

¹¹⁹ V. čl. 2. ZN (Načelo ravnopravnosti ..., 4. str.) i čl. 21. ZN.

¹²⁰ Čl. 53. ObZ: „Djetetova majka jest žena koja ga je rodila.“

Čl. 54. ObZ: „Djetetovim ocem smatra se majčin muž ako je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka ili tijekom 300 dana od prestanka braka.“

Čl. 56. ObZ: „Majčinstvo i očinstvo može se priznati na zapisnik pred matičarom, centrom za socijalnu skrb ili sudom. Ta tijela dužna su bez odgode dostaviti primjerak zapisnika matičaru nadležnom za upis djeteta u maticu rođenih. Majčinstvo i očinstvo može se priznati i u oporuci.“

¹²¹ ObZ naziva građanske srodnike „srodnici po posvojenju.“

takvom slučaju posvojenik ostaje u krugu zakonskih nasljednika svog roditelja koji je u braku s posvojiteljem, kao i njegovih srodnika, krvnih i građanskih (v. čl. 144. st. 2. i čl. 148. st. 3. ObZ)

- građansko srodstvo se grafički prikazuje kao i krvno, time što se slovom A označuje posvojenik (adoptat) (SLIKA 2, 194. str.)

5.2.4. Bračna veza s ostaviteljem i pripadnost krugu njegovih potencijalnih zakonskih nasljednika

čl. 25. st. 1. i st. 2. ZN

- ostaviteljev bračni drug je njegov potencijalni zakonski nasljednik (v. gore, čl. 8. st. 1. ZN) – da bi na temelju zakona bio ovlašten naslijediti ostavitelja, mora se u trenutku ostaviteljeve smrti nalaziti s njim u valjanom braku; ZN propisuje:

(1) Pravo nasljeđivanja između bračnih drugova prestaje rastavom braka i poništajem braka.

(2) Bračni drug nema pravo na nasljedstvo:

- 1) ako je ostavitelj podnio tužbu za rastavu ili poništaj braka, odnosno sporazumni zahtjev za rastavu braka, a nakon ostaviteljeve smrti se utvrdi da su bili osnovani;
- 2) ako njegov brak s ostaviteljem bude proglašen nepostojećim, ili bude poništen poslije ostaviteljeve smrti iz uzroka za čije je postojanje nadživjeli bračni drug znao ili morao znati u vrijeme sklapanja braka,
- 3) ako je njegova zajednica života s ostaviteljem bila trajno prestala njegovom krivnjom ili u sporazumu s ostaviteljem.

- naravno, za onoga tko se izvatkom iz matice vjenčanih može legitimirati kao ostaviteljev bračni drug, predmnijeva se da je on to zaista, a i da je temeljem zakona ovlašten naslijediti ostavitelja; tko tvrdi suprotno, treba dokazati istinitost svoje tvrdnje

5.2.5. Izvanbračna veza s ostaviteljem i pripadnost krugu njegovih potencijalnih zakonskih nasljednika

čl. 25. st. 3. ZN

- i izvanbračni drug ostavitelja pripada krugu njegovih potencijalnih zakonskih nasljednika (v. gore, čl. 8. st. 2. ZN), ako su ispunjene ove pretpostavke:

1. da je njena izvanbračna zajednica s ostaviteljem bila zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca ¹²²,
2. da je ta zajednica trajala „dulje vrijeme“ ¹²³,
3. da je ta zajednica prestala ostaviteljevom smrću ¹²⁴, te
4. da su u pogledu te izvanbračne zajednice bile ispunjene sve pretpostavke koje bi trebale biti ispunjene i da bi brak tih osoba bio valjan ¹²⁵

- grafički se bračna veza prikazuje vodoravnom, a izvanbračno svojstvo isprekidanom crtom (SLIKA 3, 196. str.)

5.3. ZAKONSKI NASLJEDNI RED

5.3.1. Uopće

- zakonski nasljedni red uspostavlja hijerarhiju među pravnim temeljima nasljeđivanja, čime određuje prioritet po kojem pripadnici kruga potencijalnih zakonskih nasljednika dolaze u obzir da naslijede ostavitelja, tj. steknu NP:

Ostavitelja će moći naslijediti samo onaj (ili oni) među pripadnicima kruga njegovih potencijalnih zakonskih nasljednika, koji ima tako jak pravni temelj za nasljeđivanje tog ostavitelja, da ni jedan drugi pripadnik tog kruga – koji postoji u trenutku ostaviteljeve smrti, sposoban je za nasljeđivanje i nije se odrekao nasljedstva – nema tako jak pravni temelj nasljeđivanja kao što je njegov (njihov).

- tko od potencijalnih nasljednika ima jači, a tko slabiji pravni temelj nasljeđivanja, određuje zakonski nasljedni red
 - zakonski nasljedni red razvrstava sve potencijalne zakonske nasljednike u temeljne skupine – u pojedine nasljedne redove, među kojima je uspostavljen redoslijed prvenstva pri nasljeđivanju, uz primjenu načela isključivosti
 - unutar svakog pojedinog nasljednog reda je također uspostavljen red prvenstva pravnih temelja nasljeđivanja, o kojem ovisi koji će od potencijalnih zakonskih nasljednika iz tog nasljednog reda zaista moći steći NP i koliko velik dio tog prava će moći steći – odnose jačine pravnih temelja nasljeđivanja unutar pojedinog nasljednog reda određuju pravila o konkurenciji, predstavljanju i prirastanju
 - pravila zakonskog nasljednog reda vrijede za svako zakonsko nasljeđivanje → ono do kojeg dolazi temeljem dispozitivnih zakonskih pravila (zakonsko nasljeđivanje u užem smislu), a i ono do kojeg dolazi temeljem prisilnih zakonskih pravila (nužno nasljeđivanje)

¹²² Osobe koje su s ostaviteljem živjele u istospolnoj zajednici ne pripadaju krugu njegovih potencijalnih zakonskih nasljednika.

¹²³ Taj izraz iz ZN je neodređen; tu treba primjenjivati odredbu čl. 3. ObZ, kojom je izvanbračna zajednica definirana kao zajednica „koja traje najmanje 3 godine ...“, iako je ta odredba opće pravilo, a odredba čl. 8. st. 2. ZN lex specialis.

¹²⁴ Izvanbračni drug nema pravo na nasljedstvo ako je njegova zajednica života s ostaviteljem bila trajno prestala.

¹²⁵ Pretpostavke valjanosti braka određuju pravila obiteljskog prava u pogledu za to potrebne dobi, potrebne poslovne sposobnosti i sposobnosti za rasuđivanje, isključenja nekih krvnih i građanskih srodnika, te isključenja osoba koje su već u braku (v. čl. 26. do 29. ObZ).

1. PARENTELARNI SUSTAV

- u našem NP uređenju, svi pripadnici kruga potencijalnih zakonskih nasljednika razvrstani su u pojedine nasljedne redove prema **parentelarnom sustavu**¹²⁶, kojim se služe i mnoga druga suvremena NP uređenja
 - po ovom sustavu, ostaviteljevi srodnici se razvrstavaju u skladu s prirodnim građom obitelji
 - parentelarni sustav uvažava činjenicu da se svaka obitelj (u smislu krvnih srodnika) sastoji od niza generacija, kojemu se ne može sagledati početak kao i da su svi pripadnici obitelji međusobno povezani svojim podrijetlom; obitelj se stoga sastoji:
 - od parentela (tj. skupina koje se sastoje od jedne osobe kao zajedničkog pretka – rodonačelnika parentele) i
 - od članova parentele (tj. svih potomaka toga pretka)
-
- svatko je preko svojih najbližih predaka pripadnik dviju najužih parentela (jedne očeve i jedne majčine) – kao pripadnik svake od tih parentela on je povezan sa svojim ocem, odnosno majkom kao rodonačelnikom parentele, a preko njih i sa svim onim svojim pobočnim srodnicima koji su potomci toga rodonačelnika (braća i sestre, njihovom djecom, djecom njihove djece itd.)
 - najčešće će to biti zajednički potomci obaju rodonačelnika pa će se parentele podudarati
 - međutim, to ne mora uvijek biti slučaj (tada ih nazivamo: polubraća/polusestre, ili polukrvna braća/polukrvne sestre); zajedno s polukrvnima pripada se samo jednoj parenteli, ili očevoj ili majčinoj, a ne istodobno objema
 - kao što svatko vuče lozu od svojih roditelja, i njegovi roditelji vuku lozu od svojih roditelja, pa su članovi i njihovih parentela;
 - time je svatko preko svojih roditelja uključen u 4 šire parentele (parentela djeda iz očeve loze, parentela bake iz očeve loze, parentela djeda iz majčine loze i parentela bake iz majčine loze)
 - time je povezan u iste parentele sa svojim djedovima i bakama kao rodonačelnicima parentele, ali i sa svim onim svojim pobočnim srodnicima koji su potomci djedova i baka (stričevi, ujaci, tetke kao i sa svim njihovim potomcima) (199. str.)
 - promatramo li pojedinu parentelu s druge strane, naime polazeći od njezinog rodonačelnika, uočiti ćemo da od rodonačelnika izrasta onoliko stabala (ili linija) njegovih potomaka, koliko on ima djece – svako od tih stabala sastoji se od onoliko podstabala koliko odnosno rodonačelnikovo dijete (nositelj linije) ima svoje djece (rodonačelnikovih unuka)
 - podstabla se dalje granaju na onoliko grana koliko svaki od nositelja odnosnog podstabla ima svoje djece (rodonačelnikovih prauunuka), a te se grane po istom načelu granaju dalje
-
- razvrstavanje ostaviteljevih krvnih srodnika u nasljedne redove slijedi opisanu građu obitelji jer istom redu pripadaju oni njegovi srodnici koji su mu jednako bliski prema parentelarnoj građi obitelji
 - naime, ostavitelju nisu jednako bliski svi njegovi srodnici; bliži su mu oni s kojima je povezan pripadanjem nekoj užoj parenteli, od onih s kojima ga povezuje samo pripadanje nekoj široj parenteli
 - zato su mu najbliži pripadnici one parentele kojoj je upravo on rodonačelnik; nakon ovih, najbliži su mu pripadnici onih dviju parentela kojima su rodonačelnici njegovi roditelji itd.
 - kako je svaka generacija ostaviteljevih predaka za po jedan stupanj sve dalje ostavitelju, tako je i sve dalja ostaviteljeva veza s parentelama kojima su ti njegovi preci rodonačelnici
 - ostavitelj je u jednako bliskoj vezi sa svim parentelama kojima su rodonačelnici ostaviteljevi preci istog stupnja srodstva s njim
 - zato isti red čine sve parentele ostaviteljevih srodnika koje su s ostaviteljem u jednako bliskoj vezi; to znači da:
 - **I. nasljedni red** čine ostaviteljevi potomci, tj. članovi parentele kojoj je sam ostavitelj rodonačelnik,
 - **II. nasljedni red** čine 2 parentele: parentela ostaviteljevog oca kao rodonačelnika te parentela ostaviteljeve majke,
 - **III. nasljedni red** čine 4 parentele: a) u lozi ostaviteljevog oca parentela ostaviteljevog djeda i parentela ostaviteljeve bake i b) u lozi ostaviteljeve majke parentela ostaviteljevog djeda i parentela ostaviteljeve majke
 - **IV. nasljedni red čini 8 parentela ...** (199. str.)
- (V. i svi daljnji redovi građeni su na isti način. U svaki od njih ulaze parentele kojima su rodonačelnici ostaviteljevi preci i to uvijek za po jedan stupanj srodstva udaljeni od prethodnih, a članovi parentele su svi potomci odnosno rodonačelnika koji nisu već uvršteni u bližu parentelu. I unutar tih redova se prema porijeklu rodonačelnika razlikuju loze, unutar njih podloze, unutar ovih pod-podloze itd.)
- grafički prikaz I., II. i III. parentelnog reda → SLIKA 4, 200. str.
-

- kako se krug potencijalnih zakonskih nasljednika ne podudara sasvim s krugom ostaviteljevih srodnika, a u nasljedne redove su razvrstani svi ostaviteljevi zakonski nasljednici, nasljedni redovi se ne podudaraju potpuno s redovima srodnika razvrstanih prema njihovoj pripadnosti parentelama i blizini tih parentela ostavitelju:
 - s jedne strane je krug potencijalnih zakonskih nasljednika širi, jer obuhvaća i osobe koje su na nasljeđivanje ovlaštene zbog neke druge veze s ostaviteljem (npr. ostaviteljevog bračnog ili izvanbračnog druga)
 - s druge strane je širi krug ostaviteljevih srodnika, jer nisu baš svi ostaviteljevi krvni srodnici zakonom ovlašteni da nasljeđuju ostavitelja
- zato nasljedni redovi sadrže i neke osobe koje nisu ostaviteljevi krvni srodnici, a ne sadrže neke koji to jesu

2. POJEDINI NASLJEDNI REDOVI

I. nasljedni red (čl. 9. i čl. 10. ZN)

- obuhvaća:
 - ostaviteljeve krvne srodnike koji su njegovi potomci (djeca, unuci, praunuci itd.),
 - ostaviteljevog posvojenika s potomcima ¹²⁷ i
 - ostaviteljevog bračnog ili izvanbračnog druga ¹²⁸

II. nasljedni red (čl. 11. do čl. 13. ZN)

- obuhvaća:
 - ostaviteljeve krvne srodnike koji pripadaju parentelama njegovih roditelja (roditelji i svi potomci roditelja),
 - ostaviteljevog posvojitelja i sve potomke posvojitelja i
 - ostaviteljevog bračnog ili izvanbračnog druga, ako on nije ovlašten naslijediti ostavitelja već u I. nasljednom redu

III. nasljedni red (čl. 14. do čl. 16. ZN)

- obuhvaća ostaviteljeve srodnike iz parentele njegovih djedova i baka (dakle, djedovi i bake sa svim svojim potomcima)
- tu se nasljedni red potpuno podudara s trećim redom krvnih srodnika, prema parentelarnom kriteriju razvrstavanja

IV. nasljedni red i daljnji nasljedni redovi (čl. 17. do čl. 20. ZN)

- u IV. i daljnje nasljedne redove ¹²⁹ svrstani su jedino rodonačelnici odgovarajućeg stupnja, ali ne i članovi njihovih parentela, jer oni ostaviteljevi srodnici koji potječu od njegovih pradjedova i prabaka, odnosno od još daljnjih njegovih predaka, nisu ovlašteni naslijediti ostavitelja, pa ne pripadaju krugu njegovih potencijalnih zakonskih nasljednika – tako se IV. nasljedni red sastoji isključivo od ostaviteljevih pradjedova i prabaka, V. od ostaviteljevih šukundjedova i šukunbaka itd.
- grafički prikaz I., II. i III. nasljednog reda → SLIKA 5, 202. str.

5.3.3. Odnos među pojedinim nasljednim redovima

- odnos među pojedinim nasljednim redovima, ili točnije, među potencijalnim zakonskim nasljednicima svrstanim u različite nasljedne redove, određen je **načelom isključivosti** – tim načelom uspostavljen je redosljed (successio ordinum), jer po njemu potencijalni nasljednici svrstani u prvi nasljedni red imaju prvenstvo kod nasljeđivanja, zatim oni svrstani u drugi red itd.
 - naime, negativna strana načela isključivosti čini da bliži nasljedni red isključuje od nasljeđivanja potencijalne nasljednike svrstane u sve dalje nasljedne redove, pa nitko iz daljnjih nasljednih redova ne može naslijediti ako je naslijedio makar jedan pripadnik nekog bližeg nasljednog reda ¹³⁰ – od ovog pravila postoji iznimka:
 - ako je situacija takva da bi ostavitelja u I. nasljednom redu trebao naslijediti samo njegov bračni/izvanbračni drug, umjesto da ga on sam naslijedi u I. nasljednom redu, ostavitelja će moći nasljeđivati njegovi potencijalni nasljednici iz II. nasljednog reda, uključujući dakako i bračnog/izvanbračnog druga ¹³¹
 - no, ako je takva situacija posljedica odricanja ostaviteljevih potomaka, tada će bračni/izvanbračni drug naslijediti sam, u I. nasljednom redu
 - pozitivna strana načela isključivosti čini da, u slučaju kad ostavitelja ne naslijedi nitko iz prethodnog nasljednog reda, mogu ga naslijediti njegovi potencijalni nasljednici iz sljedećeg nasljednog reda ¹³²

5.3.4. Odnosi unutar svakog pojedinog nasljednog reda

čl. 9. do čl. 19. ZN

1. KONKURENCIJA I NJEZINO RJEŠAVANJE

¹²⁷ V. čl. 22. ZN.

¹²⁸ V. čl. 8. st. 2. ZN (Krug potencijalnih zakonskih nasljednika, 47. str.).

¹²⁹ Po čl. 19. ZN, broj nasljednih redova je neograničen.

¹³⁰ V. čl. 8. st. 4. ZN (Krug potencijalnih zakonskih nasljednika, 47. str.).

¹³¹ V. čl. 11. st. 1. ZN (Nasljeđivanje u drugom nasljednom redu, 53. str.).

¹³² Broj nasljednih redova pravno nije ograničen, ali ostavitelja redovito nasljeđuju njegovi zakonski nasljednici iz I. nasljednog reda, rjeđe oni iz II. nasljednog reda, a nasljednici iz III. i daljnjih nasljednih redova rijetko dolaze u prigodu naslijediti ostavitelja.

- među potencijalnim nasljednicima svakog pojedinog nasljednog reda postoji konkurencija – zbog ostaviteljeve smrti nastaje jedno NP, a za stjecanje tog prava konkuriraju svi potencijalni zakonski nasljednici svrstani u nasljedni red koji je prema načelu isključivosti pozvan na nasljeđivanje ostavitelja
- zato norme objektivnog NP postavljaju posebna pravila za rješavanje konkurencije unutar svakog pojedinog nasljednog reda; to su pravila o prednosti pri nasljeđivanju, predstavljanju, jednakosti nasljedničkih dijelova i prirastanju nasljedničkih dijelova

1.1. prednost

- norme objektivnog NP određuju:
 1. koji od potencijalnih nasljednika u svakom pojedinom od nasljednih redova imaju pri nasljeđivanju prednost pred ostalima iz istog reda, te
 2. koliki dio NP (nasljedni dio, nasljednička kvota) im je namijenjen
- to su temeljna pravila; tek ako ostavitelja ne bi nasljeđivao neki od njegovih potencijalnih zakonskih nasljednika kojima ona daju prednost, u obzir da naslijede tog ostavitelja dolaze ostali pripadnici nasljednog reda, u okvirima i po pravilima koje za to daju pravila o predstavljanju, jednakosti dijelova i prirastanju
 - u **I. nasljednom redu** (čl. 8. st. 2., čl. 9., čl. 22. ZN), prednost pri nasljeđivanju ostavitelja imaju:
 - a) njegova djeca i njegovi posvojenici, te
 - b) njegov bračni/izvanbračni drug, pri čemu je svakome od njih namijenjen jednaki dio NP
 - u **II. nasljednom redu** (čl. 11. st. 1. i st. 2. ZN), prednost pri nasljeđivanju ostavitelja imaju:
 - a) ostaviteljevi roditelji (ili posvojitelji, ako je ostavitelj bio posvojen) i
 - b) ostaviteljev bračni/izvanbračni drug, pri čemu je 1/2 NP namijenjena ostaviteljevim roditeljima/posvojiteljima (na jednake dijelove svakome), a druga 1/2 ostaviteljevom bračnom/izvanbračnom drugu
 - u **III. nasljednom redu** (čl. 14. i 15. ZN), prednost pri nasljeđivanju ostavitelja imaju njegovi djedovi i bake; 1/2 NP je namijenjena djedu i baki očeve loze (svakome po pola od toga), a 1/2 djedu i baki majčine loze (također, svakom po pola)
 - u **IV. nasljednom redu i daljnjim nasljednim redovima** (čl. 17. ZN) su isključivo ostaviteljevi preci – rodonačelnici srodnika (ostaviteljevi pradjedovi i prabake, odnosno pra-pradjedovi i pra-prabake itd.); unutar svakog pojedinog od tih nasljednih redova konkurencija je među njima uređena po istom načelu kao i u III. nasljednom redu (205. str.)

1.2. predstavljanje

- pravila o konkurenciji unutar pojedinog nasljednog reda određuju koji od potencijalnih nasljednika istog nasljednog reda imaju kod nasljeđivanja prednost pred ostalima, te koliki dio NP im je namijenjen – ali, ako neki od potencijalnih zakonskih nasljednika ne naslijedi ostavitelja, onaj dio nasljednog prava koji mu je bio namijenjen moći će umjesto njega steći njegovi potomci po tzv. načelu predstavljanja (reprezentacije):

Načelo predstavljanja određuje tko ima prednost pri nasljeđivanju unutar istoga nasljednog reda, kada su potencijalni nasljednici toga reda međusobno u odnosu predaka i potomaka. Ono proizlazi iz primjene parentelnog sustava razvrstavanja zakonskih nasljednika u pojedine nasljedne redove, te grananja parentela na stabla rodonačelnikovih potomaka, njihovo dalje grananje na pod-stabla, pa još dalje na grane itd. ostaviteljevih potomaka.

-
- načelo predstavljanja ima **2 strane**:
 - a) pozitivnu koju čini pravilo da umjesto potencijalnog zak. nasljednika koji nije naslijedio, nasljeđuju njegovi potomci i
 - b) negativnu koju čini pravilo da potomak ne može naslijediti ako na temelju zakona nasljeđuje njegov predak
 - ova 2 pravila zajedno djeluju kao načelo predstavljanja i određuju kojem od potomaka onoga potencijalnog zakonskog nasljednika koji nije naslijedio (iako je imao prioritet prema pravilima o konkurenciji) norme objektivnog nasljednog prava daju pravni temelj da naslijedi ostavitelja.
 - ovo načelo daje prednost bližima ispred daljih potomaka koji su također ostaviteljevi potencijalni nasljednici: od potencijalnih zakonskih nasljednika istog nasljednog reda ovlašteni su ostavitelja naslijediti jedino oni njegovi potomci preci kojih ga nisu naslijedili – oni su ovlašteni naslijediti ostavitelja umjesto svojeg pretka koji je potencijalni nasljednik istog nasljednog reda, ali nije naslijedio ostavitelja; stoga oni mogu steći onoliko dio nasljednog prava koliko bi stekao njihov predak da je naslijedio ostavitelja (v. čl. 10., 12. i 15. ZN)
-

- u vezi s načelom predstavljanja se javlja pitanje: nasljeđuju li potomci temeljem svojeg prava (iure proprio) ili nasljeđuju temeljem prava svojeg pretka kojeg predstavljaju, jer su njegovi potomci (alieno iure)?
 - načelo predstavljanja doduše je bilo izgrađeno na učenju da potomci nasljeđuju na tuđem temelju, ali pokazalo se da to dovodi do rješenja koja nisu uvijek pravedna – stoga suvremena NP učenja preuzimaju prvo shvaćanje, prema kojem rodonačelnikovi potomci nasljeđuju ostavitelja po svom pravu, a ne po pravu pretka umjesto kojeg nasljeđuju
 - odatle proizlazi pravilo da na njihovo nasljeđivanje ne utječu razlozi zbog kojih njihov predak nije naslijedio pa „nedostojnost ne smeta potomcima nedostojnoga i oni nasljeđuju kao da je on umro prije ostavitelja“¹³³
-
- grafički prikaz djelovanja načela predstavljanja u I. nasljednom redu → SLIKA 6, 207. str.

1.3. prirastanje nasljedničkih dijelova

- kako smo vidjeli, pravila o konkurenciji unutar pojedinog nasljednog reda određuju koji od potencijalnih nasljednika imaju u nasljednom redu prednost pred drugima i koliki je dio NP (nasljedni dio) namijenjen svakome od njih, a ako neki od tih potencijalnih nasljednika ne naslijedi onaj dio NP koji je bio namijenjen njemu, steći će njegovi potomci po pravilima načela predstavljanja
- međutim, sudbinu toga dijela NP ne može uvijek riješiti načelo predstavljanja – ne može to onda kada potomci onih koji imaju prednost pri nasljeđivanju uopće nisu potencijalni zakonski nasljednici tog nasljednog reda, a ni kada to doduše jesu, ali iz nekog razloga ne mogu, ili ne žele naslijediti ostavitelja:

U takvim slučajevima se sudbina tog dijela NP rješava tako što on prirasta dijelovima onih koji su u odnosnom nasljednom redu najbliži osobi kojoj je odnosni dio bio prvenstveno namijenjen (načelo priraštaja ili akrescencije). Zbog tog prirastanja oni stječu za toliko uvećane dijelove NP.

- grafički prikaz načela priraštaja (akrescencije) u II. i III. nasljednom redu → SLIKA 7, 208. str.

1.4. jednakost nasljedničkih dijelova

- glede veličine dijelova NP namijenjenih pojedinom zakonskom nasljedniku, ako nije što posebno određeno, djeluje načelo jednakosti dijelova, izvedeno iz općeg načela ravnopravnosti osoba u jednakim odnosima s ostaviteljem:

Po načelu jednakosti dijelova, svim onim zakonskim nasljednicima istog ostavitelja koji ga nasljeđuju na temelju jednakih činjenica, pripadaju jednaki dijelovi NP.

- tako su npr. jednaki dijelovi sve ostaviteljeve djece, a i svih ostaviteljevih unuka od istog djeteta
- dijelovi ostaviteljevih unuka od različite djece ne moraju biti jednaki, jer oni ne nasljeđuju temeljem jednakih, nego različitih činjenica
- kada umjesto nekog potencijalnog zakonskog nasljednika koji nije naslijedio, nasljeđuju njegovi potomci po načelu predstavljanja, onoliko dio NP koji je bio njemu namijenjen, stječu oni njegovi potomci koje na to ovlašćuje pozitivna i negativna strana načela reprezentacije; ako ih je više, dolazi do primjene ovog načela
- kada ostavitelja ne nasljeđuje neki njegov potencijalni zakonski nasljednik, pa dolazi do prirastanja njemu namijenjenog NP drugim nasljednicima, to prirastanje se zbiva uz primjenu načela jednakosti tako da nasljednički dio koji prirasta dvojici (npr. ostaviteljevom djetetu i baki) njima prirasta na jednake dijelove jer oni nasljeđuju temeljem jednakih činjenica

2. NASLJEĐIVANJE U PRVOM NASLJEDNOM REDU

- Ostavitelja nasljeđuju prije svih njegova djeca i njegov bračni drug.
(te osobe nasljeđuju na jednake dijelove)
 - dakle, u prvi nasljedni red su svrstani pripadnici one parentele ostaviteljevih srodnika kojoj je on rodonačelnik, te njegov bračni/izvanbračni drug; prednost pri nasljeđivanju imaju (1) ostaviteljeva djeca i posvojenici, te (2) ostaviteljev bračni/izvanbračni drug, a svakom od njih pripada jednaki dio NP (v. i čl. 8. st. 2., čl. 22. ZN)
- **Potomci ostaviteljeve djece** su potencijalni nasljednici ovog nasljednog reda, ali oni imaju pravni temelj za to da naslijede ostavitelja na temelju zakona samo ako to proizlazi iz načela predstavljanja, i to ga imaju samo oni od njih na koje upućuje to načelo.

- ako neko od ostaviteljeve djece ne naslijedi ostavitelja, umjesto njega će ostavitelja naslijediti oni potomci tog potencijalnog nasljednika, koje određuje načelo predstavljanja ¹³⁴
- a, ako ostaviteljevo dijete koje ga nije naslijedilo nema potomaka, ili oni nisu mogli ili nisu htjeli naslijediti, tada nema predstavljanja, nego će nasljedni dio namijenjen tom djetetu prirasti ostaviteljevoj djeci koja ga nasljeđuju na temelju zakona (odnosno njihovim potomcima koji nasljeđuju umjesto kojeg djeteta) i ostaviteljevom bračnom/izvanbračnom drugu, svima podjednako

- Ako **ostavitelj bračni/izvanbračni drug** ne naslijedi ostavitelja, dio koji mu je zakon bio namijenio, prirast će nasljedničkim dijelovima ostaviteljeve djece (svakom djetetu jednako), odnosno onima koji su njihovi potomci pa nasljeđuju po načelu predstavljanja (svakome po onoliko koliko određuje primjena načela predstavljanja i podjele na stabla, pod-stabla, grane, grančice itd. one parentele čiji rodonačelnik je ostavitelj.

Međutim, zakon ne daje ostaviteljevom bračnom/izvanbračnom drugu pravni temelj da ostavitelja naslijedi u I. nasljednom redu, ako bi ga nasljeđivao kao jedini potomak iz tog reda, jer ostavitelja ne nasljeđuje ni jedan od potomaka. (211. str.) ¹³⁵

3. NASLJEĐIVANJE U DRUGOM NASLJEDNOM REDU

- Ostavitelja koji nije ostavio potomke nasljeđuju njegovi roditelji i njegov bračni drug. Ostaviteljevi roditelji nasljeđuju jednu polovicu ostavine na jednake dijelove, a drugu polovicu ostavine nasljeđuje ostaviteljev bračni drug.
 - dakle, u drugi nasljedni red su svrstani:
 1. ostaviteljevi srodnici iz onih parentela kojima su rodonačelnici ostaviteljevi roditelji, dakle:
 - ostaviteljevi roditelji (ili posvojitelji, ako je on bio posvojen),
 - potomci ostaviteljevih roditelja (ili posvojitelja): ostaviteljeva braća i sestre,
 - potomci potomaka ostaviteljevih roditelja (ili posvojitelja): ostaviteljevi nećaci, pranećaci ...
 2. ostaviteljev bračni/izvanbračni drug koji nije naslijedio u I. nasljednom redu
 - u ovom nasljednom redu, prednost pri nasljeđivanju imaju (1) ostaviteljevi roditelji i (2) ostaviteljev bračni/izvanbračni drug, pri čemu je 1/2 NP namijenjena na jednake dijelove ostaviteljevim roditeljima/posvojiteljima, a druga ostaviteljevom bračnom ili izvanbračnom drugu
- Ako iza ostavitelja nije ostao bračni drug, ostaviteljevi roditelji nasljeđuju cijelu ostavinu na jednake dijelove. (ako je umro prije ostavitelja, ili iz nekog drugog razloga; isto vrijedi i za izvanbračnog druga)
- Ako je neki od ostaviteljevih roditelja/posvojitelja umro prije ostavitelja, ili ga iz drugog razloga ne nasljeđuje, sudbina dijela koji je njemu bio namijenjen ovisi o tome je li ostavitelj imao bračnog/izvanbračnog druga koji ga nasljeđuje ili ne:
 - ako ga je imao, nema mjesta primjeni načela predstavljanja, nego samo prirastanja, a
 - ako ga nije imao, primijenit će se u prvom redu načelo predstavljanja, a tek ako ono ne djeluje, načelo prirastanja.

Time naše suvremeno NP ide u korist ostaviteljevog bračnog/izvanbračnog druga, jer mu pri zakonskom nasljeđivanju ostavitelja uklanja konkurenciju koju bi mu inače činili ostaviteljeva braća i sestre i njihovi potomci.

To djeluje ovako:

1. ako je ostavitelj imao bračnog/izvanbračnog druga koji ga nasljeđuje, tada potomci roditelja (ostaviteljeva braća i sestre, odnosno njihovi potomci) ne mogu ostavitelja naslijediti primjenom načela predstavljanja:
 - naime, ako neki od ostaviteljevih roditelja ne naslijedi, tada dio koji mu je bio namijenjen prirasta drugom roditelju ¹³⁶, a
 - ako ni taj ne nasljeđuje ostavitelja, njima namijenjeni dijelovi prirastaju dijelovima ostaviteljevog bračnog ili izvanbračnog druga, pa taj stječe cijelo NP ¹³⁷
2. ako ostavitelj nije imao bračnog/izvanbračnog druga koji ga nasljeđuje, tada postoji mogućnost da potomci ostaviteljevog roditelja/posvojitelja (ostaviteljeva braća i sestre, odnosno njihovi potomci) po načelu predstavljanja naslijede umjesto onog ostaviteljevog roditelja/posvojitelja koji ne nasljeđuje, odnosno

¹³⁴ Dio ostavine koji bi pripao prije umrlom djetetu da je nadživjelo ostavitelja nasljeđuju njegova djeca, ostaviteljevi unuci, na jednake dijelove, a ako je neki od unuka umro prije ostavitelja, onda dio koji bi njemu pripao da je bio živ u času ostaviteljeve smrti nasljeđuju njegova djeca, praunuci ostaviteljevi, na jednake dijelove, i tako redom sve dokle ima ostaviteljevih potomaka.

¹³⁵ Odnos među pojedinim nasljednim redovima, 51. str.

¹³⁶ Ako je jedan ostaviteljev roditelj umro prije ostavitelja, dio ostavine koji bi mu pripao da je nadživio ostavitelja nasljeđuje drugi roditelj.

¹³⁷ Ako su oba roditelja umrla prije ostavitelja, bračni drug nasljeđuje cijelu ostavinu.

umjesto oba koji ne nasljeđuju^{138 139} – ali, ako nema potomaka koji bi ostavitelja nasljeđivali umjesto ostaviteljevog roditelja koji ga ne nasljeđuje, tada dio namijenjen tom roditelju prirasta drugom ostaviteljevom roditelju, pa taj stječe cijelo NP (v. čl. 11. st. 5. ZN)¹⁴⁰

4. NASLJEĐIVANJE U TREĆEM NASLJEDNOM REDU

- Ostavitelja koji nije ostavio ni potomke, ni bračnog druga, ni roditelje, niti su ovi ostavili nekog potomka, nasljeđuju njegovi djedovi i bake. Jednu polovicu ostavine nasljeđuju djed i baka s očeve strane, a drugu djed i baka s majčine strane. Djed i baka iste loze nasljeđuju na jednake dijelove.
 - dakle, u III. nasljedni red su svrstani:
 1. ostaviteljevi djedovi i bake (ili posvojiteljevi roditelji, ako je ostavitelj bio posvojen),
 2. potomci djedova i baka (ostaviteljevi stričevi, ujaci, tetke) i
 3. njihovi potomci
 - prednost pri nasljeđivanju ostavitelja imaju rodonačelnici parentela njegovih srodnika – ostaviteljevi djedovi i bake, kojima je namijenjeno NP, prema podjeli po lozama – 1/2 NP je namijenjena djedu i baki očeve loze, a 1/2 djedu i baki majčine loze; unutar jedne loze namijenjen je po jednak dio NP djedu (1/4) i baki (1/4) te loze, a isto je tako i unutar druge loze ostaviteljevih srodnika namijenjen po jednak dio NP djedu (1/4) i baki (1/4) te druge loze
- ako ne nasljeđuje neki ostaviteljev djed ili baka, tada umjesto njega po načelu predstavljanja nasljeđuju njegovi potomci¹⁴¹
 - no, ako ne nasljeđuju ni potomci tog djeda, odnosno bake, dio NP koji je bio namijenjen tom djedu/baki koja ne nasljeđuje (1/4) prirasta unutar iste loze – taj dio, naime, prirasta drugom djedu/baki iste loze (1/4 + 1/4), a ako ni taj drugi djed/baka ne nasljeđuje, ostavitelja nasljeđuju po načelu predstavljanja potomci tog drugog djeda/bake¹⁴²
- ako ostavitelja ne nasljeđuje nitko iz jedne od dviju loza njegovih srodnika, tada 1/2 NP koja je bila namijenjena toj lozi prirasta ostaviteljevim srođnicima iz druge loze, i to po jednak dio djedu i baki (dakle, po 1/4 NP, što se zbraja s njihovom 1/4, pa djedu i baki pripada po pola NP)
 - ako koji od njih ne nasljeđuje, umjesto njega nasljeđuju njegovi potomci po načelu predstavljanja, a ako ni oni ne nasljeđuju, dio namijenjen tom djedu/baki (naravno, zajedno s onim što mu je priraslo) prirasta drugom djedu/baki te druge loze (to je tada cijelo NP)
 - ako ni taj djed/baka ne nasljeđuje ostavitelja, nasljeđuju potomci tog djeda/bake po načelu predstavljanja^{143 144}

5. NASLJEĐIVANJE U ČETVRTOM I DALJNJI NASLJEDNIM REDOVIMA

- u IV. i daljnjim nasljednim redovima u obzir za nasljeđivanje ostavitelja dolaze samo njegovi preci – rodonačelnici parentela njegovih srodnika, ali ne i njihovi potomci – stoga, ako netko od rodonačelnika ne nasljeđuje, njemu namijenjeni dio će prirastati drugim precima, prema pravilima načela prirastanja

- u **IV. nasljedni red** su svrstani ostaviteljevi pradjedovi i prabake, naime 2 para ostaviteljevih pradjedova i prabaka iz očeve loze, i 2 para iz majčine loze – konkurencija među njima je uređena po istom načelu kao u III. nasljednom redu (213. str.):
 - članak 17.:

¹³⁸

(1) Ako je jedan ostaviteljev roditelj umro prije ostavitelja koji nije ostavio bračnog druga, dio ostavine koji bi mu pripao da je nadživio ostavitelja nasljeđuju njegova djeca (ostaviteljeva braća i sestre), njegovi unuci i praunuci i njegovi daljnji potomci, po pravilima za slučaj kad ostavitelja nasljeđuju njegova djeca i ostali potomci. (2) Ako su oba ostaviteljeva roditelja umrla prije ostavitelja koji nije ostavio bračnog druga, dio ostavine koji bi svakome od njih pripao da je nadživio ostavitelja nasljeđuju potomci, kako je određeno u stavku 1. ovoga članka.

¹³⁹

Naravno, svatko primjenom načela predstavljanja nasljeđuje umjesto svojih predaka: U svim slučajevima ostaviteljeva braća i sestre samo po ocu nasljeđuju na jednake dijelove očev dio ostavine, braća i sestre samo po majci nasljeđuju na jednake dijelove majčin dio, a braća i sestre nasljeđuju na jednake dijelove s braćom i sestrama po ocu očev dio, a s braćom i sestrama po majci majčin dio.

¹⁴⁰

Ako je jedan ostaviteljev roditelj umro prije ostavitelja koji nije ostavio bračnog druga, a nije ostavio nijednog potomka, dio ostavine koji bi mu pripao da je nadživio ostavitelja nasljeđuje drugi roditelj, a ako je i ovaj umro prije ostavitelja koji nije ostavio bračnog druga, njegovi potomci nasljeđuju ono što bi pripalo i jednom i drugom roditelju, kako je određeno u članku 12. ovoga Zakona.

¹⁴¹

Ako je neki od ovih predaka jedne loze umro prije ostavitelja, dio ostavine koji bi mu pripao da je nadživio ostavitelja nasljeđuju njegova djeca, njegovi unuci i njegovi daljnji potomci, po pravilima za slučaj kad ostavitelja nasljeđuju njegova djeca i ostali potomci.

¹⁴²

U svemu ostalom za NP djeda i bake jedne loze i njihovih potomaka vrijede pravila po kojima nasljeđuju ostaviteljevi roditelji i njihovi potomci.

¹⁴³

Ako su djed i baka jedne loze umrli prije ostavitelja, a nisu ostavili nijednog potomka, dio ostavine koji bi im pripao da su nadživjeli ostavitelja nasljeđuju djed i baka druge loze, njihova djeca, njihovi unuci i njihovi daljnji potomci, kako je određeno u članku 15. ovoga Zakona.

¹⁴⁴

Ako ni oni ne naslijede ostavitelja, u obzir za nasljeđivanje dolaze njegovi srođnici iz sljedećeg nasljednog reda.

(1) Ostavitelja koji nije ostavio ni potomke ni roditelje, niti su ovi ostavili nekog potomka, ni bračnog druga, ni djeda i baku, niti su ovi ostavili nekog potomka, nasljeđuju njegovi pradjedovi i prabake.

(2) Jednu polovicu nasljeđuju pradjedovi i prabake s očeve strane, a drugu polovicu nasljeđuju pradjedovi i prabake s majčine strane.

▪ članak 18.:

(1) Od dijela koji pripada ostaviteljevima pradjedovima i prabakama s očeve strane jednu polovicu nasljeđuju na jednake dijelove roditelji njegova djeda po ocu, a drugu polovicu roditelji njegove bake po ocu.

(2) I pradjedovi i prabake s majčine strane nasljeđuju na način određen u stavku 1. ovoga članka dio koji im pripada.

(3) Ako nema koga od tih predaka, dio koji bi mu pripao da je živ nasljeđuje predak koji mu je bio bračni drug.

(4) Ako nema jednog para tih predaka, dijelove koji bi im pripali da su živi nasljeđuje drugi par iste loze.

(5) Ako nema pradjedova i prabaka jedne loze, dio ostavine koji bi im pripao da su živi nasljeđuju pradjedovi i prabake druge loze.

- ako nema nikoga tko bi nasljeđivao ostavitelja u IV. nasljednom redu, na nasljeđivanje će biti pozvani oni rodonačelnici parentela koji su potencijalni zakonski nasljednici V. nasljednog reda, potom oni iz VI. reda itd. (broj redova nije ograničen)
- međutim, u njima su samo ostaviteljevi preci – rodonačelnici srodničkih parentela
 - svrstani su u nasljedne redove tako da su u svakom narednom nasljednom redu za po 1 stupanj srodstva dalje ostaviteljevi preci od onih iz prethodnog ¹⁴⁵ – u svakom od tih redova je svim ostaviteljevima precima istog stupnja srodstva s njime, namijenjen po jednaki dio NP
 - ako neki predak ne nasljeđuje, dio koji mu je namijenjen prirasta drugome, po istom obrascu kao u IV. nasljednom redu
- kad ni u daljnjim nasljednim redovima nema nikoga tko bi stekao nasljedno pravo, ostavina je **ošasna**, pa općina/grad postaje ostaviteljev sveopći sljednik za slučaj smrti, koji će imati pravni položaj nasljednika ¹⁴⁶

6. NUŽNO NASLJEĐIVANJE

6.1. UOPĆE

čl. 70. st. 1. i st. 4. ZN

- u krugu ostaviteljevih potencijalnih zakonskih nasljednika nalaze se i osobe koje su u toliko bliskim vezama s ostaviteljem, da ne bi bilo u skladu s uvriježenim shvaćanjima ako bi ih ostavitelj smio potpuno mimoći pri uređivanju nasljeđivanja koje će nastupiti njegovom smrću (osim ako postoji neki razlog za iznasljeđenje) – takvim osobama NP uređenja pružaju zaštitu od prekomjernog, neopravdanog ostaviteljevog raspolaganja koje bi išlo protiv njihovih interesa i očekivanja u vezi s nasljeđivanjem ¹⁴⁷; NP uređenja tu zaštitu pružaju pomoću **pravne ustanove nužnog nasljeđivanja**:

Za slučaj smrti člana obitelji, striktnim normama objektivnog NP je nekim preživjelim članovima te obitelji zajamčeno subjektivno pravo na nužni dio, makar i protivno drukčijim ostaviteljevim pravnim raspolaganjima.

- prema ZN, pravo na nužni dio jest nasljedno pravo, a dio koji pripada pojedinom nužnom nasljedniku naziva se nužni dio (striktno norme objektivnog NP ovlašćuju potencijalne nužne nasljednike na stjecanje nužnog dijela NP, a kakvog drugog prava koje se stječe zbog ostaviteljeve smrti, npr. prava na zapis i sl.)
 - od tog postulata po našem suvremenom pravu nema iznimke – stoga nužni nasljednik i protiv ostaviteljeve volje postaje njegovim nasljednikom, dakle njegovim sveopćim, a ne pojedinačnim sljednikom zbog smrti
 - doduše, oporučitelj može oporukom odrediti i da nužni nasljednik primi svoj dio u određenim stvarima, pravima ili u novcu, ali time neće promijeniti pravnu narav subjektivnog prava koje prema našem NP uređenju pripada zbog ostaviteljeve smrti njegovom nužnom nasljedniku
 - odredi li to oporučitelj, ta oporučna odredba će imati karakter odredbe o diobi nasljedstva među sunasljednicima
 - ona će značiti da će nužni nasljednik, kad dođe do diobe nasljedstva između njega i ostalih ostaviteljevih nasljednika, dobiti na račun svog nužnog dijela NP one stvari, prava ili novca za koje je to određeno oporukom
 - dobit će to na račun svog nužnog dijela NP (koje ga čini ostaviteljevim sveopćim pravnim sljednikom m. c.); dobivši to, neće prestati biti ostaviteljevim nasljednikom, kao što to diobom nasljedstva ne prestaju biti ni ostali ostaviteljevi nasljednici
- nužno NP je vrsta zakonskog NP (218. str.)

6.2. KRUG POTENCIJALNIH NUŽNIH NASLJEDNIKA

čl. 69. ZN

- nužni nasljednici su ostaviteljevi potomci, njegova posvojčad i njihovi potomci te njegov bračni drug; ostaviteljevi roditelji, posvojitelji i ostali predci nužni su nasljednici samo ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život (nabrojane osobe nužni su nasljednici kad su po zakonskom redu nasljeđivanja pozvane na nasljedstvo)

¹⁴⁵ Iza pradjedova i prabaka ostavitelja nasljeđuju daljnji njegovi predci, redom, po pravilima po kojima nasljeđuju njegovi pradjedovi i prabake.

¹⁴⁶ Izostanak nasljeđivanja i prelaženje ošasne ostavine, 61. str.

¹⁴⁷ V. čl. 7. st. 2. ZN (Načelo slobode raspolaganja ..., 3. str.).

- dakle, krug potencijalnih nužnih nasljednika je uži krug unutar kruga potencijalnih zakonskih nasljednika
- pripadnost tom krugu ovisi o postojanju određene bliske obiteljske veze s ostaviteljem ali ne uvijek samo o njoj; naime, treba razlikovati apsolutne od relativnih potencijalnih nužnih nasljednika:
 1. **apsolutni (potencijalni) nužni nasljednici** su ostaviteljevi potomci (uključujući ostaviteljeve posvojenike i njihove potomke) i ostaviteljev bračni/izvanbračni drug; navedene osobe pripadaju krugu potencijalnih nužnih nasljednika samom činjenicom da se s ostaviteljem nalaze u tim zakonom predviđenim bliskim obiteljskim vezama
 2. **relativni (potencijalni) nužni nasljednici** su ostaviteljevi roditelji (odnosno posvojitelji) i ostali preci (djedovi, bake, pradjedovi, prabake itd.); ovdje se traži i dodatna pretpostavka: da su trajno nesposobni za rad i da uz to još nemaju ni nužnih sredstava za život
- grafički prikaz apsolutnih i relativnih nužnih nasljednika → SLIKA 8, 220. str.

6.3. NUŽNI DIO

6.3.1. Pravo na nužni dio

čl. 70. st. 3., st. 5., čl. 71. ZN

- striktno norme objektivnog NP jamče onome (ili onima) iz kruga potencijalnih nužnih nasljednika glede kojeg su se ispunile sve pretpostavke za nasljeđivanje ostavitelja na temelju zakona, stjecanje nužnog dijela NP određene veličine i vrijednosti

1. veličina nužnog dijela

- nužni dio potomaka, posvojčadi i njihovih potomaka te bračnog druga iznosi 1/2, a nužni dio ostalnih nužnih nasljednika 1/3 od onoga dijela koji bi svakom pojedinom od njih pripao po zakonskom redu nasljeđivanja
- ostaviteljeva oporučna raspolaganja koja ne prelaze tu zajamčenu granicu nisu prekomjerna, pa nisu nedopuštena; ostaviteljevi nužni nasljednici ne uživaju nikakvu zaštitu od njih
- ona oporučna raspolaganja koja prelaze tu granicu, ne ostavljajući nužnom nasljedniku dovoljno velik dio NP, dakle ni zajamčenu 1/2 ili 1/3, u pravilu su nedopuštena iznasljeđenja nužnog nasljednika (izričita ili prešutna), pa ih je on ovlašten pobijati, da bi ih se svelo u granice dopuštenoga, tako da ne vrijeđaju tu zajamčenu 1/2 ili 1/3 NP
- grafički prikaz veličine nužnog dijela u I. i II. nužnom nasljednom redu → SLIKA 9, 222. str.

2. vrijednost nužnog dijela

2.1. uopće

- nužni dio je vrijednosno određen → nužnom nasljedniku je zajamčeno, ne samo da će steći određeni dio NP kao svoj nužni dio, nego i da će mu na račun tog njegovog nužnog dijela iz ostavine pripasti u nasljedstvo imovinska dobra određene vrijednosti; ZN određuje:

Nužni nasljednik na svaki način ima pravo na ime svog nužnog dijela dobiti onoliku vrijednost koliko na njega otpada kad se obračunska vrijednost ostavine podijeli s veličinom njegova nužnog nasljednog prava (vrijednost nužnog dijela).

2.2. izračunavanje vrijednosti nužnog dijela

- temelj izračunavanja vrijednosti nužnog dijela je vrijednost ostavine, ali ne njena čista, nego obračunska vrijednost
- čista vrijednost ostavine je ona koju ostavina zaista ima, a obračunska vrijednost je često veća – naime, to je vrijednost koju bi ostavina imala da je ostavitelj nije umanjio svojim besplatnim pravnim raspolaganjima
- ZN propisuje način izračunavanja obračunske vrijednosti ostavine:
 - (1) Vrijednost ostavine na temelju koje se izračunava vrijednost nužnog dijela utvrđuje se na sljedeći način:
 1. Najprije treba popisati i procijeniti sva dobra koja je ostavitelj imao u času smrti, računajući tu i sve ono čime je raspolagao oporukom, kao i sve njegove tražbine, pa i one koje ima prema nekom nasljedniku, osim tražbina koje su očito nenaplative.
 2. Od utvrđene vrijednosti dobara koja je ostavitelj imao u času smrti odbija se iznos ostaviteljevih dugova, iznos troškova popisa i procjene ostavine i troškova pokopa ostavitelja.

3. Tako dobivenom ostatku pribraja se vrijednost svih darova koje je ostavitelj učinio na bilo koji način nekom zakonskom nasljedniku bez obzira nasljeđuje li ostavitelja, pa i darova učinjenih nasljednicima koji se odriču nasljedstva, kao i onih darova za koje je ostavitelj naredio da se ne računaju nasljedniku u njegov nasljedni dio.

4. Tome se pribraja i vrijednost darova koje je ostavitelj u zadnjoj godini svoga života učinio drugim osobama koje nisu zakonski nasljednici, osim manjih uobičajenih darova.

(2) Neće se uzimati u ovaj račun te se neće pribrajati vrijednost darova učinjenih za postignuće općekorisnih svrha, kao ni darova koji se na temelju samoga zakona ne računavaju nasljedniku u njegov nasljedni dio.

(dakle, prvo se izračunava vrijednost ostavinske aktive, zatim joj se dodaje vrijednost ostaviteljevih darova, a na kraju se od toga odbija vrijednost pasive, a i vrijednost troškova ostaviteljeva pogreba, te popisa i procjene ostavine) (224. str.)

6.3.2. Uskrata prava na nužni dio – opravdana iznasljeđenja

čl. 85. do 88. ZN

- potencijalnim nužnim nasljednicima je zajamčena samo zaštita od neopravdanih iznasljeđenja
- kad je to opravdano, prema zakonskom kriteriju ostavitelj može valjano iznaslijediti svog potencijalnog nužnog nasljednika; u obzir za to dolaze opravdano isključenje nasljednika i opravdano lišenje nužnog dijela

1. OPRAVDANO ISKLJUČENJE NUŽNIH NASLJEDNIKA

- isključenje nasljednika (exheredatio nota causa) je ono iznasljeđenje kojim ostavitelj kažnjava osobu koja je njegov potencijalni nužni nasljednik za neke njene postupke, onemogućavajući joj da ga naslijedi makar i kao nužni nasljednik (225. str.)

▪ **razlozi isključenja:**

(1) Oporučitelj može isključiti iz nasljedstva nasljednika koji ima pravo na nužni dio:

- 1) ako se on povredom neke zakonske ili moralne obveze koja proizlazi iz njegova obiteljskog odnosa s ostaviteljem teže ogriješio prema ostavitelju,
- 2) ako je namjerno počinio neko teže kazneno djelo prema njemu ili njegovu bračnom drugu, djetetu ili roditelju,
- 3) ako je počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske ili vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
- 4) ako se odao neradu ili nepoštenu životu.

(2) Isključenje iz nasljedstva može biti potpuno ili djelomično.

▪ **pretpostavke valjanosti isključenja:**

(1) Oporučitelj koji želi isključiti nekog nasljednika mora to izričito očitovati u oporuci i navesti razlog za isključenje.

(2) Razlog za isključenje mora postojati u vrijeme oporučivanja.

(3) U slučaju spora o opravdanosti isključenja teret dokaza da je isključenje opravdano leži na onome koji se na isključenje poziva.

▪ **posljedice isključenja:**

Isključenjem nasljednik gubi nasljedno pravo u mjeri u kojoj je isključen, a prava ostalih osoba koje mogu naslijediti ostavitelja određuju se kao da je isključeni umro prije ostavitelja.

2. OPRAVDANO LIŠENJE NUŽNOG DIJELA

- lišenje nužnog dijela (exheredatio bona mente) je iznasljeđenje određenog ostaviteljevog potomka kojim se omogućuje daljnjim ostaviteljevim potomcima da oni zbog ostaviteljeve smrti steknu (i) ono što bi inače pripalo lišeniku kao njegov nužni dio
- ono nije usmjereno na kažnjavanje lišenika, nego na zaštitu interesa lišениkovih potomaka koji su maloljetni, ili su nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život (226. str.)

▪ **lišenje nužnog dijela u korist potomaka:**

(1) Ako je potomak koji ima pravo na nužni dio prezadužen ili je rasipnik, oporučitelj ga može u oporuci na izričit način lišiti u cjelini ili djelomično njegova nužnog dijela u korist njegovih potomaka.

(2) Ovo lišenje ostaje valjano samo ako u času otvaranja nasljedstva lišeni ima maloljetno dijete ili maloljetnog unuka od prije umrlog djeteta, ili ima punoljetno dijete ili punoljetnog unuka od prije umrlog djeteta koji su nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život.

(3) Lišeni nasljednik nasljeđuje ostavitelja u dijelu koji nije obuhvaćen lišenjem.

(4) Lišeni nasljednik nasljeđuje ostavitelja i kad pretpostavke za lišenje više ne postoje u času ostaviteljeve smrti.

6.4. STJECANJE NUŽNOG NASLJEDNOG PRAVA

- ovdje vrijedi isto što i za stjecanje NP uopće¹⁴⁸, uz to što nužnom nasljedniku **pravni temelj** za nasljeđivanje ostavitelja daju striktno norme kojima je uređeno nužno nasljeđivanje (228. str.); zahtijevanje nužnog dijela, zahtijevanje umanjena raspolaganja oporukom i vraćanje darova i ostvarenje tih zahtjeva nisu pretpostavke, nego posljedice stjecanja nužnog NP

6.5. ZAŠTITA NUŽNOG DIJELA OD POVREDA

6.5.1. Povreda nužnog dijela ostaviteljevim besplatnim pravnim raspolaganjima

1. POVREDE VELIČINE I POVREDE VRIJEDNOSTI NUŽNOG DIJELA

- nužni dio je povrijeđen:
 1. u pogledu veličine, ako je ostavitelj oporukom tako raspolagao da od NP koje nastaje ostaviteljevom smrću, za nužnog nasljednika ne bi ostao ni onoliki dio koliki mu pripada kao njegov nužni dio
 2. u pogledu vrijednosti, ako imovinska dobra (ostaviteljeve stvari i imovinska prava) koja su oporukom namijenjena nužnom nasljedniku, zajedno s darovima (u širem smislu) koje je on dobio od ostavitelja te mu se oni uračunavaju, svojom vrijednošću ne dosižu onu koja na tog nužnog nasljednika otpada „kad se obračunska vrijednost ostavine podijeli s veličinom njegovog nužnog NP”¹⁴⁹
 - naime, nužnom nasljedniku se u njegov nužni dio uračunava vrijednost onoga što mu je ostavitelj namijenio oporukom (bilo kao alikvotni dio NP, bilo kao određene stvari, prava ili novac iz ostavine, bilo kao zapise), a i vrijednost onog što je od ostavitelja dobio kao onakav dar (u širem smislu) kakav se uračunava zakonskim nasljednicima u njihov dio
 - stoga će povreda nužnog dijela biti onoliko manja koliko je veća vrijednost ovoga što se nužnom nasljedniku uračunava, a uopće nema povrede, ako vrijednost uračunatog odgovara ili čak nadmašuje vrijednost nužnog dijela

2. POBOJNOST OSTAVITELJEVIH BESPLATNIH RASPOLAGANJA KOJA VRIJEĐAJU NEČIJI NUŽNI DIO

- besplatna raspolaganja koja je ostavitelj oporukom ili nekim drugim besplatnim pravnim poslom učinio trećim osobama, ako i ukoliko je njima povrijeđen nasljednikov nužni dio glede njegove veličine ili/i u pogledu njegove vrijednosti, suprotna su striktnim zakonskim normama, pa stoga nisu valjana – međutim, ona nisu zbog toga ništetna ex lege, nego su samo **pobojna**, pa će djelovanje izgubiti samo ako i ukoliko ih nužni nasljednik s uspjehom pobije u odgovarajućem postupku¹⁵⁰

6.5.2. Pravo nužnog nasljednika da pobija ostaviteljeva besplatna pravna raspolaganja kojima je povrijeđen njegov nužni dio

čl. 78., čl. 81., čl. 82., čl. 83., čl. 84. ZN

1. UOPĆE

- to pravo proizlazi iz subjektivnog NP – ono je preobražajne naravi, pa je na nužnom nasljedniku da odluči hoće li poštivati volju ostavitelja iako je ona u suprotnosti s njegovim nužnim NP-om, ili će svoje nužno NP ostvarivati i protiv ostaviteljeve volje, pobijajući njegova raspolaganja oporukom ili/i drugim besplatnim pravnim poslovima
 - ako se uspješno posluži tim pravom, ta ostaviteljeva raspolaganja neće moći proizvoditi svoje pravne učinke koji bi bili suprotni s njegovim NP-om, pa će tako biti uklonjena povreda njegovog nužnog dijela
 - no, ako se ne posluži tim pravom, ona će proizvoditi pravne učinke kao da su valjana (isto će biti i ako se nužni nasljednik posluži svojim pravom na pobijanje, ali bezuspješno)
- pravo zahtijevati umanjene raspolaganja oporukom (i povrat dara) je strogo osobno pravo, pa je načelno nenasljedivo:
 - (1) Umanjenje raspolaganja oporukom i povrat dara kojim je povrijeđen nužni dio mogu zahtijevati samo nužni nasljednici.
 - (2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka nasljedivo je samo ako je nužni nasljednik prije svoje smrti već stavio zahtjev za nužni dio.

-
- ZN propisuje:

Kad je povrijeđen nužni dio, raspolaganja oporukom umanjiti će se, a darovi će se vratiti koliko je potrebno da bi se dopunio nužni dio. Prvo se umanjuju raspolaganja oporukom, pa ako nužni dio time ne bi bio podmiren, vraćaju se darovi.
 - prema tome, pravo pobijanja besplatnih raspolaganja koja je ostavitelj učinio drugim osobama, što ga striktno norme objektivnog NP daju nužnom nasljedniku, djeluje u 2 smjera:
 - a) kao pravo zahtijevati svoj nužni dio, tj. pravo tražiti umanjene raspolaganja oporukom kojima je njegov nužni dio povrijeđen → pravo na redukciju oporuke
 - b) kao pravo tražiti vraćanje darova (u širem smislu besplatnih raspolaganja) kojima je ostavitelj povrijedio vrijednost njegovog nužnog dijela)
 - to pravo je zastarivo: umanjene raspolaganja oporukom može se zahtijevati u roku od 3 godine od proglašenja oporuke, a povrat dara u roku od 3 godine od ostaviteljeve smrti, odnosno od dana pravomoćnosti rješenja o proglašenju ostavitelja umrlim, odnosno o utvrđenju njegove smrti

2. POBIJANJE OSTAVITELJEVIH OPORUČNIH RASPOLAGANJA – PRAVO NA REDUKCIJU OPORUKE

- ako oporučno raspolaganje ostavitelja-oporučitelja prekomjerno i neopravdano zadire u njegov nužni dio, nužni nasljednik ima pravo zahtijevati svoj nužni dio, naime pravo tražiti umanjene raspolaganja oporukom kojima je njegov nužni dio povrijeđen

¹⁴⁹ V. čl. 70. st. 5. ZN (Pravo na nužni dio, 56. str.).

¹⁵⁰ V. čl. 70. st. 2. ZN, čl. 83. i čl. 84. ZN (Pravo nužnog nasljednika na pobijanje).

(tzv. pravo na redukciju oporuke) – to znači da ima pravo pobijati ostaviteljeva oporučna raspolaganja u onom obujmu u kojem ona vrijedaju njegovo nužno NP, bilo da ga vrijedaju:

1. u pogledu veličine ili
2. u pogledu vrijednosti nužnog dijela

- nužni nasljednik ostvaruje to svoje pravo stavljanjem zahtjeva upravljenog na to da se utvrdi da je povrijeđeno njegovo nužno NP, pa da se ponište oporučna raspolaganja u opsegu u kojem ona vrijedaju to njegovo pravo (da se umanje, reduciraju oporučna raspolaganja) – taj zahtjev će redovito staviti i ostvarivati u ostavinskom postupku, a iznimno u parnici
- ako se nužni nasljednik odluči poslužiti tim pravom, tada više ne ovisi o njegovoj volji koja će se ostaviteljeva raspolaganja pobijati, a koja neće, jer je zakonom određen red umanjivanja oporučnih raspolaganja, odnosno vraćanja darova:
 1. prvo se umanjuju ostaviteljeva raspolaganja oporukom, pa samo ako time ne bi nužni dio bio u potpunosti podmiren, dolazi u obzir vraćanje darova (v. gore, čl. 78. ZN)
 2. ako nekoliko oporučnih raspolaganja vrijeda nužni dio, sva se ona (bez obzira jesu li učinjena u jednoj ili više oporuka) umanjuju u istom omjeru „bez obzira na njihovu narav i opseg“, osim „ako iz oporuke .. proizlazi što drugo“¹⁵¹
 3. oporučna raspolaganja će se umanjivati u onom opsegu u kome je to neophodno radi uklanjanja povrede nužnog dijela, pa će u preostalom dijelu ostati na snazi umanjena oporučna raspolaganja (v. gore, čl. 78 ZN)

3. POBIJANJE OSTAVITELJEVIH DAROVA – PRAVO NA VRAĆANJE DAROVA

- nužni nasljednik se može poslužiti pravom na vraćanje darova samo ako ni potpuno umanjeње oporučnih raspolaganja ne uklanja povredu vrijednosti njegovog nužnog dijela (v. gore, čl. 78. ZN)
- u obzir za vraćanje zbog povrede vrijednosti nužnog dijela (vrijednosti koja nužnom nasljedniku pripada kad se obračunska vrijednost ostavine podijeli s veličinom njegovog nužnog NP) ne dolaze sva besplatna raspolaganja koja je ostavitelj učinio u korist kojih drugih osoba, nego samo oni darovi u širem smislu čija se vrijednost pri izračunavanju obračunske vrijednosti ostavine pribraja vrijednosti ostavinske aktive¹⁵² – stoga u obzir za vraćanje dolaze:
 - a) darovi koje je ostavitelj učinio zakonskim nasljednicima, ma koliko da je vremena prošlo od kad su darove dobili, dok
 - b) darovi ostalim (trećim) osobama jedino ako su im darovi bili učinjeni u zadnjih godinu dana prije smrti ostavitelja
- nužni nasljednik će ostvarivati svoje pravo na vraćanje darova zahtijevajući od obdarenika da vrate dar:
 - put za ostvarenje zahtjeva za vraćanje darova redovito ide kroz parnični postupak; nužni nasljednik će redovito zahtjev staviti u obliku tužbe, da bi putem parnice ishodio poništenje darovanja (u mjeri u kojoj vrijeda nužni dio)
 - ali ako vraćanje dara zahtijeva od ostaviteljevog nasljednika koji je obdarenik (daroprimac) jer je bio dobio dar od ostavitelja, put za ostvarenje toga ide kroz ostavinski postupak, odnosno parnicu, onako kao što je to i sa zahtjevom za redukciju oporučnih raspolaganja
- na povredu nužnog dijela ne pazi se po službenoj dužnosti, ali ako nužni nasljednik pobija ostaviteljeva besplatna raspolaganja zbog povrede vrijednosti svog nužnog dijela, tada se:
 1. prvo umanjuju raspolaganja oporukom, a vraćanje darova dolazi u obzir pa jedino ako time nužni dio nije u potpunosti podmiren
 2. kada u obzir dolazi vraćanje darova, darovi se vraćaju počevši od posljednjeg dara i obratno redu kojim su darovi učinjeni, a darovi učinjeni istodobno vraćaju se razmjerno
 3. ako je za uklanjanje povrede nužnog dijela dobrovoljno da obdarenik samo djelomično vrati dar što ga je bio dobio, vratit će samo „koliko je potrebno da bi se dopunio nužni dio“, dakle samo odgovarajući idealni dio tog dara (čl. 78. ZN)
- ako nužni nasljednik ostvari svoje pravo na vraćanje darova, pa neko ostaviteljevo darovanje bude na njegov zahtjev poništeno, izgubit će taj dar (tj. pravni temelj na kojem je dar učinjen) svoju valjanost, pa će obdarenik biti dužan vratiti dar onome od koga ga je dobio¹⁵³, tj. ostavitelju, dakle njegovim nasljednicima – onda će taj dar prijeći u nasljedstvo nužnom nasljedniku
 - položaj obdarenika prigodom vraćanja dara (odgovornost za stanje dara, pripadanje plodova, naknade troškova) ovisit će o njegovom poštenju/nepoštenju – pošten je onaj obdarenik koji nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga za posumnjati da odnosni dar vrijeda nečiji nužni dio
 - glede dara koji je dužan vratiti obdarenik ima položaj poštenog posjednika do dana kad je saznao za zahtjev za povrat dara, jer se poštenje predmnijeva; ta predmnijeva je oboriva; onaj tko tvrdi da je obdarenik bio nepošten trebat će to dokazati, pa time oboriti predmnijevu obdarenikovog poštenja

6.6. UTVRĐIVANJE NUŽNOG NASLJEDNOG PRAVA

6.6.1. Uvod

- ovdje vrijedi što i općenito za utvrđivanje subjektivnih NP¹⁵⁴, uz jednu specifičnost – utvrđivanje da je neka osoba zbog ostaviteljeve smrti stekla nužno NP je praćeno pobijanjem onih ostaviteljevih oporučnih raspolaganja koja vrijedaju pravo

¹⁵¹ V. čl. 79. st. 1. ZN (Vrste dopuštenih oporučnih odredbi, usmjerenih na NP učinke, 36. str.).

¹⁵² V. čl. 71. ZN (Pravo na nužni dio, 56. str.).

¹⁵³ V. čl. 1111. ZOO.

¹⁵⁴ Utvrdjivanje NP, 24. str.

nužnog nasljednika na nužni dio (redukcijom oporuke) – ako nužni nasljednik ne bi zahtijevao nužni dio te ishodio njegovo utvrđenje, a time ujedno i odgovarajuće umanjjenje oporučnih raspolaganja, ostala bi na snazi ona oporučna raspolaganja koja vrijeđaju njegov nužni dio, pa bi pravna situacija bila kao da on nije stekao svoj nužni dio nasljednog prava (237. str.)

6.6.2. Utvrđivanje nužnog dijela i uklanjanje njegove povrede rješenjem o nasljeđivanju

- onaj tko želi ostvariti svoje pravo na nužni dio protiv ostaviteljeve volje treba u ostavinskom postupku zahtijevati nužni dio, naime staviti zahtjev upravljen na to da se utvrdi njegovo nužno NP – učinit će to davanjem nasljedničke izjave kojom će očitovati svoju volju biti ostaviteljevim nužnim nasljednikom; davanjem takve izjave on zahtijeva dvoje:
 1. zahtijeva nužni dio, naime utvrđenje da je zbog ostaviteljeve smrti stekao određeni dio NP kao svoj nužni dio, a time i
 2. zahtijeva odgovarajuće umanjjenje raspolaganja oporukom kojima je ta nužni dio povrijeđen (redukciju oporuke)
- ako on da takvu izjavu nakon isteka zastarnog roka ¹⁵⁵, pa mu bude suprotstavljen prigovor zastare, ta njegova nasljednička izjava neće moći proizvoditi pravne učinke zahtijevanja nužnog dijela ni traženja redukcije oporuke
- ishodi li nužni nasljednik da se **pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju** utvrdi njegov određeni nužni dio NP (te se time djelovanje oporučnih raspolaganja umani), glede toga će djelovati predmnjeva istinitosti, i s njom povezana zaštita trećih osoba (ako je to utvrđenje pogrešno u rješenju o nasljeđivanju, neće biti moguće obarati predmnjevu njegove istinitosti drugačije osim u parnici usmjerenoj na ispravljanje presudom takvog netočnog utvrđenja)

6.6.3. Utvrđivanje nužnog dijela i uklanjanje njegove povrede presudom

- utvrđivanje nužnog dijela putem parnice, nužni nasljednik može ishoditi jedino u onim slučajevima i pod onim pretpostavkama pod kojima je i inače moguće presudom nadomjestiti nepostojeće, odnosno ispraviti pogrešno utvrđenje NP u pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju ¹⁵⁶
- nužni nasljednik ovim pravom se mora poslužiti u okviru zastarnih rokova, inače sa svojim zahtjevom neće uspjeti ukoliko mu bude suprotstavljen prigovor zastare
- ako pravomoćnom presudom bude utvrđen nužni dio NP koji pripada tom nužnom nasljedniku, time će u odnosu prema tuženiku biti djelovanje oporučnih raspolaganja svedeno unutar dopuštenih granica, te u tom pogledu uklonjena povreda nužnog dijela

6.7. ZAŠTITA NUŽNOG NASLJEDNOG PRAVA

- kao i bilo koje subjektivno NP, i pravo nužnog nasljednika se štiti (1) zahtjevom za utvrđenje NP u ostavinskom ili parničnom postupku i (2) nasljedničkim zahtjevom
- zaštita nužnog NP je redovito povezana sa zahtjevom nužnog nasljednika usmjerenim na umanjjenje raspolaganja oporukom koja vrijeđaju njegov nužni dio glede njegove veličine i/ili vrijednosti, pa tada ovisi o uspjehu tog zahtjeva
- ako zahtjev bude podnesen nakon isteka zastarnog roka ¹⁵⁷, pa mu bude suprotstavljen prigovor zastare, to će biti zapreka istinitom utvrđenju nužnog dijela koji je zbog ostaviteljeve smrti i pripao nužnom nasljedniku
- a, ako ne bude pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju utvrđeno NP koje je pripalo nužnom nasljedniku (nego bude li utvrđeno da je stekao manji nužni dio od onog koji je zaista stekao, ili uopće ne bude utvrđeno da je on stekao ikakav dio), protiv prava nužnog nasljednika će djelovati predmnjeva istinitosti onoga što je utvrđeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju, pa će biti smetnjom zaštititi njegovog nužnog NP

7. IZOSTANAK NASLJEĐIVANJA I PRELAŽENJE OŠASNE OSTAVINE

7.1. UOPĆE

- ako ostavitelj umre, a da nitko zbog njegove smrti ne stekne subjektivno NP, ili ga se svi koji su ga stekli valjano odreknu, ostavina koja je preostala nakon njegove smrti nije postala ničije nasljedstvo, nego je ostala **ošasna** ¹⁵⁸
- pravni poretki određuju da će takva, ošasna ostavina prijeći na zakonom određene javnopravne subjekte – oni u pravnim odnosima dobivaju položaj ostaviteljevog nasljednika (to nije samo pravo, nego i dužnost tih subjekata, koju ne mogu izbjeći)

7.2. STJECANJE OŠASNE OSTAVINE

¹⁵⁵ V. čl. 84. ZN (Pravo nužnog nasljednika na pobijanje ..., 58. str.).

¹⁵⁶ Utvrđivanje presudom, 25. str.; Naknadno ispravljanje, 122. str.

¹⁵⁷ V. čl. 84. ZN (Pravo nužnog nasljednika na pobijanje ..., 58. str.).

¹⁵⁸ Od staroslavenskog glagola ošasti što potječe od oči, a znači ostaviti poslije svog odlaska.

7.2.1. Uopće

- stjecanje ošasne ostavine je pravni institut sui generis, izgrađen za osebujnu situaciju da je ostavitelj umro, a nitko nije postao njegovim nasljednikom – da bi se i tu postiglo glavnu svrhu nasljeđivanja, pravni poretki predviđaju ovakvo sveopće sljedništvo za slučaj smrti, kao nekakav nadomjestak za nasljeđivanje do kojeg bi došlo da je zbog ostaviteljeve smrti itko stekao NP te ga se nije odrekao

7.2.2. Sveopće sljedništvo ostavitelja putem stjecanja ošasne ostavine u našem pravnom poretku

čl 127. ZN

- smrću ostavitelja koji nema nasljednika, njegova ošasna ostavina po sili zakona prelazi na određenu jedinicu lokalne samouprave, tj. na općinu ili grad → v. čl. 6. i čl. 20. ZN¹⁵⁹
- kao i kod nasljeđivanja, stjecanje se zbilo ipso iure, u trenutku smrti ostavitelja kojeg nitko nije naslijedio
- stjecanje je izvedeno (derivativno), pa stjecatelj njime postaje sveopći sljednik zbog smrti (univerzalni sukcesor mortis causa)
- općina/grad su stjecanjem ošasne ostavine postali nositeljem svih prava, obveza i drugih pravnih entiteta koji su nakon ostaviteljeve smrti preostali u njegovoj ostavini, pa će ih i izvršavati na način kao što takvi pravni subjekti izvršavaju svoja prava i obveze

- činjenica da je ostavitelj umro bez nasljednika, da je ostavina ostala ošasna, pa da ju je stekla općina/grad, utvrđuje se rješenjem, koje se donosi u ostavinskom postupku (tzv. rješenje o predaji ostavine općini/gradu) – da bi se došlo do saznanja da je ostavitelj umro bez nasljednika, predviđen je poseban postupak za slučaj kad su nasljednici nepoznati:
 - ako nije poznato tko su nasljednici, sud će oglasom objavljenim u »Narodnim novinama«, a i na drugi prikladan način pozvati osobe koje polažu pravo na nasljedstvo da se prijave sudu
 - ako se u roku od 6 mjeseci od objave oglasa u »Narodnim novinama« ne javi nijedan nasljednik, utvrdit će se da je ostavina prešla u vlasništvo općine, odnosno grada određenih ovim Zakonom; time nasljednik koji bi se kasnije javio ne gubi svoje nasljedno pravo niti pravo zahtijevati ostavinu po pravilima iz članka 138. ovoga Zakona (246. i 247. str.)
- nasljedničkom zahtjevu su postavljene vremenske granice → nakon što protekne zakonom određeno vrijeme potrebno za zastaru tog zahtjeva (čl. 84. ZN), nasljednik više ne može ishoditi da mu tzv. posjednik ostavine izruči ono što pripada ostaviteljevom nasljedniku; tako je to i kad je posjednik ostavine općina/grad

8. PRAVNI POLOŽAJ OSTAVITELJEVOG NASLJEDNIKA

8.1. UOPĆE

- položaj ostaviteljevog nasljednika se u velikoj mjeri podudara s položajem koji je ostavitelj imao u pravnim odnosima, ali se ponešto i razlikuje – pravni položaj ostaviteljevog nasljednika sastoji se od:
 1. nasljedstva (svih ostaviteljevih pravnih dobara i dugovanja koja su iz ostavine prešla na nasljednika postavši njegovo nasljedstvo) i
 2. nekih daljnjih prava i obveza koje su nastale za ostaviteljevog nasljednika zbog toga što je on naslijedio ostavitelja (v. čl. 129. do 145. ZN)
- osim što ima pravni položaj ostaviteljevog nasljednika, onaj tko je ostaviteljev nasljednik redovito je i nositelj većeg ili manjeg broja vlastitih prava i obveza, koje mu pripadaju neovisno o tome da je naslijedio ostavitelja – kako i ta i gore navedena prava i obveze pripadaju istoj osobi, ostaviteljevom nasljedniku, ona utječu jedna na druge

8.2. DOLAŽENJE U PRAVNI POLOŽAJ OSTAVITELJEVOG NASLJEDNIKA

- u našem suvremenom NP uređenju usvojen je sustav ipso iure nasljeđivanja¹⁶⁰, s tim da je nasljedniku omogućeno da napusti pravni položaj nasljednika tako da se posluži svojim pravom na odricanje od nasljedstva¹⁶¹ (258. str.)

8.3. PRAVNI POLOŽAJ OSTAVITELJEVOG NASLJEDNIKA

8.3.1. Položaj s obzirom na nasljedstvo

čl. 139. st. 3. ZN

1. NASLJEDSTVO

1.1. sastav

¹⁵⁹ Načelo obvezatnosti neposrednog sveopćeg sljedništva, 2. str.

¹⁶⁰ Sustav stjecanja NP, 16. str.

¹⁶¹ Odreknuće, 20. str.

- nasljednikovo nasljedstvo se sastoji od svega što je od sastava ostavine prešlo na ostaviteljevog nasljednika ¹⁶² – to su:
 1. pravna dobra koja su bila ostaviteljeva
 - 1.1. imovinska dobra: stvari (tj. prava vlasništva određenih stvari), subjektivna imovinska prava (stvarna, obvezna, nasljedna i druga ¹⁶³) i pravima slični entiteti ¹⁶⁴
 - 1.2. neka neimovinska dobra, točnije rečeno, dobra koja ili nisu imovinske naravi ili nisu isključivo imovinske naravi (npr. autorska prava, zahtjevi koje je ostavitelj postavio radi ostvarenja ili zaštite svojih neimovinskih prava i sl.)
 2. ostaviteljeva dugovanja
 - 2.1. obveze koje su bile ostaviteljeve
 - 2.2. obvezama slični pravni entiteti koji su pravno relevantno pripadali ostavitelju (npr. ponuda koju je bio stavio i koja ga je vezala, zahtjev koji je postavljen protiv njega i sl.)
- nasljedstvo se u velikom broju slučajeva podudara s ostavinom, ali ne uvijek (259. str.) – nasljedstvo nastaje od ostavine, pa ima iste osobine kao ostavina, ali sastav nasljedstva može biti manji od sastava ostavine:

Sastav nasljedstva se podudara sa sastavom ostavine, uz odbitak onoga što iz ostavine nije prešlo na nasljednika:

- a) zbog relativne nenasljedivosti – nasljednikovo nasljedstvo neće postati ono iz sastava ostavine što je doduše u pravilu nasljedivo, ali nije nasljedivo za osobu koja je ostavitelj nasljednik; naime, nasljedivost pojedinih vrsta prava je ponekad ograničena tako da ostaviteljevo pravo takve vrste načelno može prijeći na nasljednika, ali samo ako je on za to posebno kvalificiran (npr. ima neka posebna svojstva, nasljeđuje na određenom pravnom temelju i sl.); ako ostavitelj nasljednik nije tako kvalificiran, takvo pravo će njegovim nasljeđivanjem ostavitelja prestati
- b) zbog izdvajanja iz ostavine – nasljednikovo nasljedstvo neće postati ni ono iz ostavine što bude izdvojeno na temelju nečijeg prava na izdvajanje iz ostavine ¹⁶⁵

1.2. vrijednost

- pravni položaj nasljednika redovito ima neku vrijednost koju se može izraziti u novcu, dakle imovinsku vrijednost
 - ta vrijednost u prvom redu ovisi o vrijednosti nasljedstva, ali i o nasljednikovim pravima i obvezama koje nikad nisu bile u sastavu ostavine, pa nisu ušle u sastav nasljednikovog nasljedstva, ali su postale nasljednikove jer je ostavitelj nasljednik
 - aktiva nasljedstva – imovinska dobra koja su preostala u ostavini (stvari u vlasništvu i ostala imovinska prava)
 - pasiva nasljedstva – imovinske obveze koje su preostale u ostavini
 - vrijednost nasljedstva znatno utječe na nasljednikov pravni položaj:
 1. vrijednost aktive nasljedstva je granica nasljednikove osobne odgovornosti za ostaviteljeve obveze (dugove): on za ostaviteljeve obveze ne odgovara većom vrijednošću od zbroja vrijednosti stvari i imovinskih prava koja su u njegovu imovinu ušla time što je naslijedio dužnika tih obveza ¹⁶⁶
 2. čista vrijednost nasljedstva (vrijednost aktive, umanjena za negativnu vrijednost pasive nasljedstva) je granica nasljednikove odgovornosti za zapise i naloge koji njega terete ¹⁶⁷
 3. tzv. obračunska vrijednost nasljedstva (vrijednost koju bi nasljedstvo imalo da ostavitelj nije za života činio darove i druga besplatna raspolaganja) je temelj za izračunavanje koliko vrijednost ima nužni nasljednik pravo dobiti iz nasljedstva na ime svojeg nužnog dijela NP
-
- vrijednost nasljednikovog pravnog položaja se ne podudara uvijek s vrijednošću njegovog nasljedstva, nego je povećavaju i smanjuju nasljednikova prava i obveze koje nikad nisu bile u sastavu ostavine, pa nisu ušle u sastav nasljedstva, ali su pripale nasljedniku jer je ostavitelj nasljednik – ta prava i obveze se pridružuju naslijeđenima
 - tako se negativna vrijednost troškova ostaviteljeva pokopa, kao i negativna vrijednost zapisa i naloga koji terete nasljednika, pridružuje negativnoj vrijednosti obveza koje su prešle na nasljednika ¹⁶⁸
 - isto tako se vrijednost imovinskih prava koja su nastala za nasljednika pridružuje aktivni njegovog nasljedstva, pa zajedno s njom čini aktivu vrijednosti pravnog položaja tog nasljednika
 - tek saldo vrijednosti te aktive i pasive je čista vrijednost nasljednikovog pravnog položaja

1.3. povezanost

¹⁶² V. čl. 5. st. 2. ZN (Načelo obvezatnosti neposrednog sveopćeg sljedništva, 2. str.).

¹⁶³ Npr. pravo korištenja grobnog mjesta (v. Zakon o grobljima).

¹⁶⁴ Npr. posjed stvari i posjed prava (v. čl. 17. st. 1. ZV), mogućnost da se prihvati ponudu postavljenu ostavitelju (v. čl. 267. ZOO) i sl.

¹⁶⁵ Pravo na izdvajanje iz ostavine, 97. str.

¹⁶⁶ V. čl. 139. st. 3. ZN (Položaj s obzirom na nasljedstvo, 62. str.).

¹⁶⁷ V. čl. 52. ZN (Vrste dopuštenih oporučnih odredbi, usmjerenih na NP učinke, 36. str.).

¹⁶⁸ V. čl. 71. ZN (Pravo na nužni dio, 56. str.).

- sve od čega se sastoji pravni položaj nasljednika (dakle, i nasljedstvo i prava i obveze koje su nastale za nasljednika jer je on ostavitelj nasljednik) povezuje se vezama kojima su međusobno povezani elementi nasljedstva (262. str.)

2. POLOŽAJ U POGLEDU NASLIJEĐENIH DOBARA

- od trenutka kad su ostaviteljeve stvari, prava i drugi nasljediivi pravni entiteti koji su preostali u ostavini postali nasljednikovi, a to je trenutak ostaviteljeve smrti, to su nasljednikove stvari, prava i drugi pravni entiteti – stoga načelno nema zapreke da nasljednik odmah izvršava svoju pravnu vlast u pogledu naslijeđenih stvari, da izvršava ono na što ga naslijeđena prava ovlašćuju, da nastavi posjedovati stvari i stvarne služnosti itd. (međutim, neke zapreke mogu tome biti postavljene mjerama osiguranja ostavine, kao i uspostavljanjem posebne uprave ostavinom od strane izvršitelja oporuke i sl.)

3. POLOŽAJ U POGLEDU NASLIJEĐENIH DUGOVANJA

3.1. uopće

- ostaviteljeve obveze koje su nakon njegove smrti preostale u ostavini ipso iure prelaze na ostaviteljevog nasljednika; biti ostavitelj nasljednik implicira biti umjesto ostavitelja dužnik njegovih obveza koje su preostale nakon njegove smrti
 - te obveze prelaze na nasljednika onakve kakve su bile kod ostavitelja, i u pogledu glavne i u pogledu sporednih činidaba
 - nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove onako kako je za njih odgovarao ostavitelj (ako je njegova odgovornost bila ograničena, ili uopće nije odgovarao jer su obveze bile prirodne, takva je i odgovornost nasljednika)
 - za obveze za koje je ostavitelj odgovarao stvarnopravno (dakle, određenom stvari ili pravom), tako odgovara onaj tko je nakon njegove smrti vlasnik opterećene stvari ili prava, sve dok opterećena stvar ili pravo ne prestane biti njegova

3.2. osobna odgovornost za naslijeđene dugove naslijeđenom i vlastitom imovinom

- za obveze za koje je ostavitelj odgovarao osobno (dakle, cjelokupnom svojom imovinom), osobno odgovara i nasljednik, i to u pravilu cijelom svojom imovinom, dakle onom koju je stekao naslijedivši ostavitelja, ali i svom ostalom svojom imovinom; to se naziva i odgovornost pro viribus hereditatis (odgovornost za nasljedstvo)
- ostaviteljevi vjerovnici mogu svoje tražbine namirivati iz bilo kojih nasljednikovih stvari i imovinskih prava, ne samo iz onih koje je on stekao nasljeđujući ostavitelja ¹⁶⁹

3.3. ograničenje osobne odgovornosti za ostaviteljeve dugove

- kako obveze za koje nasljednik ovako odgovara ipak nisu njegove, nego ih je napravio ostavitelj, naš pravni poredak štiti nasljednika od toga da nasljeđivanjem dođe u lošiji položaj od onog koji bi imao da uopće nije naslijedio, i to tako što je nasljednikova osobna odgovornost za ostaviteljeve dugove ex lege kvantitativno ograničena do granice vrijednosti onoga što je stekao naslijedivši dužnika (točnije rečeno, do vrijednosti aktive nasljedstva):

Nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove do visine vrijednosti naslijeđene imovine, s time da na visinu vrijednosti naslijeđene imovine i vrijednost ostaviteljevih dugova koje je nasljednik već podmicao sud pazi samo na prigovor nasljednika.

- pošto na podmicanje ostaviteljevih dugova potroši onoliko vrijednost kolika je vrijednost aktive njegovog nasljedstva, prestala je nasljednikova osobna odgovornost za ostaviteljeve dugove, pa zahtjevu ostaviteljevih vjerovnika može s uspjehom suprotstaviti prigovor da je njegova odgovornost za te dugove iscrpljena (sud na to ne pazi po službenoj dužnosti) ¹⁷⁰

8.3.2. Položaj s obzirom na prava i obveze koje nastaju za ostaviteljevog nasljednika

čl. 148. st. 1. ZN

1. UOPĆE

- zbog ostaviteljeve smrti ponekad za njegovog nasljednika nastaju nova subjektivna prava, a nerijetko i obveze ¹⁷¹
- riječ je o pravima i obvezama koje nisu postojale za ostaviteljevog života, nego su zbog njegove smrti nastala za onog tko je ostavitelj nasljednik, jer je njegov nasljednik
 - ta prava i obveze nisu nasljedstvo (ako drukčije nije određeno zakonom ili oporukom), ali se nasljednik glede njih nalazi u istom položaju kao i glede naslijeđenih dobara i obveza
 - ona zajedno s nasljedstvom tvore pravni položaj nasljednika i s nasljedstvom su u jednakom odnosu s ostalim nasljednikovim pravima i obvezama – ili su s njima objedinjena, ili odvojena

2. POSEBNO O NASLJEDNIKOVOM POLOŽAJU U POGLEDU NEKIH OBVEZA

¹⁶⁹ Tako je to ako je položaj nasljednika jedinstven, ali situacija je drukčija ako je taj položaj razdvojen.

¹⁷⁰ Dugovi koji su ostali nepodmireni jer je nasljednikova odgovornost iscrpljena nisu prestali postojati, nego su se pretvorili u prirodne obveze.

¹⁷¹ Npr. obveze ispuniti ostaviteljeve zapise i naloge.

KOJE ZA NJ NASTAJU JER JE NASLIJEDIO OSTAVITELJA

- ostaviteljevom smrću nastaju neke obveze njegovog nasljednika prema trećim osobama:
 1. na temelju ostaviteljevih oporučnih odredbi nastaju obveze iz ostaviteljevih zapisa i oporučnih naloga, a
 2. na temelju zakona nastaju neke obveze za ostaviteljevog nasljednika jer je nasljednik – nasljednik je dužan prikladno pokopati ostavitelja, iz čega će za nj redovito proizaći neke obveze za ostaviteljevog nasljednika jer je nasljednik¹⁷²; nasljednik je dužan prikladno pokopati ostavitelja, iz čega će za nj redovito proizaći neke obveze koje ne nastaju ostaviteljevom smrću, nego su posljedica činjenice da je on zbog ostaviteljeve smrti postao njegov nasljednik; riječ je o obvezama koje će nastati u vezi s pokopom ostavitelja (troškovi pokopa), s ostavinom (troškovi popisa i procjene), ostavinskim postupkom (troškovi postupka), kao i s dužnošću plaćanja poreza na nasljedstvo

2.1. položaj u pogledu ostaviteljevih zapisa

2.1.1. o dugovanju činidbe određene zapisom

- ostaviteljev nasljednik je obavezan zapisovniku ispuniti zapis koji je oporukom valjano određen, pa zapisovnik ima pravo od njega zahtijevati ispunjenje činidbe određene tim zapisom¹⁷³, osim ako je zapis utrunuo (pao), pa ne proizvodi pravne učinke, a utrunut će ako je zapisovnik umro prije ostavitelja, ili je nedostojan, ili se odrekao prava na zapis, ili je ispunjenje zapisom određene činidbe postalo nemoguće zbog okolnosti za koje nasljednik nije odgovoran¹⁷⁴
- kad je nasljednik obavezan ispuniti zapis, tada između njega i zapisovnika postoji specifičan nasljednopravni odnos u kojem zapisovnik ima pravo da od nasljednika zahtijeva neku činidbu, a nasljednik mu je tu činidbu obavezan ispuniti (269. str.)
- taj odnos je poput obveznopravnog, pa se na njega primjenjuju pravila obveznog prava u pogledu svega što nije oporukom posebno određeno, niti je za zapise zakonom propisano

2.1.2. odgovornost

- nasljednik odgovara zapisovniku za ispunjenje zapisa – njegova odgovornost za zapisa je osobna
- odgovornost za zapise pridružila se nasljednikovoj osobnoj odgovornosti za ostaviteljeve dugove, ali dolazi tek iza nje¹⁷⁵
- za jedne i druge on odgovara svojom imovinom, ali ne preko granice vrijednosti aktive stečenog nasljedstva
- nasljednikova odgovornost za zapise prestaje zastarom zapisovnikovog zahtjeva¹⁷⁶

2.2. položaj u pogledu ostaviteljevih oporučnih naloga

- ostaviteljev nasljednik je obavezan ispuniti ostaviteljeve naloge, valjano određene oporukom
- usporedba pravnog položaja nasljednika opterećenog nalogom i nasljednika opterećenog zapisom:
 - sličnost je u tome što u oba slučaja postoji obveza ispuniti određenu činidbu određenoj osobi
 - razlika je što se nasljednik opterećen obvezom ispunjenja naloga ne nalazi u pravnom odnosu s korisnikom naloga; korisniku naloga ne pripada pravo zahtijevati od nasljednika ispunjenje činidbe koju je ostavitelj odredio nalogom (naime, prisila je samo posredna – ako nasljednik ne ispuni nalog za koji je odgovoran, njegovo NP prestaje)
- ako nasljednik ne ispuni nalog, gubi NP kao da ga nikad nije ni imao: ako je oporučitelj nekome nešto oporukom namijenio uz opterećenje nalogom, taj će se nalog smatrati raskidnim uvjetom, tako da osoba opterećena nalogom gubi ono što joj je namijenjeno ako ne ispuni nalog¹⁷⁷
- nasljednikova odgovornost za ispunjenje naloga nema prednost pred njegovom odgovornošću za ispunjenjem zapisa, dok ispred obje ima prednost nasljednikova odgovornost za ostaviteljeve dugove¹⁷⁸
- i ovdje vrijedi ograničenje odgovornosti nasljednika do granice čiste vrijednosti stečenog nasljedstva

2.3. položaj u pogledu zakonske obveze naknaditi socijalnu pomoć koju je primao ostavitelj

¹⁷² Npr. nalogoprimčev nasljednik je dužan o njegovoj smrti što prije obavijestiti nalogodavca i poduzeti što je potrebno za zaštitu njegovih interesa, dok ne bude u stanju sam preuzeti brigu o njima (čl. 781. st. 2. ZOO), iako na njega nije prešla ostaviteljeva obveza da ispuni nalog.

¹⁷³ V. čl. 51. ZN (Pravni odnosi na temelju prava na zapisa, 92. str.).

¹⁷⁴ V. čl. 55. st. 1. i čl. 56. ZN (Nedjelotvornost odredbe o osnivanju zapisa, 94. str.).

¹⁷⁵ V. čl. 52. ZN (Vrste dopuštenih oporučnih odredbi, usmjerenih na NP učinke, 36. str.).

¹⁷⁶ V. čl. 59. ZN (Ostvarivanje prava na zapis, 95. str.).

¹⁷⁷ V. i čl. 48. st. 3. ZN (Vrste dopuštenih oporučnih odredbi, usmjerenih na NP učinke, 36. str.).

¹⁷⁸ V. čl. 52. ZN (Vrste dopuštenih oporučnih odredbi, usmjerenih na NP učinke, 36. str.).

- ako je nasljednik bio temeljem zakona dužan uzdržavati ostavitelja, njegovom smrću za nasljednika nastaje obveza da naknadi ono što je ostavitelj primio temeljem rješenja CSS-a na ime stalne pomoći ili stalnog smještaja – za njega nastaje ta obveza makar ostavitelj za života nije imao obvezu da naknadi ono što je primio i makar mu se imovno stanje znatno popravilo ¹⁷⁹
- pravo potraživanja ima ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, a nasljednik ju je dužan platiti i za to osobno odgovara

8.4. SJEDINJENJE PRAVNIH POLOŽAJA I NJIHOVO RAZDVAJANJE

8.4.1. Sjedinjenje pravnih položaja

- kad je nasljeđivanje tako uređeno da se nasljeđuje ipso iure, kao što je to kod nas, u pravilu je pravni položaj nasljednika **jedinstven**, jer se s pravnim položajem kojeg on ima u pravnim odnosima neovisno o tome da je naslijedio tog ostavitelja, sjedinio pravni položaj kojeg on ima kao ostaviteljev nasljednik (njegov položaj je jedinstven ako i dok ne bude razdvojen odvajanjem tih pravnih položaja)
- sjedinjenjem tih položaja došla su u vezu sva prava, obveze i sve drugo što je nasljednik stekao naslijedivši ostavitelja s ostalim nasljednikovima pravima, obvezama i drugim pravnim entitetima – to izaziva određene pravne učinke:
 1. ostaviteljev nasljednik biva i vlastitom, a ne samo naslijeđenom imovinom osobno odgovoran za ostaviteljeve dugove koje je naslijedio, a i za one obveze koje su nastale za nj jer je ostaviteljev nasljednik
 2. tražbine koje je on imao prema ostavitelju prestaju sjedinjenjem dužnika i vjerovnika u istoj osobi
 3. isto tako, i naslijeđene tražbine koje je ostavitelj imao prema njemu prestaju tim sjedinjenjem (v. čl. 207. st. 1. ZOO)
 4. kako su naslijeđena imovinska dobra ušla u sastav njegove imovine, to nasljednikovi vjerovnici mogu svoje tražbine koje na bilo kojem pravnom temelju imaju prema nasljedniku, namirivati i iz onih imovinskih dobara koja je on stekao naslijedivši ostavitelja, kao što ih mogu namirivati i iz bilo kojih drugih njegovih imovinskih dobara

8.4.2. Razdvajanje pravnog položaja nasljednika

čl. 128., čl. 140., čl. 200. ZN

1. ODVAJANJE

- pravni položaj ostaviteljevo nasljednika bit će odvojen od njegovog vlastitog pravnog položaja i u izvjesnom smislu osamostaljen, ako i dok je:
 - a) ostavina pod upravom izvršitelja oporuke
 - b) ostavina pod upravom skrbnika ostavine ili
 - c) provedeno odvajanje ostavine (separatio bonorum) na zahtjev ostaviteljevih vjerovnika
- odvajanjem pravnih položaja prestaju pravni učinci koje je izazvalo njihovo sjedinjenje (i to ex tunc, kao da nisu ni nastupili)
- odvojenost traje dok ne prestane dužnost izvršitelja oporuke ili skrbnika ostavine, odnosno dok ne bude stavljeno izvan snage rješenje o odvajanju (separiranju) ostavine

2. POSLJEDICE ODVOJENOSTI

- od trenutka kad je pravni položaj nasljednika odvojen, pa do trenutka kad odvojenost prestaje, nasljednik u pravnim odnosima ima 2 pravna položaja (onaj ostaviteljevog nasljednika i „vlastiti“ pravni položaj), koji su odvojeni jedan od drugog, pa među njima ne postoji veza (kao da im subjekt nije ista, nego dvije različite osobe) – s prestankom razdvojenosti, nasljednikov pravni položaj biva samim time opet jedinstven, sa svim učincima koji proizlaze iz sjedinjenja tih položaja

2.1. posljedice u pogledu naslijeđenih dobara

- dok traje odvojenost, nasljednik redovito nije ovlašten sam izvršavati naslijeđena prava niti raspolagati njima, nego će to činiti netko drugi umjesto njega (izvršitelj oporuke, skrbnik ostavine)
- za to vrijeme, tražbine koje je ostavitelj (vjerovnik) imao protiv nasljednika (dužnika) nisu sjedinjene s nasljednikovim obvezama, pa nisu prestale sjedinjenjem (stanje je kao da se nisu sjedinili dužnik i vjerovnik)

2.2. posljedice u pogledu naslijeđenih dugovanja

- dok traje odvojenost, nasljednik osobno odgovara za naslijeđene dugove isključivo s naslijeđenim stvarima i pravima, tj. nasljednikova osobna odgovornost za ostaviteljeve dugove svodi se na odgovornost cum viribus

hereditatis („sredstvima ostavine“) – ostaviteljevi vjerovnici mogu svoje tražbine namirivati jedino iz stvari i prava koje su bile ostaviteljeve (iz tih stvari i prava se namiruju i tražbine nasljednika prema ostavitelju kao dužniku)

- s druge strane, nasljednik za vlastite dugove osobno odgovara isključivo vlastitim stvarima i pravima

2.3. posljedice u pogledu prava i obveza koje nastaju za nasljednike

- i nasljednikova odgovornost za zapise je svedena na odgovornost cum viribus hereditatis, pa nasljednik za zapise odgovara samo sa stvarima i pravima koja je stekao nasljeđujući ostavitelja (međutim, pritom ima prednost njegova odgovornost za dugove)¹⁸⁰

3. SLUČAJEVI ODVOJENOSTI

3.1. ostavina pod upravom izvršitelja oporuke

▪ uopće:

- ostavitelj može svojom oporukom odrediti izvršitelja svoje oporuke¹⁸¹ – to je osoba kojoj je ostavitelj oporukom povjerio dužnost da se brine o izvršavanju njegove posljednje volje, a ona je tu dužnost prihvatila
- ustanova izvršitelja oporuke je specifična (sui generis) NP ustanova koja omogućuje ostavitelju da brigu oko izvršavanja svoje posljednje volje i upravljanje ostavinom povjeri osobu u koju ima povjerenja – dok traje dužnost izvršitelja oporuke, pravni položaj nasljednika će biti razdvojen od „vlastitog“ pravnog položaja nasljednika

▪ stupanje na dužnost:

- izvršiteljem nečije oporuke postaje se na temelju oporučne odredbe tog ostavitelja kojom je on određenu osobu odredio za izvršitelja svoje oporuke – da bi ta osoba postala izvršitelj, potrebno je da ona tu dužnost prihvati
- sud, odnosno javni bilježnik koji djeluje kao povjerenik suda, čim spozna da je ostavitelj odredio neku osobu za izvršitelja svoje oporuke, treba tu osobu pozvati da se u određenom roku očituje prihvaća li se toga ili ne¹⁸²; ta će osoba stupiti na dužnost izvršitelja ako očituje svoj pristanak, ili se njen pristanak (neoborivo) predmnijeva¹⁸³
- ako se ni jedna od osoba oporukom određenih za izvršitelje ne prihvati te dužnosti, tada nitko neće biti izvršitelj ostaviteljeve oporuke, jer nitko osim samog ostavitelja, pa ni sud, nije ovlašten postaviti izvršitelja oporuke

▪ djelovanje:

- djelokrug izvršitelja oporuke ovisi o ostaviteljevoj volji očitovanoj oporukom, a podredno o dispozitivnim zakonskim normama koje određuju njegov djelokrug za slučaj da ga nije odredio ostavitelj; u okviru svog djelokruga, ostavitelj djeluje u ime i za račun nasljednika, i pritom je dužan postupati s pažnjom dobrog domaćina (278. i 279. str.)¹⁸⁴

▪ prestanak dužnosti:

- dužnost izvršitelja oporuke prestaje kad obavi zadatak koji mu je bio postavljen, što može biti prije okončanja ostavinske rasprave, ali i kasnije; njegova će dužnost prestati i prije toga ako izvršenje zadatka postane nemoguće (ako umre, jer položaj izvršitelja nije nasljediv; ako izgubi punu poslovnu sposobnost; ako ga ostavinski sud/javni bilježnik opozove)
- kad izvršitelju oporuke ta dužnost prestane, trebat će vratiti potvrdu o svom svojstvu izvršitelja oporuke, te podnijeti račun sudu/javnom bilježniku, a odgovarat će za svaku štetu koja bi proizišla iz radnje koju bi on nakon opoziva izvršio kao da je izvršitelj oporuke¹⁸⁵

3.2. ostavina pod upravom skrbnika ostavine

▪ uopće:

- u nekim situacijama će sud ili javni bilježnik koji djeluje kao povjerenik suda povjeriti upravljanje ostavinom skrbniku ostavine
- skrbnik ostavine je osoba kojoj je odlukom nadležnog tijela vlasti povjereno da prava i obveze od kojih se sastoji ostavina izvršava umjesto i za račun onih koji su zbog ostaviteljeve smrti postali njegovi sveopći sljednici – nasljednici, ma tko oni bili, odnosno umjesto i za račun općine ili grada ako im je pripala ošasna ostavina te su se našli u položaju nasljednika
- postavljanje, djelokrug, prava i dužnosti skrbnika uređuju:
 - s jedne strane, nasljednopravne norme (čl. 128. i čl. 200. ZN), a
 - s druge strane, obiteljskopravne norme koje uređuju skrbništvo uopće i za posebne slučajeve (čl. 149. do 205. ObZ)
- skrbnik je zapravo skrbnik ostaviteljevim nasljednicima (a ne ostavini, pošto ona nije osoba pa ne može imati skrbnika), i to skrbnik za poseban slučaj → on nije dužan općenito se brinuti o njihovoj osobi i imovini, nego umjesto njih i za njihov račun izvršavati ona prava i obveze koje im pripadaju kao ostaviteljevim nasljednicima

¹⁸⁰

oporučnih odredbi, usmjerenih na NP učinke, 36. str.).

¹⁸¹

dopuštenih oporučnih odredbi, usmjerenih na NP učinke, 36. str.).

¹⁸²

V. čl. 213. ZN.

¹⁸³

dopuštenih oporučnih odredbi, usmjerenih na NP učinke, 36. str.).

¹⁸⁴

V. čl. 61., čl. 62. i čl. 63. ZN (Vrste dopuštenih oporučnih odredbi, usmjerenih na NP učinke, 36. str.).

¹⁸⁵

V. čl. 62. st. 1., čl. 63. st. 3. i st. 4. ZN (Vrste dopuštenih oporučnih odredbi, usmjerenih na NP učinke, 36. str.).

V. čl. 52. ZN (Vrste dopuštenih

V. čl. 60. do čl. 63. ZN (Vrste

V. čl. 60. st. 4. ZN (Vrste

(dok on to čini, pravni položaj nasljednika je razdvojen)

▪ **postavljanje:**

- privremenog skrbnika ostavine postavlja ostavinski sud ¹⁸⁶, odnosno javni bilježnik koji djeluje kao povjerenik suda u ostavinskom postupku svojim rješenjem – u zakonu nisu taksativno nabrojane situacije kad je sud ovlašten i dužan postaviti skrbnika ostavine, nego je propisano:

Kad su nasljednici nepoznati ili nepoznatog boravišta, odnosno nedostupni, kao i u ostalim slučajevima kad je to potrebno, sud će im postaviti privremenog skrbnika ostavine, koji je ovlašten da u ime nasljednika tuži ili bude tužen, da naplaćuje tražbine ili isplaćuje dugove i uopće da zastupa nasljednike.

- dakle, skrbnika ostavine će biti potrebno postaviti uvijek kad interesi nasljednika ili drugih osoba (vjerovnika, zapisovnika ...) zahtijevaju da se izvršavaju prava i obveze iz ostavine, kao i ostala prava i obveze od kojih se sastoji pravni položaj nasljednika, a nasljednici (ili općina/grad u položaju nasljednika) ih neće ili ne mogu izvršavati
- to će redovito biti slučaj kad se ne zna tko su nasljednici, ili gdje borave, ili je sporno tko su nasljednici i sl.
- postoji li potreba da se u nekom konkretnom slučaju postavi skrbnik ostavine ili ne, ocjenjuje ostavinski sud/javni bilježnik po službenoj dužnosti (što ne znači da zainteresirane osobe ne bi mogle svojim prijedlozima potaknuti sud na to ocjenjivanje i odlučivanje); kad god nađe da potreba postoji, ostavinski sud/j. b. će trebati donijeti rješenje ¹⁸⁷ kojim će upravu ostavine povjeriti skrbniku
- sud postavlja skrbnika samo kao privremenog skrbnika, jer je dužan o njegovu postavljanju obavijestiti tijelo nadležno za poslove skrbništva (CSS), a ono ima i prema tako postavljenom skrbniku sve ovlasti kao da ga je samo postavilo, pa ga može i razriješiti i neku drugu osobu postaviti za skrbnika ostavine ¹⁸⁸
- skrbnik ostavine će djelovati pod nadzorom CSS-a, kojemu podnosi izvješće o svom radu i o stanju štićenikove imovine (ostavine), a ono je dužno razmotriti to izvješće i u slučaju potrebe poduzeti odgovarajuće mjere radi zaštite dobrobiti štićenika (v. čl. 187. ObZ)
- skrbnik ima pravo na mjesečnu naknadu, ovisno o njegovu radu i zalaganju u zaštiti štićenikovih prava i dobrobiti, a i pravo na naknadu opravdanih troškova; on odgovara za štetu koju je skrivio u obavljanju dužnosti (v. čl. 188. i čl. 190. ObZ) ¹⁸⁹

▪ **djelovanje:**

- skrbnik ne zastupa nijednog nasljednika pojedinačno, nego sve njih zajedno, ma tko oni bili – on ih ne zastupa kao osobe, tj. u svim njihovim poslovima, nego samo u njihovoj ulozi ostaviteljevog nasljednika
- djelokrug skrbnika ostavine je određen zakonom – on je „ovlašten da u ime nasljednika tuži ili bude tužen, da naplaćuje tražbine ili isplaćuje dugove, i uopće da zastupa nasljednike“ u izvršavanju prava i obveza koje oni imaju jer su ostaviteljevi nasljednici (v. gore, čl. 128. st. 1.); osim toga, sud je ovlašten, kad je to potrebno, odrediti posebna prava i dužnosti skrbnika
- u okviru svog djelokruga, skrbnik ostavine samostalno obavlja poslove redovitog upravljanja štićenikovom imovinom (ovdje ostavinom), ako odlukom CSS-a nije drukčije određeno; poslove koji prelaze redovito upravljanje, skrbnik može poduzeti samo uz prethodno odobrenje CSS-a (v. čl. 184. i čl. 186. ObZ)

▪ **prestanak skrbništva:**

- kad prestane potreba za skrbnikom ostavine, tijelo nadležno za poslove skrbništva donijet će rješenje o prestanku skrbništva
- pošto to rješenje bude konačno, skrbnik ostavine će položiti račun i nasljednicima (ili općini/gradu koji se nađe u položaju nasljednika) predati ostavinu kojom je upravljao

3.3. ostavina odvojena (separirana) na zahtjev ostaviteljevih vjerovnika

- ostaviteljevim vjerovnicima prijeti opasnost da svoje tražbine protiv ostavitelja neće moći namiriti od ostaviteljevog nasljednika, jer će im pritom, zbog sjedinjenja pravnih položaja, konkurirati tražbine nasljednikovih vjerovnika – zato im je zakonom dano pravo na tzv. odvajanje ostavine (separatio bonorum):

¹⁸⁶ Prije postavljanja privremenoga skrbnika sud će po mogućnosti zatražiti mišljenje u pogledu skrbnika od osoba koje su vjerojatno pozvane na nasljedstvo.

¹⁸⁷ Žalba protiv rješenja o postavljenju privremenog skrbnika ne odgađa njegovu provedbu.

¹⁸⁸ O postavljenju privremenog skrbnika sud će obavijestiti tijelo nadležno za poslove skrbništva koje prema tako postavljenom skrbniku ima sve ovlasti kao da ga je samo postavilo.

¹⁸⁹ Glede polaganja računa i nagrade privremenom skrbniku primjenjuju se na odgovarajući način pravila postavljena za izvršitelja oporuke.

Ostaviteljevi vjerovnici mogu zahtijevati u roku od 3 mjeseca od otvaranja nasljedstva da se ostavina odvoji od imovine nasljednika, ako učine vjerojatnim postojanje tražbine i opasnost da bez odvajanja ne bi mogli namiriti svoju tražbinu.^{190 191} Sud o zahtjevu odlučuje rješenjem u ostavinskom postupku. Žalba protiv rješenja ne odgađa njegovu provedbu.

- na temelju rješenja o odvajanju iz ostavine, ostavina (točnije, imovinska dobra iz sastava ostavine) će biti odvojena u poseban fond, namijenjen podmirivanju ostaviteljevih dugova, što će omogućiti ostaviteljevima vjerovnicima koji su ishodili odvajanje ostavine (vjerovnicima-separatistima) da svoje tražbine prema ostavitelju namiruju iz imovine koja je bila njegova, a da ih pritom ne može omesti nasljednik svojim raspolaganjima, niti u nju mogu zahvaćati nasljednikovi vjerovnici
 - za **nasljednika** odvajanje ostavine uvelike mijenja njegov pravni položaj: u tom slučaju nasljednik ne može raspolagati stvarima i pravima ostavine, niti se njegovi vjerovnici mogu iz njih naplatiti, dok se ne naplate vjerovnici koji su zahtijevali odvajanje
 - ako bi nasljednik ipak nečim od toga pravno raspolagao, to raspolaganje bilo bi ništeto (ona raspolaganja koja je on učinio prije odvajanja ostaju valjana, jer svi učinci separacije djeluju ex nunc); i faktična raspolaganja su nedozvoljena, pa ako ih nasljednik poduzme, odgovarat će za štetu koju je time nanio
 - dok traje odvojenost, nasljednikovi vjerovnici ne mogu namirivati svoje tražbine iz stvari i prava koja je nasljednik stekao naslijedivši ostavitelja (dok se ne naplate vjerovnici koji su zahtijevali odvajanje)
 - ako je odlučeno i da se stvari iz sastava odvojene ostavine trebaju nekako posebno čuvati¹⁹², ili da se ostavini postavlja skrbnik¹⁹³, to na odgovarajući način također utječe na pravni položaj nasljednika
 - i naposljetku, nasljednikova odgovornost za ostaviteljeve dugove se mijenja – umjesto da on za ostaviteljeve dugove odgovara separatistima i vlastitom imovinom, on im odgovara jedino odvojenom ostavinom
 - za **nasljednikove vjerovnike-separatiste** odvajanjem ostavine nastaje situacija kao da odvojena ostavina nije ni postala nasljednikovo nasljedstvo, nego kao da je i dalje ostaviteljeva
 - dok odvojenost traje, oni svoje tražbine protiv ostavitelja mogu namirivati iz odvojene ostavine, naime iz ostaviteljevih stvari i imovinskih prava – to znači da će svoje tražbine protiv njega moći namirivati bez bojazni da bi im pritom mogli konkurirati nasljednikovi vjerovnici; to je za njih povoljno
 - no, odvajanjem nastupa još jedan učinak → ostaviteljevi vjerovnici koji su zahtijevali to odvajanje mogu naplatiti svoje tražbine samo iz sredstava ostavine; taj učinak za separatiste može biti nepovoljan, jer kad odvojenu imovinu iscrpe oni ostaviteljevi vjerovnici koji će imati priliku prvi naplatiti svoje tražbine, ostali neće imati iz čega namiriti svoje (ostavinskih prava više neće biti, a nasljednik neće odgovarati vlastitom imovinom)
- kad tražbine svih vjerovnika separatista budu u cijelosti namirene ili bar osigurane (založnim pravom, jamstvom i sl.), prestali su razlozi zbog kojih je odvajanje ostavine bilo određeno, pa će sud tu mjeru ukinuti – zajedno s odvajanjem, ukinut će i one mjere koje su bile u vezi s tim određene (mjere čuvanja, postavljanja skrbnika ostavine)

8.5. FAKTIČNO ZAUZIMANJE POLOŽAJA OSTAVIDELJEVOG NASLJEDNIKA

8.5.1. Tzv. posjed ostavine

- u položaju ostaviteljevog nasljednika faktično se nalazi onaj tko zauzima položaj ostaviteljevog nasljednika, izvršavajući prava i obveze od kojih se sastoji pravni položaj nasljednika, kao daje on ostaviteljev nasljednik (pro herede gestio), bez obzira na to ima li on NP ili nema – tu činjenicu (da se netko nalazi u položaju ostaviteljevog nasljednika) se zbog sličnosti s posjedom stvari i prava često naziva posjedom ostavine/nasljedstva; no, taj naziv je neadekvatan jer je danas napušteno učenje o ostavini kao skupnoj stvari (*universitas iuris*), koja bi mogla biti predmet stvarnopravnog pripadanja nekoj osobi (285. str.)

8.5.2. Slobodno zauzimanje položaja nasljednika

1. izvršavanje naslijeđenih prava i obveza

- kako se kod nas nasljeđuje ipso iure, nasljednik je ovlašten odmah po ostaviteljevoj smrti sam, bez intervencije suda, faktično zauzeti položaj u pravnim odnosima koji mu pravno pripada, pa se govori o načelu slobodnog zauzimanja položaja nasljednika
- ako se dogodi da se u položaju ostaviteljevog nasljednika faktično nađe osoba koja sebe smatra nasljednikom iako to nije (ili nije jedini nasljednik i sl.), onaj koji jest ostaviteljev nasljednik može joj staviti nasljednički zahtjev, te ishoditi da mu ta osoba (tzv. posjednik ostavine) prepusti položaj u pravnim odnosima koji mu pripada, a kojeg je ona neovlašteno, iako možda pošteno, zauzela

¹⁹⁰

??? (knjiga, 283. str.)

¹⁹¹

Ako vjerovnik koji je zahtijevao odvajanje nema ovršnu ispravu ili ako već prije nije pokrenuo postupak radi ostvarenja svoje tražbine, dužan je pokrenuti postupak radi ostvarenja tražbine u roku koji mu odredi sud rješenjem o odvajanju ostavine. Ako vjerovnik ne pokrene postupak na koji je upućen u roku koji mu je određen, sud će po službenoj dužnosti svoje rješenje o odvajanju ostavine staviti izvan snage.

¹⁹²

Na zahtjev ostaviteljevih

vjerovnika sud može odrediti čuvanje odvojene ostavine. Troškove povjeravanja ostavine na čuvanje dužni su snositi vjerovnici koji su to zahtijevali.

¹⁹³

Odvojenoj ostavini sud može

postaviti skrbnika.

2. posebno o ostvarivanju i zaštiti naslijeđenih prava i posjeda od tuđih zahvata

- od trenutka kad je naslijedio ostavitelja, njegov nasljednik je ovlašten svakome stavljati:
 - zahtjeve radi ostvarivanja i zaštite svakog naslijeđenog dobra (prava vlasništva stvari, subjektivnih prava i sličnih pravnih entiteta), osim kad je to stavljeno u dužnost izvršitelju oporuke ili skrbniku ostavine – no, ako te zahtjeve ne stavi trećim osobama, nego onima koje za sebe tvrde da su naslijedile ostavitelja, to je nasljednički zahtjev, pa ih treba prosuđivati po pravilima o nasljedničkim zahtjevima
 - zahtjeve radi zaštite posjeda stvari i prava koji su s ostavitelja prešli na njega, osim kad je to stavljeno u dužnost izvršitelju oporuke ili skrbniku ostavine

8.5.3. Ograničenja posebnom upravom ostavinom i mjerama osiguranja

- u nekim iznimnim situacijama, nasljednikova sloboda da od trenutka ostaviteljeve smrti izvršava i štiti prava, obveze i sve drugo od čega se sastoji njegov pravni položaj nasljednika će biti suspendirana, a izvršavanje tih prava i obveza će biti povjereno drugoj osobi – to će biti kad je uspostavljena **posebna uprava ostavinom**:
 - na temelju oporuke će to biti ako je ostavitelj njome izvršavanje nasljednikovih prava i obveza povjerio izvršitelju, a
 - na temelju odluke donesene u ostavinskom postupku ako je njome postavljen skrbnik ostavine

(kad prestanu ovlasti izvršitelja /skrbnika, nasljednik je ponovno slobodan izvršavati prava i obveze koje mu pripadaju)

- ostaviteljev nasljednik često neće, s dobrim razlogom ili bez njega, kroz neko vrijeme faktično zauzeti pravni položaj koji mu pravno pripada, ili ga neće zauzeti glede svega što je bilo u ostavini i postalo njegovo nasljedstvo, ili će biti sporno tko je ostaviteljev nasljednik i sl. – u takvim slučajevima će nekad prijetiti opasnost da bi netko mogao bespravno prisvojiti nešto odo onog što je preostalo u ostavini a sad je nasljednikovo, ili da bi izostankom potrebne brige za to mogla nastupiti šteta ...
- za takve slučajeve je javna vlast (sudovi ili javni bilježnici kao njihovi povjerenici, ili nadležna upravna vlast) ovlaštena na poduzimanje **mjera osiguranja ostavine**: na predaju na čuvanje, postavljanje privremenog skrbnika ostavine i dr.
 - te mjere načelno ne utječu na nasljednikov pravni položaj – one su poduzete samo zbog zaštite; nasljednik njima nije suspendiran od posjedovanja odnosnih stvari, niti od mogućnosti da njima pravno raspolaže
 - ipak, dok mjere traju, on je u granicama sadržaja te mjere, donekle ograničen u faktičnom izvršavanju svojih prava i obveza glede onog što je predmet te mjere (npr. isključen je od neposrednog posjedovanja stvari koje su povjerene na čuvanje nekoj osobi, pa je njegov posjed ti stvari posredan)

8.6. USKLADIVANJE FAKTIČNOG S PRAVNIM POLOŽAJEM NASLJEDNIKA: NASLJEDNIČKI ZAHTEJ

8.6.1. Problem usklađenja nasljednog prava, pravnog i faktičnog položaja nasljednika

- kad je nasljeđivanje tako uređeno da se nasljeđuje ipso iure (291. str.), lako može doći do nesklada između NP i pravnog položaja nasljednika (s jedne strane) i faktičnog položaja nasljednika (s druge strane) – za slučaj da zaista dođe do toga, pa budu ugroženi interesi ostaviteljevog nasljednika, postoje **učinkovita sredstva da ih se zaštiti i ostvari**:
 1. ako postoji sumnja o tome tko je ostavitelja naslijedio, ili su međusobno suprotstavljene nasljedne pretenzije više osoba, ostavina se može povjeriti na upravljanje skrbniku, dok ta sumnja ili spor ne bude uklonjen
 2. ako položaj ostaviteljevog nasljednika faktično zauzme netko tko nema NP koje bi ga na to ovlašćivalo, nositelju NP je stavljeno na raspolaganje sredstvo za uklanjanje nesklada između njegovog NP i pravnog položaja nasljednika (s jedne strane) i njegovog faktičnog položaja (s druge strane) → to sredstvo je „pravo zahtijevati ostavinu kao nasljednik ostavitelja“, tj. nasljednički zahtjev

8.6.2. Pojam i pravna narav nasljedničkog zahtjeva

1. pojam i pravna narav

1.1. pojam

Nasljednički zahtjev¹⁹⁴ je specifičan zahtjev NP naravi, kojim ostaviteljev nasljednik na temelju svog NP traži izručenje cijelog ili dijela nasljedstva, ili pojedinih stvari, prava ili čega drugog iz sastava nasljedstva od tzv. posjednika ostavine, naime

od osobe koja u pogledu toga vrijeđa nasljednikovo NP jer bespravno igra ulogu ostaviteljevog nasljednika, onemogućujući time onome tko je ostavitelj nasljednik da glede toga bude i faktično u položaju koji mu pripada na temelju njegovog NP.

1.2. pravna narav

- pravna narav nasljedničkog zahtjeva je sporna:
 1. prema klasičnom učenju, nasljednički zahtjev je zahtjev nasljednika, utemeljen na njegovom NP, kao subjektivnom pravu koje svog nositelja ovlašćuje na to da mu pripada ostavina kao cjelina
 2. prema drugom učenju, nasljednički zahtjev nema specifični pravni temelj u nasljednikovom subjektivnom NP (jer prema zastupnicima tog shvaćanja nasljednik ni nije nositelj ikakvog NP), a time ni specifičnu pravnu narav, nego je to samo zajednički naziv za zbroj svih zahtjeva koje nasljednik ima kao nositelj prava iz ostavine, odnosno nasljedstva (295. str.)
- danas je prihvaćeno stajalište da je nasljednički zahtjev specifičan zahtjev, različit od singularnih – on proizlazi iz specifičnog pravnog temelja, ima specifičnu funkciju i svoje specifične karakteristike:
 - pravni temelj nasljedničkog zahtjeva je subjektivno NP (297. str.)
 - funkcija nasljedničkog zahtjeva je poslužiti kao sredstvo za uklanjanje nesklada koji bi se pojavio između faktičnog položaja što ga nasljednik ima u pravnim odnosima i onog položaja što ga je u tim odnosima pravno dobio time što je postao ostaviteljevim nasljednikom (297. str.)
 - specifične karakteristike nasljedničkog zahtjeva su posljedica njegove specifične pravne naravi i funkcije koju obavlja, a ne proizvoljnog uređivanja od strane zakonodavca koji bi slijedio samo razloge pravne politike – zato se te specifičnosti pojavljuju kod svih nasljedničkih zahtjeva, pa i kad ih zakonodavac nije izričito propisao zakonom; ako zakonodavac želi da nasljednički zahtjev u odnosnom pravnom poretku nema neku od tih karakteristika, to će morati posebno propisati (ako to učini, to će i dalje biti nasljednički zahtjev, jer njegove karakteristike nisu uzrok, nego posljedica specifične pravne naravi takvog zahtjeva)

2. odnos nasljedničkog zahtjeva i zahtjeva na utvrđenje nasljednog prava

- nasljednički zahtjev (nasljednička tužba) nije isto što i zahtjev na utvrđenje NP (tužba o nasljedstvu) – oni se **razlikuju** po svom predmetu (objektu) i po svom sadržaju:

	nasljednički zahtjev	zahtjev na utvrđenje NP
predmet (objekt)	nešto od čega se sastoji pravni položaj ostaviteljevog nasljednika (naslijeđena stvar, subjektivno pravo i dr.)	NP koje je neka osoba stekla zbog ostaviteljeve smrti, odnosno činjenice o kojoj ovisi njeno NP
sadržaj	činjenje, jer njime ostavitelj nasljednik zahtijeva od druge strane (tzv. posjednika ostavine) činidbu koja je potrebna da bi glede predmeta tog zahtjeva nasljednik i faktično zauzeo u pravnim odnosima onaj položaj koji mu na temelju njegovog NP već pravno pripada	utvrđivanje tko je zbog ostaviteljeve smrti stekao NP, u kojem obujmu (koliko velik dio NP) i s kojim sadržajem (uz koja ograničenja i opterećenja)

- ipak, među njima postoji i **veza** → povezuje ih to što je nasljednički zahtjev zahtjev onoga tko jest ostavitelj nasljednik:
 - on svoj nasljednički zahtjev temelji upravo na tome da jest ostavitelj nasljednik (da je on nositelj NP koje je stekao smrću ostavitelja), pa na tom temelju zahtijeva ono što je potrebno da bi se njegov faktični položaj uskladio s položajem koji mu pravno pripada jer je ostavitelj nasljednik – zato je pitanje je li on zaista ostavitelj nasljednik ili nije, odlučujuće za uspjeh njegovog nasljedničkog zahtjeva; ako nije nasljednik, ne može uspjeti s nasljedničkim zahtjevom
 - onaj tko postavlja nasljednički zahtjev nekad će trebati dokazivati da je nasljednik, a nekad neće:
 - neće to trebati dokazivati ako je to među strankama nesporno, ili je već pravomoćno utvrđeno, ili u njegovu korist djeluje predmnjeva da je on ostavitelj nasljednik
 - u svim ostalim slučajevima trebat će dokazati da je on nasljednik, tj. da je ostaviteljevom smrću stekao NP; to je ona točka u kojoj nastaje veza nasljedničkog zahtjeva i zahtjeva na utvrđenje da je on ostavitelj nasljednik
 - da bi onaj tko je stavio nasljednički zahtjev mogao s njim uspjeti, neophodno je da ishodi utvrđenje da je zaista ostavitelj nasljednik – ponekad će se to moći raspraviti kao prethodno pitanje, ali često će biti neophodno da onaj koji postavlja nasljednički zahtjev postavi i zahtjev na utvrđenje da je on nasljednik; u takvim slučajevima će postaviti zahtjev na utvrđenje, bilo kao samostalan zahtjev koji prethodi nasljedničkom, bilo kumuliran s nasljedničkim zahtjevom (postupovni propisi neće dozvoliti da ga stavi samostalno, ako postoji mogućnost da odmah stavi i nasljednički zahtjev upravljen na činjenje)
 - takva veza između tih zahtjeva čini da nemogućnost postavljanja zahtjeva na utvrđenje može onemogućiti nasljednički zahtjev, stoga ograničena mogućnost postavljanja zahtjeva na utvrđenje NP djeluje limitirajuće na mogućnost postavljanja nasljedničkog zahtjeva
 - veza tih zahtjeva često će se pokazati i u slučajevima kad će osoba protiv koje je usmjeren nečiji nasljednički zahtjev, zahtijevati utvrđenje svog NP, kao obranu od tuđeg nasljedničkog zahtjeva

3. odnos nasljedničkog zahtjeva i tzv. singularnih zahtjeva

- nasljednički zahtjev se po svom pravnom temelju razlikuje od tzv. singularnih zahtjeva (zahtjeva koji proizlaze iz pojedinih prava koja je nasljednik stekao nasljeđivanjem:
 - pravni temelj nasljedničkog zahtjeva je NP, a
 - pravni temelj svakog singularnog zahtjeva je pojedinačno (singularno) pravo čijem ostvarenju ili zaštiti služi taj zahtjev (na temelju prava vlasništva svake pojedine stvari)
-
- nasljednički zahtjev često konkurira sa singularnima – to se događa kada su ispunjene sve pretpostavke prema kojima bi nasljednik mogao u pogledu nekog prava koje mu pripada zato što je nasljednik, postaviti istoj osobi i nasljednički i singularni zahtjev (naime, nasljednik je nasljeđivanjem postao vlasnik svake pojedine stvari koja je preostala u ostavini)
 - stoga, ako bi netko npr. uskratio predati vlasniku u posjed stvar čiji je on vlasnik zbog nasljeđivanja, nasljednik bi mogao toj osobi upraviti nasljednički i vlasnički zahtjev; kako bi u oba slučaja zahtijevao istu činidbu (izručenje stvari), otvara se pitanje: kako treba ovaj spor prosuđivati, po pravilima za nasljedničke zahtjeve ili po pravilima za odnosni singularni zahtjev?
 - od odgovora na to pitanje će često puno ovisiti, jer pravna situacija nije ista (npr. nasljednički zahtjevi zastarijevaju u posebno određenim rokovima, a vlasnički ne zastarijevaju)
 - odgovor na to pitanje ovisi o tome odbija li osoba protiv koje je nasljednik uperio svoj zahtjev udovoljiti tom zahtjevu jer za sebe razložno svojata NP, ili to odbija iz nekog drugog razloga:
 - a) u prvom slučaju primjenjivat će se pravila za nasljedničke zahtjeve (npr. ako osoba uskraćuje nasljedniku predati posjed stvari koja je bila ostaviteljeva, jer iz određenog razloga svojata NP za sebe, pa smatra da njoj pripada ta stvar)
 - b) u drugom slučaju primjenjivat će se pravila za odnosni singularni zahtjev (npr. ako je osoba uskratila nasljedniku predati stvar jer ju je valjano stekla kupnjom od ostavitelja; to je spor o vlasništvu)
 - to znači da će se tek iz prigovora koji budu stavljeni protiv nasljednikovog zahtjeva moći razabrati radi li se o sporu o nasljednikovom nasljedničkom ili kakvom drugom njegovom zahtjevu

8.6.3. Subjekti nasljedničkog zahtjeva

1. AKTIVNO LEGITIMIRANE OSOBE

- aktivno legitimiran za stavljanje nasljedničkog zahtjeva je onaj tko je ostavitelj nasljednik (univerzalni sukcesor ostavitelja), jer se nasljednički zahtjev postavlja na temelju NP prema pasivno legitimiranoj osobi – da bi uspio sa svojim nasljedničkim zahtjevom, on zaista mora biti ostavitelj nasljednik, a nije dovoljno da on samo vjeruje u svoje NP, jer se samo onaj tko ima NP pravno nalazi u pravnom položaju nasljednika

2. PASIVNO LEGITIMIRANE OSOBE

- pasivno legitimirana za nasljednički zahtjev je svaka osoba koja igrajući ulogu nasljednika, faktično izvršava neka prava, obveze i/ili bilo što drugo što pripada ostaviteljevom nasljedniku na temelju njegovog NP, onemogućujući mu time da on bude glade toga i faktično u onakvom položaju koji mu pravno pripada na temelju njegovog nasljednog prava (takvu se osobu tradicionalno naziva posjednikom ostavine, iako taj naziv nije adekvatan)
- riječ je o izvršavanju prava, obveza i sl. što su prešle s ostavitelja na nasljednika, a i onih koje su nastale za nasljednika jer je naslijedio ostavitelja (pritom nije odlučno izvršava li sva ili samo neka od njih) – no, to samo po sebi nije dovoljno za pasivnu legitimaciju, nego je potrebno i da ona svojim „posjedovanjem ostavine“ vrijeđa subjektivno NP:
 - tj. ona to mora činiti kao da je na to ovlaštena svojim subjektivnim NP-om, iako to nije
 - takvu osobu se naziva „posjednikom pro herede“, jer „posjeduje ostavinu“ pozivajući se na svoje navodno NP (ili pozivajući se na to da je smrću ostavitelja stekla ošasnu ostavinu)
 - takva osoba je pasivno legitimirana bilo da joj uopće ne pripada NP na koje se poziva, bilo da ima NP, ali „posjeduje ostavinu“ preko granice ovlasti koje joj to njezino NP daje
- sveopći sljednik pasivno legitimirane osobe je uvijek legitimiran kao za nasljednički zahtjev kao što je to bila ta osoba

- pojedinačni sljednik pasivno legitimirane osobe (npr. onaj kome je ona nešto prodala ili darovala iz ostavine) je u načelu također pasivno legitimiran – međutim, ako je pasivno legitimirana osoba bila tobožnji nasljednik (pseudonasljednik), koji se neistinitim, ali pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju legitimirao kao ostaviteljev nasljednik, tada njen pojedinačni sljednik (npr. osoba koja je od njega kupila stvar iz sastava ostavine) nije pasivno legitimiran za nasljednički zahtjev, ako su prigodom njegovog stjecanja bile ispunjene pretpostavke pod kojima stjecanje od tobožnjeg nasljednika uživa zaštitu¹⁹⁵

-
- no, za nasljednički zahtjev **nije** pasivno legitimirana osoba koja si doduše prisvaja nešto iz sastava ostavine (ili sve), ali to ne čini kao da ju na to ovlašćuje njeno subjektivno NP, nego to čini pozivajući se na neko svoje pravo (navodno ili zaista postojeće) koje je različito od NP – protiv nje nasljednik ne može upraviti nasljednički, nego neki singularni zahtjev koji se temelji na posebnom pravnom temelju (npr. pravu vlasništva), a ne na univerzalnom pravnom temelju – nasljednom pravu; spor između te osobe i nasljednika se, stoga, rješava po pravilima koja vrijede za nasljedničke zahtjeve

8.6.4. Zahtjev, protuzahitjevi i prigovori

čl. 138. ZN

1. PREDMET NASLJEDNIČKOG ZAHITJEVA

- predmet nasljedničkog zahtjeva mogu biti sva ona prava, obveze i dr. od kojih se sastoji pravni položaj nasljednika (i to prava, obveze i entiteti koji su dijelovi nasljedstva, a i oni koji su zbog ostaviteljeve smrti nastali za nasljednika)
- kako ni ostavina, ni nasljedstvo, ni pravni položaj nasljednika nisu kao cjeline objekti prava, nasljednički zahtjev se ne može postaviti glede toga kao cjeline, nego nasljednik mora postaviti glede pojedinačno navedenih segmenata svog pravnog položaja (jednog ili više njih)
- dok se u položaju nasljednik faktično nalazio „posjednik ostavine“, protiv kojeg se usmjerava zahtjev, mogle su nastupiti, a redovito su i nastupile, neke promjene u sastavu i stanju onog što je pravno pripadalo nasljedniku
 - one mogu biti pozitivne (prirast, poboljšanje, povećanje vrijednosti) ili negativne (propast, oštećenje, opterećenje ...)
 - odatle nastaje pitanje: glede čega je moguće uspostaviti nasljednički zahtjev, da li glede onog što je postojalo i kako je to bilo u trenutku kad je nasljednik stekao, dakle bez obzira na promjene, ili one utječu na objekt zahtjeva?
 - u načelu, pozitivne promjene povećavaju predmet nasljedničkog zahtjeva (nasljednik može zahtijevati supstanciju u stanju u kojem se ona nalazi u trenutku stavljanja zahtjeva, kao i sav prirast), dok negativne promjene ne umanjuju predmet njegovog zahtjeva (nasljednik može zahtijevati naknadu za ono što je od supstancije i njenog prirasta u međuvremenu propalo, potrošilo se, umanjilo i sl.)
 - međutim, treba naglasiti da to vrijedi samo načelno, jer pravni poretci štite poštenog „posjednika ostavine“, onemogućujući da mu se nasljednički zahtjev postavi u pogledu cijelog objekta (od njega se neće moći zahtijevati plodovi, naknada štete za ono što je propalo itd.)

2. SADRŽAJ NASLJEDNIČKOG ZAHITJEVA

2.1. glavni zahtjev

2.1.1. predaja

- sadržaj nasljedničkog zahtjeva je zahtijevanje predaje predmeta tog zahtjeva
- predaja se tu shvaća u širem smislu – pod time se podrazumijeva zahtjev pasivno legitimiranoj osobi da izvrši činidbu koja je potrebna da bi nasljednik glede predmeta zahtjeva i faktično došao u položaj koji mu pravno pripada s obzirom na njegovo NP; npr. ako se nasljednički zahtjev postavlja glede stvari, bit će usmjeren na predaju stvari u stvarnopravnom smislu (307. str.)

2.1.2. utjecaj poštenja ili nepoštenja pasivno legitimirane osobe

- o poštenju/nepoštenju pasivno legitimirane osobe ovisi s čim će sve aktivno legitimirana osoba (nasljednik) moći uspjeti sa svojim nasljedničkim zahtjevom – naime, bilo bi nepravedno kad bi nasljednik uvijek mogao uspješno za sebe zahtijevati sve koristi i poboljšanja do kojih je u međuvremenu došlo, a teret svih umanjjenja i oštećenja prebaciti na „posjednika ostavine“
- to bi bilo nepravedno u slučajevima kad je posjednik ostavine bio pošten, tj. kad nije znao, niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati da zauzima položaj nasljednika bez pravnog temelja za to (npr. da uopće nema NP)
- dakako, poštenje se uvijek predmnijeva, a na nasljedničke se zahtjeve na odgovarajući način primjenjuju pravila stvarnog prava koja uređuju vlasničke zahtjeve za povrat stvari (v. čl. 161. i slj. ZV):
 - prema tim pravilima znatno se razlikuje položaj poštenog, od položaja nepoštenog posjednika
 - nasljednik može svoj nasljednički zahtjev najšire postaviti nepoštenom „posjedniku ostavine“
 - a) od nepoštenog posjednika može zahtijevati:
 - predaju svih nasljednikovih stvari i prava koja taj faktično ima, u stanju koje upravo postoji, a i

- naknadu za sve ono što je od predmeta zahtjeva propalo, pogoršalo se ili nestalo u međuvremenu, ako se to ne bi dogodilo da je nasljednik imao faktično onaj pravni položaj glede odnosnih objekata koji mu je pravno pripadao
- b) od poštenog posjednika ne može zahtijevati sve što bi mogao od nepoštenoga – može zahtijevati predaju svega što ovome ne pripada, ali ne i naknadu za ono što je uništeno ili oštećeno (v. čl. 164. st. 1. ZV)

2.1.3. zastara nasljedničkog zahtjeva

- nasljednički zahtjev zastarijeva protekom zakonom određenog vremena, koje je različito za poštene i nepoštene posjednike:
 - pravo zahtijevati ostavinu kao nasljednik ostavitelja prema poštenom posjedniku koji također tvrdi da na nju ima pravo kao nasljednik zastarijeva:
 - za godinu dana od kada je nasljednik saznao za svoje pravo i za posjednika ostavine, a najkasnije
 - za 10 godina računajući za zakonskog nasljednika od ostaviteljeve smrti, a za oporučnog od proglašenja oporuke
 - prema nepoštenu posjedniku ovo pravo zastarijeva za 20 godina
- zastara nasljedničkog zahtjeva nastupa kad istekne posljednji dan roka postavljenog upravo za nasljedničke zahtjeve
- glede svega što nije posebno propisano za nasljedničke zahtjeve vrijede opća pravila o zastari (čl. 214. do čl. 246. ZOO)

2.2. sporedni zahtjevi

- koje sporedne zahtjeve nasljednik može staviti posjedniku ostavine uz glavni zahtjev, ovisi o tome je li posjednik pošten ili ne:
 1. od poštenog posjednika ostavine nasljednik nije ovlašten zahtijevati:
 - plodove i dijelove stvari koji su temeljem zakona postali vlasništvo poštenog posjednika (v. čl. 141. do 143. ZV),
 - naknadu za uporabu, ni
 - naknadu za ostale koristi koje je on imao dok je pošteno posjedovao kao da je ostaviteljev nasljednik (ako su te koristi bile primjerene NP-u za koje je pošten posjednik vjerovao da mu pripada) (čl. 164. st. 1. ZV)
 2. od nepoštenog posjednika ostavine nasljednik ima pravo zahtijevati da mu on:
 - naknadi sve štete koje su nastale za stvari dok ju je nepošteno posjedovao, odnosno štetu zbog propasti stvari koja je u to doba nastupila,
 - preda sve koristi (odvojene dijelove, odvojene plodove, koristi od uporabe) koje je o te stvari imao dok ju je nepošteno posjedovao, odnosno da naknadi sve što od toga ne može predati, te
 - naknadi zanemarene koristi, naime sve one koje je predmet nasljedničkog zahtjeva mogao dati, ali je to posjednik ostavine propustio (čl. 165. st. 1. ZV)
- sporedni zahtjevi zastarijevaju u roku 3 godine, koji počinje teći od dana predaje nasljedniku (čl. 165. st. 2. ZV)

2.3. protuzastjevi suprotne strane

- „posjednik ostavine“ je ovlašten nasljednikovom nasljedničkom zahtjevu suprotstaviti protuzastjev glede troškova koje je imala dok se umjesto njega faktično nalazila u položaju ostaviteljevog nasljednika
- i to pravo ovisi o tome je li troškove imao poštenu ili nepoštenu posjednik ostavine:
 1. poštenu posjednik ostavine ima pravo od nasljednika zahtijevati naknadu nužnih i korisnih troškova koje je imao, te stvar zadržati dok mu oni ne budu naknađeni (čl. 164. st. 2. ZV), i to bez obzira da li bi nužne troškove imao i nasljednik i jesu li korisni troškovi korisni i za nasljednika; poštenu posjednik ne može zahtijevati naknadu za luksuzne troškove, ali može prije nego što se vrati stvar odvojiti i sebi uzeti ono što joj je tim troškovima dodao, ako se to može učiniti bez oštećenja same stvari (čl. 164. st. 4. ZV)
 2. nepoštenu posjednik ima pravo zahtijevati da mu nasljednik naknadi samo nužne troškove koji bi bili nužni i vlasniku (čl. 165. st. 3. ZV)
- zastarni rok za protuzastjeve je 3 godine, računajući od dana predaje stvari (v. čl. 164. st. 7. i čl. 165. st. 3. ZV)

2.4. prigovori suprotne strane

- na nasljednički zahtjev može osoba kojoj je on postavljen reagirati različito:
 - ako ustanovi da je zahtjev opravdan, ona će to priznati te mu udovoljiti
 - ako prosudi da zahtjev nije opravdan, ona će se tom zahtjevu usprotiviti, stavivši svoje **prigovore** – to mogu biti takvi prigovori koji nasljednički zahtjev negiraju, takvi koji ga ukidaju i takvi koji ga zaustavljaju:
 1. negirajući prigovori
 - to su oni kojima se poriče da postoje činjenice na kojima se temelji nasljednički zahtjev – tu spadaju:
 - prigovori kojima se poriče da je podnositelj zahtjeva zaista nositelj NP, odnosno osporava da je njegovo NP takvog opsega i sadržaja da bi na njemu mogao biti utemeljen zahtjev koji je postavljen

- prigovori kojima se poriče da bi objekt zahtjeva zaista bio istovjetan s onim što podnositelju zahtjeva pripada na temelju njegovog NP
 - prigovori kojima se poriče svoj tzv. posjed ostavine glede onoga što je objekt nasljedničkog zahtjeva
 - pritom, prigoda za uspješno poricanje da podnositelju zahtjeva pripada NP na kojem temelji zahtjev ovisi o mogućnosti utvrđivanja onih činjenica o kojima ovisi to pravo, pošto ta mogućnost nije neograničena (npr. oporuka se može pobijati samo u određenom roku, kao i valjanost odreknuća od NP, dok se nakon što se postalo vezan pravomoćnošću presude više ne može s uspjehom tvrditi da je pravna situacija drukčija nego što je tim rješenjem pravomoćno utvrđeno i sl.)
 - česti negirajući prigovori su tzv. singularni prigovori, naime tvrdnje pasivno legitimirane osobe da ona ima neko subjektivno pravo glede objekta nasljedničkog zahtjeva
2. ukidajući prigovori su oni kojima se ne poriču činjenice na kojima podnositelj nasljedničkog zahtjeva temelji svoj zahtjev, nego se tvrdi da je zahtjev sad neopravdan jer je u međuvremenu situacija tako izmijenjena da je on izgubio svoju osnovu, iako ju je ranije imao (npr. prigovor zastare nasljedničkog zahtjeva)
 3. zaustavljajući prigovori su oni kojima se ne poriče postojanje činjenica na kojima se temelji zahtjev, niti se tvrdi da je utemeljenost tog zahtjeva ukinuta, nego se tvrdi da je nasljednički zahtjev još preuranjen, jer da postoji neko pravo pasivno legitimirane osobe na temelju kojega ona još nije dužna udovoljiti tom zahtjevu

8.6.5. Ostvarivanje nasljedničkog zahtjeva

1. IZVANSUDSKO OSTVARIVANJE

- nasljednik može svoj nasljednički zahtjev postaviti izvansudski, a posjednik ostavine može tom zahtjevu izvansudski udovoljiti
- za izvansudsko ostvarivanje nema pravne zapreke, jer je kod nas nasljeđivanje tako uređeno da se i NP i položaj nasljednika stječu ipso iure, a ne sudskom odlukom kojom bi se ostavinu uručivalo nasljedniku:
 - kad se nasljeđuje ipso iure, funkcija nasljedničkog zahtjeva je uklanjanje nesklada između faktičnog i pravnog položaja nasljednika, a ne uklanjanje djelovanja sudskog rješenja o uručenju nasljedstva nekoj osobi koja nije nasljednik
 - nesklad koji postoji između faktičnog i pravnog položaja nasljednika je moguće ukloniti i izvansudski, pa postoji mogućnost da se nasljednički zahtjev stavi i ostvari, ne samo putem suda nego i izvansudski ¹⁹⁶

2. OSTVARIVANJE PUTEM SUDA

2.1. uopće

- nasljednik svoj nasljednički zahtjev posjedniku ostavine može staviti u obliku tužbe, dakle, kao nasljedničku tužbu, pa ga ostvarivati putem parnice – kao i nasljednički zahtjevi inače, i nasljednički zahtjev stavljen u obliku tužbe se razlikuje od singularnih tužbi (npr. vlasničke) po svom pravnom temelju (nasljednom pravu)
- no, nije lako ustanoviti radi li se u nekom slučaju o nasljedničkoj ili kakvoj drugoj tužbi → naime, tužitelj navod o temelju tužbe, ako i postoji, nije za razlikovanje ni od kakve koristi, jer čl. 186. st. 3. ZPP propisuje: „*sud će po tužbi postupiti i kad tužitelj nije naveo pravnu osnovu tužbenog zahtjeva; a ako je naveo pravnu osnovu, sud nije za nju vezan*“
 - na sudu je da, neovisno o navodima tužitelja, prosudi koji je pravni temelj spora o tužbenom zahtjevu – sud će to moći jedino uzevši u obzir ne samo tužbeni zahtjev, nego i sadržaj prigovora druge strane (tuženika)
 - kad ostavitelj nasljednik tužbom zahtijeva da mu tuženik preda određenu stvar koja je nasljeđivanjem postala nasljednikova, tek će se s obzirom na tuženikovu reakciju moći ocijeniti je li temelj spora tužiteljevo NP i njegova povreda time što se netko faktično nalazi u položaju nasljednika ili je spor o nečemu drugome (npr. o pravu vlasništva i njegovoj povredi time što stvar posjeduje tuženi)
- mogućnost ostvarivanja nasljedničkog zahtjeva putem parnice (dakle, u obliku nasljedničke tužbe) je **ograničena**:
 1. materijalnopравnim pravilima o pravnom temelju nasljedničkog zahtjeva, njegovom predmetu, sadržaju, roku u kome se može postaviti i osobi protiv koje se on može postaviti, ali i
 2. postupovnim pravilima, i to općim ograničenjima koja ona postavljaju za ostvarivanje bilo kojih zahtjeva sudskim putem, ali i jednim posebnim ograničenjem predviđenim upravo za nasljedničke zahtjeve stavljene u obliku nasljedničke tužbe:

¹⁹⁶

To je važno imati na umu u slučajevima u kojima je posjednik ostavine izvansudski udovoljio nasljedničkom zahtjevu, ali se kasnije predomislio.

radi se o postupovnom ograničenju moгуćnosti da se u parnici utvrđuje kome pripada NP i s kojim sadržajem, što djeluje ograničavajuće na mogućnost ostvarivanja nasljedničkog zahtjeva putem parnice:

- naime, pravni temelj nasljedničkog zahtjeva je NP; tko podiže nasljedničku tužbu, čini to pozivajući se na svoje NP koje je stekao ostaviteljevom smrću, a za koje tvrdi da mu je povrijeđeno time što se tuženik glede nekog predmeta faktično nalazi u pravnom položaju nasljednika, iako taj položaj pravno ne pripada njemu nego tužitelju
- zato mogućnost usklađivanja faktičnog i pravnog položaja nasljednika ovisi o tome može li se on s uspjehom u parnici pozivati na svoje NP – ako ne može, tada neće moći sudski ishoditi usklađenje faktičnog i pravnog položaja
- to ograničenje proizlazi iz toga što se povodom svakog smrtnog slučaja pokreće ostavinski postupak, čija je glavna svrha da se pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju utvrdi tko je (tko je sve) zbog ostaviteljeve smrti stekao NP
- to djeluje na mogućnost pozivanja na NP u 2 smjera:
 - a) s jedne strane, u parnici se može pozivati na svoje NP onaj za koga je pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju utvrđeno da je to pravo stekao, pa i u slučaju kad mu to NP možda i ne pripada
 - b) s druge strane, neće se u parnici moći na svoje NP pozivati onaj za koga nije takvim rješenjem utvrđeno da ga je stekao (iako on možda zaista ima NP), dok god mu ne uspije ishoditi da njegovo NP ipak bude pravomoćno utvrđeno
- zbog takvog uređenja nije uvijek jednaka mogućnost ostvarivanja nasljedničkog zahtjeva, jer ona ovisi o tome može li se nasljednik pozvati na pravomoćno utvrđenje svog NP – s obzirom na to, možemo razlikovati 3 situacije:
 - kad se nasljednik može pozivati na pravomoćno utvrđenje svog NP
 - kad nije utvrđeno tko je ostaviteljev nasljednik
 - kad je već pravomoćno utvrđeno da NP pripada drugoj osobi

2.2. nasljednička tužba u slučaju kad se nasljednik može pozvati na pravomoćno utvrđenje svojeg NP

- nasljednik čije je NP već pravomoćno utvrđeno rješenjem o nasljeđivanju, može pozivom na to utvrđenje postaviti u obliku tužbe nasljednički zahtjev protiv osobe koja se faktično nalazi u položaju koji pravno pripada njemu temeljem njegovog NP

2.3. nasljednička tužba u slučaju kad nije utvrđeno tko je ostaviteljev nasljednik

- kad nije utvrđeno tko je ostaviteljev nasljednik, da bi onaj tko to jest mogao sudski ostvarivati svoj nasljednički zahtjev, trebat će ishoditi utvrđenje svog NP; s tim u vezi treba razlikovati **2 situacije**:
 1. dok još postoji mogućnost da se u ostavinskom postupku provede ostavinska rasprava i njegovo NP utvrdi rješenjem o nasljeđivanju, ostaviteljev nasljednik treba to iskoristiti, jer se o tome neće moći odlučivati u parnici
 - tek kad se rješenjem utvrdi njegovo NP, nasljednik će se moći u parnici s posjednikom nasljedstva s uspjehom pozivati na svoje NP, na kojemu temelji svoju nasljedničku tužbu; inače se tužitelj u pravilu neće moći pozivati na to, pa redovito neće ni moći ostvariti svoj nasljednički zahtjev¹⁹⁷
 2. kad ta mogućnost više ne postoji, tj. kad rješenje o nasljeđivanju nije doneseno, a više ni ne postoji mogućnost da se provede ostavinska rasprava i to rješenje donese – takva situacija nastaje kad je sud pravomoćno obustavio ostavinski postupak, budući da se nakon pravomoćnosti rješenja o obustavi taj postupak više ne može voditi, niti se u njemu može provesti ostavinska rasprava i donijeti rješenje o nasljeđivanju (osim kad se naknadno pronađe nešto što pripada u ostavinu)¹⁹⁸
 - i tada nasljednik može uspjeti s nasljedničkom tužbom, ali će za to trebati putem parnice s posjednikom ostavine ishoditi presudu kojom će biti utvrđeno njegovo NP – ta presuda će nadomjestiti¹⁹⁹ izostalo utvrđenje NP u rješenju o nasljeđivanju; to znači da će nasljednik svojom nasljedničkom tužbom tražiti dvoje:
 - a) utvrđenje da je zbog ostaviteljeve smrti stekao NP (koliko velik dio NP i uz koje modalitete)²⁰⁰ i
 - b) ono na što bi i inače bio usmjeren njegov nasljednički zahtjev (glavni zahtjev usmjeren na to da mu se preda predmet zahtjeva, te sporedni zahtjevi)²⁰¹

2.4. nasljednička tužba kad je već (neistinito) pravomoćno utvrđeno da NP pripada drugoj osobi

- neistinito pravomoćno rješenje o nasljeđivanju predstavlja ozbiljnu prepreku tome da onaj tko je zaista nasljednik u parnici uspije sa svojom nasljedničkom tužbom protiv posjednika ostavine – kako je pravomoćno rješenje o nasljeđivanju javna isprava, u parničnom postupku djelovat će predmnjeva istinitosti sadržaja tog rješenja
- da bi pravi nasljednik mogao uspjeti s nasljedničkom tužbom, trebat će protiv neistinito utvrđenoga podići tužbu na utvrđenje svog NP, te u parnici s njime oboriti predmnjevu koja postoji u korist ovoga, ishodivši ispravljanje presudom neistinitog utvrđenja NP, kojom će biti utvrđeno da je on (tužitelj) ostaviteljev nasljednik

¹⁹⁷ Moći će to samo iznimno, ako se upusti u spor o NP-u (što može samo ako nije vezan pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju) i u tom sporu uspije, pa bude pravomoćnom presudom utvrđeno njegovo NP:

¹⁹⁸ V. čl. 234. st. 2. i st. 3. ZN (Rješenje o naknadno pronađenoj imovini, 120. str.).

¹⁹⁹ Utvrđivanje presudom, 25. str.

²⁰⁰ Za uspjeh će trebati dokazati da su se ispunile pretpostavke za to da on zbog ostaviteljeve smrti stekne NP.

²⁰¹ S ovim drugim zahtjevom neće moći uspjeti ako ne uspije dokazati osnovanost prvog zahtjeva.

(no, parnica o ispravljanju može se voditi samo iznimno, pod uvjetom da tužitelj nije „vezan“ onim što je utvrđeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju)²⁰²

9. PRAVNI POLOŽAJ SUNASLJEDNIKA

9.1. UOPĆE

- kad zbog ostaviteljeve smrti nekoliko osoba simultano stekne NP time što svaka od njih stekne po neki dio tog NP (također ipso iure) kao svoj nasljedni dio, one su sunasljednici – iako se njihov pravni položaj ne razlikuje bitno od pravnog položaja kakav bi postojao da je ostavitelja naslijedila samo jedna osoba, radi ostvarivanja svrhe nasljeđivanja s više osoba u položaju nasljednika potrebno je posebno urediti:
 - međusobni odnos sunasljednika u tom položaju, a i
 - njihov položaj u odnosima s trećima u kojima se nalaze kao ostaviteljevi nasljednici

9.2. OSOBITOSTI PRAVNOG POLOŽAJA SUNASLJEDNIKA

9.2.1. Položaj sunasljednika s obzirom na nasljedstvo

čl. 89. st. 2. i 3., 90., čl. 91. st. 1., čl. 94., čl. 95., čl. 96., čl. 99., čl. 100., čl. 139. st. 4. i 5., čl. 141. do 145. ZN

- kad god ostavitelja simultano naslijedi nekoliko osoba (sunasljednici), po našem suvremenom NP se po sili zakona uspostavljaju zajednice sunasljednika, i to:
 - zajednica jednog tipa glede naslijeđenih dobara (ostaviteljevih stvari, prava i sličnih entiteta), a
 - zajednica drugog tipa glede naslijeđenih ostaviteljevih obveza
- kroz te zajednice odražava se specifična veza među onim što je bilo ostaviteljevo, koliko i dok je to potrebno da bi se što lakše prevladala situacija koja je nastala time što je ostavitelja naslijedilo više osoba

1. POLOŽAJ U POGLEDU NASLIJEĐENIH DOBARA

1.1. nasljednička zajednica

1.1.1. uopće

- u pogledu naslijeđenih dobara se po sili zakona uspostavljaju specifične zajednice svih sunasljednika – nasljedničke zajednice, kao pravne zajednice svih sunasljednika u pogledu svakog pojedinog naslijeđenog dobra; nasljedničke zajednice su pravne zajednice tipa zajedničkog vlasništva (v. čl. 57. do čl. 65. ZV)
- predmet svake nasljedničke zajednice je nešto iz sastava nasljedstva (pojedina stvar, pravo ili slični pravni entitet) – on pripada svim suvlasnicima-zajedničarima, ali niti jednome neposredno, nego svakom od njih pripada udio u nasljedničkoj zajednici
- veličina udjela pojedinog sunasljednika u nasljedničkoj zajednici nije određena, ali je određiva
- temeljno mjerilo za određivanje veličine tog udjela je veličina nasljednog dijela svakog pojedinog suvlasnika, no udio se naknadno može mijenjati na temelju njihovih pravnih poslova, kojima oni jedni drugima prijenos (ustupaju) svoj udio u zajednici – svaki sunasljednik može svoj udio u nasljedničkoj zajednici prenijeti na svoje sunasljednike (pojedine, neke ili sve), pa ako im prenese cijeli svoj udio u nasljedničkoj zajednici, on time prestaje biti zajedničar u toj zajednici, ali ostaje i dalje sunasljednik, jer mu time nije prestalo njegovo subjektivno NP²⁰³
- nasljednička zajednica se uspostavlja na temelju zakona (v. dolje, čl. 141. st. 1. ZN), kad god ostavitelja naslijede dvije ili više osoba kao sunasljednici, i to već u trenutku u kojem su naslijedili ostavitelja, bez obzira na to zna li pojedini sunasljednik da nije naslijedio sam nego da su ga naslijedili i drugi
 - subjekti svake nasljedničke zajednice su sunasljednici-zajedničari; ta zajednica nije samostalan subjekt, nego je njen subjekt složen od svih sunasljednika koji imaju udio u toj zajednici
 - predmet svake nasljedničke zajednice je neko naslijeđeno dobro (pojedina stvar, pravo ili slični pravni entitet koji je nasljeđivanjem prešao na sunasljednike);
- među sunasljednicima se uspostavlja onoliko nasljedničkih zajednica, koliko je stvari, prava i drugih naslijeđenih dobara iz ostavine prešlo na njih – daljnja sudbina svake sunasljedničke zajednice je neovisna o sudbini ostalih
- ona se ne mora trajno održati ni među svim sunasljednicima, niti u pogledu svakog segmenta nasljedstva
 - svakom pojedinom zajedničaru prestaje njegovo sudjelovanje u zajednici glede pojedinog naslijeđenog dobra, kad on prestane imati ikakav udio u njoj (sama zajednica ne prestaje postojati dok u njoj sudjeluju bar 2 sunasljednika)
 - nasljednička zajednica u pogledu pojedinog naslijeđenog dobra prestaje postojati:
 1. ako je to dobro prestalo pripadati suvlasnicima-zajedničarima (propalo je, otuđeno je i sl.),

²⁰² Utvrđivanje presudom, 25. str.

²⁰³ Prijenos udjela u nasljedničkoj zajednici nije ujedno i prijenos sunasljednikovog dijela NP. Ako bi se sunasljednik odrekao svog dijela NP u korist svojih sunasljednika, njegovo NP bi time prestalo, čime bi on ostao i bez ikakvog udjela u nasljedničkoj zajednici. Međutim, obrnuto se ne događa: prenese ili udio u nasljedničkoj zajednici, on ostaje nadalje ostaviteljev nasljednik.

2. ako se zbroj zajedničara glede tog dobra sveo na jednoga (jer su se ostali odrekli svojih nasljednih prava ili mu ustupili svoje udjele u zajednici) i
3. ako su zajedničari glede tog naslijeđenog dobra proveli potpuno razvrgnuće njihove nasljedničke zajednice (no, time ne prestaju postojati nasljedničke zajednice u pogledu ostalih segmenata nasljedstva)

1.1.2. upravljanje i raspolaganje predmetom zajednice

- naslijeđeno dobro u pogledu kojeg postoji nasljednička zajednica je zajedničko; pripada svim sunasljednicima-zajedničarima isto onako kako je pripadalo i ostavitelju, pa je to svaki od njih ovlašten rabiti, koristiti, raspolagati time, posjedovati stvari koje su njihovi objekti itd., dakako, u granicama ovlasti koje su s ostavitelja prešle na sunasljednike
- no, nijedan od njih nije to ovlašten sam, nego su to jednako ovlašteni i svi ostali sunasljednici-zajedničari – ako bi neki od njih izvršavao te ovlasti kao da pripadaju samo njemu, ili njemu i još nekim zajedničarima, a ne svima, obavljao bi tuđi posao, pa bi djelovao kao poslovođa bez naloga, što bi imalo posljedice uređene općim pravilima obveznog prava o poslovodstvu bez naloga (čl. 1121. do 1129. ZOO), ako nije što posebno određeno zakonom, oporukom ili sporazumom zajedničara
- ZN glede upravljanja i raspolaganja predmetom zajednice propisuje: do utvrđenja koliki dijelovi NP pripadaju pojedinim nasljednicima sunasljednici upravljaju i raspolažu svime što čini nasljedstvo po pravilima po kojima zajednički vlasnici upravljaju i raspolažu stvarima ²⁰⁴, osim onim što je povjereno na upravljanje izvršitelju oporuke ili skrbniku ostavine
- kako svaki zajedničar ima pravo na upravljanje i raspolaganje predmetom zajednice koje je ravnopravno pravima svih ostalih zajedničara, oni odluke o tome mogu valjano donositi samo sporazumno, dakle jednoglasno; zahtjev za jednoglasnošću može biti prepreka efikasnom upravljanju, ali zajedničari ju mogu prevladati time što će (naravno, jednoglasno) postaviti neku osobu za upravitelja, kako bi ona upravljala u njihovo ime, te mu odrediti djelokrug; tu odluku zajedničari mogu u svako doba izmijeniti ili opozvati, ali opet samo jednoglasnom odlukom svih zajedničara

1.1.3. ustupanje udjela sunasljedniku

- u trenutku u kojem su sunasljednici naslijedili, svaki od sunasljednika sudjeluje u svakoj nasljedničkoj zajednici uspostavljenoj glede svake pojedine naslijeđene stvari, prava ili dr. s onolikim udjelom koliki odgovara njegovom još neutvrđeno velikom alikvotnom dijelu NP (nasljedničkom dijelu) – kasnije, do diobe zajednice, može doći do promjene u veličini tih udjela:

svaki nasljednik može prije diobe prenijeti svoj nasljedni dio, potpuno ili djelomično, samo na sunasljednika (bilo da mu ustupi udio u svima, bilo u samo nekim od nasljedničkih zajednica u kojima oni sudjeluju)

- pravni temelj za ustupanje udjela u nasljedničkoj zajednici je pravni posao → ugovor o prijenosu (ustupanju) nasljednog dijela:
 - sadržaj tog ugovora je prenošenje udjela u nasljedničkoj zajednici na suugovornika
 - ustupanje udjela može biti ugovorene glede svih ili samo nekih zajedničkih stvari, prava ili sličnih pravnih entiteta, i to u cijelosti ili djelomično, naplatno ili besplatno, neograničeno ili ograničeno
 - da bi ugovor o ustupanju nasljednog dijela bio valjan, osim što trebaju biti ispunjene sve opće pretpostavke valjanosti ugovora, on mora biti sklopljen u zakonom propisanom obliku: ugovor o prijenosu nasljednog dijela valjan je samo ako je sastavljen u pisanom obliku i:
 - ovjeren od suca nadležnog suda, ili
 - sastavljen u obliku javnobilježničkog akta, ili
 - potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku ²⁰⁵
 (ili ako je ustupitelj očitovao svoju volju da ustupi svoj udio u obliku takve nasljedničke izjave, a druga strana je prihvatila tu njegovu ponudu) ²⁰⁶
 - učinak tog ugovora ovisi o tome je li suugovornik kojem se prenosi nasljedni dio ustupiteljev sunasljednik ili treća osoba
 1. ako je to sunasljednik, temeljem ugovora će na njega prijeći dio koji se ustupa (konsenzualno; za stjecanje udjela nije potrebno izvršiti neki čin koji bi služio kao način stjecanja)
 2. ako je to neka treća osoba, ugovorom ne dolazi do prijelaza, nego samo nastaje obveza za nasljednika: ugovor nasljednika s osobom koja nije nasljednik o ustupanju nasljednog dijela samo obvezuje nasljednika da po izvršenoj diobi preda svoj dio suugovorniku; njime suugovornik ne dobiva do diobe nikakvo drugo pravo
- ako je koji od zajedničara drugom zajedničaru valjano ustupio svoj udio (djelomično ili u cijelosti) u nasljedničkoj zajednici, ustupiteljev udio u toj zajednici se time smanjio ili potpuno prestao, dok se udio drugoga za toliko povećao, što će biti od utjecaja pri razvrgavanju (diobi) nasljedničke zajednice

1.1.4. odnos sunasljednika-zajedničara prema trećima

- zajedničari glede predmeta zajednice prema trećima nastupaju zajedno, kao da su jedna osoba

²⁰⁴ Čl. 59. ZN (Ostvarivanje prava na zapis, 95. str.), čl. 60. do 62. ZV (Vrste dopuštenih oporučnih odredbi ..., 36. str.).

²⁰⁵ Ovlaštene osobe iz ove odredbe dužne su pročitati ugovor i upozoriti ugovornike na posljedice ugovora.

²⁰⁶ V. čl. 133. st. 3. ZN (Odreknuće, 20. str.).

- ipak, u nekim slučajevima će i iz pravnih raspolaganja koje je poduzeo samo pojedini zajedničar (ili više njih, ali ne svi) proizići željeni pravni učinci za treće osobe; bit će to:
 1. ako je zajedničar koji je pravno raspolagao imao za to nalog svih ostalih, odnosno ako su oni naknadno odobrili to raspolaganje (čl. 1129. ZOO), a inače jedino
 2. ako u korist poštenih stjecatelja djeluju pravila o zaštiti njihovog povjerenja u pravnom prometu, bilo ona za stjecanje pokretnina (čl. 61. i 118. ZV), bilo ona za stjecanje nekretnina (čl. 61. i čl. 122. do 124. ZV), bilo ona za stjecanje od tobožnjeg nasljednika koji se legitimirao pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju ²⁰⁷
- u postupcima koji se glede zajedničkih dobara vode pred tijelima vlasti aktivno i pasivno su legitimirani također svi zajedno (odnosno osoba koja upravlja u ime svih njih, ako je to u okviru njenog djelokruga)
- iz predmeta nasljedničke zajednice mogu svoje tražbine prisilno namirivati samo vjerovnici koji imaju ovršnu ispravu protiv ostavitelja, ili protiv svih sunasljednika-zajedničara

1.2. pretvaranje nasljedničke zajednice u zajednicu tipa suvlasništva

- nasljedničke zajednice tipa zajedničkog vlasništva pretvaraju se u zajednice tipa suvlasništva **utvrđenjem veličine nasljednih dijelova sunasljednika** – do tog utvrđenja može doći:
 1. pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju ili pravomoćnom presudom koja to rješenje zamjenjuje ili ispravlja; kad se njima utvrdi veličina nasljednih dijelova sunasljednika, njihovi dotadašnji udjeli u nasljedničkim zajednicama se po sili zakona pretvaraju u alikvotne dijelove prava na naslijeđenim dobrima, tako da se od tada oni glede tih dobara više ne nalaze u pravnim zajednicama tipa zajedničkog vlasništva, nego suvlasništva:

pošto bude utvrđeno koliki dijelovi NP pripadaju pojedinim nasljednicima, do razvrgnuća sunasljednici upravljaju i raspolazu svime što je do tada bilo zajedničko po pravilima po kojima suvlasnici upravljaju i raspolazu stvarima ²⁰⁸, osim onim što je povjereno na upravljanje izvršitelju oporuke ili skrbniku ostavine
 2. suglasnom odlukom svih zajedničara o veličini njihovih nasljednih dijelova, kojom oni pretvaraju sve svoje zajednice tipa zajedničkog vlasništva u zajednice tipa suvlasništva

1.3. razvrgnuće (dioba)

1.3.1. pravo na razvrgnuće i njegovo ostvarivanje

- pravila ZN o pravu na razvrgnuće:
 - (1) Razvrgnuće može zahtijevati svaki sunasljednik.
 - (2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka ne zastarijeva.
 - (3) Ništava je oporučiteljeva odredba kojom zabranjuje nasljednicima da ikad razvrgnu zajednicu.
 - (4) Razvrgnuće se provodi uz odgovarajuću primjenu pravila o razvrgnuću suvlasništva i učincima razvrgnuća ²⁰⁹, ako oporukom ili ovim Zakonom nije što posebno određeno.
- razvrgnuće treba provesti bez odgađanja, osim kad bi to bilo na štetu drugih sunasljednika-zajedničara, ali i tada „ako se s obzirom na okolnosti ne bi moglo razumno očekivati da će se prilike uskoro tako izmijeniti da razvrgnuće ne bi bilo na štetu drugih ...“ (čl. 47. st. 2. ZN)
- razvrgnuće će za zajedničare kojima se zajednica razvrgava imati 2 međusobno povezana učinka:
 1. s jedne strane će svaki gubiti svoj dotadašnji udio u toj nasljedničkoj zajednici, odnosno alikvotni dio koji mu pripada u zajednici sunasljedničkog tipa, a
 2. s druge strane će svaki umjesto toga steći neki dio onog što je bilo predmetom te zajednice, odnosno tražbinu na isplatu vrijednosti tog dijela
- bit će to izvedeno stjecanje, a nakon što bude provedeno, sunasljednici koji su sudjelovali u razvrgnuću će jedni drugima odgovarati za materijalne i pravne nedostatke onoga što je pojedini od njih razvrgnućem stekao ili trebao steći; razvrgnuće ne može biti na štetu trećih osoba, a ni na štetu onih sunasljednika koji nisu sudjelovali u njemu (v. čl. 55. i 56. ZV)

²⁰⁷ V. čl. 233. ZN.

²⁰⁸ Čl. 36. do 46. ZV.

²⁰⁹ V. čl. 47. do 56. ZV.

- razvrgnuće zajednice se provodi:
 1. na temelju sporazuma sunasljednika-zajedničara (dobrovoljno razvrgnuće) ili
 2. na temelju sudske odluke (sudska dioba/razvrgnuće)

1.3.2. dobrovoljno razvrgnuće

- provodi se na temelju sporazuma sunasljednika-zajedničara; za to je potrebno da su svi oni suglasni (čl. 49. ZV):
 1. da se razvrgnuće obavi (tj. nitko od njih ne prigovara da je dioba zatražena u nevrjeme, odnosno da zbog ograničenja njegovog prava na razvrgnuće onaj koji je tražio razvrgnuće nije još ovlašten na stavljanje tog zahtjeva),
 2. da je predmet glede kojeg se zahtijeva razvrgnuće zajednice zaista predmet njihove nasljedničke zajednice (tj. nitko od njih ne tvrdi da je to isključivo njegovo pravo i sl.),
 3. koje su sve osobe sunasljednici u pogledu tog predmeta,
 4. po kojem će se kriteriju provesti dioba među sunasljednike, te
 5. o načinu razvrgnuća
- ako su oni o svemu tome sporazumni, taj njihov sporazum će biti pravni temelj razvrgnuća – da bi razvrgnuće bilo valjano, taj sporazum treba biti valjan, a on će biti valjan ako ispunjava sve opće pretpostavke valjanosti pravnih poslova; ne traži se neki poseban oblik, osim kad zahtjev za oblikom ne proizlazi iz vrste objekata koji se dijele (npr. ako se razvrgava nasljednička zajednica u pogledu nekretnina, sporazum će trebati biti pisan u pisanom obliku)

1.3.3. sudska dioba

- razvrgnuće se provodi kao sudska dioba ako to zatraži neki od zajedničara, a mora se tako provesti kad god među njima nema suglasnosti makar o jednom od navedenih pitanja (1. do 4.); pravni temelj razvrgnuća će biti odgovarajuća odluka suda ili, ako se razvrgnuće provodi u ostavinskom postupku, odluka suda ili rješenje j. b. koji provodi taj postupak kao povjerenik suda
- sud/javni bilježnik kod odlučivanja o razvrgnuću nije slobodan u određivanju načina razvrgnuća, nego je vezan:
 1. strogim zakonskim odredbama,
 2. podredno, valjanim sporazumom stranaka o načinu razvrgnuća (ako postoji i dopušten je),
 3. dalje podredno, pravom na razvrgnuće isplatom koje sunasljednik ima temeljem pravnog posla ili zakona (čl. 50. ZV)
 4. još dalje, oporučnim odredbama o razvrgnuću (ako postoje i valjane su; v. čl. 142. st. 3. ZN) i
 5. konačno, dispozitivnim zakonskim pravilima o načinu razvrgnuća
- da bi se moglo provesti sudsku diobu nasljedničke zajednice tipa zajedničkog vlasništva, kad među zajedničarima nema suglasnosti o kriteriju podjele među zajedničare, taj kriterij će se uspostaviti utvrđenjem veličine nasljedničkih dijelova zajedničara (pritom će se uzeti u obzir i ustupanja udjela u toj zajednici, do kojih je u međuvremenu bilo došlo); to će omogućiti da se razvrgnuće provede uz odgovarajuću primjenu pravila o razvrgnuću suvlasništva
- kad među zajedničarima nema suglasnosti o načinu diobe, pri provođenju sudske diobe nasljedničke zajednice potrebno je poštovati pravila o načinu diobe koja su postavljena zakonom, i to u prvom redu normama ZN (v. gore, čl. 142. st. 4.), a podredno, na odgovarajući način, normama ZV o razvrgnuću suvlasništva (čl. 47. do čl. 56.)

▪ **pravo na diobu isplatom**

- prvo pravilo koje treba poštivati pri provođenju sudske diobe je da je sud/javni bilježnik dužan odrediti diobu isplatom, kad god nekom od zajedničara pripada pravo da zahtijeva takav način razvrgnuća, a on se tim preobražajnim pravom poslužio, stavivši zahtjev za diobu isplatom najkasnije do okončanja postupka razvrgnuća
- zajedničar ima pravo na razvrgnuće isplatom:
 1. ako je to posebno određeno zakonom ili pravnim poslom (oporukom ili sporazumom svih zajedničara), ili
 2. ako učini vjerojatnim da postoji osobito ozbiljan razlog za takav način diobe (čl. 51. ZV)
- norme našeg **NP** daju pravo na razvrgnuće
 - zajedničaru koji je živio ili privređivao u zajednici s ostaviteljem:
 - (1) Na zahtjev sunasljednika koji je živio ili privređivao u zajednici s ostaviteljem, a i zapisovnika, sud može, kada to iziskuje opravdana potreba, odlučiti da mu se ostave pojedine stvari, pokretne ili nepokretne ili skupine stvari, koje bi pripale u dio ostalih nasljednika, a da im on vrijednost tih stvari isplati u novcu u roku koji sud prema okolnostima odredi. Rješenje suda kojim udovoljava tom zahtjevu ovršna je isprava.
 - (2) Sunasljednik koji je poljodjelac ne mora učiniti vjerojatnom opravdanu potrebu iz stavka 1. kad se radi o nasljeđivanju poljoprivrednog zemljišta i stvari koje služe obavljanju poljoprivredne djelatnosti.
 - (3) Za tako određeni iznos osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju radi osiguranja iznosa koji im je dužan platiti do isplate zakonsko založno pravo na dijelovima ostavine dodijeljenima nasljedniku.

(4) Ako im u roku ne bude plaćeno, oni imaju pravo zahtijevati naplatu svoje tražbine ili predaju stvari koje bi im inače pripale na ime nasljednog dijela.

- zajedničaru koji nije ostaviteljov potomak ili bračni drug, ali je živio s ostaviteljem u istom kućanstvu:
 - (1) Kućanski predmeti koji nisu znatnije vrijednosti, a služe za zadovoljavanje svakodnevnih potreba nasljednika koji je živio s ostaviteljem u istom kućanstvu koji nije njegov potomak ni njegov bračni drug, ostavitelj će mu se na njegov zahtjev, a njihova vrijednost uračunat će se u dio tog nasljednika.
 - (2) Ako vrijednost predmeta premašuje vrijednost nasljednog dijela, nasljednik kojemu su ti predmeti ostavljeni isplatit će ovu razliku ostalim nasljednicima u novcu.

- pored toga, prava na razvrgnuće isplatom mogu za neke osobe proizlaziti iz odredbi drugih zakona, pa tako iz odredbi ZV-a o razvrgnuću suvlasništva (čl. 51. do 56. ZV)

▪ ostala pravila za sudsku diobu

- v. čl. 50. st. 2. i st. 4., čl. 52. st. 1. do st. 3. ZV (336. str.)

1.4. uračunavanje u nasljedni dio (collatio bonorum)

1.4.1. uvod

Uračunavanje u nasljedni dio je pravni institut koji uređuje pravne odnose među sunasljednicima kod razvrgnuća njihove zajednice tako da uzima u račun i neka besplatna raspolaganja koja je ostavitelj bio učinio u korist pojedinih sunasljednika.

- kako su ostaviteljevi nasljednici osobe koje su njime za života bile blisko povezane, često se događa da je ostavitelj nekome od njih za života bio dao neki dar, školovao ga, oprostio mu dug i sl., ili mu je za slučaj svoje smrti namijenio kakav zapis
- ako nisu i drugi sunasljednici od njega dobili odgovarajuću vrijednost, može se postaviti pitanje je li pravedno da onaj u čiju korist je ostavitelj inače besplatno raspolagao, sudjeluje kod diobe naslijeđenih dobara isto kao oni u čiju korist nije učinio takva raspolaganja – drugim riječima: pripada li onome tko je nešto bio besplatno dobio od ostavitelja, povrh toga još i onoliki dio naslijeđenih dobara koliki na njega otpada s obzirom na veličinu njegovog udjela u nasljedničkoj zajednici, ili bi mu se ono što je već bio dobio, trebalo i moglo uračunati (tad bi mu pripalo manje naslijeđenih dobara)?
 - sunasljedniku koji je naslijedio na temelju oporuke, u pravilu se ne može uračunati ono što je inače besplatno dobio od ostavitelja; uračunat će mu se samo ono za što je ostavitelj tako odredio svojom valjanom oporučnom odredbom
 - sunasljedniku koji je naslijedio na temelju zakona, u načelu će se moći uračunati ono što je inače besplatno dobio od ostavitelja, a neće mu se moći uračunati samo ono za što je ostavitelj odredio da mu se ne uračuna (v. čl. 89. do čl. 101. ZN, uračunavanje darova i zapisa)

1.4.2. predmet uračunavanja sunasljedniku koji je naslijedio na temelju zakona

- ako ostavitelj nije drukčije odredio, zakonskom nasljedniku se može uračunati u nasljedni dio:
 1. vrijednost darova koje je primio od ostavitelja,
 2. vrijednost onoga što je taj nasljednik ostao dužan ostavitelju (nasljednikovi dugovi ostavitelju) i
 3. vrijednost zapisa što mu ih je ostavitelj namijenio svojom oporukom
- to se može uračunati zakonskom nasljedniku čak i kad to nije od ostavitelja neposredno primio on, nego osoba umjesto koje je on ostavitelja naslijedio, jer je ona npr. umrla prije ostaviteljeve smrti, nedostojna za nasljeđivanje, odrekla se NP i sl.²¹⁰
- pod nazivom „dar“ tu se ne misli samo na ono što netko primi temeljem ugovora o darovanju, nego i sve ostalo što je dobiveno na temelju nekog ostaviteljevog besplatnog raspolaganja različitog od oporuke, na koje ostavitelj nije bio zakonski obavezan²¹¹
- ostaviteljevi darovi, shvaćeni u tom širem smislu, dolaze u obzir za uračunavanje njegovom zakonskom nasljedniku, ali ipak ne svi – ne uračunavaju se:
 1. vrijednost plodova i drugih koristi koje je nasljednik imao od darova sve do ostaviteljeve smrti²¹²
 2. vrijednost uobičajenih manjih darova
 3. vrijednost darova učinjenih u obliku troškova obaveznog uzdržavanja
 4. vrijednost darova učinjenih u obliku troškova obaveznog školovanja nasljednika (da li će se uračunati ono što je ostavitelj potrošio na neobavezno školovanje nasljednika, odlučit će sud prema okolnostima slučaja, uzimajući naročito u obzir vrijednosti ostavine i troškova školovanja i osposobljavanja za samostalan život ostalih nasljednika)
 5. darovi za koje ostavitelj nije želio da ih se uračuna nasljedniku, pa je tu svoju volju očitovao ili se barem „iz okolnosti može zaključiti da je to bila volja ostavitelja“²¹³
- ostala pravila ZN:

²¹⁰ Vrijednost darova učinjenih osobi umjesto koje nasljednik nasljeđuje uračunava se u nasljedni dio.

²¹¹ Npr. oprost duga, troškovi neobaveznog obrazovanja, miraz i sl.

²¹² Vrijednost plodova i drugih koristi koje je nasljednik imao od darovane stvari sve do smrti ostaviteljeve ne uračunava se.

²¹³ Vrijednost dara ne uračunava se ako je ostavitelj izjavio u vrijeme darovanja ili kasnije, ili u oporuci, da se dar ne uračuna u nasljedni dio, ili se iz okolnosti može zaključiti da je to bila volja ostaviteljeva.

- uračunavanje zapisa zakonskom nasljedniku: vrijednost zapisa ostavljenog zakonskom nasljedniku uračunava se u njegov nasljedni dio, osim ako iz oporuke proizlazi da je oporučitelj htio da nasljednik dobije zapis uz svoj dio; pri uračunavanju vrijede odredbe o nužnom dijelu, s time da se nužnom nasljedniku uvijek u vrijednost njegova nužnog dijela uračunavaju zapisi koji su mu namijenjeni
- određivanje vrijednosti darova pri uračunavanju: pri uračunavanju vrijednosti darova nasljedniku u nasljedni dio uzima se vrijednost dara u času otvaranja nasljedstva, a prema njezinu stanju u vrijeme darovanja
- kad se dar sastoji u osiguranju: kad se dar sastoji u osiguranju u korist obdarenika, kao vrijednost dara uzet će se zbroj premija koje je uplatio ostavitelj ako je taj zbroj manji od osigurnine, a ako je zbroj premija veći od osigurnine, kao vrijednost dara uzet će se iznos osigurnine
- uračunavanje nasljednikova duga ostavitelju: jednako kao dar nasljedniku uračunava se u njegov dio ono što je dugovao ostavitelju s učinkom kao da je dug ispunio

1.4.3. provođenje uračunavanja

- uračunavanje u nasljedni dio se provodi pri razvrgnuću, a na zahtjev za to ovlaštene osobe
 - zahtjev za uračunavanje je ovlašten staviti svaki sunasljednik-zajedničar, odnosno nasljednik takvih zajedničara
 - to nije samostalan zahtjev za ostvarivanje NP, nego zahtjev u sklopu provođenja razvrgnuća nasljedničke zajednice; stoga takav zahtjev ne zastarijeva, pa ga se može staviti sve do okončanja razvrgnuća zajednice
- uračunavanje u nasljedni dio se u pravilu provodi samo računski, kao tzv. idealna kolacija, tako da ono što se nasljedniku uračunava ostaje njegovo; on to ne mora „vratiti“ u ostavinu, nego se vrijednost toga uzima u račun – uračunava se u nasljedni dio tako da on zbog toga pri razvrgnuću zajednice dobiva manje nego što bi mu inače pripalo
 - stoga će za zajedničara kojemu se neka vrijednost uračunava, uračunavanje imati jednak učinak kao da ju je dobio iz nasljedstva, a svakome od ostalih zajedničara će se dati naslijeđene stvari i/ili prava u onolikoj vrijednosti kolika je s obzirom na veličinu udjela svakog sunasljednika razmjerna s vrijednošću koja se njemu uračunava²¹⁴
 - ako vrijednost predmeta nasljedničke zajednice nije dovoljna da bi svi ostali zajedničari mogli odatle dobiti u onolikoj vrijednosti kolika odgovara vrijednosti onog što se njihovom sunasljedniku uračunava, dat će im se koliko je najviše moguće, svakome razmjerno njegovom udjelu u toj zajednici; ni u takvom slučaju neće onaj kome je trebalo nešto uračunati biti dužan da među zajednička prava vrati to što mu je trebalo biti uračunato
- međutim, postoji mogućnost da se idealnu kolaciju zamijeni tzv. realnom kolacijom, naime da se uračunavanje, umjesto računski, provede tako da sunasljednik-obdarenik vrati dar:
 - (1) Nasljednik ima pravo darovanu mu stvar vratiti ostavini.
 - (2) Vрати li nasljednik dar, neće mu se njegova vrijednost uračunati u nasljedni dio, a glede troškova koje je imao za dar i glede oštećenja koja je darovana stvar pretrpjela on će imati položaj poštenog posjednika, ako se ne dokaže njegovo nepoštenje.; no, dokaže li se da je bio nepošten, položaj će mu biti poput položaja nepoštenog posjednika kad vraća stvar vlasniku (čl. 165. ZV), ali ipak će moći zadržati sve plodove i druge koristi koje je od tog dara imao do ostaviteljeve smrti, jer oni nisu predmet uračunavanja (v. gore, čl. 89. st. 2. ZN)

2. POLOŽAJ U POGLEDU NASLIJEĐENIH DUGOVANJA

2.1. zajednica nasljednika kao sudužnika ostaviteljevih obveza

- prelaskom ostaviteljevih obveza na više osoba kao sunasljednike, svaka od tih obveza je postala pluralistička na pasivnoj (dužničkoj) strani, pa u pogledu svake od njih, bilo djeljive bilo nedjeljive, postoji **zajednica sunasljednika kao sudužnika**
 - glede nedjeljivih obveza (tj. onih s nedjeljivom činidbom), takva zajednica neizbježno postoji već na temelju općih pravila obveznog prava o nedjeljivim obvezama (čl. 41. st. 1. i čl. 64. ZOO)
 - glede djeljivih obveza (tj. onih s djeljivom činidbom), tu zajednicu uspostavljaju pravila NP; naime, ona određuju da te obveze ostavitelja postaju solidarne obveze svih sunasljednika: kad ima više nasljednika, oni odgovaraju solidarno za ostaviteljeve dugove, i to svaki do visine vrijednosti svoga nasljednog dijela, bez obzira je li izvršena dioba nasljedstva (time te obveze postaju u odnosu prema trećima nepodijeljene)
- kako su svi sunasljednici zajedno nedjeljivi sudužnici nedjeljivih obveza i solidarni dužnici djeljivih, to glede svake od tih ostaviteljevih obveza koje su prešle na njegove nasljednike, postoji neka zajednica među sunasljednicima kao sudužnicima; na postojanje tih zajednica glede naslijeđenih obveza neće nimalo utjecati razvrgavanje nasljedničkih zajednica glede nasljedničkih dobara
- pravni učinci postojanja i jedne i druge zajednice sudužnika su slični (čl. 64. st. 1. ZOO), a očituju se u:
 - pravnom položaju sunasljednika prema vjerovnicima i

→ pravnom položaju sunasljednika međusobno

2.2. pravni položaj sunasljednika prema vjerovnicima

2.2.1. o dugovanju

- zajednica koja glede svake naslijeđene obveze i dr. nastaje među sunasljednicima kao sudužnicima, omogućuje vjerovniku da zahtijeva ispunjenje činidbe od bilo kojeg od njih; svaki od sunasljednika duguje vjerovniku/vjerovnicima ispunjenje cijele naslijeđene obveze, ali onoliko koliko od nje ispuni neki sunasljednik, toliko se smanjuje i dug ostalih
- o volji vjerovnika ovisi od kojeg sunasljednika će zahtijevati ispunjenje činidbe – ako to želi, vjerovnik može ispunjenje činidbe zahtijevati i od nekolicine, ili od svih sunasljednika; može od njih zahtijevati da mu nedjeljivu činidbu ispune svi zajedno, ili da mu od djeljive činidbe svaki ispuni po neki dio
- na odnos vjerovnika i nasljednika primjenjuju se pravila obveznog prava o položaju sudužnika solidarnih i nedjeljivih obveza (čl. 43. do čl. 51. i čl. 64. st. 1. ZOO)

2.2.2. o odgovornosti

- svaki do sunasljednika je vjerovniku odgovoran za ispunjenje cijele dužne činidbe
 - ako je ostavitelj za neku svoju obvezu i dr. odgovarao osobno, dakle cijelom imovinom, u pravilu za tu obvezu odgovara svaki sunasljednik također osobno, ali ne preko granice koju je stekao nasljeđivanjem dužnika (v. gore, čl. 139. st. 4. ZN); stoga će vjerovnici ostaviteljevih obveza koje su prešle na njegove nasljednike, moći od pojedinog od njih naplatiti i više nego što na ovog otpada s obzirom na međusobni odnos sunasljednika, ali ne preko granice vrijednosti koju je taj stekao nasljeđivanjem; ako im suprotstavi istinit prigovor da je njegova odgovornost iscrpljena – međutim, drukčije će biti ako i dok bude pravni položaj sunasljednika odvojen od njegovog općeg pravnog položaja (npr. ostavina je pod upravom izvršitelja oporuke/skrbnika ostavine); tada neće sunasljednici za naslijeđene obveze i dr. osobno (pro viribus hereditatis), ali ograničeno, nego će za njih odgovarati naslijeđenim dobrima (cum viribus hereditatis) (v. gore, čl. 140. st. 3. ZN)
 - ako je ostavitelj za neku svoju/tuđu obvezu odgovarao stvarnopravno, dakle određenom svojom stvari ili pravom (npr. kao založni dužnik, kao prenositelj fiducijant), nakon njegove smrti za tu obvezu tako odgovaraju oni kojima je pripala ta stvar ili pravo; to znači da je ostaviteljevu stvarnu odgovornost nastavljaju sunasljednici, ako im je pripala ona stvar ili pravo kojima je ostavitelj odgovarao (i to, samo dok im ta stvar ili pravo pripada), odnosno ako i dok su umjesto ostavitelja u odnosu fiducije s vjerovnikom-fiducijarom

2.3. pravni položaj sunasljednika u međusobnom odnosu

Među nasljednicima dugovi se dijele razmjerno njihovim nasljednim dijelovima, ako oporukom nije drukčije određeno.

- to vrijedi za djeljive, ali i za nedjeljive obveze, jer se kod njih vrijednost (negativna) tih obveza dijeli na sve sunasljednike
- ako je neki od sunasljednika podmirio veći dio naslijeđene obveze nego što po toj internoj podjeli otpada na njega, taj dio obveze nije prestao ispunjenjem, nego je glede njega nastupila zakonska subrogacija (čl. 52. i čl. 91. do 95. ZOO); zato on ima pravo da se regresira od ostalih sunasljednika, naime da od svakog pojedinog zahtijeva naknadu za onoliki dio podmirene obveze koliki u njihovom međusobnom odnosu otpada na njega (čl. 52. i čl. 53. ZOO)

9.2.2. Položaj sunasljednika s obzirom na prava i obveze koje nastaju za ostaviteljevog nasljednika

1. položaj sunasljednika u pogledu nekih obveza koje su za njih nastale jer su naslijedili ostavitelja

1.1. položaj u pogledu ostaviteljevih zapisa

1.1.1. o dugovanju činidbe određene zapisom

- kad je ostavitelja naslijedilo više osoba, zapisovnik ima pravo zahtijevati ispunjenje zapisa od onog sunasljednika koji je opterećen dužnošću ispuniti taj zapis, pošto ta obveza ne mora teretiti sve sunasljednike (čija je to obveza, ovisi o ostaviteljevoj volji izraženoj u oporuci), osim ako o tome ništa nije određeno u ostaviteljevoj oporuci – tada svi oni imaju tu obvezu²¹⁵
- kad je više njih opterećeno obvezom ispuniti zapis, zajednica sudužnika nastat će samo ako je činidba koju trebaju ispuniti zapisovniku nedjeljiva, ne i ako je ona djeljiva:
 - naime, ako je ostavitelj propustio oporukom odrediti tko je opterećen zapisom, dug se među sve sunasljednike dijeli u razmjeru njihovih nasljednih dijelova; slično tome, ako je ostavitelj oporukom odredio da obvezu ispunjenja zapisa imaju određena dvojica ili više sunasljednika, odnosno svi, ali nije odredio kako se među njima dijeli ta obveza, dug se

među opterećene sunasljednike dijeli razmjerno njihovim nasljednim dijelovima, „osim ako se iz oporuke može zaključiti da je oporučitelj htio da ... odgovaraju na drugi način“²¹⁶

→ međutim, među sunasljednicima koji su opterećeni istim zapisom nastat će zajednica sudužnika, ako činidba određena zapisom nije djeljiva (čl. 41. st. 1. i čl. 64. st. 1. ZOO), a dakako i kad je ona doduše djeljiva, ali je ostavitelj oporukom uspostavio solidarnost među sunasljednicima kao oneratima tog zapisa (čl. 41. st. 2. ZOO)²¹⁷

- sunasljednik/sunasljednici koji su obvezani ispuniti zapis, dužni su zapisovniku ispuniti upravo onu činidbu koju je ostavitelj oporukom odredio, i to u cijelosti – iznimno, u vezi s uklanjanjem povrede nečijeg nužnog dijela može biti umanjena dužnost opterećenog nasljednika ispuniti zapisom određenu činidbu na temelju odluke suda/j. b. (345. str.)²¹⁸

1.1.2. odgovornost

- odgovornost sunasljednika za zapis je u pravilu osobna, ali ograničena „jer nitko nije dužan ispuniti zapis preko vrijednosti onog što je stekao zbog ostaviteljeve smrti“²¹⁹; ako je odgovornost više sunasljednika solidarna, ona se prosuđuje po pravilima o osobnoj odgovornosti za nedjeljive/solidarne obveze, ali i tada vrijedi navedeno ograničenje
- odgovornost za zapise je pridružena sunasljednikovoj osobnoj odgovornosti za dugove ostavitelja, ali dolazi tek iza odgovornosti za njih, pošto tražbine ostaviteljevih vjerovnika imaju prednost pred tražbinama zapisovnika²²⁰
- kad je pravni položaj sunasljednika odvojen od njihovog općeg položaja u pravnim odnosima, sunasljednici samo naslijeđenim stvarima i imovinskim pravima (cum viribus hereditatis) odgovaraju za naslijeđene obveze i zapise; i tada tražbine ostaviteljevih vjerovnika imaju prednost pred tražbinama zapisovnika

1.2. položaj u pogledu ostaviteljevih oporučnih naloga

- kad je istim nalogom opterećeno više sunasljednika, oni su u tom pogledu u položaju koji nalikuje na onaj koji bi imali da su opterećeni odgovarajućim zapisom – međutim, za razliku od zapisa, na ispunjenje naloga se nikoga ne može siliti; neispunjenje naloga će djelovati kao ispunjenje raskidnog uvjeta, iako ipak ne tako striktno²²¹

1.3. položaj u pogledu zakonske obveze naknaditi socijalnu pomoć koju je primao ostavitelj

- ako je obveza naknaditi ono što je ostavitelj bio primio temeljem rješenja CSS-a na ime stalne pomoći ili stalnog smještaja (prema Zakonu o socijalnoj skrbi) nastala za više sunasljednika, oni su solidarni sudužnici te obveze, pa ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi ima pravo potraživati ispunjenje te obveze od svakoga od njih (347. str.)
- sunasljednici za tu obvezu odgovaraju u pravilu cijelom svojom imovinom (pro viribus hereditatis), ali ograničeno vrijednošću onog što su stekli nasljeđujući ostavitelja (iznimno odgovaraju cum viribus hereditatis: tijekom odvojenosti pravnog položaja)

2. položaj sunasljednika u pogledu prava koja su za njih nastala jer su naslijedili ostavitelja

- kad zbog ostaviteljeve smrti njegov nasljednik stječe neka nova prava (npr. pravo da nastavi postupak koji je ostavitelj bio pokrenuo tužbom za poništaj, ili tužbom/sporazumnim prijedlogom za razvod svog braka), u slučaju kad je ostavitelja naslijedilo više osoba postavlja se pitanje – kako će oni izvršavati ta prava; može li to bilo koji od njih, ili samo svi suglasno, ili je dovoljno da se suglasi većina sunasljednika, ili pak većina njihovih nasljedničkih dijelova?
- odgovor na to pitanje trebao bi proizlaziti iz zakona koji je odredio nasljedivost takvih prava ili iz odredaba oporuke ostavitelja; ne daju li ga, trebalo bi slijediti svrhu kojoj bi trebalo služiti davanje tog prava ostaviteljevom nasljedniku, odnosno sunasljednicima, pa stremiti njezinom optimalnom ostvarivanju

9.3. SJEDINJENJE PRAVNIH POLOŽAJA I NJIHOVO RAZDVAJANJE

1. SJEDINJENJE

- u pogledu **naslijeđenih dobara**, kad zbog ostaviteljeve smrti više osoba stekne NP kao sunasljednici, ne dolazi odmah do objedinjenja pravnog položaja koji te osobe inače imaju s pravnim položajem nasljednika – prvo u pogledu naslijeđenih dobara među njima nastaju nasljedničke zajednice; tek razvrgnućem zajednice doći će do sjedinjenja tih pravnih položaja (348. str.)
- u pogledu **naslijeđenih obveza** odmah dolazi do uključenja u pravni položaj svakog od sunasljednika – svaki od njih odgovara za ostaviteljeve obveze i svojom imovinom (dakako, do granice one vrijednosti koju je stekao nasljeđivanjem) (348. str.)

²¹⁶ V. čl. 51. st. 2. ZN (Pravni odnosi na temelju prava na zapise, 92. str.).

²¹⁷ V. čl. 51. st. 2. ZN (Pravni odnosi na temelju prava na zapise, 92. str.).

²¹⁸ V. čl. 53. st. 2. ZN (Umanjenje zapisa, 95. str.).

²¹⁹ V. čl. 53. st. 1. ZN (Pravni odnosi na temelju prava na zapise, 92. str.).

²²⁰ V. čl. 52. ZN (Vrste dopuštenih oporučnih odredbi ..., 36. str.).

²²¹ V. čl. 48. ZN (Vrste dopuštenih oporučnih odredbi ..., 36. str.).

2. RAZDVAJANJE

- kad i dok je ostavina pod upravom izvršitelja oporuke, ili skrbnika ostavine, ili je na zahtjev ostaviteljevih vjerovnika provedeno odvajanje (*separatio bonorum*), ili se u položaju nasljednika nalazi tzv. prethodni nasljednik, ostaje pravni položaj nasljednika odvojen od vlastitih pravnih položaja sunasljednika (onih koje imaju neovisno o tome da su naslijedili ostavitelja)
- ako je do sjedinjenja već bilo došlo, pa je tek naknadno došlo do odvajanja, položaj ostaviteljevog nasljednika odvaja se od vlastitog pravnog položaja pojedinih sunasljednika

9.4. SUNASLJEDNICI I NJIHOVO FAKTIČNO ZAUZIMANJE POLOŽAJA OSTAVITELJEVOG NASLJEDNIKA

- ovdje vrijedi isto što i za situaciju kad ostavitelja naslijedi samo jedan nasljednik (349. str.)²²², iako su se sunasljednici naslijedivši ostavitelja našli u nasljedničkoj zajednici
- no, ako bi u toj situaciji neki od sunasljednika djelovao samostalno kao ostaviteljev nasljednik (bez suglasnosti ostalih), on bi time djelovao kao poslovođa bez naloga, s odgovarajućim posljedicama koje iz toga proizlaze (čl. 1121. do 1129. ZOO)
- u toj ulozi, njegovo faktično zauzimanje položaja nasljednika redovito je zauzimanje tog položaja za sebe i za ostale sunasljednike, kao da je postupao po njihovom nalogu
- od trenutka kad je naslijedio ostavitelja, svaki pojedini sunasljednik je ovlašten trećima stavljati vlasničke i druge zahtjeve radi ostvarivanja i zaštite svakog prava koje je nasljeđivanjem prešlo s ostavitelja na sunasljednike (osim kad je to stavljeno u dužnost izvršitelju oporuke ili skrbniku ostavine), pod pretpostavkom:
 - da su mu to svi ostali sunasljednici naredili, ili ga na to ovlastili, ili to naknadno odobrili (čl. 1129. ZOO) ili
 - da stavljanje tog zahtjeva ne trpi odgađanje te predstoji šteta ili propuštanje očite koristi (čl. 1121. ZOO)
- sunasljednik je od trenutka kad je naslijedio ostavitelja ovlašten svakom stavljati zahtjeve radi zaštite posjeda stvari i prava koji su s ostavitelja prešli na njega (osim kad je to stavljeno u dužnost izvršitelju oporuke ili skrbniku ostavine), ali ne može u postupku za smetanje posjeda ostvarivati svoje pravo na zaštitu posjeda protiv svojih sunasljednika – naime, njihov spor bi se mogao pred sudom rješavati samo odlučivanjem o njihovom pravnom odnosu, a u sporovima zbog smetanja posjeda se o tome ne može odlučivati (čl. 22. st. 3., čl. 23. st. 2. i čl. 24. st. 2. ZV)

9.5. SUNASLJEDNICI I USKLAĐIVANJE FAKTIČNOG S PRAVNIM POLOŽAJEM NASLJEDNIKA – NASLJEDNIČKI ZAHTEJ

- ako postoji potreba za usklađivanjem faktičnog s pravnim položajem nasljednika, svaki ostaviteljev nasljednik je na temelju svog NP ovlašten postaviti i ostvarivati svoj nasljednički zahtjev da bi ishodio usklađenje položaja – to je ovlašten svaki ostaviteljev nasljednik, pa i oni koji su ostavitelja naslijedili zajedno, kao sunasljednici
- svaki sunasljednik je ovlašten nasljedničkim zahtjevom tražiti izručenje jednog ili više pojedinačno navedenih segmenata pravnog položaja nasljednika od osobe koja u pogledu toga bespravno faktično igra ulogu ostaviteljevog nasljednika, tzv. posjednika ostavine – sunasljednik je aktivno legitimiran za stavljanje tog zahtjeva protiv posjednika ostavine, naime:
 1. protiv svakog tko u pogledu nekog segmenta pravnog položaja nasljednika potpuno bespravno igra ulogu ostaviteljevog nasljednika, a i
 2. protiv sunasljednika koji se u pogledu nekog segmenta pravnog položaja nasljednika ponaša kao da je on jedini ostaviteljev nasljednik, odnosno, kao da on jest jedan od sunasljednika, a aktivno legitimirana osoba to nije

10. PRAVNI POLOŽAJ NASLJEDNIKA POD ROKOM ILI UVJETOM

10.1. SUKCESIVNO NASLJEĐIVANJE OSTAVITELJA I PRAVNI POLOŽAJ NASLJEDNIKA

- ako je ostavitelj oporukom odredio svog nasljednika uz ograničenje njegovog NP završnim rokom (*dies ad quem*) ili raskidnim uvjetom, odnosno nalogom (teretom), ostaviteljev nasljednik će prvo biti osoba čije je NP tako ograničeno, a pošto protekne taj rok ili se ispuni taj uvjet, smijenit će ga druga osoba u ulozi ostaviteljevog nasljednika
- ako je ostavitelj oporukom odredio nasljednika uz ograničenje njegovog NP početnim rokom (*dies a quo*) ili odgodnim uvjetom, ostaviteljev nasljednik će prvo biti neka druga osoba, a kad protekne rok ili se ispuni uvjet, bit će to onaj čije je NP bilo ograničeno tim početnim rokom ili odgodnim uvjetom
- tako će zbog ostaviteljeve smrti na temelju tako ograničenog NP dvojica sukcesivno biti ostaviteljevi nasljednici – prvo će to biti jedan, kao ostaviteljev **prethodni nasljednik**, a potom drugi, kao ostaviteljev **potonji nasljednik** (356. str.)

10.2. OSOBITOSTI PRAVNOG POLOŽAJA NASLJEDNIKA KOME JE NASLJEDNO PRAVO OGRANIČENO ROKOM/UVJETOM/NALOGOM

10.2.1. Uopće

- do isteka roka/ispunjenja uvjeta, ostavitelj nasljednik je **prethodni nasljednik**, a potonji nasljednik to još nije, nego samo očekuje da postane nasljednik → ima tzv. pravo čekanja; ono ga ovlašćuje da zahtijeva određivanje mjera za osiguranje njegovog prava od neovlaštenog djelovanja prethodnog nasljednika (ako potonji nasljednik umre prije isteka roka ili ispunjenja uvjeta, njegovo NP i pravo čekanja prelaze na njegove nasljednike)
- kad rok istekne, odnosno uvjet se ispuni, prethodnom nasljedniku prestaje njegovo NP, a dotadašnji čekatelj, **potonji nasljednik**, se pretvara u ostaviteljevog nasljednika

-
- do smjenjivanja prethodnog nasljednika potonjim može doći i **fingiranjem ispunjenja uvjeta**:
 - naime, prema čl. 297. st. 4. ZOO, „uzima se da je uvjet ispunjen ako njegovo ispunjenje, protivno načelu savjesnosti i poštenja, spriječi strana na čiji je teret određen“
 - ako se uvjet ne ispuni zbog takvog djelovanja prethodnog nasljednika, fingirat će se da je ispunjen, pa će potonji ipak smijeniti prethodnoga
 - s druge strane, nekad potonji nasljednik neće smijeniti prethodnoga, iako se uvjet ostvario – to će se dogoditi u slučaju kad se **fingira neispunjenje uvjeta**:
 - naime, prema čl. 297. st. 4. ZOO, uzima se da „uvjet nije ispunjen ako njegovo ispunjenje, protivno načelu savjesnosti i poštenja, prouzroči strana u čiju korist je određen“
 - ako se uvjet ispunio zbog takvog djelovanja potonjeg nasljednika, on ipak neće smijeniti prethodnoga; u takvom, kao i u svakom drugom slučaju kad se uvjet izjalovio, NP prethodnog nasljednika prestaje biti ograničeno tim uvjetom, a NP potonjeg nasljednika prestaje, pa taj neće postati ostavitelj nasljednik; naravno, time se pravni položaj nasljednika mijenja i postaje onakav kakav bi bio da mu NP i nije bilo ograničeno

10.2.2. Položaj s obzirom na nasljedstvo

čl. 229. ZN

1. položaj u pogledu naslijeđenih dobara

- **od trenutka ostaviteljeve smrti do isteka roka/ispunjenja uvjeta**:
 - naslijeđena dobra pripadaju prethodnom nasljedniku, s time da je pritom ograničen pravom potonjeg nasljednika
 - on se u pogledu naslijeđenih dobara nalazi u položaju koji odgovara onome u kakvom se po pravilima našeg stvarnog prava nalazi prethodni vlasnik stvari (čl. 34. ZV)
 - njegove ovlasti su ograničene na one koje bi u pogledu naslijeđenih dobara imao da je njihov plodouživatelj (uzufruktuar) (čl. 34. st. 4. ZV)
 - ovlašten je da se u svakom pogledu služi naslijeđenim dobrima u skladu s njihovom namjerom, ali čuvajući pritom njihovu supstancu (sućanstvo) (čl. 203. ZV)
 - nije ovlašten ni pravno ni faktično raspolagati tim dobrima, osim u granicama u kojima će supstanca tih dobara ostati sačuvana za potonjeg nasljednika; ako bi prethodni nasljednik pravno raspolagao naslijeđenim dobrima preko dopuštene granice, bila bi ta raspolaganja ništetna (no, njegova naplatna raspolaganja u korist trećih osoba koje uživaju zaštitu svog povjerenja u pravnom prometu, ipak bi proizvela pravne učinke u korist tih osoba)
 - pravni položaj potonjeg nasljednika je sveden na to da mu pripada puko „pravo čekanja“ – ono ne ovlašćuje potonjeg nasljednika glede naslijeđenih dobara; jedino ga ovlašćuje:
 1. da zahtijeva određivanje mjera osiguranja: kad je nasljednikovo pravo uvjetovano, oročeno ili opterećeno nalogom, sud će na prijedlog zainteresiranih osoba odrediti potrebne privremene mjere osiguranja
 2. da se glede knjižnih prava koja su bila ostaviteljeva, pa prešla u nasljedstvo nasljednika, u z. k. upiše njegovo NP, ograničeno odgovornim uvjetom/početnim rokom; isto na odgovarajući način vrijedi i u pogledu prava upisanih u druge javne upisnike (registre)
- **istekom roka/ispunjenjem uvjeta**:
 - prethodni nasljednik prestaje biti ostavitelj nasljednik, pa mu od tog trenutka (ex tunc) više ne pripadaju naslijeđena dobra; on zadržava sve plodove i druge koristi koje je od njih imao, ali sama naslijeđena dobra nisu više njegova; treba potonjemu izručiti stvari u posjed, a i dati naknadu za sva ona umanjena i oštećenja za koja je odgovoran, ali ima pravo zahtijevati naknadu troškova od potonjeg nasljednika
 - potonji nasljednik postaje nasljednik ostavitelja i ima pravni položaj kakav bi imao da mu NP nije bilo ograničeno rokom/uvjetom – sad je njegovo sve što tvori pravni položaj nasljednika, pa ako mu prethodni nasljednik nešto od

toga ne izruči dobrovoljno, moći će ga na to siliti sudski, a može ga tim putem siliti i da mu vrati, odnosno naknadi ona umanjena za koja mu prethodni nasljednik odgovara; s druge strane, potonji nasljednik treba udovoljiti opravdanim zahtjevima prethodnoga za naknadu njegovih troškova

2. položaj u pogledu naslijeđenih dugovanja

- **od trenutka ostaviteljeve smrti do isteka roka/ispunjenja uvjeta:**
 - ostaviteljeve obveze prešle su na prethodnog nasljednika
 - u tom razdoblju potonji nasljednik još nije nasljednik, pa nije u stanju utjecati na podmirivanje ostaviteljevih dugova i na odgovornost za njih – ipak, kako ga njegovo uvjetno/oročeno NP ovlašćuje na to da zahtijeva osiguranje od štetnog djelovanja prethodnog nasljednika, on može zahtijevati i osiguranje od opasnosti da će prethodni nasljednik na teret ostavinskih dobara podmiriti više dugova nego što je ostaviteljev nasljednik odgovoran
- **istekom roka/ispunjenjem uvjeta:**
 - prestaje NP prethodnog nasljednika, pa on više nije dužnik naslijeđenih obveza niti za njih osobno odgovoran
 - potonji nasljednik postaje dužnikom svih naslijeđenih obveza koje prethodni nasljednik nije podmirio, a one još nisu prestale iz nekog drugog razloga; sada potonji nasljednik duuguje ono što je dugovao ostavitelj, te odgovara za to u granicama vrijednosti naslijeđenih imovinskih dobara
- dok je prethodni nasljednik još bio ostaviteljev nasljednik, podmirivao je ostaviteljeve obveze, pa se postavlja pitanje: ima li on sada pravo od potonjeg nasljednika zahtijevati naknadu za to?
 - za one obveze koje je podmirio iz naslijeđenih imovinskih dobara nema prethodni nasljednik pravo na naknadu, jer ih nije podmirio iz svoje imovine nego iz one koja je sada pripala potonjem nasljedniku umanjena
 - ali, ako je prethodni nasljednik podmirio ostaviteljeve obveze iz vlastitih, a ne iz naslijeđenih stvari i imovinskih prava, bio je to izdatak učinjen u korist nekoga drugoga (onog tko je konačno ostaviteljev nasljednik), pa ima pravo na naknadu od njega (čl. 1119. ZOO)

10.2.3. Položaj u pogledu prava i obveza koje nastaju za onog tko je naslijedio ostavitelja

1. položaj u pogledu obveza koje su nastale za onoga tko je naslijedio ostavitelja

1.1. položaj u pogledu ostaviteljevih zapisa

- od trenutka ostaviteljeve smrti do isteka roka/ispunjenja uvjeta:
 - kad je nekim rokom ili uvjetom ograničeno NP onog nasljednika koji je opterećen obvezom ispunjenja zapisa, ta obveza do isteka roka/ispunjenja uvjeta tereti prethodnog nasljednika – on ju je dužan ispuniti i za to je odgovoran; odgovornost mu počinje dospijecom zapisovnikovog zahtjeva, a prestaje zastarom tog zahtjeva ili dosizanjem praga odgovornosti opterećenog nasljednika
 - potonji nasljednik još nije dužan ispunjavati ostaviteljeve zapise, niti je za to odgovoran; njegovo NP ga ovlašćuje da istekom roka/ispunjenjem uvjeta naslijedi ostavitelja, a do tada može jedino zahtijevati određivanje privremenih mjera osiguranja od opasnosti da bi prethodni nasljednik mogao iz naslijeđenih dobara izvršiti zapisovnicima više nego što je nasljednikova odgovornost za zapise
- istekom roka/ispunjenjem uvjeta:
 - prethodni nasljednik više nije dužan i odgovoran za ispunjenje ostaviteljevih zapisa
 - sada potonji nasljednik nasljeđuje ostavitelja, pa je on dužan i odgovoran za ispunjenje ostaviteljevih zapisa (tj. svih još neispunjenih zapisa)
- prethodni nasljednik nema pravo na naknadu od potonjeg nasljednika za zapise koje je ispunio iz naslijeđenih prava; jedino, pošto ostavitelja naslijedi potonji nasljednik, prethodni će imati pravo od njega zahtijevati naknadu za zapise koje je podmirio iz vlastitih imovinskih prava, jer je to bio izdatak za drugoga – konačnog ostaviteljevog nasljednika (čl. 1119. ZOO)
- s druge strane, prethodni nasljednik će potonjemu dugovati naknadu za sve što je ispunio na teret naslijeđenih prava, a nije to bio ni dužan ni odgovoran

1.2. položaj u pogledu ostaviteljevih oporučnih naloga

- ovdje je situacija slična onoj koja postoji kad je ograničeni nasljednik opterećen zapisima, ali postoje i neke razlike, koje proizlaze iz različite pravne naravi zapisa i naloga
- od trenutka ostaviteljeve smrti do isteka roka/ispunjenja uvjeta:
 - prethodni nasljednik je dužan ispuniti nalog/naloge koji su dospjeli za ispunjenje, a i odgovoran je za to

- međutim, korisnik naloga nema pravo zahtijevati ispunjenje naloga – na ispunjenje naloga se ne može siliti, pa zato odgovornost za ispunjenje naloga ne znači mogućnost prisilnog izvršenja naloga
- no, ako prethodni nasljednik ne ispunji nalog kad on doprije za ispunjenje, a još nije dosegnuta granica nasljednikove odgovornosti, redovito će time izazvati pravne posljedice poput onih kakve izaziva ispunjenje raskidnog uvjeta; naime, prestat će njegovo NP (osim ako se ispunjenju približio koliko je to bilo moguće); zbog toga što zbog neispunjenja naloga može prestat NP prethodnog nasljednika, u ovom razdoblju može i nekoliko puta doći do izmjene nasljednika, dakle do višestrukog sukcesivnog nasljeđivanja ostavitelja:
 - naime, ako prethodni nasljednik zbog neispunjenja naloga prestane biti nasljednik, to će umjesto njega postati osoba koja bi to postala još u trenutku ostaviteljeve smrti da taj koji je sada izgubio svoje NP, nije tada imao jači pravni temelj za stjecanje NP od njezinoga
 - sada je ta osoba prethodni nasljednik, pa je ona opterećena istim nalogom, pa ne ispunji li ga, umjesto nje će prethodni nasljednik postati neka druga osoba itd. (svaki put će između tih osoba nastajati odnosi koji nastaju kad potonji nasljednik smijeni prethodnoga)
- istekom roka/ispunjenjem uvjeta:
 - prethodnog nasljednika (prvobitnog, ili onog koji je došao na njegovo mjesto zbog neispunjenja naloga) zamjenjuje potonji nasljednik – sad je on obavezan ispuniti dospjele ostaviteljeve naloge
 - ako on to ne učini, niti se njegovom ispunjenju približi koliko je najviše moguće, i njegovo NP će prestat; zbog toga i u ovom razdoblju može doći do sukcesivnog nasljeđivanja:
 - potonjeg nasljednika kojemu je NP prestalo jer nije ispunio nalog nadomjestit će onaj tko će umjesto njega steći NP – taj će time postati potonji nasljednik, čime će se naći u onom pravnom položaju koji mu kao takvom pripada, sa svim pravima i obavezama koje nastaju između prethodnog i potonjeg nasljednika
 - tako će se ostaviteljevi nasljednici uzastopce izmjenjivati, sve dok ostaviteljev nalog konačno ne bude izvršen, ili dok izvršenje naloga ne postane nemoguće

1.3. položaj u pogledu zakonske obveze naknaditi socijalnu pomoć koju je primao ostavitelj

- isprva je to obveza prethodnog nasljednika, a nakon što rok istekne/uvjet se ispunji, to postaje obveza potonjeg nasljednika

2. položaj u pogledu prava koja su nastala za onoga tko je naslijedio ostavitelja

- kad je NP ograničeno rokom ili uvjetom (odnosno nalogom), a zbog ostaviteljeve smrti nastanu za ostaviteljevog nasljednika neka nova prava, ona će isprva pripadati prethodnom nasljedniku, a potom će, pošto rok istekne ili se uvjet ispunji, pripasti onome tko je ostaviteljev potonji nasljednik

10.3. SJEDINJENJE PRAVNIH POLOŽAJA I NJIHOVO RAZDVAJANJE

10.3.1. Stanje do isteka roka, odnosno ispunjenja uvjeta

- sve što tvori pravni položaj ostaviteljevog nasljednika pripada njegovom prethodnom nasljedniku, te se u pravilu s ostalim njegovim pravima, obavezama i drugim pravnim entitetima sjedinjuje u pravni položaj tog subjekta u pravnim odnosima
- to sjedinjenje izaziva one pravne učinke koje takvo sjedinjenje i inače ²²³ uzrokuje (364. str.)
- međutim, prethodni nasljednik je možda tek privremeno ostaviteljev nasljednik (ako mu je NP ograničeno raskidnim uvjetom) ili je čak sasvim izvjesno da je on ostaviteljev nasljednik samo privremeno (ako mu je NP ograničeno završnim rokom), pa se postavlja pitanje:
 - znači li to da su i pravni učinci takvog sjedinjenja samo privremenog karaktera, pa da će se, pošto prethodni nasljednik prestane biti nasljednikom, uspostaviti ona situacija koja je bila prije nego što su ti učinci nastupili?
 - znači li to i da će tada izgubiti svoju valjanost svoja raspolaganja koja je prethodni nasljednik učinio, a bio je ovlašten na njih time što je bio ostaviteljev nasljednik, iako samo prethodni)
- odgovor na oba pitanja je ne → istekom roka/ispunjenjem uvjeta prethodni nasljednik prestaje biti ostaviteljev nasljednik, pa mu od tog trenutka (ex nunc) više ne pripadaju naslijeđena dobra, ali pravni učinci koji su glede njih nastupili dok je on bio ostaviteljev nasljednik, nastupili su definitivno (ako je neke od njih izazvao iako nije bio na to ovlašten, pa je za to odgovoran, bit će dužan naknaditi štetu koju je potonjem nasljedniku počinio, ali to neće dokinuti one pravne učinke koji su već nastupili)

-
- potonji nasljednik može ishoditi da se odrede potrebne privremene mjere osiguranja – u obzir dolaze:
 - privremene mjere osiguranja poput onih predviđenih propisima ovršnog prava (v. gore, čl. 229. ZN), a i
 - postavljanje skrbnika ostavine ²²⁴ – tada će se pravni položaj nasljednika odvojiti od vlastitog pravnog položaja što ga prethodni nasljednik inače ima u pravnim odnosima

²²³ Sjedinjenje pravnih položaja, 65. str.

²²⁴ V. čl. 128. ZN (Razdvajanje pravnog položaja nasljednika, 66. str.).

- bude li pravni položaj ostaviteljevog nasljednika odvojen od vlastitog pravnog položaja koji ima prethodni nasljednik, to će imati pravne posljedice koje odvajanje i inače ima

10.3.2. Stanje nakon isteka roka, odnosno ispunjenja uvjeta

- od trenutka kad se potonji nasljednik našao u položaju ostaviteljevog nasljednika, taj položaj se u pravilu sjedinjuje s njegovim „vlastitim“ pravnim položajem, što od tada izaziva učinke sjedinjenja (dakako, i njegov pravni položaj se može razdvojiti na onaj koji on ima u pravnim odnosima kao ostavitelj nasljednik i njegov vlastiti položaj, sa svim posljedicama odvajanja)

10.4. FAKTIČNO ZAUZIMANJE POLOŽAJA OSTAVITELJEVOG NASLJEDNIKA I USKLAĐIVANJE POLOŽAJA NASLJEDNIKA

- **od trenutka ostaviteljeve smrti do isteka roka/ispunjenja uvjeta:**
 - u položaju ostaviteljevog nasljednika pravno se nalazi prethodni nasljednik, pa je on ovlašten nalaziti se u njemu i faktično, a ako mu to netko uskraćuje, može se poslužiti nasljedničkim zahtjevom da bi ishodio usklađenje svog pravnog i faktičnog položaja ostaviteljevog nasljednika
- **istekom roka/ispunjenjem uvjeta:**
 - sad je potonji nasljednik u pravnom položaju ostaviteljevog nasljednika, pa je ovlašten u taj položaj doći i faktično
 - ako mu to uskraćuje prethodni nasljednik ili tko drugi, stoji mu na raspolaganju nasljednički zahtjev, da bi ishodio usklađenje svog faktičnog položaja s pravnim položajem ostaviteljevog nasljednika koji mu pripada

11. PRAVNI POLOŽAJ NUŽNOG NASLJEDNIKA

11.1. UOPĆE

- osobitosti pravnog položaja nužnog nasljednika u odnosu na pravni položaj onih koji su naslijedili na temelju oporuke ili dispozitivnih zakonskih odredbi proizlazi iz toga što nužnom nasljedniku na temelju striktnih zakonskih normi pripada dio NP, određene veličine i određene vrijednosti, kao njegov nužni dio
- to je redovito u opreci s nasljednim pretenzijama osoba u čiju korist je ostavitelj raspolagao svojom oporukom, a ponekad i s pravima koja su neke osobe već stekle na temelju ostaviteljevih besplatnih raspolaganja – ta opreka, a s njom i pravila koja služe njenom razrješavanju u korist nužnog nasljednika i njegovog prava na nužni dio neokrnjene veličine i vrijednosti, posebno obilježavaju pravni položaj ostaviteljevog nužnog nasljednika

11.2. OSOBITOSTI PRAVNOG POLOŽAJA NUŽNOG NASLJEDNIKA

11.2.1. Položaj nužnog nasljednika s obzirom na nasljedstvo

1. položaj u pogledu naslijeđenih dobara

1.1. uopće

- zbog ostaviteljeve smrti njegova dobra iz sastava ostavine (stvari, prava i dr.) prelaze u nasljedstvo onih koji su stekli NP, pa tako i nužnog nasljednika; po sili zakona se u pogledu naslijeđenih dobara uspostavljaju specifične zajednice svih sunasljednika, nasljedničke zajednice, kao pravne zajednice sunasljednika u pogledu svakog pojedinog naslijeđenog dobra.
- i nužni nasljednik je, odmah kada je naslijedio ostavitelja, također po sili zakona postao sudionikom tih zajednica; postao je to odmah, bez obzira na to što još nije zahtijevao svoj nužni dio pa još nije utvrđeno da mu pripada njegov nužni dio te koliko je taj dio velik
 - u razdoblju koje prethodi utvrđenju njegovog nužnog dijela, nužni nasljednik je zajedničar u svim nasljedničkim zajednicama tipa zajedničkog vlasništva koje su za sunasljednike nastale glede naslijeđenih dobara
 - s utvrđenjem veličine njegovog nužnog dijela, dakle s utvrđenjem njegovog NP (što implicira pobijanje ostaviteljevih oporučnih raspolaganja koja vrijedaju nužni dio glede njegove veličine), mijenja se dotadašnja pravna situacija utoliko što se mijenja tip zajednice među sunasljednicima → one postaju zajednice suvlasničkog tipa²²⁵

- od tada svi sunasljednici upravljaju i raspolazu naslijeđenim dobrima po pravilima po kojima suvlasnici upravljaju i raspolazu svojom stvari (v. čl. 36. do 46. ZV), osim kad je upravljanje povjereno izvršitelju oporuke/skrbniku
- doduše, nerijetko će ulogu ostaviteljevog nasljednika nastojati igrati glede naslijeđenog dobra netko tko se neće obazirati na pravo nužnog nasljednika (osobito dok taj ne zahtijeva svoj nužni dio), ili će mu odricati njegovo NP (nakon što je on zahtijevao svoj nužni dio) – ali, nužni nasljednik jest nositelj NP, pa onaj tko bi glede naslijeđenih dobara izvršavao ovlasti koje pripadaju (i) nužnom nasljedniku (a nije na to ovlašten kao izvršitelj oporuke ili skrbnik ostavine), postupao bi kao poslovođa bez naloga, što povlači odgovarajuće posljedice

1.2. posebno o položaju u pogledu naslijeđenih imovinskih dobara

1.2.1. razvrgnuće zajednice u korist podmirivanja vrijednosti nužnog dijela ²²⁶ (373. str.)

1.2.2. vraćanje darova radi podmirenja nužnog dijela ²²⁷ (374. str.)

2. položaj u pogledu naslijeđenih obveza

- ostaviteljeve obveze prelaze i na njegovog nužnog nasljednika, budući da je i on ostaviteljev nasljednik, što implicira i biti dužnik umjesto ostavitelja – kao i svaki ostaviteljev nasljednik, i nužni nasljednik je umjesto njega dužnik (odnosno sudužnik) svih obveza koje su preostale nakon ostaviteljeve smrti, pa u granicama svoje odgovornosti odgovara za te obveze ostaviteljevim vjerovnicima (pro viribus hereditatis ili cum viribus hereditatis)
- sa stajališta ostaviteljevih vjerovnika je svejedno je li netko naslijedio ostavitelja temeljem dispozitivnih zakonskih normi, oporuke ili striktnih zakonskih normi – onaj tko je ostaviteljev nasljednik, njihov je dužnik umjesto ostavitelja
- no, u odnosu prema sunasljednicima nužnog nasljednika, odnosno prema onima koji su dobili darove od ostavitelja, to nije svejedno – kako nužnom nasljedniku njegov dio pripada u punoj vrijednosti, pošto ispunji ostaviteljevim vjerovnicima ono što im kao nasljednik duguje i za što odgovara, nužni nasljednik može na svoje oporučne sunasljednike i osobe koje su od ostavitelja dobile darove (koji dolaze u obzir za vraćanje) prebaciti konačni teret ispunjavanja ostaviteljevih obveza, ukoliko je to potrebno da bi mu njegov dio pripao u neumanjenoj vrijednosti
- naime, za onoliko koliko bi ispunjavanje ostaviteljevih obveza okrnjilo vrijednost njegovog nužnog dijela, nužni nasljednik je ovlašten regresirati se od svojih sunasljednika, a ako i ukoliko je i to potrebno, može ishoditi da obdarenici vrate darove u ostavinsku masu

11.2.2. Položaj nužnog nasljednika s obzirom na prava i obveze koje nastaju za ostaviteljevog nasljednika

čl. 77. st. 1. ZN

1. položaj nužnog nasljednika u pogledu obveza koje su nastale za nasljednika

1.1. položaj u pogledu ostaviteljevih zapisa

- i ostaviteljev nužni nasljednik može biti obavezan ispuniti ostaviteljeve zapise – ako je za nužnog nasljednika nastala ta obveza, on je time u načelu jednako opterećen kao što bi bio da je naslijedio na nekom drugom pravnom temelju
- no, njemu pripada njegov nužni dio u neokrnjenoj vrijednosti, što može dovesti do umanjenja zapisa kojima je on opterećen, ako vrijeđaju vrijednost njegovog nužnog dijela → nužni je dio povrijeđen kad je ukupna vrijednost raspolaganja oporukom i/ili vrijednost darova tolika da zbog nje nužni nasljednik ne bi dobio punu vrijednost svog nužnog dijela ^{228 229}
- bude li umanjen zapis koji ga je teretio, nužni nasljednik će biti dužan ispuniti samo umanjenu činidbu, dakle samo dio činidbe koju je ostavitelj odredio oporukom (nije dužan zapisovniku ispuniti ništa, ako je zapis umanjen do ništa)
- bit će odgovoran samo za ispunjenje umanjene činidbe

1.2. položaj u pogledu oporučnih naloga

- za ostaviteljevog nužnog nasljednika može na temelju oporučnih odredbi ostavitelja postojati obveza da ispunji jedan ili više ostaviteljevih naloga – tada je pravni položaj nužnog nasljednika načelno onakav kakav bi bio da je naslijedio na temelju oporuke ili dispozitivnih zakonskih normi; no, i ovdje nužni nasljednik može zahtijevati umanjenje naloga, ako i ukoliko oni vrijeđaju njegov nužni dio (tu na odgovarajući način vrijedi isto što i za umanjenje zapisa)

²²⁶ Pobijanje ostaviteljevih oporučnih raspolaganja – pravo na redukciju oporuke, 59. str.

²²⁷ Pobijanje ostaviteljevih darova – pravo na vraćanje darova, 59. str.

²²⁸ V. čl. 70. st. 5. ZN (Pravo na nužni dio, 56. str.).

²²⁹ V. čl. 77. ZN.

- osobitost pravnog položaja nužnog nasljednika opterećenog oporučnim nalogima se pokazuje u slučaju da on ne ispuní nalog kojeg je obvezan ispuniti → nužno NP ne može prestati zato što nužni nasljednik nije ispunio ostaviteljev nalog ²³⁰ (a da on nije nužni nasljednik, prijetila bi mu ta opasnost) ²³¹; ispunjenje bi mogao zahtijevati izvršitelj oporuke, ali on najčešće ne postoji, pa tada nema nikoga tko bi mogao nasljednika siliti da ispuní činidbu koju mu je ostavitelj naložio

1.3. položaj u pogledu zakonske obveze naknaditi socijalnu pomoć koju je primao ostavitelj

- kao i svaki ostaviteljev nasljednik, i njegov nužni nasljednik je dužan naknaditi ono što je ostavitelj bio primio na temelju rješenja za socijalnu skrb na ime stalne pomoći ili stalnog smještaja, te odgovara za to
- no, ako je ispunjenje te obveze okrnjilo vrijednost njegovog nužnog dijela, ovlašten je regresirati se od svojih sunasljednika, ako i ukoliko je to potrebno da bi mu njegov nužni dio pripadao u neumanjenoj vrijednosti

2. položaj nužnog nasljednika u pogledu prava koja su nastala za nasljednika

- kad zbog ostaviteljeve smrti nastaju neka nova prava za ostaviteljevog nasljednika, ona nastaju i za nužnog nasljednika
- on ima pravo izvršavati to pravo kao i bilo koji drugi nasljednik, ako zakonom nije drukčije određeno, niti to proizlazi iz svrhe kojoj bi trebalo služiti davanje tog prava ostaviteljevom nasljedniku

11.3. SJEDINJENJE PRAVNIH POLOŽAJA NUŽNOG NASLJEDNIKA I NJIHOVO RAZDVAJANJE

- ovdje vrijedi sve kao i ranije izloženo, no, budući da su nužni nasljednik i njegov nužni dio u opreci s pravima i pretenzijama drugih osoba, može se očekivati da će u praksi slučajevi odvojenosti biti češći nego inače, jer će često biti potrebno da do rješenja spornih pitanja između nužnog i ostalih nasljednika bude uspostavljena uprava skrbnika ostavine

11.4. NUŽNI NASLJEDNIK I NJEGOVO FAKTIČNO ZAUZIMANJE POLOŽAJA OSTAVITELJEVOG NASLJEDNIKA TE USKLADIVANJE FAKTIČNOG S NJEGOVIM PRAVNIM POLOŽAJEM – NASLJEDNIČKI ZAHTEJ

- u načelu, svaki ostaviteljev nasljednik, pa i nužni, je ovlašten da odmah po ostaviteljevoj smrti, bez intervencije suda, faktično zauzme položaj u pravnim odnosima koji mu pravno pripada kao ostaviteljevom nasljedniku – to će ponekad biti teško ostvarivo, zbog opreke s drugim osobama, njihovim nasljednim pretenzijama i pravima
- da bi to ipak uspio, nužnom nasljedniku je na raspolaganju **nasljednički zahtjev** – no, često će mu se poricati da je naslijedio ostavitelja, pa će, da bi uspio sa zahtjevom, trebati, bilo prethodno bilo kumulativno s nasljedničkim zahtjevom, ishoditi utvrđenje svog nužnog NP (što će ujedno biti i redukcija testamenta), a i razvrgnuće zajednice u kojoj se našao u pogledu naslijeđenih imovinskih dobara, a možda će trebati ishoditi i vraćanje darova
- zbog toga što će uspje njegovog nasljedničkog zahtjeva ovisiti o utvrđenju njegovog nužnog NP, nemogućnost da ishodi to utvrđenje onemogućit će nužnom nasljedniku i da uspije sa svojim nasljedničkim zahtjevom – stoga, zastari li nužnom nasljedniku pravo da zahtijeva umanjenje raspolaganja oporukom, odnosno vraćanje dara ²³², to će, bude li mu suprotstavljen prigovor zastare, biti prepreka njegovom uspjehu s nasljedničkim zahtjevom i u slučajevima kad nasljednički zahtjev još nije zastario ²³³

12. PRAVO NA ZAPIS

12.1. UOPĆE O ZAPISIMA

- **pravo na zapis (legat)** je subjektivno pravo nasljednopravne naravi (subjektivno NP u širem smislu), koje će, pod zakonom određenim pretpostavkama, zbog ostaviteljeve smrti nastati za neku osobu, dajući joj pravni temelj na kojem će na nju zbog ostaviteljeve smrti prijeći neko pravo vlasništva ili koje drugo subjektivno pravo iz sastava ostavine, ili će za nju nastati određeno pravo na teret vrijednosti nasljedstva; osoba koja zbog ostaviteljeve smrti stekne pravo na zapis, na tom će pravnom temelju steći predmet tog prava, pa će glede toga biti ostaviteljevim pojedinačnim sljednikom
- prema tome ovlašćuju li na stjecanje u stvarnopravnom ili obveznopravnom smislu, razlikuju se:

1. vindikacijski zapisi (legatum per vindicationem)

- vindikacijski zapis je subjektivno pravo koje nastaje zbog ostaviteljeve smrti, a svog nositelja, zapisovnika (honorata) ovlašćuje neposredno u pogledu određenog dobra iz sastava ostavine
- to je apsolutno pravo, koje djeluje prema svakome (erga omnes), a svom nositelju daje neposrednu pravnu vlast u pogledu onog dobra iz sastava ostavine koje je predmet tog prava

²³⁰ Obveza nužnog nasljednika ispuniti ostaviteljeve naloge je tada obveza bez pravne odgovornosti (naturalna, prirodna).

²³¹ V. čl. 48. ZN (Vrste dopuštenih oporučnih odredbi ..., 36. str.).

²³² V. čl. 84. ZN (Pravo nužnog nasljednika da pobija ..., 58. str.).

²³³ V. čl. 138. ZN (Zahtjev, protuzahteji i prigovori, 72. str.).

- no, neposredno pojedinačno stjecanje stvari ili/i prava iz sastava ostavine se teško uklapa u uređenje nasljeđivanja zasnovano na načelu obvezatnog neposrednog sveopćeg sljedništva zbog ostaviteljeve smrti – ono je iznimka od toga, pa samo rijetka suvremena NP uređenja omogućuju nastanak vindikacijskih zapisa zbog smrti ostavitelja, a i u onima koja to omogućuju, oni mogu nastati samo na temelju zakona, dakle kao zakonski zapisi, a ne i na temelju volje ostavitelja; kod nas pravnu narav vindikacijskog zapisa imaju prava na izdvajanje iz ostavine ²³⁴

2. damnacijski zapisi (legatum per damnationem)

- damnacijski zapis je subjektivno pravo koje nastaje zbog ostaviteljeve smrti, a svog nositelja, zapisovnika (honorata), ovlašćuje da od zapisom opterećenog nasljednika, opterećenika (onerata), zahtijevaju ispunjenje određene činidbe na teret vrijednosti koju je on stekao time što je naslijedio ostavitelja
- odnos zapisovnika i zapisom opterećenog nasljednika je poput odnosa vjerovnika i dužnika – zapisovnik je ovlašten zahtijevati od opterećenika ispunjenje činidbe koju je ostavitelj odredio, a taj mu je dužan tu činidbu ispuniti na teret vrijednosti onog što je stekao naslijedivši ostavitelja
- mogućnost da ostavitelj odredbama svoje volje osniva prava na damnacijske zapise, sastavni je dio uređenja nasljeđivanja zasnovanih na načelima obvezatnosti neposrednog sveopćeg sljedništva i slobode raspolaganja
- zbog ostaviteljeve smrti neka osoba će postati njegov sveopći sljednik (nasljednik ili stjecatelj ošasne ostavine), a ako je ostavitelj odredio zapis(e), temeljem toga će za ovlaštenike zapisa nastati prava da od ostaviteljevog nasljednika zahtijevaju neka im izvrši određene činidbe na teret vrijednosti onoga što je stekao naslijedivši ostavitelja; time će i te osobe participirati u nasljeđivanju ostavitelja, ali ne neposredno, nego posredstvom činidbe zapisom opterećenog nasljednika

- naziv zapis (legat) se rabi u nekoliko različitih značenja (387. str.)

12.2. PRAVO NA ZAPIS (LEGAT)

12.2.1. Pojam i obilježja

1. pojam

- pravo na zapis je subjektivno pravo koje zbog ostaviteljeve smrti ovlašćuje svojeg nasljednika (zapisovnika, legataru, honorata) da od time opterećenog nasljednika (opterećenika, onerata) zahtijeva ispunjenje određene činidbe na teret vrijednosti onoga što je taj stekao naslijedivši ostavitelja

2. obilježja

2.1. relativnost

- pravo na zapis je relativno pravo, koje zapisovnik ima u odnosu prema opterećenom nasljedniku – taj njihov odnos uspostavlja ostavitelj svojom oporučnom odredbom o zapisu, određujući osobu kojoj namjenjuje neko pravo na zapis (zapisovnika), nasljednika prema kojem će ono djelovati (opterećenika), te sadržaj i predmet tog prava
- odnos zapisovnika i opterećenog nasljednika ima obilježja poput obveznog odnosa:
 - zapisovnik u tom odnosu ima ulogu nalik na vjerovnikovu, a opterećenik na dužnikovu
 - činidba koju zapisovnik ima pravo zahtijevati je predmet tog odnosa
 - predmet te činidbe (stvar koju mu opterećenik treba predati, subjektivno pravo koje mu treba prenijeti) u njihovom odnosu ima ulogu kakvu u obveznom odnosu ima tzv. predmet drugog reda
- stoga se u pogledu svega što nije posebno uređeno normama NP na odnos zapisovnika i opterećenika na odgovarajući način primjenjuju opća pravila obveznog prava

2.2. prometnost i nasljedivost

- pravo na zapis je u prometu i nasljedivo, ali tek nakon ostaviteljeve smrti – do tada ono još ne postoji, a nikakvo raspolaganje budućim pravom na zapis nije dopušteno: ništavan bi bio ugovor o zapisu, ili kakvoj drugoj koristi kojoj se jedan ugovornik nada iz nasljedstva koje još nije otvoreno ²³⁵, a bio bi ništavan i ugovor kojim bi se budući ostavitelj obvezao da će u svoju oporuku unijeti ili ne unijeti neku odredbu o pravu na zapis, ili je opozvati ili ne opozvati ²³⁶
- pošto pravo na zapis nastane, ono je u prometu kao što su to i tražbine vjerovnika (ono je tada i nasljedivo, poput tražbina)

12.2.2. Pravni odnosi na temelju prava na zapise

²³⁴ V. čl. 75. i 76. ZN (Prava na izdvajanje iz ostavine, 97. str.).

²³⁵ V. čl. 103. st. 2. ZN (Načelo nasljeđivanja zbog smrti, 2. str.).

²³⁶ V. čl. 104. ZN (Ništetni ugovori usmjereni na NP učinke, 100. str.).

1. osobe

1.1. zapisovnik (honorat)

- ostavitelj oporučnom odredbom može odrediti jednog ili više zapisovnika istog zapisa
- više zapisovnika može odrediti:
 - tako da neki dolaze u obzir za stjecanje zapisa u prvom redu, a drugi da su im zamjenici za slučaj da prvoodređeni zapisovnici ne steknu pravo na zapis ili ga se odreknu, ili
 - simultano, kao suzapisovnike
- ako zapisovnik umre prije ostavitelja, ili se odrekne zapisa, ili je nedostojan, oporučna odredba o zapisu neće proizvoditi nikakav pravni učinak ²³⁷

-
- ostavitelj može zapis namijeniti i osobi koja ga nasljeđuje, pa ako je za zapisovnika odredio osobu koja ga nasljeđuje zajedno s još jednim ili više sunasljednika, postavlja se pitanje: pripada li toj osobi pravo na zapis (a time i predmet tog prava) povrh onog što joj pripada jer je naslijedila ostavitelja, ili joj vrijednost zapisa treba uračunati u nasljedni dio?
 - u pravilu su sunasljednici takve osobe koja je ostaviteljev nasljednik, ali i zapisovnik, ovlašteni zahtijevati neka joj se u nasljedni dio uračuna vrijednost koju dobiva na temelju svog prava na zapis
 - nisu to ovlašteni zahtijevati ako iz oporuke proizlazi da je oporučitelj htio da nasljednik dobije zapis uz svoj dio ²³⁸
 - ako je ostavitelj neki zapis namijenio osobi kojoj je nešto dugovao, postavlja se pitanje: nije li oporučitelj tim zapisom želio ispuniti svoju obvezu tom zapisovniku kao vjerovniku (tzv. legatum debiti) ili mu je neovisno o postojanju te obveze (koju će trebati ispuniti njegov nasljednik) namijenio i pravo na zapis?
 - ZN za takav slučaj određuje: kad je oporučitelj ostavio zapis svom vjerovniku, ovaj ima pravo osim ispunjenja zapisa zahtijevati i ispunjenje svoje tražbine, ako iz oporuke ne proizlazi da je oporučiteljeva namjera bila drukčija

1.2. opterećenik (onerat)

- opterećenik je osoba koja je obvezana zapisovniku ispuniti činidbu koju mu duguje na temelju njegovog prava na zapis
- to može biti samo osoba koja je zbog ostaviteljeve smrti postala njegov sveopći sljednik (dakle, nasljednik), a ako nitko nije naslijedio ostavitelja, zapis je dužna ispuniti jedinica lokalne samouprave (općina/grad) koja tada stječe ošasnu ostavinu:

zapisovnik ima pravo zahtijevati ispunjenje zapisa od svih oporučnih i zakonskih nasljednika, uključujući nužne, a u slučaju ošasnosti, od općine, odnosno grada koji imaju položaj nasljednika

- ako je to nekoliko osoba, sve dolaze u obzir kao opterećenici; no, ostavitelj može svojom oporučnom odredbom odrediti i samo jednu, ili samo neke od njih kao opterećenike, pa tada taj zapis neće teretiti ostale sunasljednike → glede osobe opterećene zapisom, ZN određuje:
 - (1) Zapisovnik ima pravo zahtijevati ispunjenje zapisa od osobe koja je oporukom obvezana izvršiti zapis.
 - (2) Ako je na ispunjenje zapisa obvezano više osoba, svaka odgovara razmjerno dijelu ostavine koji dobiva, osim ako se iz oporuke može zaključiti da je oporučitelj htio da one odgovaraju na drugi način.
 - (3) Ako je oporučitelj propustio odrediti tko je dužan ispuniti zapis, obveza ispunjenja tereti sve oporučne i zakonske nasljednike, uključujući i nužne, razmjerno njihovim nasljednim dijelovima.
- Ako opterećenik zapisa umre prije ostavitelja, ili se odrekne nasljedstva, ili je nedostojan naslijediti, opterećenik zapisa je onaj tko je zbog ostaviteljeve smrti stekao NP (oporučno, zakonsko, nužno), pa je naslijedio ostavitelja, a ako ih je nekoliko, svi su oni opterećenici tog zapisa, razmjerno svojim nasljednim dijelovima

2. sadržaj i predmet

2.1. sadržaj

- sadržaj prava na zapis čini ovlaštenje zapisovnika da od opterećenika zahtijeva neku činidbu, pozitivnu (davanje stvari ili činjenje u užem smislu) ili negativnu (trpljenje ili propuštanje), a korelat toga je opterećenikova obveza, naime njegov dug ispuniti tu činidbu na teret koristi koju dobiva nasljeđivanjem ostavitelja
- opterećenik za taj dug odgovara osobno, ali je ta odgovornost ograničena kvantitativno: nitko nije dužan ispuniti zapis preko vrijednosti onoga što je stekao zbog ostaviteljeve smrti

²³⁷ V. čl. 155. st. 1. ZN.

²³⁸ V. čl. 90. ZN (Položaj sunasljednika s obzirom na nasljedstvo, 76. str.).

- pravo na zapis temeljem oporučne odredbe može biti ograničeno rokovima i uvjetima, a i nalogima (legatum sub modo); može biti i opterećeno podzapisima (sublegatima)

2.2. predmet

- (neposredan) predmet zapisovnikovog prava i opterećenikove obveze je činidba koju je zapisovnik ovlašten zahtijevati od opterećenika, a ovaj mu ju je dužan ispuniti – ostavitelj može zapisovnika ovlastiti na to da od opterećenika zahtijeva ispunjenje činidbe koja je moguća, dopuštena i dovoljno određena; to može biti pozitivna ili negativna činidba
- ta činidba ima svoj predmet glede kojeg bi ona trebala biti izvršena, predmet drugog reda → to je stvar, pravo ili drugi pravni entitet glede kojeg je opterećenik dužan zapisovniku ispuniti činidbu na koju taj ima pravo (npr. stvar koju opterećenik treba predati zapisovniku)
 - činidba koju je zapisovnik ovlašten zahtijevati od opterećenika može biti tako određena da je on treba izvršiti u pogledu nekog dobra koje je bilo ostaviteljevo, pa je postalo opterećenikovo time što je naslijedio ostavitelja
 - no, ona može biti određena i tako da je opterećenik treba izvršiti glede nečega što nije u nasljedstvu, ali će izvršenjem te činidbe na zapisovnika prijeći korist (potpuno ili djelomično) koju je opterećenik dobio naslijedivši ostavitelja
- glede neke svoje stvari ili prava, ostavitelj-oporučitelj može oporukom odrediti i tzv. neposredan zapis (direktan legat), naime odrediti da ta stvar ili pravo treba pripasti zapisovniku, a ne odrediti tko je opterećenik tog zapisa
 - iako to na prvi pogled izgleda kao vindikacijski zapis, radi se o damnacijskom zapisu
 - takvo određivanje zapisa samo znači da će činidbu predaje/prijenosa one stvari/prava koja je predmet neposrednog zapisa, dugovati zapisovniku (odnosno suzapisovnicima) onaj tko će biti nasljednik na bilo kojem pravnom temelju; bude li nekoliko nasljednika, svi oni će dugovati činidbu, razmjerno svom nasljednom dijelu (v. gore, čl. 51. st. 3. ZN)

12.2.3. Stjecanje prava na zapis

1. osnivanje prava na zapis

1.1. pretpostavke osnivanja

1.1. pravni temelj → pravni temelj prava na zapis je valjana oporučna odredba odgovarajućeg sadržaja ²³⁹, naime oporučna odredba usmjerena na to da na temelju nje određena osoba (zapisovnik) zbog ostaviteljeve smrti stekne pravo zahtijevati ispunjenje određene činidbe od ostaviteljevog nasljednika (opterećenika)

- pravni temelj osnivanja prava na zapis ujedno je i pravni temelj osnivanja obveze opterećenika da ispuni zapisom određenu obvezu zapisovniku – time što bude osnovana ta njegova obveza, opterećenik ju biva dužan ispuniti na teret i u granicama čiste vrijednosti onoga što će steći naslijedivši ostavitelja
- pravo na zapis se može steći samo na temelju oporučne odredbe; ugovor o zapisu bi bio ništetan, pa ne bi mogao proizvesti željeni pravni učinak ²⁴⁰

1.2. postojanje i sposobnost stjecatelja → da bi netko stekao pravo na zapis, nije dovoljno da ima pravni temelj za to, već je potrebno i da u trenutku otvaranja nasljedstva postoji, te da je sposoban steći pravo na zapis (postojanje i sposobnost prosuđuju se jednako kao i postojanje i sposobnost nasljednika)

1.2. sustav stjecanja

- osnivanje prava na zapis zbiva se kao i stjecanje NP → prema sustavu ipso iure nasljeđivanja, bez posebnog čina stjecanja ²⁴¹

1.3. odricanje od prava na zapis

- stjecatelj prava na zapis je ovlašten odreći se tog prava; u tom pogledu na odgovarajući način vrijedi što i za odricanje od NP
- posluži li se zapisovnik svojim pravom na odricanje, njegovo pravo na zapis apsolutno prestaje, osim ako je ostavitelj oporukom postavio zamjenika zapisovniku

2. prenošenje prava na zapis

- pošto zapisovnik stekne pravo na zapis, to je njegovo subjektivno pravo poput tražbina obveznopravne naravi, pa to pravo može na drugoga prenijeti onako kao što se na drugoga prenose tražbine; isto tako, pošto on stekne pravo na zapis, ono će zbog zapisovnikove smrti, kao i njegove tražbine, prijeći na njegovog nasljednika

12.2.4. Nedjelotvornost odredbe o osnivanju zapisa

²³⁹ V. čl. 45. ZN (Vrste dopuštenih oporučnih odredbi ..., 36. str.).

²⁴⁰ V. čl. 103. st. 2. ZN (Načelo nasljeđivanja zbog smrti, 2. str.).

²⁴¹ V. čl. 129. st. 4. ZN.

- zapis, premda je valjano određen oporukom, u nekim slučajevima ne proizvodi nakon ostaviteljeve smrti pravne učinke; kad „zapis utrnuje“ („pada“), određeno je u ZN:
 1. zapis ne proizvodi pravne učinke ako zapisovnik umre prije oporučitelja, ili se odrekne zapisa, ili je nedostojan; u tim slučajevima predmet zapisa ostaje osobi koja ga je bila dužna ispuniti, ako iz same oporuke ne proizlazi neka druga oporučiteljeva namjera
 2. zapis ne proizvodi pravne učinke i onda kad je oporučitelj otuđio ili potrošio predmet zapisa ili je taj predmet inače prestao postojati za života oporučiteljeva, ili je slučajno propao nakon njegove smrti
 - to znači da nemogućnost ispunjenja zapisom određene činidbe u pravilu ne povlači za sobom dužnost opterećenika da umjesto te činidbe da zapisovniku ikakvu naknadu; kad nije moguće ispuniti tu činidbu, zapis redovito utrnuje
 - ipak, zapis ne utrnuje, iako nije moguće ispuniti ono što je ostavitelj odredio, ako je nemogućnost ispunjenja toga nastupila nakon ostaviteljeve smrti, a zapisovnik za tu nemogućnost odgovara – tada opterećenik duuguje zapisovniku naknadu po pravilima koja reguliraju naknadu štete nastale neispunjenjem obveza (v. čl. 342., čl. 343., čl. 346. do čl. 349. ZOO)

12.2.5. Ostvarivanje prava na zapis

čl. 59. ZN

1. zahtjev i ispunjenje

- stekavši ostaviteljevom smrću pravo na zapis, zapisovnik je postao ovlašten od opterećenika zahtijevati ispunjenje one činidbe koja je predmetom zapisovnikovog prava i opterećenikove obveze – no, time još nije ostvareno zapisovnikovo pravo na zapis; ono se ostvaruje na zapisovnikov zahtjev → zapisovnik je u pravilu odmah ovlašten zahtijevati ispunjenje, ali ako je njegovo pravo na zapis ograničeno početnim rokom ili odgodnim uvjetom, na to je ovlašten tek istekom roka ili ispunjenjem uvjeta
- pravo na zapis se ostvaruje ispunjavanjem činidbe koja je predmetom tog prava, prema pravilima o ispunjenju obveza (čl. 290. do čl. 335. ZOO) – ono će biti ostvareno, pošto ona činidba koju zapisovnik ima pravo zahtijevati, bude ispunjena u cijelosti (ako je to npr. činidba predaje neke stvari zapisovniku, ono će biti ostvareno kad zapisovniku bude ta stvar predana)

2. zastara prava zahtijevati ispunjenje zapisa

- pravo zahtijevati ispunjenje zapisa zastarijeva za 3 godine od dana kad je zapisovnik saznao za svoje pravo i bio ovlašten zahtijevati ispunjenje zapisa, a najkasnije u roku od 5 godina od dana kad je mogao zahtijevati ispunjenje zapisa
- na zastaru tog prava se na odgovarajući način primjenjuju opća pravila o zastari (čl. 214. do 246. ZOO)
- nastupi li zastara, zapisovnik više neće moći putem suda ostvarivati svoje pravo na taj zapis, jer će opterećenikova obveza da ispuni činidbu koja je predmetom tog prava biti još samo njegova neutuživa, prirodna obveza

12.2.6. Umanjenje zapisa

čl. 53. st. 2. i st. 3., čl. 80. ZN

- u nekim slučajevima opterećenik će imati pravo ishoditi odluku kojom će se „umanjiti ostaviteljevo oporučno raspolaganje“, naime, smanjiti činidba određena ostaviteljevom odredbom o zapisu – isходи li to, bit će dužan ispuniti samo onoliko veliku činidbu kolika je određena tom odlukom
- opterećenik je ovlašten zahtijevati umanjenje upisa:
 1. zbog naslijeđenih dugova,
 2. zbog povrede njegovog prava na nužni dio (povreda vrijednosti njegovog nužnog dijela),
 3. zbog umanjivanja onih oporučnih raspolaganja koja su išla u njegovu korist, ali su umanjena zbog povrede nečijeg prava na nužni dio
- na opterećenikov zahtjev će odlukom suda/javnog bilježnika biti umanjena oporučna raspolaganja, točnije, bit će smanjene one činidbe koje bi na temelju oporukom određenih zapisa on bio dužan ispuniti drugim osobama, da bi se primjerile njegovom NP

- kad nekoliko zapisa tereti istog opterećenika, u pravilu će se svi zapisi koji ga terete umanjiti u istom omjeru, osim ako je ostavitelj svojom oporukom neki zapis privilegirao ²⁴²

1. umanjjenje zapisa zbog naslijeđenih dugova

- kako tražbine oporučiteljevih vjerovnika imaju prednost pred pravima zapisovnika ²⁴³, može se dogoditi da u granicama odgovornosti opterećenog nasljednika ne preostane dovoljno mjesta za ispunjavanje zapisa kojima je on opterećen
- u tom slučaju, kako nitko nije dužan ispuniti zapise preko vrijednosti koju je stekao nasljeđivanjem ²⁴⁴, opterećeni nasljednik je ovlašten ishoditi „umanjjenje oporučnih raspolaganja“, naime umanjivanje zapisa toliko koliko je potrebno da bi ih se svelo u granice njegove odgovornosti

2. umanjjenje zapisa zbog povrede vrijednosti opterećenikovog nužnog dijela

- ako je nužni nasljednik toliko opterećen s jednim ili više zapisa da bi zbog toga vrijednost onog što on dobiva nasljeđujući ostavitelja bila manja od one koju bi trebao imati njegov nužni dio, on nije dužan ispuniti zapise u mjeri u kojoj bi oni umanjivali njegovo nužno NP:
 - nužni nasljednik nije dužan ispuniti zapise u mjeri u kojoj bi oni umanjivali njegovo nužno NP
 - u mjeri u kojoj mu neki zapis ne bude ispunjen umanjuje se odgovornost zapisovnika tog zapisa za zapise i naloge kojima je on opterećen ²⁴⁵ – u pravilu će se svi zapisi koji ga terete smanjivati u istom omjeru, osim ako je ostavitelj svojom oporukom neki zapis privilegirao ²⁴⁶

3. umanjjenje zapisa zbog umanjivanja oporučnih raspolaganja koja su išla u korist opterećenog nasljednika

- za slučaj kad je radi otklanjanja povrede nečijeg prava na nužni dio provedena redukcija testamenta kojom je smanjen nužni dio oporučnog nasljednika koji je opterećen s jednim ili više zapisa, ZN određuje:

oporučni nasljednik čiji bi nasljedni dio morao biti umanjen da bi se dopunio nužni dio može zahtijevati razmjerno umanjjenje zapisa koje on treba ispuniti, ako iz oporuke ne proizlazi što drugo ²⁴⁷

- u pravilu bi sve zapise koji terete oporučnog nasljednika trebalo umanjiti u istom omjeru u kojem je umanjen njegov nasljedni dio, ali ako je ostavitelj svojom oporukom nešto drugo valjano odredio (privilegirao neki zapis, zabranio je njegovo umanjivanje i sl.), umanjivanje će se provesti prema toj oporučnoj odredbi

12.2.7. Utvrđivanje prava na zapis

1. utvrđivanje rješenjem o nasljeđivanju ili o zapisu

- pravo na zapis se utvrđuje kao i NP – u pravilu rješenjem u ostavinskom postupku nakon provedene ostavinske rasprave: rješenjem o nasljeđivanju, čiji sastavni dio je utvrđenje zapisa, ili posebnim rješenjem o zapisu
- u oba slučaja primjenjuju se pravila koja vrijede za rješenja o nasljeđivanju; stoga je učinak pravomoćnosti u oba slučaja onakav kakav nastupa i pravomoćnošću rješenja o nasljeđivanju (predmnjeva istinitosti i zaštita trećih osoba), a takva je i mogućnost nadomještanja i ispravljanja presudom

2. utvrđivanje putem parnice

- pravo na zapis će se utvrđivati putem parnice:
 1. kad nije doneseno rješenje o nasljeđivanju koje bi sadržavalo utvrđenje zapisa, niti je doneseno posebno rješenje o zapisu, a više ga se ne može donijeti, pa ga treba nadomjestiti presudom, a i
 2. kad je rješenje o nasljeđivanju doneseno i pravomoćno je, pa njegovo netočno utvrđenje treba ispraviti presudom
- u tom pogledu na odgovarajući način vrijedi ono što i za utvrđivanje NP putem parnice

12.2.8. Prestanak prava na zapis

- apsolutni prestanak prava na zapis nastupa valjanim zapisovnikovim odreknućem; ako je pravo na zapis bilo ograničeno raskidnim uvjetom ili završnim rokom, prestat će nastupom tog roka, odnosno ispunjenjem uvjeta
- relativan prestanak prava na zapis (prestanak tog prava njegovom nositelju, pri čemu to pravo postoji i dalje), zbit će se:
 1. njegovim prijenosom s dotadašnjeg nositelja na drugu osobu, po pravilima po kojima se prenose i tražbine, te
 2. smrću dotadašnjeg nositelja tog prava, što uzrokuje prijelaz tog prava na nasljednika ili općinu/grad

²⁴² V. čl. 79. ZN (Vrste dopuštenih oporučnih odredbi ..., 36. str.).

²⁴³ V. čl. 52. ZN (Vrste dopuštenih oporučnih odredbi ..., 36. str.).

²⁴⁴ V. čl. 53. st. 1. ZN (Pravni odnosi na temelju prava na zapise, 92. str.).

²⁴⁵ V. i čl. 83. st. 1. ZN (Pravo nužnog nasljednika da pobija ..., 58. str.).

²⁴⁶ V. čl. 79. st. 1. ZN (Vrste dopuštenih oporučnih odredbi ..., 36. str.).

²⁴⁷ Ta odredba primjenjuje se na odgovarajući način i za zapisovnika kojemu je oporučitelj naložio da iz svoga zapisa nešto ispuni.

12.3. PRAVO NA PODZAPIS

- kao što ostavitelj može svog nasljednika opteretiti s jednim ili više zapisa u korist drugih osoba, on može i svog zapisovnika opteretiti s jednim ili više prava na podzapise u korist nekih drugih osoba:

Pravo na podzapis (sublegat) je subjektivno pravo koje zbog ostaviteljeve smrti ovlašćuje svog nositelja (podzapisovnika, sublegatara,) da od time opterećenog zapisovnika (opterećenika podzapisa) zahtijeva ispunjenje određene činidbe na teret vrijednosti koja zbog smrti istog ostavitelja pripada opterećenom zapisovniku posredstvom njegovog prava na zapis.

- podzapis je inačica zapisa (pa za njih na odgovarajući način vrijedi što i za zapise) → razlikuju se u pogledu opterećene osobe; opterećenik zapisa može biti samo ostavitelj nasljednik, a opterećenik podzapisa podzapisovnik
- naš zakon ni ne rabi poseban naziv za podzapisovnika, nego govori o zapisima koje treba izvršiti zapisovnik, misleći pod time i na podzapisovnike i njihova prava ²⁴⁸
- ostavitelj može i svojeg podzapisovnika opteretiti s jednim ili više podzapisa, pod-podzapisa, u korist nekih drugih osoba, a i ove može opteretiti daljnjim podzapisima (pod-pod-podzapisima) itd. – tako može širok krug osoba sudjelovati u nasljeđivanju ostavitelja, premda, dakako, samo posredno i samo vrijednosno

13. PRAVA NA IZDVAJANJE IZ OSTAVINE

13.1. UOPĆE

- u nekim pravnim poretcima postoji mogućnost da zbog ostaviteljeve smrti nešto od sastava ostavine neposredno prijeđe na određene osobe, umjesto da zajedno sa svim ostalim iz sastava ostavine prijeđe na ostaviteljevog nasljednika
- i u našem pravnom poretku postoji ta mogućnost – zbog ostaviteljeve smrti mogu na temelju zakona za neke osobe nastati **prava na izdvajanje iz ostavine nekih imovinskih dobara**:
 1. pravo na izdvajanje kućanskih predmeta
 2. pravo na izdvajanje vlastitog doprinosa ostaviteljevoj imovini

- to su subjektivna prava NP naravi, dakle nasljedna prava u širem smislu, naime, zakonski zapisi vindikacijskog tipa u korist osoba koje ispunjavaju zakonske pretpostavke – za osobu glede koje su te pretpostavke ispunjene osniva se (nastaje) na temelju zakona pravo na izdvajanje vlastitog doprinosa ostaviteljevoj imovini/kućanskih predmeta, od kojeg se ona može i odreći, s učinkom kao da ga nikad nije ni stekla
- temeljem prava na izdvajanje izdvajaju se za ovlaštenika tog prava ona imovinska dobra koja su predmetom tog prava, u smislu što će ona, umjesto da s ostatkom ostavine prijeđu u nasljedstvo nasljednika (ili na općinu/grad), neposredno iz ostavine prijeći osobi koja je nositelj prava na izdvajanje, pa će time ući u njenu imovinu; to će se zbiti zbog ostaviteljeve smrti, a kako je posrijedi prelaženje prava, a ne izvorno stjecanje, ta osoba će biti ostaviteljev pojedinačni sljednik m. c.

- stjecanje na temelju prava na izdvajanje i stjecanje na temelju NP, do kojih dolazi zbog ostaviteljeve smrti i u trenutku ostaviteljeve smrti su odvojena stjecanja – svako se zbiva na vlastitom pravnom temelju; pritom stjecanje na temelju prava na izdvajanje ima prednost, pa kad ostavina u sebi sadrži imovinska dobra koja su predmet nečijeg prava na izdvajanje, u prvom redu će ih steći ovlaštenici tih prava, a potom će ostatak prijeći na ostaviteljevog nasljednika temeljem njegovog NP
- kad stjecanje temeljem prava na izdvajanje kućanskih predmeta konkurira stjecanju istih imovinskih dobara na temelju prava na izdvajanje vlastitog doprinosa, prednost ima stjecanje na temelju prava na izdvajanje kućanskih predmeta
- ako su ovlaštenici jednog/drugog/oba prava na izdvajanje iz ostavine ujedno i ostaviteljevi nasljednici, oni stječu i predmet prava na izdvajanje i svoj nasljedni dio, ali jedno odvojeno od drugoga → kako se stječu temeljem posebnih subjektivnih prava na izdvajanje, a ne temeljem NP (ni prava na ošasnu ostavinu), ono što je od imovinskih dobara izdvojeno iz ostavine na temelju nekog prava na izdvajanje ne uzima se u račun pri izračunavanju nužnog dijela i ne uračunava se u nasljedni dio nasljedniku koji je to stekao (v. dolje, čl. 75. st. 2. i čl. 76. st. 2. ZN)

13.2. PRAVO NA IZDVAJANJE IZ OSTAVINE KUĆANSKIH PREDMETA

čl. 76. ZN

1. uopće

- pripadnici obiteljske zajednice koji žive u zajedničkom kućanstvu, služe se inventarom tog kućanstva (namještaj, kućanski aparati, posteljina, posuđe i sl.) rabeći ih kao da su zajedničke, makar to i nisu – te stvari redovito nisu zajedničke, no vlasnici su ih izričito ili prešutno dali do opoziva na zajedničku uporabu i ostalim članovima obiteljske zajednice
- time nisu prestale ovlasti vlasnika tih stvari, pa o njihovoj volji ovisi opseg, modaliteti i trajanje uporabe tih stvari; takva situacija može i dugo potrajati, ali problemi bi se mogli javiti smrću vlasnika tih stvari → nakon smrti ostavitelja, njegovi nasljednici ne moraju biti osobe koje su s njime živjele u istom kućanstvu i rabile njegove stvari, a i pitanje je, bi li nasljednici pristali na to da se članovi ostaviteljevog obiteljskog kućanstva i nadalje služe ostaviteljevim stvarima
- da se to ne bi pojavilo kao smetnja za nastavljanje dotadašnjeg života, pod zakonom određenim pretpostavkama za neke članove ostaviteljeve obiteljske zajednice nastaje pravo na izdvajanje pojedinih kućanskih predmeta:

(1) Nadživjelom bračnom drugu i ostaviteljevim potomcima koji su živjeli s ostaviteljem u istom kućanstvu u času smrti, pripadaju kućanski predmeti koji služe za zadovoljavanje njihovih svakodnevnih potreba, kao što su pokućstvo, kućanski aparati, posteljina i slično, ali ne ako su ti predmeti znatnije vrijednosti.

(2) Tako izdvojeni predmeti ne uzimaju se u račun pri izračunavanju nužnog dijela niti se uračunavaju nasljedniku u njegov nasljedni dio.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka stječu izdvojene predmete u suvlasništvo, na jednake dijelove.

- temeljem tog prava, umjesto da ostaviteljeva prava vlasništva tih predmeta prijeđu na ostaviteljeve nasljednike, prijeći će na ovlaštenike prava na izdvajanje kućanskih predmeta (tj. ti predmeti će se izdvojiti iz ostavine)

2. ovlaštenici

- u obzir kao ovlaštenici prava na izdvajanje kućanskih predmeta iz ostavine dolaze članovi ostaviteljeve obitelji, ali ne svi; ovlaštenicima mogu postati samo oni od njih koji zadovoljavaju dvostruki kriterij obiteljske veze i zajedničkog kućanstva:
 - (1) nadživjeli ostavitelj bračni ili izvanbračni drug i ostaviteljevi potomci bilo kojeg stupnja srodstva, koji su
 - (2) živjeli s ostaviteljem u istom kućanstvu, u času njegove smrti
- niti jedan od potencijalnih ovlaštenika nema jači pravni temelj za stjecanje tog prava na izdvajanje od ostalih, pa ga mogu steći i daljnji ostaviteljevi potomci, iako ga stječu i oni bliži

3. predmet

- u obzir da budu predmetom prava na izdvajanje dolaze stvari iz sastava ostavine, ako su (1) namijenjene tome da služe zadovoljavanju svakodnevnih potreba ovlaštenika tog prava (npr. pokućstvo, posteljina, kućanski aparati), te služe toj namjeni, a (2) nisu „znatnije vrijednosti“

4. sadržaj

- pravo na izdvajanje kućanskih predmeta iz ostavine je zakonski zapis vindikacijskog tipa – on svom stjecatelju daje neposredno pravo na predmetu izdvajanja (određenom kućanskom predmetu, ili nekoliko njih)

5. stjecanje prava na izdvajanje

- prava na izdvajanje predmeta kućanstva nastaju (osnivaju se) na temelju zakona zbog i u trenutku ostaviteljeve smrti, kao prava onih osoba koje zadovoljavaju zakonske pretpostavke da budu ovlaštenici tih prava, a glede onih stvari iz ostavine koje zadovoljavaju zakonske pretpostavke da bude predmetom tih prava

6. učinak

- onaj tko je stekao pravo na izdvajanje kućanskih predmeta, samim time stekao je i predmet tog svog prava, i to ipso iure (za stjecanje nije bilo potrebno izvršiti ikakav čin stjecanja, ni da sud/j.b. rješenjem utvrdi postojanje prava na izdvajanje toga)
- kad je više osoba steklo to pravo u pogledu iste stvari, one su stekle predmet tog prava na jednake dijelove, bez obzira na to u koliko bliskom odnosu s ostaviteljem su bile
- da bi se stjecatelj mogao kao takav legitimirati, može se postojanje ovog prava utvrđivati u postupku pred sudom/javnim bilježnikom – u tom pogledu vrijedi što i inače za utvrđivanje NP učinaka, te za zahtjeve NP naravi

13.3. PRAVO NA IZDVAJANJE IZ OSTAVINE VLASTITOG DOPRINOSA OSTAVITELJEVOJ IMOVINI

čl. 75. ZN

1. uopće

- članovi obiteljske zajednice surađuju u privređivanju, rukovodeći se često osjećajem da privređuju za svoju obitelj

- međutim, suvremeni pravni poretki kontinentalnoeuropskog pravnog kruga, uključujući naš, su individualistički koncipirani: nositelji subjektivnih prava i obveza mogu biti samo pojedinci, fizičke ili pravne osobe, a obitelj nije osoba i nema imovinu
- o tome se redovito ne vodi mnogo računa dok se živi u obiteljskoj zajednici, ali ono što njeni članovi privređuju za obitelj pravno ne može pripasti obitelji, nego tek nekom njenom članu, redovito onom tko igra ulogu „glave obitelji“ ili je u nekoj drugoj ulozi zbog koje postaje njegovo ono što se stječe (npr. vlasnik je zemljišta na kojem se izgradi zgradu)
- za njegovog života to nije problem, pogotovo ako su odnosi u obitelji takvi da se stvari koje su pravno u imovini tog člana rabe kao da su zajedničke – međutim, bilo bi nepravедno ako se niti nakon otvaranja nasljedstva njegovom smrću ne bi uzimalo u obzir da su pojedini članovi obitelji radom ili drukčije pridonosili povećanju njegove imovine; stoga norme našeg objektivnog NP daju nekim pripadnicima ostaviteljeve obitelji pravo na izdvajanje iz ostavine vlastitog doprinosa ostaviteljevoj imovini:

(1) Neovisno o svome nasljednom pravu ostaviteljev potomak koji je s ostaviteljem živio u zajednici te je svojim radom ili davanjima pridonio da se njegova imovina poveća, časom njegove smrti stječe pravo na onoliki dio ostavine koji odgovara vrijednosti za koju se njegovim doprinosom imovina povećala dok su živjeli u zajednici.

(2) Tako izdvojeni dio ne spada u ostavinu te se ne uzima u račun pri izračunavanju nužnog dijela, niti se uračunava nasljedniku u njegov nasljedni dio.

(3) Pravo iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se samo na zahtjev ovlaštenika. Pravo na podnošenje zahtjeva prestaje 5 godina od dana otvaranja nasljedstva.
- ostvare li te osobe to svoje pravo, samo ono što potom ostane u imovini moći će prijeći u nasljedstvo njegovih nasljednika (odnosno biti ošasno, pa prijeći na općinu ili grad)

2. ovlaštenici

- u obzir kao ovlaštenici prava na izdvajanje ovdje dolaze članovi ostaviteljeve obitelji koji su ga preživjeli, ali samo oni koji zadovoljavaju dvostruki kriterij obiteljske veze i zajedničkog života s ostaviteljem – naime, u obzir za to dolaze: (1) ostaviteljevi potomci (bez obzira na stupanj srodstva i na to ima li neki njihov predak također pravo na izdvajanje svog doprinosa) ako su (2) živjeli u zajednici s ostaviteljem
- život potomka u zajednici s ostaviteljem kao pretpostavka da bi taj potomak dolazio u obzir kao ovlaštenik ovog prava se razlikuje od života u istom kućanstvu s ostaviteljem – može obuhvaćati zajedničko kućanstvo ili stanovanje s ostaviteljem, ali to nije neophodno; dovoljna je bilo kakva životna zajednica, npr. gospodarska, pa i takva gdje potomak samo daje/šalje svoju zaradu pretku, kao svoj doprinos imovini obitelji, ili što slično

3. predmet

- u obzir dolaze sva ostaviteljeva imovinska dobra koja su nakon njegove smrti preostala u ostavini (dakle, predmet prava na izdvajanje svog doprinosa nije cijela ostavina – ostaviteljeva neimovinska dobra i obveze nisu objekti tog prava)

4. sadržaj

- pravo na izdvajanje iz ostavine vlastitog doprinosa ostaviteljevoj imovini ovlašćuje svog nositelja na stjecanje alikvotnog dijela svih ostaviteljevih imovinskih dobara koja su u sastavu ostavine, točnije, alikvotnog dijela svakog prava vlasništva svih stvari u sastavu ostavine, kao i alikvotnog dijela svakog drugog imovinskog prava u sastavu ostavine
- no, veličina alikvotnog dijela nije određena stjecanjem prava na izdvajanje, nego je tek određiva prema zakonskom kriteriju; taj kriterij je sljedeći: veličina alikvotnog dijela koji se izdvaja ovisi o tome:
 - koliko je bilo veliko povećanje vrijednosti ostaviteljeve imovine za trajanja njegove životne zajednice s potomkom koji je ovlaštenik tog prava, te
 - koliko je velik bio ovlaštenikov doprinos tom povećanju

5. stjecanje prava na izdvajanje

- ovo pravo je zakonski vindikacijski zapis, koji zbog i u trenutku ostaviteljeve smrti nastaje (osniva se) na temelju zakona u korist ostaviteljevog potomka koji dolazi u obzir kao stjecatelj tog prava, ako je on (1) svojim radom ili davanjima pridonio (2) povećanju vrijednosti (3) ostaviteljeve imovine koja je preostala u ostavini

6. ostvarivanje prava na izdvajanje

- ovo pravo na izdvajanje je nastalo u trenutku ostaviteljeve smrti, ali će biti ostvareno tek utvrđenjem veličine alikvotnog dijela koji je na temelju tog prava izdvojen – ta veličina će se utvrđivati onako kako se mjerodavno utvrđuje i NP:
 - pravomoćnom odlukom će biti mjerodavno utvrđeno da je, i koliko je velik alikvotni dio izdvojen na temelju prava ostaviteljevog potomka na izdvajanje iz ostavine njegovog doprinosa ostaviteljevoj imovini; u pravilu će se to utvrditi pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju, donesenim u ostavinskom postupku, a tek iznimno u parnici
 - veličina izdvojenog alikvotnog dijela će se utvrđivati u odgovarajućem postupku samo na zahtjev nositelja prava na izdvajanje svog doprinosa iz ostavine – dakle, da bi on ostvario to svoje pravo, trebat će zahtijevati od suda ili j. b.

da svojom odlukom utvrdi koliko velik dio svih ostaviteljevih imovinskih dobara je zbog ostaviteljeve smrti za njega na temelju zakona izdvojen iz ostavine, pa ga je on stekao; dok i ako on taj zahtjev ne postavi, smatrat će se da je ostavina prešla na nasljednike (ili općinu/grad, ako je ošasna) neumanjena tim njegovim pravom

- kako o postojanju i ostvarivanju prava na izdvajanje iz ostavine svog doprinosa ostaviteljevoj imovini ovisi koliko od ostavine može prijeći nasljednicima u nasljedstvo, mogućnost ostvarivanja tog prava je ograničena prekluzivnim rokom: nositelj tog prava treba postaviti zahtjev za utvrđenje u roku od 5 godina od dana otvaranja nasljedstva (v. gore, čl. 75. st. 3. ZN); ako ga ne stavi u tom roku, gubi pravo na podnošenje tog zahtjeva, čime ostaje bez mogućnosti da to svoje pravo na izdvajanje ostvari, pa se nasljeđivanje odvija kao da ovo pravo nije ni nastalo

7. učinak ostvarenja

- ostaviteljev potomak je temeljem svog prava na izdvajanje stekao onolike alikvotne dijelove ostaviteljevih imovinskih dobara za koje je to mjerodavno utvrđeno pravomoćnom odlukom, i to ipso iure, bez ikakvog posebnog čina stjecanja, a s učinkom od trenutka ostaviteljeve smrti (v. gore, čl. 75. st. 1. i st. 2. ZN)
- on se time našao u suvlasničkom odnosu s onima koji su zbog ostaviteljeve smrti stekli preostale dijelove tih dobara
- taj njihov suvlasnički odnos ne mora trajati vječno; redovito će prestati razvrgnućem (diobom) – pri diobi će nekad biti mjesta primjeni prava sunasljednika koji su živjeli ili privređivali u zajednici s ostaviteljem, na diobu isplatom ²⁴⁹ (415. str.)

14. UGOVORI O NASLJEĐIVANJU I U VEZI S NASLJEĐIVANJEM

14.1. UOPĆE

- kao i u većini suvremenih pravnih poredaka, ni kod nas nije dopušteno:
 - ugovarati neposredne nasljedopravne učinke (npr. da će jednog ugovaratelja nakon njegove smrti naslijediti onaj drugi, ili da će jedan ugovaratelj u svoju oporuku unijeti neku odredbu u korist drugoga i sl.), ni
 - ugovarati raspolaganja onim za što se očekuje da će se steći putem nasljeđivanja kad umre određena osoba (npr. ugovoriti prodaju nekretnine svog srodnika za kojeg se računa da će ga se nakon njegove smrti naslijediti)
- takvo ugovaranje je nepoželjno iz više razloga (421. str.), a glavni je što bi se time ograničila sloboda oporučnih raspolaganja, koja su jednostrana i nikad ne vežu oporučitelja – kad bi on sklopio ugovor, postao bi vezan onim što je ugovorio, pa u pravilu više ne bi mogao od toga odustati, niti ono što je ugovoreno izmijeniti bez privole sugovornika

14.2. NIŠTETNI UGOVORI USMJERENI NA NASLJEDNOPRAVNE UČINKE

čl. 104. ZN

- po našem NP uređenju, ugovori o nasljeđivanju i u vezi s nasljeđivanjem načelno nisu dopušteni, pa su, imaju li takav nedopušteni sadržaj, **ništetni** – no, ugovori nekih vrsta su ništetni beziznimno, a neki su ništetni u pravilu, ali bi pod nekim pretpostavkama ipak mogli biti valjani:
 1. beziznimno su ništetni svi:
 - 1.1. ugovori o nasljeđivanju ²⁵⁰
 - 1.2. ugovori o zapisu ²⁵¹
 - 1.3. ugovori o sadržaju oporuke ²⁵²
 - 1.4. ugovori o pravnom raspolaganju nasljedstvom ili zapisom kojem se netko nada od sugovornika ili još žive treće osobe, naime ugovori usmjereni na otuđenje ili bilo kakvo pravno raspolaganje onim za što se očekuje da će to, pošto ostavitelj umre, jedan od ugovornika steći na temelju NP ili prava na zapis ²⁵³
 2. u pravilu su ništetni, ali bi mogli biti valjani ako ispunjavaju neke zakonske pretpostavke za to:
 - 2.1. ugovori o odreknuću od nasljedstva koje još nije otvoreno
 - 2.2. ugovori o ustupu i raspodjeli imovine za života
 - 2.3. ugovori o ustupanju nasljednog dijela prije diobe

14.3. DOPUŠTENI UGOVORI S NASLJEDNOPRAVNIM UČINKOM

14.3.1. Ugovor o odreknuću od nasljedstva koje još nije otvoreno

čl. 134. st. 3. do st. 5. ZN

- u pravilu, odricanje od nasljedstva koje nije otvoreno nema pravnog učinka ²⁵⁴

²⁴⁹ V. čl. 143. ZN (Položaj sunasljednika s obzirom na nasljedstvo, 76. str.).

²⁵⁰ V. čl. 102. ZN (Načelo zatvorenog broja pravnih temelja nasljeđivanja, 4. str.).

²⁵¹ V. čl. 103. st. 2. ZN (Načelo nasljeđivanja zbog smrti, 2. str.).

²⁵² Ništav je ugovor kojim se netko obvezuje unijeti neku odredbu u svoju oporuku ili je ne unijeti, opozvati neku odredbu iz svoje oporuke ili je ne opozvati.

²⁵³ V. čl. 103. st. 1. ZN (Načelo nasljeđivanja zbog smrti, 2. str.).

²⁵⁴ V. čl. 134. st. 1. ZN (Odreknuće, 20. str.).

- ipak, iznimno je moguće sa svojim pretkom ili bračnim drugom valjano ugovoriti odreknuće od nasljedstva (zapravo, odreknuće od NP, pa time od nasljedstva), koje bi se inače imalo steći zbog sukontrahentove smrti²⁵⁵
- **bitan sadržaj** ugovora o odreknuću od budućeg nasljedstva je odricanje od NP koje bi inače nastalo pošto se otvori suugovarateljevo nasljedstvo
 - to odricanje može biti ugovoreno kao:
 - odreknuće u vlastito ime i u ime svih svojih potomaka – to se predmnijeva; odricanje vrijedi i za potomke onoga koji se odrekao, ako ugovorom o odricanju ili naknadnim sporazumom nije što drugo određeno
 - odreknuće isključivo u vlastito ime – ne predmnijeva se, pa je nužno da to bude izričito ugovoreno (odmah ili naknadno)
 - odreknuće od budućeg nasljedstva može biti ugovoreno besplatno, ali i uz naknadu
- za **valjanost** tog ugovora potrebno je, uz ostale opće pretpostavke valjanosti pravnih poslova, da budu ispunjene još i posebne zakonske pretpostavke za valjanost upravo ovih ugovora:
 1. sposobnost stranaka – takav ugovor bit će valjan samo ako je sklopljen između bračnih drugova, ili između pretka i njegovog potomka (bilo kojeg stupnja) koji je „sposoban samostalno raspolagati svojim pravima“, dakle potpuno poslovno sposoban²⁵⁶
 2. oblik ugovora – ugovor o odricanju od nasljedstva valjan je samo ako je sastavljen u pisanom obliku i:
 - ovjeren od suca nadležnog suda, ili
 - sastavljen u obliku javnobilježničkog akta, ili
 - potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku²⁵⁷
- valjani ugovor o odreknuću od nasljedstva koje još nije otvoreno proizvest će svoj **nasljednopravni učinak tek** pošto bude otvoreno nasljedstvo tog pretka ili bračnog druga s kojim je odreknuće ugovoreno – zbog smrti tog pretka ili bračnog druga neće steći NP (a time ni nasljedstvo) onaj tko se toga valjano odrekao, niti odricateljevi potomci, ako njegovo odricanje vrijedi i za njih; ali, ako su ugovoreni neki **drugi pravni učinci**, oni će nastupiti odmah, ako ništa drugo nije ugovoreno (npr. naknada odricatelju)

14.3.2. Ugovor o ustupu i raspodjela imovine za života

čl. 106. do čl. 111., čl. 112. st. 2., čl. 113. do čl. 115. ZN

1. uopće

- neke osobe žele još za svog života, a ne tek nakon smrti, besplatno prenijeti svoja imovinska dobra na pripadnike svoje obitelji, zapravo žele nešto poput anticipiranog nasljeđivanja – tu želju bi mogli ostvariti i tako da s njima sklope ugovor o darovanju; no, time neće uspjeti definitivno urediti ono što bi se inače uređivalo tek kroz nasljeđivanje (425. str.):
 - neće to moći jer će nakon smrti darovatelja njegovi nužni nasljednici moći zahtijevati nužni dio, a kod izračunavanja koliko vrijedan nužni dio im pripada, uzet će se u obzir i vrijednost onog što je ostavitelj za života bio darovao; ispostavi li se da je time povrijedio nečije pravo na nužni dio, obdarenik će možda morati vratiti primljeni dar
 - osim toga, ako nužni dio i nije povrijeđen, ono što je neki ostaviteljev zakonski nasljednik dobio na dar od ostavitelja, uračunat će se tom nasljedniku u njegov nasljedni dio (ako to zahtijevaju njegovi nasljednici, a ostavitelj nije isključio uračunavanje), pa će on stoga dobiti manje od nasljedstva
- ipak, neki pravni poretki omogućuju da se nešto prenese na drugoga tako da se to ne može nakon darovateljeve smrti uzeti u obzir pri nasljeđivanju → tako da se s pripadnicima svoje obitelji valjano ugovori ustup i raspodjela svoje imovine za života; takav ugovor je pravni posao sui generis, koji sadrži 2 elementa:
 - a) obveznopravni element → ugovor ustupitelja i njegovih suugovornika da on njima (svima ili nekima) ustupa besplatno (eventualno uz neke terete) svoja imovinska dobra (stvari na kojima ima pravo vlasništva, imovinska prava), sva koja ima u tom trenutku ili samo neka od njih; cijela ili samo neke njihove alikvotne dijelove
 - b) nasljednopravni element → odreknuće svih ustupiteljevih suugovornika (uključujući i one kojima se ništa ne ustupa) od nasljednih prava koja bi za njih mogla nastati zbog ustupiteljeve smrti, u pogledu svega što je ovim ugovorom ustupljeno; upravo taj NP element čini od običnog ugovora o darovanju ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života

2. bitni sadržaj

- bitan sadržaj tog pravnog posla je suglasno očitovanje volje ustupitelja i njegovih suugovaratelja:

²⁵⁵ V. čl. 134. st. 2. ZN (Odreknuće, 20. str.).

²⁵⁶ V. čl. 134. st. 2. ZN (Odreknuće, 20. str.).

²⁵⁷ Ovlaštene osobe iz ove odredbe dužne su pročitati ugovor i upozoriti ugovornike na posljedice ugovora.

1. o tome što im on od svoje postojeće imovine „ustupa“^{258 259}
2. kako to među njih „raspoređuje“ (tko od njih na temelju toga dobiva, i što dobiva)
3. da oni to dobivaju u pravilu besplatno (može biti ugovorena i neka protučinidba)²⁶⁰
4. da to dobivaju za ustupiteljevog života²⁶¹
5. da nakon ustupiteljeve smrti ovo što je tim ugovorom ustupljeno ne ulazi u sastav ostavine, niti se uzima u račun prilikom izračunavanja njezine vrijednosti (zapravo, vrijednosti nasljedstva)

3. pretpostavke valjanosti

- da bi ugovor o ustupu i raspodjeli imovine bio valjan, potrebno je da budu ispunjene:

1. sve pretpostavke koje se i inače traže za valjanost pravnih poslova, te
2. posebne zakonske pretpostavke u pogledu subjekata, sadržaja i oblika upravo ove vrste pravnog posla (427. str.):
 - (1) Ustup i raspodjela imovine valjani su samo ako su se s time suglasili sva djeca i ostali potomci ustupiteljevi koji su po zakonu pozvani naslijediti ga.
 - (2) Ugovor o ustupu i raspodjeli imovine valjan je samo ako je sastavljen u pisanom obliku i:
 - ovjeren od suca nadležnog suda, ili
 - sastavljen u obliku javnobilježničkog akta, ili
 - potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.
 - (3) Ovlaštene osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su pročitati ugovor i upozoriti ugovornike na posljedice ugovora.
 - (4) Potomak koji nije dao suglasnost može je dati naknadno, u obliku iz stavka 2. ovoga članka.
 - (5) Ustup i raspodjela ostaju valjani ako je potomak koji se nije suglasio umro prije ostavitelja, a nije ostavio svojih potomaka, ili se odrekao nasljedstva, ili je isključen iz nasljedstva, ili je nedostojan.

4. pravni učinci valjanog ugovora

- pravni učinci ugovora o ustupu i raspodjeli imovine za života proizlaze iz oba elementa ugovora i nerazdruživo su povezani:
 - **obveznopravni element**
 1. ima učinak pravnog temelja za besplatno prenošenje ostaviteljevih imovinskih dobara na njegove suugovornike za koje je to određeno ugovorom, dakle učinak ugovora o darovanju – taj učinak imaju svi takvi ugovori (valjani)
 2. ako je to određeno ugovorom, imat će i učinak:
 - pravnog temelja na kojem će nastati ona prava koja je ustupitelj pridržao za sebe, svog bračnog/izvanbračnog druga ili neku treću osobu,
 - pravnog temelja na kojem će nastati nalozi (tereti) kojima bivaju opterećene osobe (pojedine, neke, sve) kojima je ustupitelj svoja imovinska dobra ustupio i među njih raspodijelio, te
 - pravnog temelja na kojem će nastati obveze što ih takve osobe na sebe preuzimaju u pogledu odgovornosti za ostaviteljeve dugove
 3. uz to, na temelju zakona će nastati međusobna odgovornost onih kojima je tim ugovorom nešto ustupljeno, za materijalne i pravne nedostatke onog što im je ustupljeno, poput takve odgovornosti sunasljednika nakon razvrgnuća njihove zajednice²⁶²

(kao i obveznopravni učinci inače, i obveznopravni učinci ovog ugovora nastupaju odmah po njegovom zaključenju, ako nije što drugo o tome određeno)

- **nasljednopravni element** ima sljedeće učinke:
 1. ono što je temeljem tog ugovora ustupljeno i raspodijeljeno, neće se nakon ustupiteljeve smrti uzimati u obzir pri nasljeđivanju
 2. stoga se s prigodom izračunavanja obračunske vrijednosti nasljedstva radi izračunavanja vrijednosti nužnog dijela, neće pribrajati vrijednost onog što je tako ustupljeno (iako joj se inače pribraja vrijednost onog čime je ostavitelj besplatno raspolagao, a da nije bio na to zakonom obavezan)

²⁵⁸ Predmet ustupa i raspodjele: (1) Ustupom i raspodjelom može biti obuhvaćena samo ustupiteljeva imovina koja postoji u vrijeme sklapanja ugovora, bilo cjelokupna ili samo jedan njezin dio, odnosno pojedine ustupiteljeve stvari ili prava. (2) Ništava je odredba kojom bi bilo predviđeno kako će se raspodijeliti stvari ili prava koja se budu zatekla u ustupiteljevoj ostavini.

²⁵⁹ Ustupljena imovina ne ulazi u ostavinu: Kad predač koji je za života ustupio i raspodijelio svoju imovinu (ustupitelj) umre, njegovu ostavinu činit će samo ono što nije bilo obuhvaćeno valjanim ustupom i raspodjelom, kao i ono što je naknadno stekao.

²⁶⁰ Neophodno je da to bude besplatan pravni posao, ali to ne znači da ustupitelj ne bi mogao za sebe, ili svog bračnog druga, ili zajedno, ili za bilo koju osobu odrediti zadržavanje raznih prava prigodom ustupa i raspodjele: (1) Prigodom ustupa i raspodjele ustupitelj može za sebe i/ili za svoga bračnog druga, ili za koju drugu osobu, odrediti osnivanje neke osobne služnosti ili stvarnog tereta na svim ili nekim predmetima ustupanja, ili ugovoriti doživotnu rentu u naravi ili u novcu, ili doživotno uzdržavanje, ili kakvu drugu naknadu. (2) Ako su ta prava osnovana za ustupitelja i njegova bračnog druga zajedno, u slučaju smrti jednoga pripadaju u cjelini drugome do njegove smrti, ako nije što drugo ugovoreno ili ne proizlazi iz okolnosti slučaja. (to nikad nije naknada u smislu naplate, nego samo kao nalog kakvog se može dodati besplatnim pravnim poslovima; npr. obvezivanje stjecatelja da umjesto ostavitelja ispuni neki njegov dug)

²⁶¹ Da bi pravni posao imao karakter ugovora o ustupu i raspodjeli imovine za života, neophodno je da to bude pravni posao inter vivos. U protivnom bi to bio ugovor o nasljeđivanju, a takvi ugovori su ništetni (čl. 102. i čl. 103. ZN).

²⁶² Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke kakva nastaje između sunasljednika nakon razvrgnuća njihove zajednice nastaje i između potomaka nakon ustupa i raspodjele imovine koje im je izvršio njihov predač.

3. nadalje, ustupitelj nužni nasljednik neće moći zahtijevati da se radi namirenja njegovog nužnog dijela vrati u ostavinu ono što je ostavitelj ugovorom o ustupu i raspodjeli imovine prenio svojim potomcima, odnosno bračnom drugu (bez obzira što inače postoji mogućnost da se pobijaju besplatna raspolaganja ostavitelja, ako ona vrijedaju nužni dio)
4. konačno, vrijednost onog što je ostavitelj bio ustupio svojim potomcima, odnosno bračnom drugu, neće se moći njima uračunavati u njihov nasljedni dio (iako bi njihovi sunasljednici inače mogli zahtijevati da im se uračuna u zakonski nasljedni dio ono što su za ostaviteljeva života dobili besplatno od njega)

(ovi učinci nastupit će tek kad se ustupiteljevom smrću otvori njegovo nasljedstvo)

- takav prijelaz stvari i prava iz ustupiteljeve imovine u imovinu onih kojima su ona ustupljena krije u sebi opasnost za ustupiteljeve vjerovnike da oni neće uspjeti podmiriti svoje tražbine koje imaju prema ustupitelju
- zato ZN određuje: ustupiteljevi vjerovnici mogu pobijati ustup i raspodjelu pod pretpostavkama predviđenim za pobijanje dužnikovih besplatnih pravnih radnji poduzetih na štetu vjerovnika

5. posljedice nevaljanosti

- kao i svi pravni poslovi, i ovaj ugovor će biti nevaljan ako ne bude ispunjena neka od potrebnih pretpostavki valjanosti; hoće li biti ništetan ili pobojan, određuju opća pravila, a ona određuju i posljedice ništetnosti/poboynosti
- ako je ugovor o ustupu i raspodjeli ništetan (bilo ex lege, bilo da je poništen povodom pobijanja), on će eventualno konvertirati u neki drugi pravni posao (čl. 325. ZOO) – redovito će konvertirati u ugovor o darovanju, jer će ustupiteljevo besplatno raspolaganje imati karakter darovanja, ako nisu ispunjene pretpostavke za valjanost ugovora o ustupu i raspodjeli
- ako se s ustupiteljevim besplatnim raspolaganjem nisu valjano suglasili svi koji bi to trebali da bi taj ugovor bio valjan, tada to raspolaganje nema, barem u odnosu prema njima, ni karakter, ni učinke ugovora o ustupu i raspodjeli, nego ugovora o darovanju – međutim, ovdje se razlikuju 2 situacije, ovisno o tome tko nije dao potrebnu suglasnost:

1. ako ugovor o ustupu i raspodjeli s ustupiteljem nisu valjano sklopili svi njegovi **potomci** koji su trebali, ili se ustupitelju nakon ustupa i raspodjele rodilo dijete ili se naknadno pojavio neki potencijalni nasljednik koji je bio proglašen nestalim ili umrlim, ugovor o ustupu i raspodjeli apsolutno konvertira u ugovor o darovanju:

Ako se ustupitelju nakon ustupa i raspodjele rodi dijete ili se pojavi nasljednik koji je bio proglašen nestalim ili umrlim, kao i inače kad se s ustupom i raspodjelom nije suglasio netko od ustupiteljevih potomaka koji su po zakonu pozvani naslijediti ga, onda se ono što je ustupljeno ostalima smatra darom i s time će se nakon smrti pretka postupati kao s darovima učinjenim nasljednicima.

□ dakle:

- osnovica za ocjenu vrijednosti nužnih dijelova svih osoba (i onih koje su bile dale pristanak na ustup i raspodjelu) bit će izračunata tako što će se u obzir ipak uzeti i ono što je ostavitelj želio ustupiti, ali je samo darovao
- nadalje, svi koji su prikraćeni u svom nužnom dijelu (uključujući i ove koji su se složili s ustupom) imaju pravo zahtijevati namirenje svog nužnog dijela vraćanjem u ostavinu onog što je ostavitelj namjeravao ustupiti, budući da to zapravo nije bio ustup i raspodjela, nego samo darovanje
- isto tako, svi koji temeljem zakona nasljeđuju ostavitelja, uključujući one koji su sa sadašnjim ostaviteljem svojedobno ugovorili ustup ili raspodjelu, mogu zahtijevati da se njihovim zakonskim sunasljednicima uračuna u zakonski dio i ono što su oni primili od ostavitelja na ime ustupa i raspodjele

2. ako na ugovor o ustupu i raspodjeli nije pristao jedino **ustupitelj bračni/izvanbračni drug**, tada sporazum samo relativno konvertira u ugovor o darovanju:

(1) Ustupitelj može ustupom i raspodjelom obuhvatiti svoga bračnog druga i tada je potrebno da se on suglasi s tim.

(2) Ne bude li bračni drug obuhvaćen, njegovo pravo na nužni dio ostaje neokrnjeno.

(3) Ne bude li bračni drug obuhvaćen, ustup i raspodjela nisu zbog toga nevaljani, nego se prigodom utvrđivanja vrijednosti ostavine radi određivanja vrijednosti nužnog dijela nadživjelog bračnog druga smatra darom ono što je ostavitelj ustupio i raspodijelio svojim potomcima.

□ dakle, u ovakvim slučajevima samo ustupitelj bračni/izvanbračni drug ima pravo:

- da mu kao osnovica za izračunavanje njegovog nužnog dijela posluži obračunska vrijednost ostavine u koju je ubrojena i vrijednost svih ustupljenih imovinskih prava
- da radi otklanjanja povrede svog ovako izračunatog nužnog dijela ishodi, ako je to potrebno, vraćanje onog što je bilo ustupljeno i raspoređeno drugima
- tražiti da se njegovim zakonskim sunasljednicima uračuna u njihove zakonske dijelove i sve ono što su oni od ostavitelja bili dobili na temelju ugovora o ustupu i raspodjeli

6. opoziv

6.1. ustupiteljjev opoziv zbog neispunjenja preuzetih obveza

- odredbe ZN o opozivu ugovora o ustupu i raspodjeli:
 - (1) Ustupitelj ima pravo opozvati ugovor o ustupu i raspodjeli glede određenog potomka ili bračnog druga i zahtijevati da mu taj vrati ono što je primio ustupom i raspodjelom, pod pretpostavkama pod kojima bi mogao opozvati i učinjeno mu darovanje.
 - (2) Isto pravo ima ustupitelj ako potomak ili bračni drug ne daje njemu ili kome drugome uzdržavanje određeno poslom ustupa i raspodjele, ili ako ne isplati ustupiteljeve dugove čija mu je isplata naložena istim poslom.
 - (3) U drugim slučajevima neispunjenja obveza preuzetih tim ugovorom sud će, vodeći računa o važnosti toga za ustupitelja i o ostalim okolnostima slučaja, odlučiti ima li ustupitelj pravo zahtijevati povrat danoga ili samo zahtijevati ispunjenje.

6.2. opoziv zbog razloga za opoziv darovanja

- ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života sadrži obveznopravni element ugovora o darovanju (u kojeg će stoga konvertirati, ne bude li valjan) – zbog tog elementa taj ugovor je moguće opozvati i pod pretpostavkama za opoziv ugovora o darovanju (čl. 493. do čl. 498. ZOO); to znači da ga je moguće opozvati zbog ustupiteljevog osiromašenja i zbog grube nezahvalnosti ustupiteljevog potomka ili bračnog/izvanbračnog druga koji je nešto dobio temeljem tog ugovora

6.3. djelovanje opoziva

- opoziv tog ugovora djeluje samo u odnosu prema određenom potomku ili bračnom/izvanbračnom drugu, dok glede svih ostalih taj ugovor i dalje postoji – za onog glede koga opoziv djeluje, prestali su pravni učinci tog ugovora; otpao je pravni temelj na kojem je taj bio dobio ono što mu je tim ugovorom bilo ustupljeno, pa je ustupitelj sada ovlašten od njega zahtijevati da dobiveno vrati u skladu s pravilima o stjecanju bez osnove (čl. 1111. do 1120. ZOO)
- za ustupiteljevog potomka ili bračnog/izvanbračnog druga s kojim je ugovor raskinut prestali su nasljednopravni učinci tog ugovora, pa će oni moći ustupiteljevom smrću steći nužno NP, ako su ispunjeni zakonski uvjeti:
 - (1) Potomak ili bračni drug koji je morao vratiti ustupitelju ono što je primio prilikom ustupa i raspodjele moći će zahtijevati svoj nužni dio nakon ustupiteljeve smrti, ako nije isključen iz nasljedstva, niti je nedostojan da naslijedi ustupitelja, niti se odrekao nasljedstva.
 - (2) Pri izračunavanju vrijednosti njegova nužnog dijela dijelovi imovine koje je ostavitelj za života ustupio i raspodijelio svojim ostalim potomcima ili bračnom drugu smatrat će se darom.
- stoga će oni biti ovlašteni, ako je to potrebno radi otklanjanja povrede njihovog nužnog dijela, zahtijevati vraćanje i onog što su stekli na temelju ustupa i raspodjele; njihov položaj je dakle poput položaja onih koji se nisu suglasili s ustupom i raspodjelom, uz jednu razliku: ono što su njegovi potomci već dobili ustupom i raspodjelom ne ulazi u ostavinu, te se ne uzima ni u kakav račun prigodom utvrđivanja vrijednosti ostavine

14.3.3. Ugovor o ustupanju nasljednog dijela prije diobe

- dok nasljednička zajednica nije podijeljena, sunasljednicima pripadaju udjeli u njoj – oni mogu raspolagati svojim udjelima, ustupajući ih nasljednicima ili trećim osobama; učinci njihovih ugovora usmjerenih na raspolaganje tim udjelima će se, međutim, razlikovati, ovisno o tome raspolažu li u korist sunasljednika ili u korist trećih osoba (433. str.)²⁶³

14.4. O UTJECAJU UGOVORA O DOŽIVOTNOM I DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU NA NASLJEDIVANJE

- za budućeg ostavitelja postoji mogućnost da znatno, iako posredno, utječe na rezultat nasljeđivanja do kojeg će doći njegovom smrću, zaključivši s nekom drugom osobom kao davateljem uzdržavanja:
 - 1. ugovor o doživotnom uzdržavanju (čl. 579. do 585. ZOO) ili
 - 2. ugovor o dosmrtnom uzdržavanju (čl. 586. do 589. ZOO)
- ugovori tih vrsta nisu usmjereni na postizanje neposrednih nasljednopravnih učinaka, pa su stoga obveznopravne naravi
- razlikovanje između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, s jedne, te ugovora o nasljeđivanju i ugovora o zapisu, s druge strane, vrlo je važno u našem pravnom poretku, jer su ovi prvi dozvoljeni, dok su drugi ništetni (čl. 102. i 103. ZN)

- pošto umre ostavitelj koji je za svog života valjano zaključio ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju s nekim kao davateljem uzdržavanja, zbog toga će sastav njegove ostavine biti manji nego što bi inače bio
 - ono što je temeljem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju za svog života već prenio na davatelja uzdržavanja, nije više njegovo u trenutku njegove smrti, pa ne ulazi u sastav njegove ostavine²⁶⁴
 - a, ako je za svog života s nekim sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju, tada je ono što na temelju tog ugovora daje kao naplatu za to uzdržavanje, doduše još njegovo u trenutku njegove smrti, ali ipak ne ulazi u sastav njegove ostavine; u njen sastav, naime, ne ulazi ni ono što je u trenutku ostaviteljeve smrti njegovo, ali nije slobodno za nasljeđivanje, a

²⁶³ V. čl. 145. ZN (Ustupanje udjela sunasljedniku, 77. str.).

²⁶⁴ V. čl. 5. st. 3./1 ZN (Mogući sastav ostavine, 11. str.).

to nije slobodno za nasljeđivanje jer temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju na davatelja uzdržavanja prelazi u trenutku ostaviteljeve smrti²⁶⁵

- što je sastav ostavine manji, manje će toga doći u obzir da zbog ostaviteljeve smrti bude predmetom prava na izdvajanje iz ostavine, kao i da iz ostavine prijede ostaviteljevim nasljednicima u nasljedstvo
- ako je ostaviteljev ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju valjan, nasljednik ne može protiv toga ništa poduzeti niti pozivajući se na svoje pravo na nužni dio, jer stjecanje temeljem tih ugovora nije dar, nego stjecanje naplate za uzdržavanje primatelja uzdržavanja
- stoga ono što je na tom temelju stečeno, ne dolazi u obzir da se uzme u račun pri izračunavanju obračunske vrijednosti ostavine, niti da se mora vratiti zbog povrede nužnog dijela; štoviše, ako je davatelj uzdržavanja bio neki ostaviteljev zakonski nasljednik (što se nerijetko događa), ono što je on stekao od ostavitelja temeljem ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju ne može mu se, jer to nije dar, niti uračunati u njegov nasljedni dio

15. OSTAVINSKI POSTUPAK

15.1. POSTUPCI U NASLJEDNIM STVARIMA

- pravni poreteci u vezi s nasljeđivanjem povjeravaju određenu ulogu tijelima javne vlasti (u pravilu sudovima), te propisuju njihovu nadležnost i način njihova postupanja u tzv. nasljednim stvarima; riječ je o specifičnim pravilima izvanparničnog postupka, koja određuju postupanje javne vlasti pri:
 1. sastavljanju javnih oporuka, njihovom čuvanju i opozivanju (čl. 146. do 173. ZN) i
 2. vođenju ostavinskog postupka – postupka usmjerenog na mjerodavno utvrđivanje i zaštitu nasljednopravnih učinaka smrti (čl. 174. do 239. i čl. 241. do 252. ZN)

15.2. OSTAVINSKI POSTUPAK

15.2.1. Uopće

čl. 174., čl. 175., čl. 180., čl. 181. st. 2. i st. 3. ZN

- u pravnom poretku koji je kod nas nekad postojao po OGZ-u, funkcija ostavinskog postupka je bila daleko veća nego danas: nasljedni bi stjecao ostavinu time što bi mu je sud predao u idealan posjed svojim rješenjem da mu ostavu uručuje
- kako je u našem suvremenom pravnom poretku prihvaćen ipso iure sustav stjecanja, cilj ostavinskog postupka je drukčiji; on služi utvrđenju NP učinaka koje je ostaviteljeva smrt već izazvala, dakle, bitna funkcija mu je **deklaratorna** (utvrđujuća): u ostavinskom postupku utvrđuje se tko su ostaviteljevi nasljednici, što čini ostaviteljevu ostavinu te koja još prava glede ostavine pripadaju nasljednicima, zapisovnicima i drugim osobama.
- u RH, ostavinski postupak je uređen Zakonom o nasljeđivanju (čl. 174. do 252.), s tim da je međunarodna nadležnost hrvatskih sudova za provođenje ostavinskog postupka određena Zakonom o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (čl. 71. do 73.)
- ostavinski postupak je izvanparnični postupak

-
- ostavinski postupak uređen je u prvom redu po **načelima svojstvenim upravo ostavinskom postupku**:
 1. načelo oficijoznosti
 2. načelo inkvizitornosti (istražno načelo): sud je ovlašten utvrđivati činjenice koje stranke u postupku nisu iznijele te izvesti i dokaze koje one nisu predložile, ako ocijeni da su te činjenice i ti dokazi važni za odlučivanje u skladu s ovim Zakonom
 3. načelo hitnosti (tijekom cijeloga postupka sud će paziti da prava stranaka budu što prije utvrđena i osigurana) i s njim povezano neinzistiranje na kontradiktornosti, usmenosti i neposrednosti (odluka se može zasnivati i na dokazima koji nisu izvedeni pred sudom koji donosi odluku)
 4. načelo supsidijarne primjene odredbi parničnog postupka: ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, u ostavinskom postupku na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku
 5. načelo upućivanja stranaka da sporna prethodna pitanja riješe izvan ostavinskog postupka
 6. načelo dvostupanjskog postupanja
 7. načelo socijalnosti (posebne zaštite nesposobnih osoba): sud je dužan osobito paziti da se zaštite i ostvare prava osoba koje se zbog malodobnosti, duševne bolesti ili drugih okolnosti nisu sposobne brinuti o svojim pravima i interesima
 8. načelo isključenja javnosti: u ostavinskom postupku javnost je isključena
 9. načelo snošenja vlastitih troškova

- nadalje, on je uređen po posebnim načelima koja su svojstvena svim izvanparničnim postupcima, a i po općim načelima našeg postupovnog prava (načelo zakonitosti, načelo ekonomičnosti, zabrana zlouporabe procesnih ovlaštenja ...)
- dakako, uređen je i u skladu s općim načelima našeg ustavnog poretka

-
- pojedini ostavinski postupak može na svojoj prvostupanjskoj razini proći kroz nekoliko **stadija** na prvostupanjskoj razini:
 1. otvaranje ostavinskog postupka,
 2. pripremanje ostavinske rasprave,
 3. ostavinska rasprava (raspravljanje ostavine), te
 4. donošenje konačnog rješenja kojim sud na temelju rezultata ostavinske rasprave utvrđuje nasljednopravne učinke ostaviteljeve smrti (rješenje o nasljeđivanju i sl.)
 - prvostupanjsku razinu će redovito pratiti i drugostupanjska razina ostavinskog postupka (odlučivanje o pravnim lijekovima)

15.2.2. O nadležnosti

čl. 176., čl. 177., čl. 178. ZN

- u vezi sa svakim ostavinskim postupkom koji će trebati provesti budući da se otvorilo nasljedstvo neke osobe, postaviti će se pitanje: tko je nadležan za provođenje tog postupka?
 - prvo se postavlja pitanje je li provođenje tog ostavinskog postupka uopće u nadležnosti hrvatskih vlasti ili vlasti neke strane države, i, ako je u nadležnosti strane države, koja je to država
 - ako je to u nadležnosti hrvatske vlasti, postaviti će se pitanje apsolutne nadležnosti – jesu li za vođenje postupka i obavljanje procesnih zadataka u tom postupku i u vezi s njim nadležni sudovi ili druga tijela javne vlasti
 - kad se nađe odgovor na to pitanje (redovito su nadležni sudovi, a samo iznimno tijela upravne vlasti), postavlja se pitanje njihove stvarne nadležnosti – sud (tijelo) kojeg ranga je nadležan za provođenje tog ostavinskog postupka i za odlučivanje u prvom stupnju, te s tim povezano pitanje funkcionalne nadležnosti: tko je u nadležnom sudu ovlašten za poduzimanje radnji u postupku
 - i konačno, postaviti će se pitanje mjesne nadležnosti – koji od stvarno nadležnih sudova (tijela) je mjesno nadležan za provođenje ostavinskog postupka i odlučivanje u njemu
- pravila o nadležnosti za vođenje ostavinskog postupka su striktna naravi, pa stranke ne mogu sporazumno mijenjati nadležnost suda u ostavinskom postupku; sudovi i druga tijela dužni su voditi računa o svojoj nadležnosti; sud koji primi smrtovnicu ili izvadak iz matice umrlih, odnosno s njima izjednačenu ispravu, ispitat će da li je nadležan za ostavinski postupak

1. međunarodna nadležnost – razgraničenje nadležnosti hrvatskih od stranih sudova (tzv. međunarodna nadležnost)

- sa stajališta našeg pravnog poretka, nadležnost hrvatskih sudova i drugih tijela vlasti za vođenje ostavinskih postupaka određuju one procesne norme našeg međunarodnog kolizijskog prava koje zovemo pravila o međunarodnoj nadležnosti (čl. 71. do 73. ZPZRSZ) – temeljno načelo tih pravila je da je za vođenje ostavinskog postupka nadležan sud one države na čijem području se nalazi ostavinska masa (forum rei sitae), ali od toga su učinjene i neke iznimke:
 - iz navedenog načela proizlazi pravilo da je hrvatski sud uvijek nadležan za vođenje ostavinskog postupka glede onog što se od ostavine nalazi u RH, a da nikad nije nadležan glede onog što se nalazi izvan granica RH
 - krutost tog pravila je donekle ublažena time što nadležnost hrvatskih sudova ne ovisi samo o tome gdje se nalazi ostavina, nego i o državljanstvu ostavitelja, kao i o vrsti objekata NP stjecanja (nekretnine/pokretnine)
- sud koji je nadležan za vođenje ostavinskog postupka po tim pravilima primjenjuje:
 - postupovne norme – uvijek domaće, te
 - materijalnopravne norme – domaće ili strane, ovisno o domaćim kolizijskim normama

pravila Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima:

1. ako je ostavitelj bio u trenutku svoje smrti hrvatski državljanin, hrvatski sud je nadležan voditi ostavinski postupak glede onog što se nalazi u inozemstvu, hrvatski sud je nadležan samo supsidijarno, naime samo kad za to nije nadležna vlast strane države ili kad ona odbija da provede ostavinski postupak (čl. 71.)
2. ako je ostavitelj bio u trenutku svoje smrti strani državljanin, tada je hrvatski sud nadležan za vođenje ostavinskog postupka samo glede onog što se od ostavine nalazi u RH, a nipošto glede onoga što se nalazi u inozemstvu (čl. 72.)
3. ako je ostavitelj u trenutku smrti bio osoba bez državljanstva (apolit) ili osoba čije se državljanstvo ne može utvrditi, ili je imao status izbjeglice, hrvatski sud je uvijek nadležan voditi ostavinski postupak u pogledu svega što se od ostavine nalazi u RH; pored toga, ako je takav ostavitelj imao prebivalište u RH, hrvatski sud je još nadležan i za vođenje ostavinskog postupka glede onih ostaviteljevih pokretnina koje se nalaze u inozemstvu (čl. 73.)

2. apsolutna nadležnost – razgraničenje nadležnosti sudova od nadležnosti ostalih tijela vlasti

- za provođenje ostavinskih postupaka su u pravilu nadležni sudovi, i to redoviti sudovi (sudovi opće nadležnosti)

- doduše, da bi se postigla potrebna hitnost i učinkovitost postupanja, povjereno je u nadležnost (i) tijelima upravne vlasti obavljanje nekih zadataka – prethodnih radnji, kao npr. sastavljanje smrtovnice i poduzimanje nekih mjera zaštite; obavljajući ih, oni samo pomažu sudu u provođenju ostavinskih postupaka, a što pritom poduzmu, sud može ukinuti i izmijeniti

3. stvarna i funkcionalna nadležnost

- glede nadležnosti za provođenje ostavinskog postupka, ZN određuje:
 - (1) Ostavinski se postupak u 1. stupnju provodi pred općinskim sudom ili javnim bilježnikom kao povjerenikom suda.²⁶⁶
 - (2) U općinskom sudu ostavinski postupak provodi sudac pojedinac ili sudski savjetnik.
 - (3) Sud će povjeriti javnom bilježniku provođenje ostavinskog postupka i dostaviti mu smrtovcu.
 - (4) Kada javni bilježnik provodi radnje u ostavinskom postupku kao povjerenik suda ovlašten je, kao i sudac i sudski savjetnik općinskog suda, poduzimati sve radnje u postupku i donositi sve odluke osim odluka za koje je ovim Zakonom drukčije propisano.

4. mjesna nadležnost

- glede mjesne nadležnosti, ZN određuje:
 - (1) Za ostavinski postupak mjesno je nadležan sud na čijem je području ostavitelj u vrijeme smrti imao prebivalište (ostavinski sud).
 - (2) Ako ostavitelj u vrijeme smrti nije imao prebivalište u Republici Hrvatskoj, za ostavinski postupak mjesno je nadležan sud na čijem je području ostavitelj u to vrijeme imao boravište.
 - (3) Ako ostavitelj u vrijeme smrti nije imao ni prebivalište ni boravište u Republici Hrvatskoj, mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi pretežni dio njegove ostavine u Republici Hrvatskoj.
 - (4) Ako se nijedan dio ostavine ne nalazi u Republici Hrvatskoj, mjesno je nadležan sud prema mjestu gdje je ostavitelj upisan u knjigu državljana.
 - (5) Privremene mjere za osiguranje ostavine može pored ostavinskoga suda narediti i sud na čijem je području ostavitelj umro te sud na čijem se području nalazi ostaviteljeva imovina.
 - (6) Kad za ostavinski postupak nije nadležan hrvatski sud, nadležnost hrvatskog suda koji je ovlašten provoditi pojedine radnje određuje se prema odredbama stavka 1. do 5. ovoga članka.

15.2.3. Prethodne radnje

čl. 192. do čl. 199., čl. 201., čl. 202., čl. 204. do čl. 206., čl. 208., čl. 209., čl. 212., čl. 221., čl. 235. ZN

- da bi se osigurala prava osoba, ma koje to bile, koje su zbog ostaviteljeve smrti njega naslijedile, ili imaju neka prava glede ostavine ili u vezi s nasljeđivanjem ostavitelja, trebat će javna vlast poduzimati neke zakonom predviđene radnje, neovisno o ostavinskom postupku – **prethodne radnje**; to su:
 1. sastavljanje smrtovnice
 2. proglašenje oporuke
 3. popis ostavine
 4. osiguranje ostavine
- svrha tih radnji je pomoći pokretanju ostavinskog postupka i prevladavanju opasnosti koje prijete pravima i interesima nasljednika, a i nekih drugih osoba, za vrijeme dok još nije dovoljno izvjesno koji su NP učinci nastupili zbog ostaviteljeve smrti i u čiju su korist oni nastupili
- poduzimanje tih radnji je u izvjesnom smislu neovisno o ostavinskom postupku neovisno o ostavinskom postupku: može prethoditi njegovu otvaranju, može s njim koincidirati, pa čak i slijediti nakon što je postupak pravomoćno okončan
- poduzima ih za to nadležna javna vlast – upravna (npr. matičar sastavlja smrtovcu, policija povjerava stvari koje su bile ostaviteljeve na čuvanje) ili sudska (npr. sud kojem bude podnesena oporuka radi proglašenja, proglasiti će je)
- no, neovisnost prethodnih radnji od ostavinskog postupka nije ni trajna ni apsolutna – pošto postupak bude pokrenut, o daljnjoj sudbini već poduzetih prethodnih radnji odlučivat će ostavinski sud (može ih ukidati i mijenjati), a može i sam neke od njih provesti (npr. sastaviti ili nadopuniti smrtovcu, ili proglasiti još neproglašenu oporuku) ili odrediti njihovo provođenje (npr. odrediti popis ostavine)

1. SASTAVLJANJE SMRTOVNICE

- smrtovnica je javna isprava koja sadrži podatke o smrti određene osobe i druge podatke od interesa za vođenje ostavinskog postupka, a namijenjena je tome da posluži sudu kao polazište za pokretanje i vođenje ostavinskog postupka
- ZN sadrži pravila o sastavljanju i sadržaju smrtovnice:
 - **sastavljanje smrtovnice**
 - (1) Kad neka osoba umre ili bude proglašena umrlom, matičar nadležan za upis činjenice smrti u maticu umrlih sastavit će smrtovcu i dostaviti je sudu, ili je predati osobi na čiji ju je zahtjev sastavio.

- (2) Smrtnica se sastavlja na temelju podataka iz matice umrlih, podataka dobivenih od srodnika umrlog, od osoba s kojima je umrli živio te od drugih osoba koje ih mogu pružiti.
- (3) Ako je ostavinskom sudu predana nepotpuna smrtnica ili samo izvadak iz matice umrlih, on će na zapisnik u ostavinskoj raspravi utvrditi sve podatke koje treba sadržavati smrtnica.
- (4) Smrtnica ima dokaznu snagu javne isprave samo glede podataka koji su preuzeti iz matice umrlih.
(dakle, samo u pogledu tog dijela vrijedi predmnjeva istinitosti javnih isprava)

▪ **sadržaj smrtnice**

(1) U smrtnicu se unose:

1. prezime i ime ostavitelja, po mogućnosti JMBG, ime jednoga od njegovih roditelja, ostaviteljevo zanimanje, datum rođenja i državljanstvo, a za ostavitelja koji je bio u braku i prezime koje je imao prije sklapanja braka,
2. dan, mjesec i godina, mjesto i, po mogućnosti, sat smrti,
3. mjesto u kojemu je ostavitelj imao prebivalište, odnosno boravište.

(2) U smrtnici treba, ako je to moguće, navesti:

1. prezime i ime, datum rođenja, zanimanje, prebivalište, odnosno boravište ostaviteljeva bračnog druga i bračne, izvanbračne i posvojene djece,
2. prezime i ime, datum rođenja i prebivalište, odnosno boravište ostalih srodnika koji bi mogli biti pozvani na nasljedstvo na temelju zakona, kao i osoba koje su pozvane na nasljedstvo na temelju oporuke,
3. mjesto gdje se nalazi imovina koju je ostavio ostavitelj, ima li imovine za čije držanje, čuvanje ili prijavljivanje postoje posebni propisi, ima li gotovog novca, vrijednosnih papira, dragocjenosti, uložnih knjižica ili kakvih drugih važnih isprava, je li ostavitelj ostavio dugova i koliko, je li ostavio pisanu oporuku ili ugovor o doživotnom uzdržavanju ili sporazum o ustupu i raspodjeli imovine za života i gdje se oni nalaze, a ako je ostavitelj napravio usmenu oporuku, onda prezime i ime, zanimanje i boravište svjedoka pred kojima je usmena oporuka napravljena,
4. očekuje li se rođenje ostaviteljeva djeteta i imaju li njegova djeca ili bračni drug skrbnika,
5. datum i mjesto smrti bračnog druga ili ostaviteljeva djeteta ili koje druge osobe koja bi mogla biti pozvana na nasljedstvo, a koja je umrla prije ostavitelja.

2. PROGLAŠENJE OPORUKE

- kad oporučitelj umre, trebat će proglasiti svaku njegovu navodnu oporuku, čime će se omogućiti raspravljanje je li to oporuka i je li valjana, te koje NP učinke je izazvala; da bi sud mogao proglasiti oporuku, ona mu treba biti predana, pa ZN propisuje tu dužnost osobama koje posjeduju ispravu za koju se može pretpostaviti da je oporuka umrle osobe ²⁶⁷
- proglašenje oporuke je čin u nadležnosti suda, koji se obavlja po posebnim postupovnim pravilima:

▪ **proglašenje oporuke:**

- (1) Kad sud kod kojega se nađe oporuka utvrdi da je osoba koja je ostavila oporuku umrla ili da je proglašena umrlom, otvorit će njezinu oporuku bez oštećenja pečata, pročitati će je i o tome sastaviti zapisnik.
- (2) Na način iz stavka 1. ovoga članka sud će postupiti bez obzira na to je li oporuka valjana i bez obzira na to ima li više oporuka.
- (3) Otvaranje i čitanje oporuke obaviti će se u nazočnosti dviju osoba, koje mogu biti i nasljednici.
- (4) Proglašenju oporuke mogu biti nazočni nasljednici, zapisovnici i druge osobe koje ostvaruju neko pravo iz ostavine i tražiti prijepis oporuke.
- (5) Općinski sud kojemu bude predana otvoriti će i pročitati oporuku i kad je za ostavinsku raspravu nadležan drugi općinski sud ili inozemno tijelo.

▪ **zapisnik o proglašenju pisane oporuke:**

(1) Zapisnik o proglašenju pisane oporuke treba sadržavati:

1. koliko je oporuka nađeno, koji datum nose i gdje su nađene,
2. tko ih je predao sudu ili sastavljaču smrtnice,
3. koji su svjedoci bili nazočni otvaranju i proglašenju oporuke te kako je utvrđena njihova istovjetnost,
4. je li oporuka predana otvorena ili zatvorena i kakvim je pečatom bila zapečaćena.

(2) Ako je prigodom otvaranja oporuke primijećeno da je pečat oštećen ili da je u oporuci nešto brisano, precrtano ili ispravljeno, ili ako se što drugo sumnjivo nađe, mora se i to u zapisniku navesti.

(3) Zapisnik potpisuju sudac, odnosno sudski savjetnik, zapisničar i svjedoci.

(4) Na proglašenu oporuku sud će staviti potvrdu da je proglašena s naznakom datuma kad je proglašena te broja i datuma ostalih pronađenih oporuka koje je taj sud već proglasio.

▪ **proglašenje usmene oporuke:**

(1) Ako je ostavitelj napravio usmenu oporuku, i o tome postoji isprava koju su svjedoci vlastoručno potpisali, sud će sadržaj te isprave proglasiti po odredbama koje vrijede za proglašenje pisane oporuke.

(2) Ako nema isprave iz stavka 1. ovoga članka, sud će odvojeno saslušati svjedoke pred kojima je usmena oporuka izjavljena, a naročito o okolnostima o kojima ovisi njezina valjanost, pa će se zapisnik o saslušanju tih svjedoka proglasiti po odredbama koje vrijede za proglašenje pisane oporuke.

(3) Ako stranka zahtijeva da se svjedoci usmene oporuke saslušaju pod prisegom, ili ako sud ustanovi da je takvo saslušanje potrebno, odredit će ročište za saslušanje tih svjedoka na koje će pozvati predlagatelja, a ostale zainteresirane osobe samo ako se time ne bi odugovlačio postupak.

▪ **proglašenje nestale ili uništene oporuke** ²⁶⁸

▪ **obavijest o proglašenju oporuke:** sud koji je proglasio oporuku bez odgode će o tome poslati obavijest u Hrvatski upisnik oporuka, koji će odmah provesti upis

▪ **dostava i čuvanje isprava o proglašenju oporuke:**

(1) Zapisnik o proglašenju oporuke s preslikom pisane oporuke, preslikom isprave o usmenoj oporuci, odnosno preslikom zapisnika o saslušanju svjedoka usmene oporuke, dostavit će se ostavinskom sudu, a sud koji je oporuku proglasio zadržat će njihov izvornik.

(2) Izvorna pisana oporuka, isprave o usmenoj oporuci, zapisnik o saslušanju svjedoka usmene oporuke, kao i zapisnik o sadržaju nestale ili uništene pisane oporuke čuvat će se u sudu odvojeno od drugih spisa, a njihova preslika, odnosno prijepis priložit će se ostavinskom spisu.

▪ **naknadno pronađena oporuka:**

(1) Ako se nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju pronađe oporuka, sud će je proglasiti, te zapisnik o proglašenju i presliku oporuke dostaviti ostavinskom sudu, a zadržati njezin izvornik.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ostavinski sud neće ponovno voditi ostavinsku raspravu, nego će obavijestiti zainteresirane osobe o proglašenju oporuke i upozoriti ih da mogu svoja prava na temelju oporuke ostvarivati u parnici.

3. MJERE OSIGURANJA OSTAVINE

- kako je u našem NP prihvaćen sustav ipso iure nasljeđivanja, ostaviteljev nasljednik je ovlašten odmah po ostaviteljevoj smrti, sam, bez intervencije suda, faktično zauzeti onaj položaj u pravnim odnosima koji mu pravno pripada
- međutim, u trenutku ostaviteljeve smrti, a često i kroz duže razdoblje koje potom slijedi, ne postoji dovoljna izvjesnost o tome tko je ostavitelja naslijedio, odnosno tko sve ga je naslijedio i koji mu pravni položaj kao nasljedniku pripada
- ponekad je to i sporno, a nerijetko onaj tko zaista jest ostaviteljev nasljednik, ni ne zna da je naslijedio ostavitelja, ili ne zna što je sve nasljeđivanjem postalo njegovo, ili ne zna gdje se to nalazi i sl.; stoga redovito kroz neko vrijeme on neće i faktično zauzeti pravni položaj koji mu pravno pripada, ili ga neće još zauzeti glede svega što je postalo njegovo nasljedstvo
- odatle prijeti opasnost da bi ono što je bilo u ostavini mogao netko bespravno prisvojiti, ili da bi mogla izostati potrebna briga za to, nastupiti šteta i sl. – da bi se to izbjeglo, nadležna tijela javne vlasti su ovlaštena na poduzimanje ovih **mjera**:
 1. predaja stvari na čuvanje u hitnim slučajevima
 2. određivanje na zahtjev stranke privremenih mjera prema OZ-u
 3. postavljanje privremenog skrbnika ostavine
 4. pečaćenje
 5. zadržavanje ostavine

(1) Mjere za osiguranje ostavine može ostavinski sud odrediti tijekom cijeloga ostavinskog postupka.

(2) Ostavinski sud može tijekom ostavinskog postupka mijenjati i ukidati mjere osiguranja ostavine koje je odredio on sam ili neki drugi sud ili tijelo vlasti.

(3) Mjere za osiguranje, a i njihove promjene i ukidanja određuje ostavinski sud na zahtjev stranke, a i po službenoj dužnosti.

- bude li određena i poduzeta neka mjera osiguranja ostavine, nasljednik će u granicama njenog sadržaja biti ograničen u izvršavanju svojih prava i obveza glede predmeta te mjere – te mjere se u prvom redu poduzimaju u njegovom interesu, pa ne bi trebale biti takve da ga ograničavaju više nego je to potrebno, niti bi trebale trajati dulje nego što je potrebno

3.1. popis ostaviteljeve imovine

▪ **sudski popis:**

- popis ostaviteljeve imovine je mjera koju poduzima ostavinski sud radi zaštite prava i interesa koje nasljednici i druge osobe imaju u pogledu imovinskih dobara koja su nakon ostaviteljeve smrti preostala u ostavini

Vrijeme obavljanja popisa:

- (1) Popis ostaviteljeve imovine obaviti će se po odluci ostavinskog suda kad se ne zna postoje li nasljednici ili gdje borave, kad su nasljednici osobe koje zbog malodobnosti, duševne bolesti ili drugih okolnosti ne mogu same voditi brigu o svojim pravima i interesima, ili u drugim opravdanim slučajevima.
- (2) Sud će popis narediti i na zahtjev ostaviteljevih nasljednika, zapisovnika ili vjerovnika.
- (3) Ako to zahtijevaju posebne okolnosti u kojima je ostavitelj umro, a osobito ako prijeti opasnost da bi dio ostavine mogao biti otuđen ili izgubljen, policijski službenici koji u tim okolnostima ureduju, prigodom svog uređivanja, ako je to moguće, popisat će ostaviteljeve stvari, po potrebi zapečatiti prostorije u kojima se stvari nalaze i popis dostaviti matičaru nadležnom za upis činjenice smrti.
- (4) U slučaju iz stavka 3. matičar će primljeni popis dostaviti ostavinskom sudu koji vodi ostavinski postupak.

Sadržaj popisa:

- (1) Popis će obuhvatiti sve nepokretne i pokretne stvari koje su bile u ostaviteljevu neposrednom posjedu u času njegove smrti.
- (2) Popis će obuhvatiti i drugo što je pripadalo ostavitelju, a nalazi se kod druge osobe, uz naznaku kod koga se nalazi i na kojem temelju, kao i ono što je ostavitelj posjedovao, a za što se tvrdi da nije njegovo vlasništvo.
- (3) U popisu imovine zabilježiti će se ostaviteljeve tražbine, a i dugovi, te posebno neplaćeni porezi, doprinosi i druga javna davanja.

Način popisivanja:

- (1) Pokretne stvari popisuju se po vrsti, rodu, broju, mjeri i težini, ili pojedinačno.
- (2) Nekretnine se popisuju pojedinačno s naznakom mjesta gdje se nalaze, kulture zemljišta, te zemljišnoknjižnih podataka ako su poznati.

Obavljanje popisa:

- (1) Popis će obaviti sudski službenik, j. b. kojeg odredi sudac ili sudski savjetnik koji vodi sudski postupak.
- (2) Popis se obavlja u nazočnosti dviju punoljetnih osoba, a kada je to potrebno, i uz sudjelovanje vještaka.
- (3) Popisu može biti nazočna i svaka zainteresirana osoba.

▪ **policijski popis:**

- popis ostaviteljeve imovine može prigodom svog uređivanja obaviti i policija (v. gore, čl. 194. ZN) (457. str.)

▪ **postupak sa stvarima za koje vrijede posebni propisi:**

- kad se prigodom popisivanja ili inače u ostavini pronađu stvari za čije držanje, čuvanje ili prijavljivanje postoje posebni propisi, s njima će se nakon obavljenoga popisa postupiti po tim propisima (npr. Zakon o oružju propisuje postupak u slučaju smrti vlasnika oružja)

▪ **prigovor na popis ostavine:**

- nakon što je popis obavljen, stranke mogu u ostavinskom postupku staviti prigovor na popis:
 - (1) Ako stranke prigovore popisu, sud može, ako to smatra potrebnim, narediti sudskom službeniku ili javnom bilježniku da ponovno obavi popis.
 - (2) Ako popis imovine nije obavljen, sud može, na temelju podataka koje su mu dale zainteresirane osobe, sam utvrditi što ulazi u ostavinu.

3.2. predaja stvari na čuvanje u hitnim slučajevima

- (1) Ako se ustanovi da nijedan od nazočnih nasljednika nije sposoban upravljati ostavinom ili nečim iz njezina sastava, a nema zakonskog zastupnika, ili ako su nasljednici nepoznati ili odsutni ili kada druge okolnosti nalažu naročiti oprez, policijski službenik ili druga osoba koja uređuje u ime vlasti predat će u hitnim slučajevima te stvari na čuvanje pouzdanoj osobi i o tome odmah obavijestiti sud na čijem se području te stvari nalaze, koji može tu mjeru izmijeniti ili ukinuti.
- (2) Gotov novac, vrijednosne papire, dragocjenosti, štedne knjižice i druge važne isprave, treba u slučaju iz stavka 1. ovoga članka predati na čuvanje sudu ili javnome bilježniku na čijem se području nađe ta imovina.
- (3) Tko primi na čuvanje stvari iz stavka 1. i 2. ovoga članka, dužan je o tome izdati potvrdu koju će sudu na čijem se području te stvari nalaze predati onaj tko ih je dao u pohranu.
- (4) Sud iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavijestit će ostavinski sud o svim mjerama poduzetim za osiguranje ostavine.

- onaj tko je stvar predao na čuvanje, postupao je pritom kao poslovođa bez naloga, pa će njegov odnos s ostaviteljevim nasljednikom trebati prosuđivati po odgovarajućim pravilima (čl. 1121. do čl. 1129. ZOO); njegov odnos s čuvarom je sličan odnosu koji bi nastao da su te stvari povjerene čuvaru na temelju ugovora o ostavi (čl. 725. do 743. ZOO), pa se zato mogu shodno primjenjivati pravila o ostavi, osobito pravila o ostavi u nuždi (čl. 736.)

3.3. pečačenje

- (1) Ako ocijeni da je to svrhovito, sud može odrediti da se prostorije u kojima se nalaze stvari iz sastava ostavine zapečate, te će odrediti osobu koju će obvezati da bez odgađanja prijavi svako oštećenje pečata nadležnoj policijskoj upravi i sudu.
- (2) Dopuštenje za skidanje pečata može dati samo ostavinski sud, odnosno javni bilježnik kao povjerenik suda.

3.4. određivanje privremene mjere prema Ovršnom zakonu na zahtjev stranke

Prije pokretanja ostavinskog postupka i tijekom njega, sve dok postupak ne bude pravomoćno okončan, sud će na zahtjev stranke radi osiguranja stvari i prava iz ostavine odrediti privremene mjere predviđene Ovršnim zakonom, ako stranka učini vjerojatnim opasnost da bi se bez takve mjere promijenilo postojeće stanje ili ako učini vjerojatnim da je mjera potrebna da bi se spriječilo nasilje ili nastanak nenadoknadive štete koja prijeti.

- prema OZ, privremene mjere koje se određuju radi osiguranja ostavine u pravilu bi trebale biti one koje su predviđene za osiguranje nenovčanih tražbina; međutim, ako ih se određuje radi zaštite novčanih tražbina iz sastava ostavine, tada bi to trebale biti one za zaštitu novčanih tražbina

15.2.4. Pokretanje i opća pravila za provođenje ostavinskog postupka

čl. 184. st. 1., čl. 185. do čl. 190., čl. 210. ZN

1. POKRETANJE OSTAVINSKOG POSTUPKA

- ostavinski postupak se pokreće po službenoj dužnosti kad sud primi smrtovnicu ili izvadak iz matice umrlih, odnosno s njima izjednačenu ispravu (pravomoćno rješenje kojim je u za to predviđenom sudskom postupku dokazana smrt te osobe ili pravomoćno rješenje kojim je ta osoba proglašena umrlom); naravno, kao dokaz smrti neke osobe služi i strana isprava ili sudska odluka kojom je dokazana ili predmnijevana smrt te osobe, ako je ta isprava po učinku izjednačena s domaćima
- sud koji je nadležan za provođenje ostavinskog postupka (ostavinski sud) će po službenoj dužnosti pokrenuti ostavinski postupak, bez obzira od koga je primio dokaz o ostaviteljevoj smrti (461. str.)
- ostavinski postupak ne mora proći kroz sve stadije i biti okončan pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju – on će u nekim slučajevima i ranije biti obustavljen²⁶⁹

2. OPĆA PRAVILA ZA PROVOĐENJE OSTAVINSKOG POSTUPKA

- od kad je ostavinski postupak pokrenut, dužan je sud (a potom i javni bilježnik koji djeluje kao povjerenik suda) da, postupajući po za to predviđenim pravilima, teži cilju zbog kojeg se ostavinski postupak vodi, pazeći kod toga da prava stranaka budu što prije utvrđena i osigurana
- pravila ostavinskog postupka proizlaze iz načela po kojima je ostavinski postupak uređen (461. str.)²⁷⁰

2.1. o utvrđivanju i dokazivanju odlučnih činjenica

- ostavinski sud/j. b. je ovlašten, pa čak i dužan utvrđivati činjenice koje su bitne za odlučivanje, uključujući i one koje stranke nisu u postupku iznosile te izvoditi dokaze koje one nisu predložile²⁷¹
- za odlučivanje u ostavinskom postupku ponekad će biti potrebno zaključivati na temelju činjenica koje su sporne među sudionicima tog postupka; no, ostavinski postupak je izvanparnični, pa u njemu nema mjesta raspravljanju spornih činjenica

2.2. o odlučivanju i pravnim lijekovima

2.2.1. rješenja

- odluke se u postupku donose u obliku rješenja
- rješenjima se odlučuje tijekom postupka o procesnim pitanjima, a i konačne odluke u ostavinskom postupku imaju oblik rješenja (rješenja o nasljeđivanju i dr.); i drugostupanjske odluke imaju oblik rješenja

2.2.2. redoviti pravni lijekovi

1. žalba protiv sudske odluke

- žalba protiv rješenja:
 - (1) Protiv rješenja prvostupanjskog suda dopuštena je žalba, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.²⁷²
 - (2) Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dostave prvostupanjskoga rješenja.
- postupak po žalbi:

²⁶⁹ Rješenje da se obustavlja ostavinski postupak, 121. str.

²⁷⁰ Ostavinski postupak, 105. str.

²⁷¹ V. čl. 181. st. 2. ZN (Ostavinski postupak, 105. str.).

²⁷² Drukčije je određeno npr. u čl. 187. st. 4. i čl. 241. st. 4. ZN.

- (1) Žalba se podnosi prvostupanjskom sudu, koji može u povodu pravodobno podnesene žalbe sam, novim rješenjem, preinačiti pobijano rješenje, ako se time ne povrjeđuju prava drugih osoba zasnovana na tom rješenju. (dakle, žalba je remonstrativni pravni lijek, jer o njoj može odlučiti i isti sud koji je bio donio prvostupanjsko rješenje protiv kojeg je uložena žalba)
- (2) Ako prvostupanjski sud ne preinači svoje rješenje, dostavit će žalbu drugostupanjskom sudu, bez obzira je li žalba podnesena u roku koji zakon određuje. (dakle, žalba je redovito devolutivan pravni lijek, jer o njoj u pravilu odlučuje drugostupanjski sud)
- (3) Drugostupanjski sud rješava u pravilu samo o žalbama koje su pravodobno podnesene, ali može uzeti u obzir i žalbu koja je nepravodobno podnesena ako se time ne povrjeđuju prava drugih osoba koja se zasnivaju na pobijanom rješenju.
- (4) Ako je protiv rješenja dopuštena samostalna žalba, sud će, ako ne postupi prema odredbi stavka 1. ovoga članka, prijepis spisa sa žalbom dostaviti drugostupanjskom sudu. Ne čekajući odluku drugostupanjskog suda, prvostupanjski će sud poduzimati one radnje koje je ovlašten poduzimati u ostavinskom postupku, neovisno o ishodu žalbenoga postupka, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

- žalba u pravilu odgađa provedbu pobijanog rješenja (u pravilu ima suspenzivno djelovanje), ako nije zakonom drukčije određeno²⁷³
- 2. **prigovor protiv rješenja javnog bilježnika**
- prigovor protiv rješenja: protiv rješenja koje je kao povjerenik suda u ostavinskom postupku donio javni bilježnik dopušten je prigovor u roku od 8 dana od dana dostave rješenja strankama
- postupak povodom prigovora:
 - (1) Prigovor se dostavlja javnom bilježniku koji ga je dužan bez odgode zajedno sa spisom dostaviti nadležnom općinskom sudu.
 - (2) O prigovoru odlučuje sudac pojedinac.
- odluke suda o prigovoru protiv rješenja javnog bilježnika:
 - (1) Nepravovremene, nepotpune ili nedopuštene prigovore sud će odbaciti.
 - (2) Odlučujući o prigovoru protiv rješenja kojeg je donio javni bilježnik, sud može u cijelosti ili djelomično rješenje održati na snazi ili ga ukinuti.
 - (3) Kad sud ukine rješenje ili ga djelomično održi na snazi, sam će odlučiti o ukinutom dijelu rješenja.
 - (4) Protiv rješenja suda kojim je rješenje javnog bilježnika u cijelosti ili djelomično ukinuto nije dopuštena samostalna žalba.
 - (5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka sud će provesti radnje koje ocijeni potrebnim.
 - (6) Rješenje o prigovoru dostavit će se strankama i javnom bilježniku.

2.2.3. izvanredni pravni lijekovi

- u ostavinskom postupku nisu dopušteni izvanredni pravni lijekovi osim zahtjeva za zaštitu zakonitosti

15.2.5. Pripremanje ostavinske rasprave (pripremne radnje)

čl. 211., čl. 214., čl. 238., čl. 239., čl. 240. do čl. 250. ZN

1. ISPITIVANJE NADLEŽNOSTI

- nakon što primi ispravu iz čl. 210. ovog Zakona, sud će ispitati je li nadležan za ostavinski postupak, pa ako ustanovi da nije nadležan, dostavit će predmet nadležnom sudu; ako sud ustanovi da je za ostavinski postupak nadležno inozemno tijelo, rješenjem će se oglasiti nenadležnim i obustaviti postupak
- tijekom cijelog sudskog postupka sud je dužan paziti na svoju nadležnost (v. čl. 16. st. 1. ZPP)

2. POVJERAVANJE VOĐENJA OSTAVINSKOG POSTUPKA JAVNOM BILJEŽNIKU

- pošto pokrene ostavinski postupak, ostavinski sud će javnom bilježniku povjeriti da taj postupak provede kao povjerenik tog suda²⁷⁴ – takvo provođenje ostavinskog postupka regulirano je u čl. 240. do 252. ZN

2.1. Provođenje ostavinskih rasprava

Djelokrug javnog bilježnika:

- (1) Javni bilježnici kao sudski povjerenici provode radnje i donose odluke u ostavinskom postupku sukladno odluci suda o povjeravanju i odredbama ovoga Zakona.
- (2) Sud može iz važnih razloga uvijek oduzeti javnom bilježniku daljnje provođenje ostavinske rasprave koje mu je povjereno i raspravu sam provesti ili povjeriti drugom javnom bilježniku.

²⁷³

Drukčije je određeno npr. u čl. 128. st. 3. i čl. 140. st. 7./2 ZN.

²⁷⁴

V. čl. 176. ZN (O nadležnosti, 106. str.).

- (3) Važni razlozi iz stavka 2. ovoga članka primjerice jesu: nemogućnost javnog bilježnika da zbog bolesti ili kojega drugog razloga obavlja posao, očito zanemarivanje zakonskih obveza od strane javnog bilježnika ili drugi važni razlozi po ocjeni suda.
- (4) Protiv odluke suda iz stavka 1. i 2. ovoga članka nije dopuštena žalba.

Postupak:

- (1) Javni bilježnik povjerene mu radnje u nasljednim stvarima provodi u skladu s odredbama ovoga Zakona po kojima sud provodi taj postupak.
- (2) U postupku koji se provodi pred javnim bilježnikom stranka može biti zastupana po odredbama koje se primjenjuju na zastupanje u izvanparničnom postupku.

Rokovi za provedbu postupka:

- (1) Povjereni postupak provođenja ostavinske rasprave javni je bilježnik dužan provesti u roku koji mu sud za to odredi računajući od dana primitka predmeta.
- (2) U slučaju da javni bilježnik iz opravdanih razloga ne uspije u roku iz stavka 1. ovoga članka provesti sve radnje, dostavit će o tome izvješće sudu u kojem će obrazložiti razloge zbog kojih nije dovršio postupak.

Ovlasti i dužnosti javnog bilježnika

- (1) Kao povjerenik suda u ostavinskom postupku javni bilježnik na temelju odluke suda o povjeravanju provodi radnje i donosi odluke propisane ovim Zakonom.
- (2) U slučajevima iz članaka 222., 223. i 224. ovoga Zakona javni bilježnik vratit će spis nadležnom sudu.
- (3) U slučajevima iz članaka 140., 143. i 144. ovoga Zakona javni bilježnik može donositi odluke samo uz suglasnost svih stranaka u postupku. U protivnom vratit će spis nadležnom sudu.
- (4) Nakon pravomoćnosti rješenja kojim je postupak okončan, odnosno povodom izjavljenog prigovora, kao i u drugim slučajevima kada po odredbama ovoga Zakona vraća spis nadležnom sudu, javni bilježnik vratit će spis nadležnom sudu, a u javnobilježničkom spisu zadržati prijepis spisa.

Službeno područje javnog bilježnika

- (1) Sud će provođenje ostavinskih rasprava povjeravati javnim bilježnicima prema odredbama Zakona o javnom bilježništvu o službenom području javnog bilježnika.
- (2) Kad na području suda imaju svoja sjedišta više javnih bilježnika, predmeti će im se dodjeljivati u rad ravnomjerno po abecednom redu prezimena javnog bilježnika.
- (3) Svake tri godine na prijedlog predsjednika nadležnoga županijskog suda i Hrvatske javnobilježničke komore ministar nadležan za poslove pravosuđa može promijeniti raspored rada javnih bilježnika.

2.2. Položaj i rad javnog bilježnika kao sudskog povjerenika

Važenje zakona:

- (1) Ako ovim Zakonom nije drukčije propisano, za rad javnog bilježnika kao sudskog povjerenika važe propisi kao za sudove.
- (2) O razlozima za izuzeće javnog bilježnika odlučuje sud koji ga je postavio za svoga povjerenika.

Dostavljanje:

Pozive i druge isprave koje sastavlja kao sudski povjerenik j. b. dostavlja strankama prema propisima o sudskoj dostavi.

Oslobodenje od troškova državnih pristojbi:

U izvršenju povjerenog posla javni je bilježnik ovlašten pribavljati potrebne podatke i isprave od drugih nadležnih tijela. Podnesci kojima to traži oslobođeni su od troškova državnih pristojbi.

Nadzor suda:

- (1) Javni bilježnik ne može, osim iz osobito opravdanih razloga, odbiti povjereni posao.
- (2) O opravdanosti razloga iz stavka 1. ovoga članka odlučuje sud koji mu je povjerio posao.
- (3) Nadzor nad radom javnog bilježnika kao sudskog povjerenika obavlja sud koji mu je povjerio posao.
- (4) Kad javni bilježnik odbije povjereni posao ili kad mu sud oduzme povjereni posao, sud će narediti javnom bilježniku predaju spisa i po službenoj dužnosti izvršiti svoj nalog.
- (5) Sud može novčanom kaznom kazniti javnog bilježnika koji odbije izvršiti nalog suda ili odbije predati sudu spise o povjerenom poslu. Glede te kazne primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Ovršnog zakona o kazni.
- (6) Protiv rješenja o kazni dopuštena je žalba drugostupanjskom sudu.
- (7) Protiv rješenja drugostupanjskog suda nisu dopušteni izvanredni pravni lijekovi.

Prestanak rada javnog bilježnika:

U slučaju prestanka rada javnog bilježnika i promjene službenoga sjedišta javnog bilježnika, kojem je sud povjerio provođenje ostavinskog postupka, postupit će se po odredbama Zakona o javnom bilježništvu koje se odnose na postupak s javnobilježničkim spisima nakon što se uprazni javnobilježničko mjesto.

3. BRIGA ZA STRANKE KOJE SE NE MOGU SAME BRINUTI ZA SVOJA PRAVA I INTERESE

- ostavinski sud je „dužan osobito paziti da se zaštite i ostvare prava osoba koje se zbog malodobnosti, duševne bolesti ili drugih okolnosti nisu sposobne brinuti o svojim pravima i interesima“²⁷⁵ – ta dužnost postoji u pogledu zametka (začetog, a nerođenog djeteta), malodobnih osoba, punoljetnih osoba bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom (djelomičnom) poslovnom sposobnošću, te u pogledu onih osoba kojima je boravište nepoznato
- **skrbnik nerođenog djeteta:**
 - (1) Ako se očekuje rođenje djeteta koje bi bilo pozvano na nasljedstvo, ostavinski će sud o tome obavijestiti tijelo nadležno za poslove skrbništva.
 - (2) Ako tijelo nadležno za poslove skrbništva drukčije ne odredi, o pravima još nerođenog djeteta brinut će se jedan od njegovih roditelja. (time se briga ostavinskog suda ne iscrpljuje, jer bude li zametak zastupan po nekom od roditelja ili po skrbniku, ostavinski sud će se i dalje morati brinuti za njega onako kao što je i inače dužan brinuti za osobe koje zastupaju njihovi zakonski zastupnici – njihovi roditelji, posvojitelji ili skrbnici)
- briga ostavinskog suda za maloljetnike, te punoljetne osobe s ograničenom poslovnom sposobnošću ili bez nje, sastoji se u prvom redu u tome da sud pazi jesu li one u ostavinskom postupku uredno zastupane po zakonskom zastupniku
 - ustanovi li da nisu, obavijestit će o tome tijelo skrbništva, kako bi im ono moglo postaviti skrbnika; iznimno, ako bi redovan postupak za postavljanje skrbnika trajao suviše dugo, pa bi zato mogle nastupiti štetne posljedice po stranke, sud može i sam postaviti stranci privremenog zastupnika te o tome obavijestiti tijelo skrbništva prema odredbama čl. 84. i 85. ZPP-a
 - no, ostavinski sud je dužan brinuti za takve osobe i kad su zastupane po svom zakonskom zastupniku; primijeti li da njihovi roditelji, posvojitelji odnosno skrbnici ne izvršavaju u ostavinskom postupku svoje dužnosti onako kako bi trebali, obavijestit će o tome tijelo skrbništva, kako bi moglo postupiti po ovlastima koje ima u takvim slučajevima

4. **BRIGA ZA ODSUTNE OSOBE**

- ostavinski sud treba voditi brigu i o pravima onih stranaka koje su odsutne, a nemaju zastupnika ili punomoćnika koji bi ih zastupao u ostavinskom postupku – on će to u pravilu učiniti tako da će obavijestiti tijelo skrbništva, kako bi ono odsutnoj osobi postavilo skrbnika za poseban slučaj; postavi li tijelo skrbništva takvog skrbnika, ostavinski sud će s njim voditi ostavinski postupak, pazeći na njegov rad onako kao što i inače pazi na rad roditelja i skrbnika
- ako bi redoviti postupak za postavljanje skrbnika trajao suviše dugo, a to bi moglo izazvati štetu za stranke, ostavinski sud je ovlašten sam postaviti toj osobi privremenog zastupnika, prema čl. 84. ZPP (469. str.)

5. **PRIVREMENO ODLUČIVANJE O OSTAVINI**

- za trajanja ostavinskog postupka redovito još ne postoji dovoljna izvjesnost o tome koji su nasljednopravni učinci nastupili i u čiju korist; u takvoj situaciji, a ona može i dulje potrajati, često je potrebno privremeno osigurati ostavinu i urediti upravljanje njome te tako zaštititi prava koja postoje u pogledu nje, a i u pogledu onih kojima je ostavina ipso iure pripala
- o tome za trajanja ostavinskog postupka odlučuje ostavinski sud svojim rješenjima kojima ne okončava ostavinski postupak, nego privremeno štiti ostavinu ma čija bila te uređuje izvršavanje prava i obveza u pogledu nje

5.1. **mjere osiguranja ostavine**

- pošto ostavinski postupak bude pokrenut, ostavinski sud/j. b. može tijekom cijelog tog postupka određivati mjere za osiguranje ostavine, a i određivati promjene i ukidanje onih mjera koje je odredio on, ili neki drugi sud, ili drugo tijelo javne vlasti²⁷⁶

5.2. **posebna uprava**

- posebna uprava ostavinom uspostavlja se time što ju se povjerava na upravljanje:
 1. izvršitelju oporuke (470. str.)²⁷⁷ ili
 2. skrbniku (privremenom) ostavine (471. str.)²⁷⁸
- bude li uspostavljena posebna uprava ostavinom, ona dobiva u izvjesnom smislu autonoman položaj
- time se razdvaja pravni položaj one osobe koja je zbog ostaviteljeve smrti stekla pravni položaj njegovog nasljednika – umjesto da u opći pravni položaj te osobe bude uključeno ono što čini pravni položaj ostaviteljevog nasljednika, to se odvaja i osamostaljuje u ostavinu pod upravom izvršitelja oporuke, ili u ostavinu pod upravom skrbnika ostavine

5.3. **odvajanje ostavine (separatio bonorum) od imovine nasljednika** (473. str.)²⁷⁹

²⁷⁵ V. čl. 180. st. 2. ZN (Ostavinski postupak, 105. str.).

²⁷⁶ V. čl. 212. ZN (Prethodne radnje, 107. str.).

²⁷⁷ Ostavina pod upravom izvršitelja oporuke, 66. str.

²⁷⁸ Ostavina pod upravom skrbnika ostavine, 67. str.

²⁷⁹ Ostavina odvojena (separirana) na zahtjev ostaviteljevih vjerovnika, 68. str.

5.4. zadržavanje ostavine

- zadržavanje ostavine (tj. zadržavanje pokretnina iz sastava ostavine je mjera sui generis kojom domaći sud štiti prava i interese domaćih pravnih subjekata u slučaju kad za raspravljanje ostavine nije nadležan on, nego tijelo vlasti (sud) neke strane države – ova mjera zaštite je i institut našeg NP uređenja (čl. 238. i 239. ZN):

Mjera za zaštitu domaćih nasljednika, zapisovnika i vjerovnika:

- (1) Kad je za odlučivanje o nasljedstvu iza određenog ostavitelja nadležno inozemno tijelo, sud na čijem je području ostavitelj umro izdat će po primitku smrtoznice oglas kojim će pozvati sve osobe u zemlji koje se smatraju ostaviteljevim nasljednicima, zapisovnicima ili vjerovnicima, da u oglasnom roku, koji ne može biti kraći od 30 dana ni dulji od 6 mjeseci, a koji teče od dana objave oglasa u »Narodnim novinama«, to prijave sudu, jer će se u protivnom slučaju ostaviteljeve pokretne predati nadležnom tijelu strane države, ili osobi koju ono ovlasti da ih primi.
- (2) Oglas će se objaviti u »Narodnim novinama« i na oglasnoj ploči suda, a po potrebi i na drugi prikladan način, a jedan primjerak oglasa dostavit će se najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavniku odnosne strane države u našoj zemlji.
- (3) Neće se izdati oglas ako vrijednost ostavine, bez odbitka dugova, ne premašuje iznos od 20.000,00 kuna.
- (4) Ako se oglas ne objavi, ostavina se ne smije predati prije nego što proteknu tri mjeseca od dana smrti stranog državljanina.

Zadržavanje ostavine

- (1) Ako koja osoba prijavi sudu da se smatra ostaviteljevim nasljednikom ili zapisovnikom, sud će za vrijeme dok tijelo strane države ne odluči o tom njezinu pravu, zadržati one ostaviteljeve stvari koje bi bile dovoljne tom njezinu pravu.
- (2) Pošto tijelo strane države donese pravomoćnu odluku o njezinu pravu, sud će u pogledu prijavljenog zahtjeva izvršiti ovu odluku glede zadržanih stvari, a ostatak će potom predati tijelu strane države.
- (3) Ako koji ostavitelj vjerovnik prijavi svoju tražbinu, sud će zadržati onoliko ostaviteljevih stvari koliko je potrebno za pokriće te tražbine sve dok ona ne bude podmirena ili osigurana.

6. OBUSTAVA OSTAVINSKOG POSTUPKA

- kad je već u pripremnom stadiju ostavinskog postupka vidljivo da nema mjesta daljnjem vođenju tog postupka, ostavinski sud ili j. b. koji postupka kao povjerenik suda, dužan je već u tom stadiju donijeti rješenje kojim obustavlja daljnje vođenje postupka

15.2.6. Ostavinska rasprava

čl. 182., čl. 183., čl. 215., čl. 217. do 220., čl. 222. do čl. 225. ZN

1. UOPĆE

- ostavinska rasprava je središnji dio ostavinskog postupka, u kome ostavinski sud raspravlja sva pitanja u vezi s nasljednopravnim učincima ostaviteljeve smrti, da bi donio konačnu odluku
- ostavinski postupak neće uvijek doseći stadij ostavinske rasprave – nju se provodi u ostavinskom postupku, ako je nasljedstvo otvoreno, a ostavinski sud/j. b. treba provesti ostavinsku raspravu po službenoj dužnosti, ili je njeno provođenje zahtijevala ovlaštena osoba (476. str.)
- **postupak kad nema imovine ili kad ima samo pokretne imovine:**
 - (1) Ako prema podacima kojima sud raspolaže umrli nije ostavio ostavinu, ostavinski će sud rješenjem odlučiti da se ne provodi ostavinska rasprava.
 - (2) Isto će tako sud postupiti i u slučaju ako je ostavitelj ostavio samo pokretne i s njima izjednačena prava, a nijedna od osoba pozvanih na nasljedstvo ne zahtijeva da se provede ostavinski postupak.
 - (3) Kad sud odluči ne provoditi ostavinski postupak, obavijestit će o tome tijelo nadležno za poslove skrbništva ako među nasljednicima ima osoba koje nisu sposobne da se same brinu o svojim pravima i interesima, a nemaju roditelje ili druge zakonske zastupnike.
 - (4) Ako je sud odlučio da se ne provodi ostavinski postupak zbog toga što se ostavina sastoji samo od pokretne imovine, ukinut će mjere osiguranja ostavine kako bi osobe pozvane na nasljedstvo mogle slobodno ostvarivati prava koja im pripadaju kao nasljednicima.
 - (5) Kad u ostavinu ulaze i stvarna prava na nekretninama, postupit će se kao kad su iza ostavitelja ostale nekretnine, a kad postoje ostala prava - kao da su ostale pokretne.

2. ZAKAZIVANJE I POZIVANJE

- **poziv na ročište:**
 - (1) Za ostavinsku raspravu sud će odrediti ročište.
 - (2) U pozivu na ročište sud će zainteresirane osobe obavijestiti o pokretanju postupka, o tome je li mu koja oporuka već predana, te će ih pozvati da odmah dostave sudu pisanu oporuku, odnosno ispravu o usmenoj oporuci, ako se kod njih nalazi, ili da naznače svjedoke usmene oporuke.

(3) Sud će u pozivu upozoriti zainteresirane osobe da mogu do donošenja prvostupanjskog rješenja o nasljeđivanju dati izjavu o odricanju od nasljedstva usmeno na ročištu ili javno ovjеровljenom ispravom, a ako na ročište ne dođu ili takvu izjavu ne daju, smatrat će da žele biti nasljednici.

(4) Ako je ostavitelj ostavio oporuku, o pokretanju ostavinskoga postupka sud će obavijestiti i na ročište pozvati i osobe koje bi mogle po zakonu polagati pravo na nasljedstvo.

(5) Ako je ostavitelj postavio izvršitelja oporuke, sud će i njega obavijestiti o pokretanju postupka.

- osobe kojima je dostavljen poziv na ostavinsku raspravu su sudionici te rasprave, bez obzira jesu li se odazvali pozivu ili ne, a za sve sudionike će biti res iudicata ono što bude odlučeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju, o zapisu i dr.

- **pozivanje oglasom:**

(1) Ako se ne zna ima li nasljednika, sud će oglasom pozvati osobe koje polažu pravo na nasljedstvo da se prijave sudu u roku od 6 mjeseci od objave oglasa u »Narodnim novinama«.

(2) Oglas će se pribiti na oglasnu ploču suda i objaviti u »NN« i na drugi prikladan način.

(3) Po odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka sud će postupiti i ako je nasljedniku postavljen privremeni zastupnik zbog toga što je boravište nasljednika nepoznato, a nasljednik nema opunomoćenika, ili zbog toga što se nasljednik ili njegov zakonski zastupnik, koji nemaju opunomoćenika, nalaze u inozemstvu ili su nedostupni, a dostava se nije mogla obaviti.

(4) Pošto protekne rok iz stavka 1. ovoga članka, sud će provesti ostavinsku raspravu na temelju izjave postavljenog skrbnika i podataka kojima sud raspolaže.

3. PREDMET I PROVOĐENJE OSTAVINSKE RASPRAVE

3.1. predmet ostavinske rasprave

(1) Na ročištu za ostavinsku raspravu sud će raspraviti sva pitanja važna za donošenje odluke u ostavinskom postupku, a naročito glede prava na nasljedstvo, veličinu nasljednog dijela i prava na zapise.

(2) Sud o pravima odlučuje, u pravilu, pošto je zainteresiranim osobama omogućio da daju potrebne izjave. Tijekom ostavinskog postupka zainteresirane osobe mogu davati izjave bez nazočnosti drugih zainteresiranih osoba, i nije potrebno da se u svakom slučaju tim osobama omoguću da se očituju o izjavama drugih zainteresiranih osoba.

(3) O pravima osoba koje nisu došle na ročište, a uredno su pozvane, sud će odlučivati prema podacima kojima raspolaže, uzimajući u obzir njihove pisane izjave koje stignu do donošenja odluke.

(4) Ako sud posumnja da je osoba koja po zakonu polaže pravo na nasljedstvo jedini ili najbliži ostaviteljev srodnik, može saslušati i osobe za koje smatra da bi mogle imati jednako ili jače nasljedno pravo, a može te osobe pozvati i oglasom po odredbama članka 218. ovoga Zakona.

3.2. nasljednička izjava

- iako naše NP prihvaća sustav ipso iure nasljeđivanja, ipak je predviđena mogućnost davanja nasljedničkih izjava²⁸⁰

- ZN glede nasljedničke izjave propisuje:

(1) Svatko je ovlašten, ali nitko nije dužan dati nasljedničku izjavu.

(2) Za osobu koja nije dala izjavu o odricanju od nasljedstva smatra se da želi biti nasljednikom.

(3) Osoba koja je valjano dala izjavu da prihvaća nasljedstvo, ne može ga se više odreći.

(4) Nasljedničku izjavu potpisuju, odnosno stavljaju rukoznak nasljednik ili njegov zastupnik.

(5) Ako nasljednik ili njegov zastupnik nije u stanju potpisati nasljedničku izjavu, navest će razlog ovlaštenoj osobi, koja će to zabilježiti u zapisniku.

(6) Potpis na ispravi o nasljedničkoj izjavi, kao i potpis na punomoći za davanje naslj. izjave mora biti javno ovjеровljen.

(7) Ako nasljednik u nasljedničkoj izjavi ne izjavi odnosi li se njegova izjava na ono što mu pripada na temelju zakona, ili na temelju oporuke, ili kao nužni dio, smatra se da se izjava odnosi na nasljedstvo na bilo kojem temelju.

(8) Sud neće zahtijevati nasljedničku izjavu ni od koga, ali nasljednik koji ju želi dati može to učiniti usmeno pred ostavinskim sudom ili svakim drugim općinskim sudom, odnosno predajom ostavinskom sudu ovjеровljene isprave o tome.

(9) Prilikom davanja izjave o odricanju od nasljedstva sud će nasljednika upozoriti da se može odreći nasljedstva samo u svoje ime, ili i u ime svojih potomaka.

3.3. provođenje ostavinske rasprave

- kad provodi ostavinsku raspravu, ostavinski sud/j. b. provodi je, kao i cijeli ostavinski postupak, tako da prava stranaka budu što prije utvrđena i osigurana²⁸¹; sudac/sudski savjetnik sa zapisničarom prima izjave o odricanju od nasljedstva i

izvodi dokaze²⁸² te sastavlja zapisnik o radnjama poduzetim u postupku²⁸³ (dakako, na tome odgovarajući način postupa i javni bilježnik kad djeluje kao povjerenik suda)²⁸⁴

- inicijativa za prikupljanje procesnog materijala je na ostavinskom sudu/javnom bilježniku (načelo inkvizitornosti)²⁸⁵
- iako je vođenje ostavinske rasprave u rukama suda/javnog bilježnika, on ipak ne smije bez odgovarajućeg zahtjeva stranaka ulaziti u ona pitanja čije pokretanje ovisi o volji samih pravnih subjekata; njegove ovlasti su samo procesnog karaktera, one ne ukidaju prava stranaka

3.4. prethodne, pripremne i mjere osiguranja ostavine

- i kad je ostavinski postupak u fazi provođenja ostavinske rasprave, ostavinski sud/j. b. je ovlašten provoditi one mjere i radnje koje se redovito obavljaju kao prethodne ili kao pripremne radnje – ovlašten je sastaviti ili nadopuniti smrtovnicu²⁸⁶, ili proglasiti još neproglašenu oporuku²⁸⁷, ili odrediti njihovo provođenje (npr. odrediti popis ostavine)²⁸⁸, ovlašten je i dužan voditi brigu za stranke koje se ne mogu same brinuti za svoja prava i interese²⁸⁹, kao i za odsutne osobe²⁹⁰
- također, ostavinski sud/j. b. je ovlašten i određivati i poduzimati potrebne mjere osiguranja ostavine, kao i odlučivati o daljnjoj sudbini već poduzetih prethodnih mjera osiguranja, po službenoj dužnosti ili na zahtjev ovlaštene osobe²⁹¹

4. UPUĆIVANJE NA PARNICU ZBOG SPORA O ČINJENICAMA

- glavni cilj svakog ostavinskog postupka je da bude okončan rješenjem ostavinskog suda/j. b. koje daje odgovor na pitanje: koji su nasljednopravni učinci nastupili zbog ostaviteljeve smrti?
- no, da bi se toga u ostavinskom postupku došlo, potrebno je prethodno znati odgovore na cijeli niz **prethodnih pitanja**:
 - je li ostavitelj umro i kada?
 - koji je sastav njegove ostavine?
 - jesu li ispunjene pretpostavke potrebne da bi netko imao NP ili drugo pravo NP karaktera?
- odgovori na ta prethodna pitanja ovise o **činjenicama** konkretnog slučaja (činjeničnom stanju):
 - kad među sudionicima ostavinskog postupka mjerodavne činjenice nisu sporne, ostavinski sud će na temelju tih činjenica s jedne i nasljednopravnih normi s druge strane, izvesti svoj zaključak o NP učincima ostaviteljeve smrti
 - međutim, kad su neke takve činjenice među sudionicima postupka sporne, ostavinskom sudu će nedostajati činjenični temelj iz kojeg bi primjenom NP normi izveo svoj zaključak o NP učincima ostaviteljeve smrti – da bi se do tog zaključka došlo, potrebno je ukloniti **spor o tim činjenicama**:
 - to u pravilu nije moguće učiniti u ostavinskom postupku, jer je to izvanparnični postupak
 - stoga će ostavinski sud uputiti sudionike ostavinske rasprave na to da međusobna sporna činjenična pitanja riješe u postupcima pred za to nadležnim tijelom i u odgovarajućem postupku → u parnici pred parničnim sudom, odnosno u upravnom postupku pred nadležnim upravnim tijelom
 - budu li tamo pravomoćno utvrđene do tada sporne mjerodavne činjenice, one će time prestati biti među njima sporne, čime će biti uklonjena dotadašnja prepreka za odlučivanje u ostavinskom postupku
 - a, ako onaj koji osporava neku činjenicu ne iskoristi priliku da rješenje spora potraži putem parnice, odnosno upravnog postupka na koji ih je ostavinski sud uputio, tada će se u ostavinskom postupku uzeti da je ta činjenica nesporna – tada će ostavinski sud/j. b. biti u mogućnosti da u ostavinskom postupku na temelju mjerodavnih, a nespornih činjenica, primjenom NP normi, izvedu svoj zaključak o NP učincima ostaviteljeve smrti

odredbe ZN o upućivanju na parnicu zbog spora o činjenicama:

Upućivanje na parnicu zbog spora

²⁸² Sudac, odnosno sudski savjetnik sa zapisničarom prima izjave o odricanju od nasljedstva i izvodi dokaze.

²⁸³ (1) O radnjama poduzetim u postupku u pravilu se sastavlja zapisnik.

(2) O manje važnim izjavama stranaka i obavijestima koje sud prikuplja može se umjesto zapisnika staviti samo bilješka na spisu.

(3) Zapisnik potpisuju stranke ako su bile nazočne radnji u postupku, sudac odnosno sudski savjetnik koji je sastavio zapisnik te zapisničar.

(4) Bilješku na spisu potpisuje osoba koja ju je sastavila.

²⁸⁴ V. čl. 242. ZN (Povjeravanje vođenja ostavinskog postupka javnom bilježniku, 112. str.).

²⁸⁵ V. čl. 181. st. 2. ZN (Ostavinski postupak, 105. str.).

²⁸⁶ V. čl. 192. st. 3. ZN (Prethodne radnje, 107. str.).

²⁸⁷ Proglašenje oporuke, 45. str., Proglašenje oporuke, 108. str.

²⁸⁸ Popis ostaviteljeve imovine, 109. str.

²⁸⁹ Briga za stranke koje se ne mogu same brinuti za svoja prava i interese, 113. str.

²⁹⁰ Briga za odsutne osobe, 114. str.

²⁹¹ V. čl. 212. ZN (Prethodne radnje, 107. str.).

- (1) Sud će prekinuti ostavinski postupak i uputiti stranke na parnicu ili postupak pred upravnim tijelom ako su među strankama sporne činjenice o kojima ovisi neko njihovo pravo.
- (2) Na način predviđen odredbom stavka 1. ovoga članka sud će postupiti osobito ako su sporne činjenice:
1. o kojima ovisi nasljedno pravo, a naročito valjanost ili sadržaj oporuke ili odnos nasljednika i ostavitelja na temelju kojega se po zakonu nasljeđuje,
 2. o kojima ovisi veličina nasljednog dijela, vrijednost nužnog dijela ili uračunavanje u nasljedni dio,
 3. o kojima ovisi opravdanost isključenja nužnih nasljednika ili postojanje razloga za nedostojnost,
 4. je li se neka osoba odrekla nasljedstva.
- (3) Ako u navedenim slučajevima ne postoji spor o činjenicama, već se stranke spore o primjeni prava, ostavinski sud neće prekidati ostavinski postupak, nego će raspraviti pravna pitanja u ostavinskom postupku.
- (4) Sud neće prekinuti postupak ni u slučaju iz st. 1. ovog čl., ako se radi o činjenicama čije postojanje zakon pretpostavlja, o činjenicama koje su općepoznate, te ako su sporne činjenice koje može utvrditi na temelju javnih ili javno ovjerenjenih isprava, nego će na temelju predmnjeve o postojanju tih činjenica, odnosno da je sadržaj tih isprava istinit, donijeti rješenje o nasljeđivanju, a onoga koji tvrdi suprotno predmnjevi uputit će da to dokaže u parnici, odnosno u upravnom postupku.

Upućivanje na parnicu zbog spora o pravu na zapis ili o drugom pravu na ostavinu

- (1) Ako su među strankama sporne činjenice o kojima ovisi pravo na oporukom određeni zapis ili drugo pravo, sud će uputiti stranke na parnicu ili postupak pred upravnim tijelom, ali neće prekinuti ostavinski postupak.
- (2) Ako u slučaju iz stavka 1. ovoga članka ne postoji spor o činjenicama nego samo o primjeni prava, ostavinski će sud ta pravna pitanja raspraviti u ostavinskom postupku.

Upućivanje na parnicu zbog spora o sastavu ostavine

- (1) Sud će prekinuti ost. postupak i uputiti stranke na parnicu ili upravni postupak ako su između stranaka sporne činjenice:
1. o kojima ovisi sastav ostavine,
 2. o kojima ovisi predmet zapisa.
- (2) Sud neće prekinuti postupak u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ako su sporne činjenice koje može utvrditi na temelju javnih ili javno ovjerenjenih isprava, nego će na temelju predmnjeve da je sadržaj tih isprava istinit donijeti rješenje o nasljeđivanju, a onoga koji tvrdi suprotno uputit će da to dokaže u parnici, odnosno u upravnom postupku.
- (3) Kad sud u slučaju iz stavka 1. ovoga članka prekida postupak, prethodno će ispitati jesu li ispunjene pretpostavke za donošenje djelomičnog rješenja o nasljeđivanju, pa će ga donijeti ako su ispunjene.
- (4) Prekid postupka iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na ono što je obuhvaćeno djelomičnim rješenjem o nasljeđivanju.

Koga se upućuje na parnicu. Trajanje prekida

- (1) Sud će uputiti na parnicu ili upravni postupak stranku čije pravo smatra manje vjerojatnim.
- (2) Ako sud prekine postupak, odredit će rok koji ne može biti dulji od 30 dana, u kojemu upućena stranka treba pokrenuti parnicu ili upravni postupak, te o pokretanju obavijestiti ostavinski sud.
- (3) Ako stranka u određenom roku postupi po rješenju suda, prekid postupka trajat će dok parnica ili upravni postupak ne bude pravomoćno završen.
- (4) Ako stranka u određenom roku ne postupi po rješenju suda, prekinuti će se postupak nastaviti i dovršiti bez obzira na zahtjeve glede kojih je stranka upućena na parnicu, odnosno upravni postupak. U tom slučaju stranka koja je upućena na parnicu ili na upravni postupak može svoja prava ostvarivati u postupku na koji je upućena.
- (5) Ako je ostavinski sud postupio u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka, a i u slučaju da je ostavinu raspravio a trebao je stranku uputiti na parnicu ili upravni postupak, pravomoćnost odluke ostavinskog suda ne sprječava da se o odnosnom zahtjevu pokrene parnica ili upravni postupak.

15.2.7. Rješenje o nasljeđivanju i druge konačne odluke u ostavinskom postupku

čl. 184. st. 2., čl. 191., čl. 226. do 228., čl. 230. do 232., čl. 234. ZN

1. UOPĆE

- kad ostavinski sud/j. b. dođe do uvjerenja da daljnje raspravljanje ostavine više nije potrebno za postizanje cilja te rasprave, zaključit će je i donijeti konačnu odluku – **rješenje** (konačno rješenje)
 - ako je rezultat ostavinske rasprave takav da omogućuje odlučivanje o meritumu, naime o NP učincima koji su nastupili zbog ostaviteljeve smrti, sud/j. b. će donijeti, ovisno o okolnostima, neko od rješenja kojima će odlučiti o pravnom sljedništvu koje je nastupilo zbog ostaviteljeve smrti
 - u obzir dolaze:
 1. rješenje o nasljeđivanju
 2. djelomično rješenje o nasljeđivanju
 3. rješenje o predaji ošasne ostavine
 4. rješenje o naknadno pronađenoj imovini
 5. posebno rješenje o nasljeđivanju – u nekim slučajevima će biti doneseno o nekim zapisima, iako će prava na zapise redovito biti utvrđena u gore spomenutim rješenjima

- u širem smislu, sva ta rješenja o meritumu se naziva – rješenja o nasljeđivanju i zapisu, ili rješenja o nasljeđivanju
- ako rezultat ostavinske rasprave nije takav da bi se moglo donijeti odluku o meritumu, a nema razloga za daljnje vođenje ostavinskog postupka, ostavinski sud/j. b. će donijeti rješenje o obustavi postupka

2. RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU

2.1. uopće

- rješenje o nasljeđivanju je konačna, meritorna i u svom bitnom dijelu deklaratorna odluka kojom ostavinski sud ili javni bilježnik kao njegov povjerenik utvrđuje da je zbog ostaviteljeve smrti određena osoba (ili više njih) postala ostaviteljevim nasljednikom, a i koji su još NP učinci nastupili zbog smrti tog ostavitelja
- sud/j. b. donosi ovo rješenje pošto je proveo ostavinsku raspravu i ono je njegov zaključak (sudski silogizam) o NP učincima ostaviteljeve smrti, koji je izveo na temelju činjeničnog stanja utvrđenog putem ostavinske rasprave (praemisa minor) i odnosnih NP normi (praemissa maior)

2.2. sadržaj

- kao i sve konačne odluke sudova, i rješenje o nasljeđivanju će se sastojati od 3 dijela:

1. **uvod**

2. **pravorijek (izreka, dispozitiv)**

- to je najvažniji dio rješenja – sadrži utvrđenje suda o NP učincima ostaviteljeve smrti, a sastoji se od:

2.1. utvrđenja (deklaracije) NP učinaka ostaviteljeve smrti – to je bitni dio rješenja o nasljeđivanju, jer rješenje čiji ga pravorijek ne sadrži nije rješenje o nasljeđivanju:

(1) Rješenjem o nasljeđivanju sud utvrđuje tko je ostaviteljevom smrću postao njegov nasljednik i koja su prava time stekle i druge osobe.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. prezime i ime ostavitelja, ime jednoga od njegovih roditelja, datum rođenja, državljanstvo i, po mogućnosti, ostavitelj JMBG, te za osobe umrle u braku i prezime koje su imale prije sklapanja braka,
2. oznaku nekretnina s podacima iz zemljišnih knjiga potrebnima za upis, kao i oznaku pokretnih stvari i drugih prava za koja je sud utvrdio da ulaze u ostavinu,
3. prezime i ime nasljednika, njegovo prebivalište, odnos nasljednika prema ostavitelju, nasljeđuje li ga kao zakonski ili oporučni nasljednik, a ako ima više nasljednika, i nasljedni dio svakoga pojedinog nasljednika izražen razlomkom, te po mogućnosti nasljednikov jedinstveni matični broj građanina,
4. je li i kako nasljednikovo pravo uvjetovano, oročeno ili opterećeno nalogom, odnosno inače ograničeno ili opterećeno i u čiju korist,
5. prezime i ime i prebivalište osoba kojima je u vezi s nasljeđivanjem ostavitelja pripalo pravo na zapis ili neko drugo pravo iz ostavine s točnom oznakom toga prava, te po mogućnosti njihov JMBG.

(3) Ako u ostavinskom postupku svi nasljednici i zapisovnici sporazumno predlože diobu i način diobe, sud će i taj sporazum unijeti u rješenje o nasljeđivanju. Sud će isto tako postupiti ako diobu provede prema članku 143. i 144. ovoga Zakona.

(4) Odredbe o rješenju o nasljeđivanju primjenjuju se na odgovarajući način i na slučajeve ošasnosti (članak 20.), kao da su ostaviteljevi nasljednici općina, odnosno grad na koje je na temelju ovoga Zakona prešla ostavina.

2.2. daljnjih odredbi suda/javnog bilježnika – to je nebitni dio rješenja i nije deklaratorne naravi:

- (1) U rješenju o nasljeđivanju sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju provedu u zemljišnoj knjizi potrebni upisi u skladu s pravilima zemljišnoknjižnog prava.
- (2) U rješenju o nasljeđivanju sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju ovlaštenim osobama predaju pokretne stvari koje su pohranjene kod suda, j. b. ili po njihovu nalogu kod treće osobe.
- (3) Ako je oporukom nasljedniku naloženo ispunjenje/osiguranje obveza u korist osoba koje se nisu sposobne same brinuti o svojim pravima i interesima, ili radi ostvarenja neke općekorisne svrhe, sud će odrediti nužne mjere osiguranja.

3. obrazloženje:

rješenja protiv kojih je dopušten prigovor, odnosno žalba i rješenja drugostupanjskog suda moraju biti obrazložena

2.3. dostavljanje

- rješenje o nasljeđivanju dostavit će se svim nasljednicima i zapisovnicima, kao i osobama koje su tijekom postupka istakle zahtjev za nasljedstvo; pravomoćno rješenje o nasljeđivanju dostavit će se nadležnoj poreznoj upravi

2.4. djelovanje

2.4.1. djelovanje utvrđenja – predmnjeva istinitosti

(488. str.)

- učinak pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju i zapisu:
 - (1) Smatra se da je pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju utvrđeno što je u sastavu ostavine, tko je ostaviteljev nasljednik, koliki mu nasljedni dio pripada, je li mu nasljedno pravo ograničeno ili opterećeno i kako, te postoje li kakva prava na zapise i koja. Isto vrijedi i za djelomično rješenje o nasljeđivanju glede onoga što je njima utvrđeno.
 - (2) Što je utvrđeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju može pobijati jedino onaj koji po odredbama ovoga Zakona nije vezan pravomoćnošću rješenja o nasljeđivanju. On to može pobijati jedino putem parnice s osobama u čiju korist glasi utvrđenje čiju istinitost osporava.
 - (3) Pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju nisu vezane osobe koje tvrde da im pripada neko pravo glede onog za što je utvrđeno da je u sastavu ostavine, ako nisu kao stranke sudjelovale u ost. raspravi, niti su na nju bile uredno osobno pozvane.
 - (4) Pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju nisu vezane osobe koje tvrde da im je zbog ostaviteljeve smrti pripalo nasljedno pravo na temelju oporuke ili zakona, ili da im je pripalo pravo na neki zapis, ako nisu kao stranke sudjelovale u ostavinskoj raspravi, niti su na nju bile uredno osobno pozvane.
 - (5) Pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju vezane su osobe koje su kao stranke sudjelovale u ostavinskoj raspravi ili su na nju bile uredno osobno pozvane, no ipak nisu vezane:
 - glede prava koja bi za njih proizlazila iz naknadno pronađene oporuke,
 - glede prava čije je utvrđenje ovisilo o tome kako će neko sporno pitanje biti riješeno u parnici ili upravnom postupku na koji ih je ostavinski sud uputio, ili ih je trebao uputiti, ako to pitanje nije bilo riješeno prije pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju,
 - ako su ispunjene pretpostavke pod kojima bi u parničnom postupku mogle zahtijevati ponavljanje postupka.

2.4.2. djelovanje nebitnih dijelova pravorijeka

- nebitni dio pravorijeka rješenja, nakon što rješenje o nasljeđivanju postane pravomoćno, služi kao nalog tijelima javne vlasti da provedu što je određeno u tom dijelu; tijela javne vlasti su dužna provesti taj nalog, ali h se ne može na to siliti ovršnim putem
- one odredbe pravorijeka koje su upravljene određenim osobama privatnog prava (fizičkoj ili pravnoj osobi kojoj je neka stvar bila predana na čuvanje) moći će se ostvarivati ovršnim putem (pošto se ispune pretpostavke njihove ovršnosti), a isto se tako i odredbe kojima se neke sudionike obvezuje na plaćanje troškova postupka drugima, mogu provesti ovršnim putem

3. DJELOMIČNO RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU

- kad je sastav ostavine samo djelomično nesporan, sud će nakon što utvrdi tko su nasljednici i zapisovnici, donijeti djelomično rješenje o nasljeđivanju kojim će utvrditi nasljednike i zapisovnike, te ono za što nije sporno da je u sastavu ostavine

4. RJEŠENJE O PREDAJI OŠASNE OSTAVINE GRADU ILI OPĆINI

- dođe li ostavinski sud/j. b. do zaključka da ostavitelja nije nitko naslijedio (i da se nepoznati nasljednici nisu u određenom roku javili na oglas kojeg je objavio), neće donijeti rješenje o nasljeđivanju nego rješenje o predaji ošasne ostavine gradu ili općini:

Rješenje o predaji ošasne ostavine gradu ili općini je konačna, meritorna i deklaratorna odluka ostavinskog suda ili j. b., kojom se utvrđuje da je zbog ostaviteljeve smrti određena jedinica lokalne samouprave (općina ili grad) stekla ošasnu ostavinu i time dobila položaj ostaviteljevog nasljednika, a i koji su još NP učinci nastupili zbog smrti tog ostavitelja.²⁹³

- glede pravorijeka rješenja, na odgovarajući način vrijedi što i za pravorijek rješenja o nasljeđivanju²⁹⁴

²⁹²

(1) Svaka stranka snosi troškove koje je imala tijekom ili u povodu postupka.

(2) Ako je bilo zajedničkih troškova, sud će odrediti u kojem će razmjeru stranke snositi te troškove.

(3) Na prijedlog jedne stranke sud može odlučiti da joj druga stranka nadoknadi troškove koje joj je prouzročila očito nesavjesnim postupkom.

²⁹³

V. čl. 6. i čl. 20. ZN (Načelo obvezatnosti neposrednog sveopćeg sljedništva), čl. 127. ZN (Sveopće sljedništvo ostavitelja putem stjecanja ošasne ostavine u našem pravnom poretku, 61. str.), čl. 226. st. 4. ZN (Rješenje o nasljeđivanju, 119. str.).

²⁹⁴

Rješenje o nasljeđivanju, 119. str.

5. RJEŠENJE O NAKNADNO PRONAĐENOJ IMOVINI

(491. str.)

- odredba ZN o naknadno pronađenoj imovini:

(1) Ako se nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju pronađe imovina koja nije obuhvaćena tim rješenjem, sud neće ponovno provoditi ostavinsku raspravu, nego će ovu imovinu novim rješenjem rasporediti na temelju prije donesenog rješenja o nasljeđivanju, osim ako se neki od nasljednika odrekao nasljedstva ili svoj nasljedni dio ustupio sunasljedniku.

(2) Ako prije nije bila vođena ostavinska rasprava, sud će je po službenoj dužnosti provesti samo ako su pronađene nekretnine ili s njima izjednačena prava.

(3) Ako prije nije bila vođena ostavinska rasprava, a pronađene su pokretne ili s njima izjednačena prava, sud će provesti ostavinsku raspravu samo na zahtjev zainteresiranih osoba.

6. POSEBNO RJEŠENJE O ZAPISU

- to je zapravo djelomično rješenje o nasljeđivanju, takvo kojim je samo utvrđeno postojanje određenog prava na zapise u korist neke određene osobe (ili više njih); stoga za njega vrijedi sve ono što i za svako rješenje o nasljeđivanju

(1) Ako nasljednici ne osporavaju zapis, sud može i prije donošenja rješenja o nasljeđivanju, na zahtjev zapisovnika, donijeti posebno rješenje o zapisu.

(2) U tom slučaju na odgovarajući će se način primijeniti odredbe o upisima u zemljišnoj knjizi i o predaji pokretnih stvari koje se nalaze na čuvanju kod suda, javnog bilježnika ili po njihovu nalogu kod treće osobe.

7. RJEŠENJE DA SE OBUSTAVLJA OSTAVINSKI POSTUPAK

- bude li tijekom postupka, bilo u pripremnom stadiju, bilo tijekom ostavinske rasprave, vidljivo da nema mjesta daljnjem vođenju tog postupka, donijet će rješenje kojim će odlučiti da se ne provodi (daljnja) ostavinska rasprava, dakle rješenje kojim će obustaviti daljnji ostavinski postupak²⁹⁵ – to rješenje će biti konačno, premda ne i meritorno, jer njime neće biti odlučeno o suštini, nego samo o procesnom pitanju
- daljnji ostavinski postupak će ostavinski sud, odnosno j. b. koji djeluje kao njegov povjerenik obustaviti uvijek kad iz podataka kojima raspolaže proizlazi da nema NP učinaka, pa da se nema zašto voditi ostavinski postupak
 1. bit će to uvijek kad je ostavinski postupak pokrenut, iako se nasljedstvo određene osobe nije otvorilo, a ispostavilo se (1) da je ipak živa ona osoba povodom čije navodne smrti je bio pokrenut ostavinski postupak, ili (2) da je umrla osoba povodom čije smrti je bio pokrenut ostavinski postupak, ali, ona nije „ostavila ostavinu“, naime nakon njene smrti nisu preostali nikakvi pravni odnosi koji bi se umjesto s njom nastavljali s njenim nasljednicima
 2. ostavinski sud/j. b. će morati donijeti rješenje o obustavljanju ostavinskog postupka i kad je, doduše, ostavitelj zaista mrtav, a i preostali su pravni odnosi koji se nastavljaju s nasljednicima, ali sud nema ovlast za vođenje ostavinske rasprave (494. str.)
- obustavljanje ostavinskog postupka ne briše one NP učinke koji su nastali zbog ostaviteljeve smrti
- ono što su zbog ostaviteljeve smrti njegovi nasljednici stekli, njihovo je, bez obzira na to što je postupak obustavljen, pa nije provedena ostavinska rasprava, niti je doneseno rješenje o nasljeđivanju – oni su ovlašteni da izvršavaju prava (i dužni da ispunjavaju obveze) koje im pripadaju kao ostaviteljevim nasljednicima, isto kao što bi to bili i da ostavinski postupak nije obustavljen, nego da je okončan s pravomoćnošću rješenja o nasljeđivanju
- jedino će naići na poteškoće kad će htjeti ostvarivati ta svoja prava prema trećim osobama, jer se neće moći legitimirati kao ostaviteljevi nasljednici – zato su ovlašteni da zatraže da se ipak provede ostavinska rasprava zbog naknadno pronađene imovine koja se sastoji od pokretnina i s njima izjednačenih prava²⁹⁶, pa će se staviti izvan snage ranije rješenje o obustavi postupka i zakazati ostavinska rasprava; naravno, sud će tako morati postupiti i bez ičijeg zahtjeva, kad na bilo koji način sazna da je nakon ostaviteljeve smrti ipak preostala ostavinska masa koja sadrži takve stvari (nekretnine i s njima izjednačena prava) zbog kojih on mora po službenoj dužnosti provesti ostavinsku raspravu

15.2.8. Pravomoćnost rješenja

1. NASTUP PRAVOMOĆNOSTI

- pravomoćno je ono rješenje doneseno u ostavinskom postupku protiv koga više nema žalbe:
 - pravomoćnost nastupa s istekom žalbenog roka, ako nitko od na to ovlaštenih osoba nije podnio žalbu
 - ona nastupa i prije isteka tog roka, ako su se svog prava na žalbu odrekli oni koji su bili ovlašteni da je podnesu
 - isto tako, pravomoćnost nastupa i kad svoju žalbu povuku oni koji su je bili podnijeli
 - i konačno, rješenje postaje pravomoćno kad drugostupanjski sud odbije žalbu i potvrdi rješenje protiv kojeg je ona bila podnesena

²⁹⁵ V. čl. 215. ZN (Ostavinska rasprava, 115. str.).

²⁹⁶ V. čl. 234. st. 3. ZN (Rješenje o naknadno pronađenoj imovini, 120. str.).

2. DJELOVANJE PRAVOMOĆNOSTI – VEZANOST PRAVOMOĆNIM RJEŠENJEM

- dva su **aspekta djelovanja pravomoćnosti** – procesni i materijalnopравни:
 1. procesni se izražava kroz pravilo ne bis in idem, tj. da se o onom što je res iudicata (o onom što je pravomoćno odlučeno) ne može ponovno raspravljati
 2. materijalnopравни se izražava kroz pravilo res iudicata pro veritate habetur, naime smatra se istinitim sve što je sud ustvrdio svojim pravomoćnim rješenjem (smatra se da su istinito utvrđene činjenice na kojima je sud temeljio tu svoju odluku, te da je na temelju tih činjenica istinito utvrđeno koja subjektivna prava pripadaju pojedinim pravnim subjektima)
- pravomoćnost rješenja djeluje unutar **granica**:
 1. subjektivnih – samo na stranke u postupku koji je rezultirao tim rješenjem (res iudicata facit ius inter partes), te
 2. objektivnih – samo glede onog o čemu se s tim strankama vodio postupak koji je rezultirao pravomoćnim rješenjem
- pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju i drugim konačnim rješenjima donesenim u ostavinskom postupku „vezane su“ osobe koje su kao stranke sudjelovale u ostavinskoj raspravi ili su na nju bile uredno osobno pozvane; naprotiv, osobe koje nisu kao stranke sudjelovale u ostavinskoj raspravi, niti su na nju bile uredno osobno pozvane, nisu vezane onim što je tim rješenjem određeno – mogu putem parnice ishoditi ispravljanje (korekciju) tog utvrđenja ako ono nije istinito (i prema njima djeluje zakonska predmnjeva da su istinita utvrđenja NP učinaka u pravomoćnom rješenju, ali je u odnosu na njih ta predmnjeva oboriva)
- ipak, zbog objektivnih granica pravomoćnosti, one osobe koje su kao stranke sudjelovale u ostavinskoj raspravi, ili su na nju bile uredno osobno pozvane, vezane su pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju jedino u pogledu onog što je bilo predmet te rasprave – stoga ni one nisu njime vezane u pogledu onog za što je tako propisano u čl. 232. st. 5. ZN²⁹⁷ (one će moći u parnici obarati predmnjevu istinitosti onog što je utvrđeno pravomoćnim rješenjem, ali samo u pogledu u kojem nisu tim rješenjem vezane; ni u pogledu čega drugoga je neće moći obarati, jer je ono što je tim rješenjem odlučeno za njih res iudicata)

15.2.9. Naknadno ispravljanje onog što je utvrđeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju

čl. 236., čl. 237. ZN

1. O ISPRAVLJANJU PUTEM PARNICE

- predmnjeva se da je istinito sve što je utvrđeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju
 - ako su neke osobe „vezane“ tim rješenjem, za njih je ta presumpcija neoboriva
 - inače je oboriva, pa svatko tko na tome ima neki pravni interes može, ako nije „vezan“ pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju, pokušati putem parnice ishoditi korekciju onog za što smatra da je pogrešno utvrđeno u tom rješenju (496. str.)
- pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju uopće nisu „vezane“ osobe koje nisu sudjelovale u ostavinskoj raspravi, niti su bile na nju uredno pozvane (ako su bile uredno pozvane, a nisu se odazvale, tada su „vezane“) – stoga pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju nisu vezani tzv. novi nasljednici, zapravo oni nasljednici koji su se tek naknadno javili; u pogledu njih ZN određuje: osoba koju ne veže pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ili zapisu, a koja smatra da ima pravo kao nasljednik ili zapisovnik, može to svoje pravo ostvarivati samo u parnici
- pronađe li se ostaviteljeva oporuka nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju, osobe kojima na temelju te oporuke pripadaju neka prava nisu „vezane“ onim što je već utvrđeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju, bez obzira na svoje sudjelovanje u ostavinskoj raspravi, pa će moći podići tzv. tužbu o NP protiv onog u čiju korist je doneseno rješenje o nasljeđivanju, pa u parnici s njime ishoditi presudu kojom će biti utvrđeno postojanje njihovog NP²⁹⁸
- sudionici ostavinske rasprave nisu „vezani“ pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju ni onda kad su u pogledu ostavinske rasprave ispunjene pretpostavke pod kojima bi u parničnom postupku bilo dozvoljeno ponavljanje postupka
 - glede ponavljanja postupka, ZN propisuje:
 - (1) Nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju ili o zapisu, stranke mogu u rokovima i zbog razloga zbog kojih se može zahtijevati ponavljanje parničnoga postupka pokrenuti parnicu i u njoj ostvarivati svoja prava.
 - (2) U parnici iz stavka 1. ovoga članka sud će o postojanju pretpostavaka za ponavljanje postupka odlučiti kao o prethodnome pitanju.
 - mogućnost da se provede takva parnica postoji samo u okvirima u kojima bi se po pravilima parničnog postupka moglo zahtijevati ponavljanje postupka – prema tim pravilima bi se ponavljanje postupka moglo zahtijevati samo ako postoji neki od razloga za to²⁹⁹, a stranka je na odnosni razlog već bezuspješno upozoravala ili se bez svoje

²⁹⁷ V. čl. 232. st. 5. ZN (Rješenje o nasljeđivanju, 119. str.).

²⁹⁸ V. čl. 235. ZN (Prethodne radnje, 107. str.).

²⁹⁹ Npr. ako je u donošenju odluke sudjelovao sudac koji je po zakonu morao biti izuzet.

krivnje nije na njega mogla pozvati u prijašnjem roku, ali jedino uz pretpostavku da nije istekao prekluzivni rok za stavljanje takvog zahtjeva (v. čl. 421., čl. 422. i čl. 423. ZPP)

- kad u parničnom postupku nije moguće ponavljanje postupka, tada ni sudionik ostavinskog postupka ne može, pozivajući se na razloge za ponavljanje, pokrenuti parnicu protiv onih u čiju korist je doneseno pravomoćno rješenje o nasljeđivanju

- sudionici ostavinskog postupka nisu „vezani“ onim što je utvrđeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju, ako im je ostavinski sud priznao pravo da svoj zahtjev ostvaruju u parnici, ili im je to pravo trebao priznati:
 - naime, kako je već izloženo, ostavinski sud u nekim slučajevima upućuje sudionike ostavinske rasprave da određena sporna pitanja riješe u parnici, odnosno u upravnom postupku³⁰⁰ – u takvim slučajevima on im daje rok u kojem trebaju pokrenuti parnicu, odnosno upravni postupak
 - no, ako stranka u određenom roku ne postupi po rješenju suda, prekinuti će se postupak nastaviti i dovršiti bez obzira na zahtjeve glede kojih je stranka upućena na parnicu, odnosno upravni postupak; u tom slučaju stranka koja je upućena na parnicu, odnosno upravni postupak, može svoja prava ostvarivati u postupku na koji je upućena
 - ako je ostavinski sud tako postupio, ili je trebao tako postupiti ali nije, pa je donio rješenje o nasljeđivanju koje je postalo pravomoćno, sudionik ostavinskog postupka nije pravomoćnošću tog rješenja spriječen da sporno pitanje naknadno riješi u parnici³⁰¹ (treba naglasiti da sudionik u ostavinskom postupku može nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju rješavati putem parnice samo ono sporno pitanje u pogledu kojeg je bio (ili trebao biti) upućen na parnicu, odnosno upravni postupak; u pogledu svega ostaloga on je vezan rješenjem o nasljeđivanju)

2. O ISPRAVLJANJU IZVANREDNIM PRAVNIM LIJEKOVIMA

- prema našem suvremenom NP uređenju, protiv rješenja donesenih u ostavinskom postupku ne stoje na raspolaganju izvanredni pravni lijekovi³⁰² – međutim, njihovu ulogu imaju **tužbe** kojima se putem parničnog postupka mogu ishoditi presude koje će ispraviti pogrešna utvrđenja NP učinaka ostaviteljeve smrti sadržana u izrekama pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju i sličnih pravomoćnih rješenja³⁰³

16. OPOREZIVANJE NASLJEĐIVANJA

16.1. UOPĆE

- oporezivanje nasljeđivanja se provodi u gotovo svim suvremenim poretcima (razlozi za i protiv: 503. str.)
- u suvremenim poreznim sustavima, plaćanje poreza je uređeno po načelu da se porezi plaćaju ovisno o ekonomskoj snazi, pa se i pri oporezivanju nasljedstva uzimaju u obzir vrijednost naslijeđene imovine i blizina srodstva ostavitelja i nasljednika: što je nasljedstvo vrednije, a blizina srodstva ostavitelja i nasljedstva manja, visina porezne stope se progresivno povećava³⁰⁴
- oporezivanje nasljeđivanja može biti uređeno kao:

1. porez na nasljedstvo kod ostavitelja

- po ovakvom uređenju porezna obveza kao da tereti ostavinu, a ne izravno nasljednika: prvo se oporezuje ostavina, pa je predmet nasljeđivanja ono što potom preostane (pritom ne igra ulogu tko su nasljednici, koliko ih je, ni kolika je blizina njihovog srodstva ili drugih veza s ostaviteljem; ne uzimaju se u obzir ni neki drugi čimbenici, poput materijalnog stanja nasljednika i sl.)
- ovakav oblik oporezivanja uglavnom ne postoji u suvremenim pravnim sustavima kontinentalnoeuropskog pravnog kruga (primjenjuje se npr. u SAD-u, Japanu, Velikoj Britaniji i još nekim državama)

2. porez na nasljedstvo kod nasljednika

- ovdje se ne uzima da je porezni obveznik „ostavitelj“ (ostavina), nego su porezni obveznici izravno nasljednici, budući da je na njih prešla ostavina – ovaj sustav primjenjuje se u većini država kontinentalnoeuropskog pravnog kruga (Austrija, Belgija, Grčka, Francuska, Njemačka, Španjolska, Slovenija, RH ...)

(u nekim pravnim poretcima postoji i mješoviti sustav, koji kombinira elemente ovih sustava; npr. u Irskoj i Švicarskoj)

³⁰⁰ Upućivanje na parnicu zbog spora o činjenicama, 117. str.

³⁰¹ V. čl. 225. ZN (Upućivanje na parnicu zbog spora o činjenicama, 118. str.) i čl. 232. ZN (Rješenje o nasljeđivanju, 120. str.).

³⁰² V. čl. 190. ZN (Pokretanje i opća pravila za provođenje ostavinskog postupka, 111. str.).

³⁰³ Protiv presuda postoje pravni lijekovi, redoviti i izvanredni, predviđeni normama postupovnog prava koje uređuju parnični postupak.

³⁰⁴ U RH je samo djelomično tako → uvažava se blizina srodstva ostavitelja i nasljednika (što može dovesti i do oslobođanja od plaćanja poreza), ali nije uvedena progresivna porezna stopa, koja bi ovisila o vrijednosti nasljedstva.

- kod nas je porez na nasljedstvo uređen zajedno s porezom na darovanje, jer se u oba slučaja besplatno stječu imovinska dobra
- no, **oporezivanje nasljeđivanja** nije uređeno jedinstvenim propisom, nego ga uređuju čak 3 propisa:
 1. Zakon o porezu na promet nekretnina – uređuje porez na naslijeđene nekretnine
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – uređuje porez na naslijeđene pokretnine
 3. Zakon o područjima posebne državne skrbi

16.2. POREZ NA NASLJEDSTVO NEKRETNINA

- porez na stjecanje nekretnina na temelju nasljeđivanja uređen je Zakonom o porezu na promet nekretnina, pa slijedi istu logiku koja je primijenjena i glede stjecanja nekretnina na nekim drugim pravnim temeljima – oporezuje se tzv. promet nekretnina, pod čime se misli na svako stjecanje vlasništva nekretnina koje leže na području RH
- obveznik poreza:
 - to je onaj tko je na temelju nasljeđivanja stekao nekretninu, dakle nasljednik ili zapisovnik; pritom ne igra ulogu je li to domaća/strana, fizička/pravna osoba (ako nešto nije posebno uređeno međunarodnim ugovorom); ako više osoba stječe, svaka neki idealni dio nekretnine, obveznik poreza na promet nekretnina je svaki posebno
 - ako se nasljednik odrekne nasljedstva ili ga ustupi sunasljedniku, ne plaća porez na ono što je bio stekao pa se toga odrekao ili je to ustupio; porezni obveznik je tada ona osoba koja je stekla zbog tog njegovog odreknuća, odnosno ustupanja
- trenutak nastanka porezne obveze:
 - prema stajalištu naše porezne prakse, porezna obveza nastaje u trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju, odnosno odgovarajuće konačne odluke kojom je utvrđeno tko je zbog ostaviteljeve smrti stekao nekretninu
 - porezni obveznik mora nastanak te obveze prijaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od njezina nastanka
- porezna osnovica:
 - porezna osnovica svakog poreza na svaki promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja, pa je takva i za porez za nasljedstvo, kao oblik poreza na promet nekretnina
 - pod tržišnom vrijednošću nekretnine razumije se cijena nekretnine koja se postiže, ili se može postići, na tržištu u trenutku stjecanja nekretnine; ona se, u pravilu, utvrđuje na temelju isprava o stjecanju, ali porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnina
- porezna stopa:
 - stopa poreza na promet nekretnina je 5% prometne vrijednosti nekretnine, pa ona vrijedi i za porez na nasljedstvo nekretnina; po toj se stopi razrezuje i plaća porez na nasljedstvo nekretnine, osim kad postoji oslobođenje
 - na poreznu stopu ne utječu blizina srodstva ili druge obiteljske i slične veze ostavitelja s nasljednikom, a ni vrijednost naslijeđene nekretnine
- oslobođenja od poreza:
 - određena su za nasljeđivanje, a i za svako besplatno stjecanje nekretnina; mogu biti samo potpuna, ne i djelomična
 - oslobođeni su poreza na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju i uopće svakom besplatnom stjecanju nekretnina, bez obzira na kojem se pravnom temelju zbivalo:
 1. bračni drug ³⁰⁵, potomci i preci te posvojenici ostavitelja ili darovatelja
 2. braća i sestre, njihovi potomci te zetovi i snahe ostavitelja ili darovatelja kad naslijede ili dobiju na dar poljoprivredno zemljište, ako im je poljoprivreda osnovni izvor prihoda
 3. braća i sestre, njihovi potomci te zetovi i snahe ostavitelja ili darovatelja, kad naslijede ili dobiju na dar nekretnine, ako su s ostaviteljem ili darovateljem živjeli u gospodarskoj zajednici ³⁰⁶ u vrijeme izgradnje građevine, stjecanja druge nekretnine, ostaviteljeve smrti, ili primitka dara
 4. bivši bračni drugovi kad uređuju svoje imovinske odnose u vezi s razvodom braka
+
 5. temeljem odredbe posebnog Zakona o područjima posebne državne skrbi, na nasljedstva i darovanje ne plaćaju porez fizičke osobe s prebivalištem u područjima posebne državne skrbi, ako su predmet nasljeđivanja ili darovanja nekretnine koje se nalaze na tom području
- rok za plaćanje poreza:
 - porezni obveznik je dužan iznos poreza koji mu je određen rješenjem o utvrđivanju poreza na promet nekretnina platiti u roku od 15 dana od dana dostave rješenja

³⁰⁵ Zakon o porezu na promet nekretnina ne slijedi nastojanja da se sa bračnim drugom izjednači izvanbračni, niti da se na odgovarajući način tretiraju i istospolne zajednice.

³⁰⁶ U smislu Zakona o porezu na promet nekretnina, gospodarskom zajednicom smatra se zajedničko stjecanje prihoda i imovine, te raspolaganje prihodima i imovinom koja se nasljeđuje ili daruje.

16.3. POREZ NA NASLJEDSTVO POKRETNINA

- porez na stjecanje pokretnina na temelju nasljeđivanja uređen je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao jedan od županijskih poreza, porez na nasljedstva i darove ³⁰⁷ – njime je oporezovano stjecanje nasljeđivanjem (kao i drugim besplatnim stjecanjima) pokretnina kojima je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 50 tisuća kuna na dan utvrđivanja porezne obveze te gotovog novca, novčanih tražbina i vrijednosnih papira ³⁰⁸
- obveznik poreza:
 - to su fizičke i pravne osobe koje na području RH naslijede imovinu na koju se plaća porez na nasljedstva i darove, ali ako se nasljednik odrekne nasljedstva ili ga ustupi u ostavinskom postupku, porez na nasljedstva i darove plaća osoba kojoj je stekla zbog tog odreknuća ili ustupa
- trenutak nastanka porezne obveze:
 - porezna obveza nastaje u času pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju
 - obveznici poreza na nasljedstvo moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti rješenje o nasljeđivanju i to u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti tog rješenja; podatke treba dostaviti nadležnom poreznom tijelu prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu ili sjedištu poreznog obveznika
- porezna osnovica:
 - osnovica poreza na nasljedstva i darove je iznos gotova novca, a za druge predmet tog poreza (pokretnine pojedinačno vrednije od 50 tisuća kuna, novčane tražbine i vrijednosne papire), njihova tržišna vrijednost na dan nastanka porezne obveze, ali samo čista vrijednost, naime umanjena za iznos dugova i troškova što otpadaju na imovinu na koju se plaća taj porez ³⁰⁹
- porezna stopa:
 - također iznosi 5% porezne osnovice (i glede ostalog vrijedi što i kod poreza na nasljedstvo nekretnina)
- oslobođenja od poreza:
 - i kod ovog poreza postoje prilično široka oslobođenja (također samo potpuna, ne i djelomična)
 - oslobođeni su od plaćanja ovog poreza:
 1. nasljednici prvog nasljednog reda (ovdje se računa ostaviteljev bračni drug i kad zapravo nasljeđuje u drugom nasljednom redu) ³¹⁰
 2. zetovi i snahe, ako su s ostavitelem živjeli u zajedničkom domaćinstvu u času ostaviteljeve smrti ³¹¹
 3. preci kada nasljeđuju svoje potomke
 4. ostali nasljednici drugog nasljednog reda, ako su s ostavitelem živjeli u zajedničkom domaćinstvu u času ostaviteljeve smrti
 5. RH i jedinice lokalne i područne samouprave, tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne samouprave, javne ustanove, vjerske zajednice, zaklade i fondacije, Crveni križ i druge humanitarne udruge osnovane na temelju posebnih propisa
- rok za plaćanje poreza:
 - obveza plaćanja poreza na nasljedstvo dospijeva u roku od 15 dana od dostave rješenja o utvrđivanju poreza ³¹²

³⁰⁷ V. čl. 5. do čl. 16.

³⁰⁸ Porez na nasljedstva i darove ne plaća se ako se na naslijedene ili darovane pokretnine plaća porez na dodanu vrijednost.

³⁰⁹ Osnovicu poreza na nasljedstva utvrđuje nadležno porezno tijelo.

³¹⁰ Ni Zakon o financiranju jedinica ... ovdje ne slijedi nastojanja da se sa bračnim drugom izjednači izvanbračni.

³¹¹ Zajedničkim kućanstvom se u smislu ovog zakona smatra zajedničko stjecanje prihoda i imovine, te raspolaganje prihodima i imovinom koja se nasljeđuje ili daruje.

³¹² Porez na nasljedstvo pokretnina je prihod županija, prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu ili sjedištu nasljednika.

LITERATURA:

Knjige:

1. N. Gavella, V. Belaj: Nasljedno pravo, NN, Zagreb, 2008.

Propisi:

1. Zakon o nasljeđivanju (NN 35/05)

Ostali propisi (pojedine odredbe):

1. Ustav RH (NN 85/10)
2. Zakon o obveznim odnosima (NN 143/12)
3. Obiteljski zakon (NN 61/11)
4. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 143/12)
5. Zakon o parničnom postupku (NN 25/13)
6. Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (NN 88/01)
7. Zakon o državnim maticama (NN 76/13)
8. Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti (NN 10/74)
9. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 82/13)
10. Pravilnik o načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti (NN 22/11)
11. Zakon o osobnom imenu (NN 118/12)
12. Zakon o zakladama i fundacijama (NN 64/01)
13. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 133/12)
14. Zakon o porezu na promet nekretnina (NN 22/11)
15. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 25/12)
16. Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 51/13)

NASLJEDNO PRAVO – IZOSTAVLJENE I *SKRAĆENE* TOČKE

1. NASLJEDNOPRAVNO UREĐENJE

točke 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 28., 47.,

2. OTVARANJE NASLJEDSTVA

točke 23., 24., 26., 27., 33., 34., 35., 37., 39., 45., 46., 47., 51.,

3. NASLJEDNO PRAVO

točke 13., 14., 16., 27., 41., 42., 57., 73., 88.,

4. OPORUČNO NASLJEĐIVANJE

točke 1., 5., 13., 24., 37., 63., 75., 79., 87., 95., 97., 101., 102., 110., 122., 133., 137., 138.,

5. ZAKONSKO NASLJEĐIVANJE

točke 2., 16., 20., 22., 34., 44., 52.

6. NUŽNO NASLJEĐIVANJE

točke 1., 3., 4., 11., 12., 15. – 21., 22., 23., 26., 30., 33., 38., 42., 46.

7. IZOSTANAK NASLJEĐIVANJA I PRELAZAK OŠASNE OSTAVINE

točke 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9.

8. PRAVNI POLOŽAJ OSTAVITELJEVOG NASLJEDNIKA

točke 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 16., 17., 18., 31., 33., 34., 39., 40., 55. – 59., 73., 77., 78., 79., 80., 81., 86., 89., 90., 106., 107., 131.

9. PRAVNI POLOŽAJ SUNASLJEDNIKA

točke 15., 21., 22., 33., 34., 35., 44., 56., 58., 60., 63., 66., 67., 69.

10. PRAVNI POLOŽAJ NASLJEDNIKA POD ROKOM ILI UVJETOM

točke 1., 2., 19., 22., 25., 27.

11. PRAVNI POLOŽAJ NUŽNOG NASLJEDNIKA

točke 1., 5. – 11., 15., 23.

12. PRAVO NA ZAPIS

točke 1., 4., 9., 35., 43.

13. PRAVA NA IZDVAJANJE IZ OSTAVINE

točka 23.

14. UGOVORI O NASLJEĐIVANJU I U VEZI S NASLJEĐIVANJEM

točke 1., 9., 13., 14., 23., 24., 30., 31.

15. OSTAVINSKI POSTUPAK

točke 2., 6., 10., 19. – 22., 25., 26., 28., 35., 48., 51., 65., 71., 76. – 92., 93. – 96., 99., 107. – 110., 117. – 120., 126., 127., 128., 129., 131., 132., 137., 138. – 140., 146., 147., 153., 155.

16. OPOREZIVANJE NASLJEĐIVANJA

točka I.

ZAKON O NASLJEĐIVANJU – IZOSTAVLJENE ODREDBE

Dio prvi: Opće odredbe

Čl. 1., čl. 4. st. 4.

Dio drugi: Pravni temelj nasljeđivanja

Glava prva: Nasljeđivanje na temelju zakona

Čl. 21. do čl. 24.

Glava druga: Nasljeđivanje na temelju oporuke

Čl. 29. st. 1. i 2., čl. 32. st. 1. do 5., čl. 34. do 36., čl. 37., čl. 38., čl. 40., čl. 42., čl. 48. st. 2. i 5., čl. 54. st. 1., čl. 57., čl. 70. st. 2., čl. 72. do 74., čl. 77. st. 2., čl. 89. st. 1. i 4., čl. 91. st. 2. i 3., čl. 92., čl. 93., čl. 97., čl. 98., čl. 101.

Glava treća: Nasljednopravni ugovori

Čl. 105., čl. 112. st. 1.

Dio treći: Pravni položaj nasljednika

Čl. 123., čl. 124. st. 1., 3. i 4., čl. 129., čl. 130. st. 5., čl. 139. st. 1. i 2.

Dio četvrti: Postupak u nasljednim stvarima

Glava prva: Sastavljanje, čuvanje i opoziv javne oporuke

Čl. 146. do čl. 173.

Glava druga: Ostavinski postupak

Čl. 179., čl. 181. st. 1., čl. 213., čl. 216., čl. 233.

Glava treća: Javni bilježnici kao sudski povjerenici

Čl. 251., čl. 252.

Dio peti: Prijelazne i završne odredbe

Čl. 253. do čl. 260.